БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА

Тезисы докладов
международной научно-практической
конференции

Минск, 26–27 апреля 2018 г.

МИНСК
БГУ
2018

УДК 349.4/6(06)
ББК 67.407я431
В58

Редакционная коллегия:
Т. И. Макарова (отв. ред.), *С. А. Балашенко, А. А. Жлоба, И. П. Кузьмич, В. Е. Лизгаро, О. В. Мороз, Л. А. Самусенко, В. В. Саскевич, И. С. Шахрай, Н. А. Шингель*

В58 **Влияние** межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 307 с.
ISBN 978-985-566-662-3.

Содержатся тезисы докладов международной научно-практической конференции, посвященной влиянию межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права.

Адресуется научным и практическим работникам, преподавателям, аспирантам и студентам учреждений высшего образования.

УДК 349.4/6(06)
ББК 67.407я431

ISBN 978-985-566-662-3

© БГУ, 2018

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Балашенко С. А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРАВОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) предусмотрено создание единого экономического пространства, на территории которого проводится согласованная (скоординированная) агропромышленная политика. В качестве основной цели такой политики выступает эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (ст. 94 Договора). Решение задач согласованной агропромышленной политики предполагает использование механизмов межгосударственного взаимодействия по таким направлениям как: прогнозирование в агропромышленном комплексе; государственная поддержка сельского хозяйства; регулирование общего аграрного рынка; единые требования в сфере производства и обращения продукции; развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса; интегрированное информационное обеспечение агропромышленного комплекса (ст. 95 Договора).

В связи с этим создание эффективной правовой модели, обеспечивающей проведение согласованной агропромышленной политики в сочетании с соблюдением национальных интересов стран – членов ЕАЭС в аграрной сфере, является одной из наиболее актуальных и сложных задач. С одной стороны, аграрная политика перестает быть только сферой национального ведения. В условиях усиления межгосударственных интеграционных процессов и перехода к экспортоориентированной аг-

рарной экономике возникла потребность в перестройке всего организационно-правого механизма функционирования АПК Беларуси. С другой стороны, начался процесс создания межгосударственной правовой модели функционирования общего аграрного рынка в рамках права ЕАЭС.

В сложившихся условиях применение метода правового моделирования представляется одним из приоритетных и наиболее эффективных способов построения нового экономического пространства. В основе данного метода лежит системная оценка действующих правовых моделей наиболее интенсивно развивающихся государств и межгосударственных образований, которые обеспечивают эффективное функционирование и развитие аграрных и других экономических отношений, а также разработка и обоснование практического внедрения оптимальных, апробированных на практике правовых моделей государств (межгосударственных интеграционных структур), выбранных в качестве прототипа, для внедрения в правовое пространство в другой стране (межгосударственном объединении) с учетом ее специфики и особенностей.

Уникальность подобного подхода заключается в первую очередь в том, что его реализация не требует серьезных финансовых и временных затрат, минимизирует возможные риски, дает возможность разработать и предложить апробированные на практике в других странах модельные нормы для их реализации в национальных системах, предлагает апробированные на практике модельные варианты нормативов, регламентов и стандартов для их реализации в национальных системах, позволяет выработать рекомендации по ветеринарным, фитосанитарным и другим нормам, а также позволяет обеспечить новый уровень гармонизации законодательства в аграрной сфере.

В определенной степени можно утверждать, что применение метода правового моделирования лежит в основе построения как всей правовой конструкции Евразийского экономического союза, так и отдельных ее правовых элементов. Это касается, в том числе правового обеспечения проведения согласованной агропромышленной политики в области государственной поддержки сельского хозяйства, а также механизма применения ветеринарно-санитарных и фитосанитарных карантинных мер на территории ЕАЭС.

Одним из направлений совершенствования и развития национального законодательства в исследуемой области отношений является имплементация в национальное законодательство соответствующих норм международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь. Имплементация международных норм в национальное законодательство с учетом высокой степени проработки и экспертизы международных правовых документов может также рассматриваться как элемент правового моделирования.

Таким образом, актуальным становится вопрос о существовании эффективного механизма мониторинга выполнения международных договоров, в том числе и положений Договора о Евразийском экономическом союзе на постоянной основе, и установлении круга субъектов на национальном уровне, ответственных за обеспечение проведения согласованной агропромышленной политики, что требует соответствующего законодательного закрепления. Одновременно разработка глубокой теоретической основы в области правового моделирования с целью повышения эффективности неизбежного процесса унификации и гармонизации национального законодательства и законодательств других государств, с учетом международных требований в условиях глобализации экономики и региональной межгосударственной интеграции является первостепенной задачей современной юридической науки.

Балюк Г. И.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Актуальность темы, избранной для обсуждения на конференции, не вызывает, на наш взгляд, сомнений и обусловлена продолжающимися высокими уровнями загрязнения окружающей среды во всем мире, огромными отрицательными социальными, экономическими, политическими, экологическими последствиями для общества, вызванными ухудшением состояния природной среды, нерациональным природопользованием, недостатками международно-правового регулирования, проблемами национального законодательства в этой сфере и практикой его применения [1, с. 4].

Насколько мир преуспеет в решении этих сложных задач, настолько реальнее можно будет говорить о безопасности человечества. Как верно отмечается в литературе, глобальный характер экологических задач способствует усилению развития межгосударственных интеграционных процессов. Безусловно, что в решении этих вопросов важная роль отводится как международному праву окружающей среды (энвайроментальному праву), так и национальному экологическому праву и законодательству.

Поскольку речь идет сегодня о глобальной экологической опасности, межгосударственное и международное сотрудничество на основе принципов и норм, в первую очередь, международного права является

необходимым условием обеспечения охраны окружающей природной среды и экологической безопасности. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что значение принципа сотрудничества государств по вопросам обеспечения безопасности в целом, в том числе экологической, трудно переоценить.

Таким образом, принцип сотрудничества – один из важнейших принципов в современном международном праве в целом и в международном энвайроментальном праве в частности. Именно поэтому принцип сотрудничества нашел свое отражение в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права и в других важных международных актах. Фактически международное право закрепило международно-правовую обязанность сотрудничества государств независимо от их экономических, политических и социальных систем во имя общего благополучия народов, в интересах всего человечества.

Решение вышеотмеченных проблем базируется также еще на одном важном принципе, получившем название – интеграция. Чтобы ответить на вопрос, что представляет собой этот принцип, обратимся к этимологии этого слова. Интеграция (лат. Integration – восстановление, заполнение) – как внутригрупповой процесс – это создание внутреннего единства, сплоченность, выражающаяся в коллективистской идентификации, сплоченности группы как ценностно-ориентационного единства; объективности в возложении и принятии ответственности за успехи и неудачи в общей деятельности.

Глобальный характер, присущий экологическому кризису, не мог не отразиться на формах взаимоотношений государств и других субъектов международного права. В связи с этим следует отметить, что состояние окружающей природной среды в современной Украине, на наш взгляд, так же как и в сопредельных с нею независимых государствах (странах СНГ) характеризуется углублением экологического кризиса, что неоднократно подтверждалось и подчеркивалось в официальных документах и выступлениях глав соответствующих государств [2, с. 116–120].

В то же время Украина, как государство, своими действиями и принимаемыми решениями внесла огромный вклад в обеспечение не только региональной, а и общемировой стабильности, и безопасности, который, на наш взгляд, к большому сожалению, не оценен мировым сообществом. Имеем в виду отказ от ядерного оружия и провозглашение Украины безъядерным государством.

Только в 2017 г. в вопросах правового обеспечения экологической безопасности и охраны природы в Украине сделаны следующие важные шаги: внедрены европейские стандарты оценки влияния на окружаю-

щую природную среду; принята Национальная стратегия управления отходами до 2030 года; одобрен План мероприятий Концепции реализаций государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года; начато практическое внедрение европейской модели интегрированного управления водными ресурсами в соответствии с бассейновым принципом; разработан пакет законодательных изменений в сфере недропользования; одобрена Концепция реформирования системы государственного надзора в сфере охраны окружающей среды; утверждены правила разработки нефтяных и газовых месторождений; проведена международная экспедиция по мониторингу состояния Черного моря в соответствии с европейскими стандартами; одобрено решение Правительства по расширению сети природоохранных территорий Украины на 17 тыс. 842 га. и целый ряд других. Украина также выполнила все обязанности, связанные со взносами в Чернобыльский фонд «Укрытие».

Хотелось бы особо подчеркнуть, что с одной стороны, мы имеем сегодня огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих сферу экологических отношений, с другой – имеем дело с их декларативностью, фрагментарностью, коллизионностью и т. п. Совсем не обязательно быть юристом, чтобы понимать, что чем больше принимается законов, указов, постановлений, других нормативно-правовых актов, тем меньше и меньше становится их исполнимость и соблюдение, т. е. элементарно уменьшается эффективность законодательства. Вероятно, следует признаться в том, что сегодня мы находимся в ситуации, когда даже юристы-экологи перестают ориентироваться в том огромном количестве имеющихся нормативно-правовых актов экологической направленности. Сегодня прочтение одних только названий таких нормативно-правовых актов, на наш взгляд, займет много времени. Что же тогда можно говорить о содержании этих документов? Понятно, что даже элементарно прочесть все эти акты просто физически сложно. А ведь для исполнения зафиксированных в них положений, а тем более для принудительного применения правовых норм необходимо не только прочесть, но и усвоить смысл содержащихся в них юридических предписаний [3, с. 277–280].

Что касается международно-правовых документов, на наш взгляд, ситуация аналогичная. Даже сатирики на этот счет злословят: «Десять библейских заповедей состоят из 279 слов, американская Декларация о независимости – из 300 слов, а Положение ЕС об импорте карамелек – из 25 911 слов». Как преодолеть сложившуюся ситуацию?

Как следствие, с одной стороны, снижение научной проработки проектов нормативно-правовых актов, с другой – низкий профессио-

нальный уровень субъектов законодательного процесса приводит, в конце концов, к увеличению их числа с одной стороны, и противоречивости их содержания – с другой [4, с. 308–309].

Но деградация окружающей природной среды и ее последствия – лишь одна сторона экологического кризиса. Другой стороной, социальной, является кризис государственных и общественных структур, не способных обеспечить проведение эффективных мер в сфере охраны природы, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности в Украине. Это проявляется:

- во-первых, в недостаточно эффективной работе специальных органов по охране окружающей среды и прежде всего Минприроды, иных специальных органов по охране и использованию недр, вод, лесов, животного мира и т. п.;
- во-вторых, в неспособности правоохранительных органов обеспечить надежный контроль и надзор за выполнением законов в области охраны природы, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности;
- в-третьих, в массовом эколого-правовом нигилизме, т. е. в массовом неуважении, нарушении или невыполнении эколого-правовых требований.

Поэтому правомерно говорить, что экологический кризис включает в себя в качестве составных частей: правовой нигилизм и отсутствие законности в экологических отношениях.

Все позитивное и отрицательное в жизни общества имеет один источник – человека [6, с. 39]. В связи с этим возникает вопрос: воспринимают ли граждане Украины в своей ежедневной жизни предписания эколого-правовых норм, проводимую государством экологическую политику, оценивают ли, насколько они эффективны?

Есть, на наш взгляд, главные показатели – качество среды проживания человека, качество жизни граждан, состояние здоровья людей, демографическая ситуация (рождаемость, смертность), которые показывают эффективность и действующих правовых норм, и государственно-правовой экологической политики. Эти показатели не могут быть предметом манипуляций. О какой эффективности может идти речь, если в 2017 г. ООН сформировала вывод, что 60 % украинцев живут за чертой бедности [7, с. 4]. В ООН существует стандарт – норма 150 долларов США в месяц на человека. Есть также показатель абсолютной бедности – 1,9 доллара США на человека в сутки, т. е. прожиточный минимум 1700 гривен в Украине установлен по показателю абсолютной бедности. Комментарии излишни.

По данным ООН, Украина в 2017 г. по уровню рождаемости – на 172 месте в мире. Всемирная организация здравоохранения зачислила Украину в десятку наиболее неблагополучных стран по динамике сокращения численности населения. И это, к сожалению, подтверждается нашей внутренней статистикой – за прошлый год прогнозные сокращения населения Украины – приблизительно минус 200 тысяч человек (точная информация за 9 месяцев 2017 г. – минус 151 тысяча). Специалисты Национальной академии наук, мировая социология называют это депопуляцией.

Как результат: граждане все более погружаются в виртуальный мир. Те же, кто не прекратил жить в мире реальном, занимаются земными делами, а точнее двумя разновидностями: одни – выживанием, другие – наживой. Результаты действий и тех и других особенно отчетливо проявляются, в частности в сплошном нарушении норм экологического законодательства. Сопротивление, которое оказывают небольшие группы общественных активистов, мало помогает – в ход идет открытое нарушение всех правовых норм и законов, не говоря о нормах морали. По этому поводу можно повторить: «У нас внизу – правовой нигилизм, сверху – правовой цинизм, в парламенте – правовой фетишизм» [8, с. 615].

Эколого-правовой нигилизм – это деформированное состояние правосознания личности, общества, группы, который характеризуется осознанным игнорированием экологического законодательства, ценности экологического права, пренебрежительным отношением к эколого-правовым принципам, однако исключает преступные намерения. Игнорирование закона с преступной целью – самостоятельная форма деформации правосознания. Вместе с тем эколого-правовой нигилизм порождает правонарушения, в том числе уголовные преступления [8, с. 615].

К сожалению, не такими уж и редкими явлениями являются различные деформации в правосознании работников правоохранительных органов, в частности проявление эколого-правового нигилизма. Следствие этого – факты коррупции, злоупотребление служебными положениями, нарушения законов при осуществлении профессиональной деятельности и т. п.

Вопросы правового нигилизма, как известно, были объектами многих специальных исследований [8, с. 615]. Однако следует констатировать тот факт, что на данный момент нужны глубокие монографические исследования проблем именно эколого-правового нигилизма, которые в Украине отсутствуют.

Еще одна проблема. За последние годы наметилась еще одна тенденция межгосударственного общения. Известно, что каждое государство, каждая этническая группа людей, каждая нация, институциональ-

ное образование, имеют свои особые, неповторимые потребности и интересы, реализация которых может вступать в противоречие с интересами других социальных и институциональных образований [5, с. 31]. Вот один из примеров: при всей открытости, демократии и симпатии к Украине ЕС защищает свои интересы. Речь идет, например, о дискуссии по поводу леса-кругляка.

В принципе так было всегда. Но особенно поразительно это демонстрируется в наше время и не только в Украине. Объяснения этому видятся следующие. Первое – глобализация и либерализм уже не обеспечивают адекватные ответы на вызовы современного мира, поэтому все больше и чаще проявляется стремление политиков и даже народов реагировать на них преимущественно в рамках собственных государств. Показательными в этом плане позиции в выступлении Президента США Д. Трампа на сессии Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 2017 г.): придерживаться интересов своих собственных народов; сильные суверенные страны; главная обязанность государства – перед его народом; ставить на первое место интересы своих стран; государство оптимальный инструмент для улучшения жизни людей; преодолеть существующие опасности никто не сможет лучше сильных, суверенных и независимых стран, которые помнят свою историю и думают о своей судьбе; мы сами должны решать собственные проблемы, создавать свое благосостояние, защищать свое будущее.

Анализируя подобные тенденции, основатель Французского института международных отношений Арно де ля Грандж вообще делает вывод, что необходимо отходить от дипломатии демократических «ценностей» в пользу возвращения к понятию «национальный интерес». Такой вывод относится к области экологических национальных интересов?

Эти и другие проблемы хотелось бы обсудить с коллегами во время работы конференции.

Библиографические ссылки

1. Нурмухамедова, Э. Ф. Международный экологический правопорядок и экологические права человека / Э. Ф. Нурмухамедова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 224 с.

2. Экологическое право России : учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Жебарский [и др.] ; под ред. Н. В. Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2005. – 367 с.

3. Табарин, И. В. Современная теория права: новый научный курс / И. В. Табарин. – М. : Табарин И. В., 2008. – 622 с.

4. Пархоменко, Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н. М. Пархоменко. – К. : ТОВ «Видавництво Юридична думка», 2008. – 336 с.

5. XXI век: новые вызовы национальной безопасности России / К. П. Буртный [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Макушкина, В. Ф. Ницкевича, А. И. Сацута ; Ин-т социологии РАН ; Военный ун-т М-ва обороны РФ. – М. : Военный ун-т, 2003. – 141 с.

6. Розовский, Б. Г. Король умер? Да здравствует король! Хозяйственный кодекс и остальное / Б. Г. Розовский ; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов : Десна Полиграф 2016. – 64 с.

7. 2017-й должен был создать такие темпы развития, чтобы люди ощутили положительное изменение качества жизни // Голос Украины. – 2018. – 8 февр. – С. 4.

8. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : Юность, 1997. – 672 с.

Боголюбов С. А.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ В КОНСТИТУЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Сравнительно-правовой анализ конституционных положений Республики Беларусь (1996 г.) и Российской Федерации (1993 г.) позволяет делать профессиональные выводы о достойном отражении в основных законах этих независимых государств, решения проблем охраны окружающей среды и организации рационального природопользования, рассмотреть их общее, различия, положительные стороны, влияние интеграционных процессов в Союзном государстве России и Беларуси.

Вслед за европейскими государствами в конституциях Республики Беларусь (ч. 1 ст. 46) и Российской Федерации (ст. 42) провозглашается право каждого на благоприятную окружающую среду; в Республике Беларусь – на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, в Российской Федерации – ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; регулированию ликвидации накопленного экологического вреда уделяется внимание в различных странах [1, с. 178–190, 327–364].

В обеих Конституциях предполагаются долг каждого охранять природную среду (ст. 55 Республики Беларусь), обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Российской Федерации); научные дискуссии по этой терминологии порой вспыхивают с новой силой, но существенных последствий не имеют, допуская возможности синонимии.

Концептуальное преимущество имеется в ч. 2 ст. 46 Конституции Республики Беларусь: государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улуч-

шения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды; близкие по смыслу положения имеются в Конституциях Республики Казахстан и ряда других стран.

Подобная норма была в ст. 18 Конституции Союза ССР 1977 г.: в интересах настоящего и будущих поколений принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды; аналогичная норма была и в ст. 18 Конституции РСФСР 1978 года.

Вносятся предложения о дополнении нынешней Конституции РФ нормой об экологической функции государства и/или объявлении российского государства экологическим наряду с демократическим, правовым, социальным государством. Поддерживая в принципе усиление экологической составляющей Конституций как средства повышения социального характера государства, обеспечения жизни, здоровья, труда, отдыха граждан, целесообразно первоначально проводить инвентаризацию и степень реализации имеющихся и закрепленных в законах предписаний, намечать меры по их окончательному внедрению в правовую ткань общества, после чего продолжать наращивание принципов, не допуская превращения их в Декларации о намерениях.

Предстоит разработать цели, признаки, характеристики экологического государства (чтобы не обмануть ожидания граждан), определить уровень обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду (договорившись окончательно о содержании этого понятия), активизировать меры по возмещению соответствующих убытков, вреда, ущерба, видя основную цель в восстановлении нарушенной природы в натуре, т. е. в первоначальное (до ее нарушения) состояние [2, с. 121–135].

Противниками спешного объявления экологичности государства приводится довод о правах человека как высшей ценности, о признании, соблюдении и защите прав – обязанности государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации), о неотчуждаемости прав, гарантиях их непосредственного действия, определении ими деятельности законодательной и исполнительной власти и, тем самым, включенности права каждого на благоприятную среду в «смысл, содержание и применение законов» (ст. 18 Конституции Российской Федерации 1993 года).

В ст. 2 Конституции Республики Беларусь говорится о правах и их реализации как высшей ценности и цели общества и государства; весьма симптоматичен и положителен перенос внимания на гарантии, на

общество, а не только на провозглашение прав, и лишь на государство как их гарант.

В ст. 21 Конституции Республики Беларусь – достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий; в ст. 7 Конституции Российской Федерации – достойная жизнь и свободное развитие человека: детализация не мешает, но не может охватить всего, абстракция менее конкретна, но более обобщающая, всеобъемлющая.

Обращает на себя внимание нередкое использование в Конституции Российской Федерации (наряду со ст. 42) понятия «экология» в различных контекстах:

– ч. 3 ст. 41 – поощряется деятельность, способствующая экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию;

– п. «е» ст. 71 – основы федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;

– п. «д» ч. 1 ст. 72 – в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации – обеспечение экологической безопасности: одновременно в этом же пункте применяются «природопользование; охрана окружающей среды»;

– п. «в» ч. 1 ст. 114 – Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии.

В Конституции Республики Беларусь упоминается «экология» лишь в ч. 5 ст. 107: Правительство Республики Беларусь обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда.

По вопросам понимания и применения термина «экология» тридцать лет назад происходили оживленные дискуссии (которые порой возникают и в настоящее время): представители естественных наук, как и зарубежная юриспруденция, обычно не воспринимают его должным образом, но после включения его в Конституцию Российской Федерации, введения в вузах соответствующей обязательной учебной дисциплины, этот термин овладел массами, и не только юридическими.

Что касается содержательной части приведенных конституционных положений, то компетенция Правительства Республики Беларусь со-

держит такие области, как экономическая и оплата труда, которых нет в полномочиях Правительства Российской Федерации согласно ст. 114 Конституции Российской Федерации. Однако экономическое развитие предусматривается в вышеприведенном п. «е» ст. 70 Конституции Российской Федерации о ведении Российской Федерации (где Правительству Российской Федерации принадлежат решающие полномочия), а оплата труда охватывается трудовым правом, предусмотренным в п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации (где также закреплены весьма значительные полномочия Правительства Российской Федерации, осуществляющего исполнительную власть Российской Федерации).

Кроме того, «вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда» предусмотрено в ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации (более подробно эта норма изложена в ст. 42 Конституции Республики Беларусь).

В ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации провозглашаются использование и охрана в Российской Федерации земли и других природных ресурсов как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (эта формула заменила прежнее понятие «достояние народов»). Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам конституции Республики Алтай 2000 г. «основе» придано универсальное значение принадлежности всему народу Российской Федерации в ее государственных границах.

В ч. 2 той же ст. 9 Конституции Российской Федерации допускается возможность нахождения природных ресурсов в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. По законодательству Российской Федерации только недра находятся в государственной собственности, остальные природные объекты находятся во всех перечисленных формах собственности.

По ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации все формы собственности признаются и защищаются равным образом, отражая политическое и экономическое многообразие, недопустимость монополизации и недобросовестной конкуренции.

Более категоричной и «социалистической» выглядит ч. 5 ст. 13 Конституции Республики Беларусь об исключительной собственности государства на недра, воды, леса и собственности государства на земли сельскохозяйственного назначения.

Предупреждению злоупотреблений и коррупции служит ч. 6 ст. 44 о том, что осуществление права собственности не должно противоре-

чить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, ущемлять права и защищаемые законом интересы граждан.

Важно и понятно, что речь идет и о правах собственности на природные объекты, но ключевым здесь служит «общественная польза и безопасность», которых нет в Конституции Российской Федерации, где в ч. 2 ст. 36 «владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц» (эта формула повторена в ст. 206 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, некоторые различия в конституционном регулировании экологии могут лишь способствовать интеграции правоприменения.

Библиографические ссылки

1. Правовое регулирование возмещения экологического вреда : науч.-практ. пособие / С. А. Боголюбов, Е. С. Болтанова, М. М. Бринчук [и др.] ; отв. ред. Н. В. Кичигин. – М. : ИНФРА-М : Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. – 368 с.

2. Боголюбов, С. А. Реализация экологической политики посредством права : монография / С. А. Боголюбов. – М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2015. – 320 с.

Бринчук М. М., Ма Синь,

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА[1]

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

Межгосударственные интеграционные процессы – органичная часть интенсивно развиваемых на современном этапе глобализационных процессов. По своим целям они, как мы можем наблюдать, неоднородны. Одни из них направлены на решение общих межгосударственных и глобальных проблем, в частности экологических. Но в рамках современных межгосударственных отношений происходят и деструктивные процессы, нарушающие основы миропорядка. Не случайно бывший президент Международного валютного фонда говорил, что глобализация – это война.

Мы обратимся к правовой оценке межгосударственных интеграционных, глобализационных процессов, затрагивающих экологическую

[1] Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс.

сферу, направленных на благие цели. Одним из существенных достижений межгосударственного сотрудничества последних десятилетий является концепция устойчивого развития. Эта концепция появилась в контексте потребностей решения глобальных экологических проблем, преодоления экологического кризиса, осознанного мировым сообществом уже в середине 1960-х гг.[1].

Ее доктринальная суть была выражена в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию [2], созданной в 1984 г. по инициативе Генерального Секретаря ООН, а нормативная – в Декларации по окружающей среде и развитию, принятой государствами на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) [3, с. 135–138]. Принцип 4 Декларации гласит: для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.

Если оценивать «защиту окружающей среды» как задачу, решение которой касается правовой системы, то в соответствии с уровнем это решение адресовано специализированным отраслям – международному праву окружающей среды и национальному экологическому и природоресурсному праву (во многих государствах – праву окружающей среды). При этом «защита окружающей среды» образует, можно сказать, исключительный предмет этих специализированных в правовой системе отраслей. В данном случае под защитой окружающей среды мы можем понимать обеспечение рационального природопользования и охрану природы (окружающей среды) от негативных химических, физических и биологических воздействий. Для обеспечения рационального природопользования и охраны природы в актах международного права и национальном законодательстве устанавливается система правовых экологических требований.

По большому счету главным фактором неблагоприятного воздействия на природу является развитие – экономическое и социальное. Именно поэтому Международная комиссия по окружающей среде и развитию на системной основе выработала предложения долгосрочных стратегий в области окружающей среды, которые позволили бы обеспе-

[1] В связи с Конференцией ООН по окружающей человека среде 1972 г. профессором Колумбийского университета Барбарой Уорд и сотрудником Рокфеллеровского университета Рене Дюбо была написана книга «Only one Earth» (издана в 1972 г.). Как пишут в предисловии к ее русскому изданию авторы, «Вполне возможно, что *Homo Sapience* как биологический вид сумеет выжить на истощенной и испорченной Земле. Но сможет ли Человек сберечь свое «человеческое» в оскверненной окружающей среде?» [1, с. 16].

чить устойчивое развитие, увязывая в едином механизме взаимосвязанные направления – экологического, экономического и социального развития.

Соответственно, в контексте Принципа 4: устойчивое развитие – это экологически обоснованное экономическое и социальное развитие. С позиций экологического и природоресурсного права суть Концепции устойчивого развития выражается в обеспечении учета правовых экологических требований при подготовке и принятии экологически значимых экономических и социальных решений.

Таким образом, значение Концепции устойчивого развития для экологического и природоресурсного права проявляется как в выражении методологического подхода – при планировании социально-экономического развития обязателен учет правовых экологических требований, так и в том, что она предоставляет инструментарий: решение о развитии может быть принято лишь при условии учета экологических требований.

Реальное устойчивое развитие в свете этой Концепции зависит от качества норм экологического и природоресурсного права, устанавливающих соответствующие экологические требования. Общий подход к решению этой задачи установлен в Декларации по окружающей среде и развитию, Принцип 11 которой предусматривает: государства принимают *эффективные законодательные акты в области окружающей среды*.

Очевидно, чтобы быть эффективными, соответствующие законодательные акты и установленные ими экологические требования должны быть направлены на предупреждение экологического вреда. И этот критерий эффективности также оговорен в названной Декларации: в целях защиты окружающей среды государства в зависимости от своих возможностей широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве предлога или отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды (Принцип 15).

Подчеркнем важную особенность концепции устойчивого развития, разработанную в рамках международного права. Она предложена ООН в контексте решения обостряющихся в мире и на национальном уровне экологических проблем, но по существу ее действия, она выходит далеко за рамки экологического и природоресурсного права. Эта Концепция имеет значение и должна быть реализована и в рамках отраслей права, регулирующих экономическое и социальное развитие, –

административного, предпринимательского, гражданского, аграрного, жилищного, медицинского, уголовного и др.

По существу, эта Концепция, поддержанная мировым сообществом, – *новая парадигма перспективного и прогрессивного всего общественного развития, развития цивилизации*, не имеющая разумной альтернативы. Ее последовательная и эффективная реализация предполагает новые подходы к формированию не только экологического, но и всех отраслей права, обеспечивающих соответствующие сферы развития. Концептуальные идеи модели устойчивого развития были выработаны применительно к потребностям решения острейших и сложных экологических проблем, поэтому экологическая составляющая в данной Концепции является доминирующей.

Чрезвычайно важно то, что эта позиция теории экологического права, как и в целом, значимость экологической сферы поддержаны и в общей теории права, в теории публичного права. Как пишет Ю. А. Тихомиров, «экологическая сфера … представляет собой общую базу, базис развития страны, государства и, естественно, жизнедеятельности людей. Это очень важный момент, потому что *возникают некие универсальные экологические императивы, в том числе и правовые, обязательные для других, если не всех, отраслей права*.

Раньше мы видели два главных императива – международный и конституционный; в настоящее время экологические правовые императивы выдвигаются на передний план, причем это доступно взгляду не только специалиста-отраслевика, но и каждого человека, живущего на планете, которая становится все и более и реальнее уязвимой, требующей к биосфере особого отношения» [4, с. 25–26].

Библиографические ссылки

1. Уорд, Б. Земля только одна : пер. с англ. И. Альтшулер, Л. Карпов / Барбара Уорд, Рене Дюбо. – М. : Прогресс, 1975. – 319 с.

2. Our Common Future. World Commission on Environment and Development. – Oxford, New York : Oxford University Press, 1987. – 375 p.; Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). – М. : Прогресс, 1989. – 248 с.

3. Международное публичное право : сб. документов : в 2 т. / сост., вступ. ст. К. А. Бякишев, А. Г. Ходаков. – М. : БЕК, 1996. – Т. 2. – 539 с.

4. Тихомиров, Ю. А. Теоретико-практический взгляд на водное право / Ю. А. Тихомиров // Водное законодательство и экологические вызовы : сб. материалов науч.-практ. конф., Москва, 15 июня 2012 г. / сост. С. А. Боголюбов, Д. О. Сиваков, О. А. Золотова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М. : Анкил, 2012. – С. 22–27.

Васильева М. И.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Московский государственный университет геодезии и картографии, Россия

1. Право на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации и в Республике Беларусь является конституционным правом граждан (ст. 42 Конституции Российской Федерации, ст. 46 Конституции Республики Беларусь). Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды в Конституции Российской Федерации закреплено в этой же ст. 42, в Конституции Республики Беларусь – в ст. 34 как право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды, т. е. в Беларуси данное право закреплено в большем объеме.

Понятие благоприятной окружающей среды в российском Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее также – российский закон об охране окружающей среды, Закон Российской Федерации) и Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее также – белорусский закон об охране окружающей среды, Закон Республики Беларусь) идентично, в основе его – понимание благоприятной окружающей среды как обеспечивающей устойчивое функционирование естественных экологических систем, а кроме того согласно белорусскому закону качество окружающей среды должно обеспечивать еще и экологическую безопасность, что представляется уместным в данном определении, поскольку акцентирует благоприятность среды именно для человека. Что касается определения благоприятности среды через категорию устойчивости, то это не самое лучшее решение законодателей, поскольку устойчивость как экологическое понятие не обладает достаточными признаками, позволяющими его формализовать юридически. Российская судебная практика не квалифицирует нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду через нарушение ее устойчивости. Это вполне объяснимо, если учитывать здоровый консерватизм судебной системы в отношении неопределенных по своему содержанию норм законодательства.

2. Положение ст. 46 Конституции Республики Беларусь об осуществлении государством контроля за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды можно рассматри-

вать в качестве гарантии права на благоприятную окружающую среду, но и не только – здесь выражена важнейшая экологическая функция государства. Следует также подчеркнуть, что в Республике Беларусь, таким образом, на конституционном уровне отражена идея рационального природопользования. Сравнение законодательства двух стран по критерию урегулированности требования рационального природопользования было бы интересным и полезным. В рамках данной темы ограничимся лишь констатацией того факта, что рациональное природопользование соответствует публичным (государственным и общественным) интересам, а в конечном счете – интересам каждого.

3. Сравнение двух головных природоохранных законов России и Беларуси сквозь призму права на благоприятную окружающую среду позволяет сделать следующие выводы. Глава 3 белорусского закона «Права и обязанности граждан, юридических лиц и общественных экологов в области охраны окружающей среды. Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке» по своему содержанию существенно шире главы III российского закона «Права и обязанности граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды». Статья 11 российского закона и ст. 12 белорусского закона «Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды» во многом совпадают. Из числа различий можно отметить наличие у российских граждан права, которого нет у белорусских граждан, – на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде (однако такие иски в судебной практике не встречаются). С другой стороны, белорусские граждане наделены правами, которых нет у российских граждан: на иск о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, на внесение индивидуальным предпринимателям замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений по вопросам охраны окружающей среды и получение мотивированных ответов (не ясно, почему законодатель предоставил такое право только применительно к индивидуальным предпринимателям, а применительно к юридическим лицам – нет). Перечни обязанностей, хотя и различающиеся по объему, непосредственного регулятивного значения не имеют, поскольку юридическая ответственность наступает за совершение конкретных правонарушений в соответствии с административным и уголовным законодательством.

4. Меры по обеспечению права на благоприятную окружающую среду изложены с применением различных подходов – в Республике Беларусь такие меры трактуются более широко, в Российской Федерации – сосредоточены вокруг обязанностей органов государственной власти, к которым добавлена норма об учете мнения населения при размещении объектов. Следует особо отметить закрепление самозащиты в числе обеспечительных мер по белорусскому закону. В свете социальных конфликтов вокруг спорных объектов в России обоснование самозащиты, ее условий и пределов является актуальным.

5. В законе Республики Беларусь есть норма (ст. 14) о защите права на благоприятную окружающую среду, которой нет в законе Российской Федерации, – это право принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным. В доктрине российского экологического права данный аспект исследован. С таким подходом белорусского законодателя можно согласиться. Содержащееся в этой же статье закона указание на компенсацию морального вреда, причиненного гражданину нарушением его права на благоприятную окружающую среду, отчасти уравновешивается пунктом (п. 44) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»: вред, причиненный здоровью граждан негативным воздействием окружающей среды, является основанием для компенсации морального вреда. Как видно, основания компенсации морального вреда различны: нарушение права на благоприятную окружающую среду (в Республике Беларусь) и вред, причиненный здоровью (в Российской Федерации). Подход белорусского закона в большей степени защищает интересы граждан.

6. Среди прав общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, обращает на себя внимание право белорусских общественных объединений на предъявление в суд исков о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу своих членов (участников) в результате вредного воздействия на окружающую среду. В российской правовой системе такое право следует из законодательства об общественных объединениях. Однако в обеих странах отсутствует право общественных объединений выступать в защиту прав неопределенного круга лиц, здоровью или имуществу которых причинен экологический вред.

7. С правом на благоприятную окружающую среду тесно связаны (соотносятся как цель и средства ее достижения соответственно) право на экологическую информацию, общественное участие в принятии эко-

логически значимых решений и общественный контроль в сфере охраны окружающей среды.

8. Правовое регулирование обращения экологической информации в Республике Беларусь принципиально отличается от российского, оно более содержательно, нежели в Российской Федерации. Определение экологической информации как документированной информации, содержащей сведения о состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей среды на человека – всеобъемлюще и вполне отвечает общественным интересам. Закон Республики Беларусь содержит необходимые легальные определения и правила в сфере обладания экологической информацией, ее предоставления и распространения, доступа к экологической информации и ограничения такого доступа. Несомненно то, что столь высокий уровень правового регулирования связан с тем, что Республика Беларусь, в отличие от Российской Федерации, является стороной **О**рхусской Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. В РФ реализация провозглашенного права граждан на экологическую информацию регулируется фрагментарно и косвенно – посредством законодательства о мониторинге и гидрометеослужбе, отчасти – общими нормами ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

9. В российском законе нет аналога ст. 15^2 белорусского закона «Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке», в которой общественные обсуждения урегулированы системно. В российском законодательстве общественные обсуждения и другие формы общественного участия в принятии экологически значимых решений регулируются не только законом об охране окружающей среды, а также ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утверждено приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 г. № 372) и другими нормативными актами. В ряде случаев симметричные институты общественного участия в России отсутствуют ввиду отсутствия процедур, в которые вписано общественное участие в Республике Беларусь – например, общественные обсуждения экологи-

ческого доклада по стратегической экологической оценке (кроме названной статьи головного закона, также ст. 24 Закона Республике Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З), поскольку СЭО в России пока не проводится. В то же время российский закон, в отличие от белорусского, упоминает такую действенную форму общественного участия, как референдум (ст. 13).

10. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы во многом – похоже, одно из отличий – в России проведение такой экспертизы может инициироваться органами местного самоуправления.

11. Анализ корреспондирующих статусов «общественный эколог» (ст. 15^1 Закона Республики Беларусь) и «общественный инспектор по охране окружающей среды» (ст. 68 Закона Российской Федерации) показывает, что в Республике Беларусь общественные экологи фактически полностью подконтрольны Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, перед территориальными органами которого они обязаны отчитываться о проделанной работе. Безусловно, орган экологического управления не должен оставаться безучастным к деятельности общественных экологов, однако прямое указание закона на осуществление названным министерством и его территориальными органами контроля за работой общественных экологов напоминает «управляемую гражданскую активность». Правом общественного контроля в отношении объектов-загрязнителей окружающей среды не наделены ни белорусские общественные экологи, ни российские общественные инспекторы. Не призывая к закреплению такого права, полагаем, что общественные экологи и общественные инспекторы могли бы участвовать в проведении надзорных (в Российской Федерации), контрольных (в Республике Беларусь) проверок. Общественные инспекторы в России могут объединяться в общественные инспекции. Однако никаких дополнительных прав такие объединения не имеют. В качестве положительного отличия белорусского закона следует отметить обеспечение Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами безопасности общественных экологов при проведении природоохранных мероприятий.

12. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности, регулируется законами обеих стран отсылочно к другому (гражданскому) законодательству.

Представленный анализ ввиду ограниченности формата исследования не претендует на полное сравнение и представляет лишь отдельные, но наиболее важные грани права на благоприятную окружающую среду в России и Беларуси.

Вершило Н. Д.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Российский государственный университет правосудия, г. Москва

Долгое время образование в России с учетом специфики исторического наследия рассматривалось исключительно как социальное благо. К сожалению, в настоящее время мы видим, как данное благо трансформируется в то, что принято называть образовательным сервисом [1, с. 42–47]. Вместе с тем одним из основных направлений перехода России к устойчивому развитию, как справедливо отмечал 27 декабря 2016 г. на заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» В. В. Путин, является решение задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития [2], поэтому думается, что для формирования эффективной системы пропаганды идей устойчивого экологического развития и создания соответствующей системы воспитания и обучения большая роль должна быть отведена экологическому образованию, а не формированию компетенций в данной сфере. И это не случайно [3, с. 162].

Важно сформировать у каждого гражданина четкую позицию в отношениях с природой, чтобы он понимал, как его бытовое поведение влияет на глобальные природные процессы. Отсутствие необходимого уровня экологической грамотности, неготовность объективно оценить соответствующую информацию способствуют росту уровня экологического нигилизма, а значит, отрицанию любого развития.

Смысл перехода на модель устойчивого развития – не столько в сбалансировании экологических и экономических требований, сколько в создании новой системы нравственно-духовных и социально-политических ценностей общества устойчивого развития (и, в конце концов, новой парадигмы развития общества), которые предрасполагают его к преобразованию в сферу разума, по мере их освоения массовым сознанием, в новую цивилизацию в процессе реализации новой парадигмы. Задача России, впрочем, как и других стран, сейчас состоит в разработке государственной стратегии перехода на модель устойчивого развития, соответствующую ее экономическому, интеллектуальному, духовному, экологическому и ресурсному потенциалу [4, с. 51]. Путь выживания человечества лежит через развитие и распространение экологического образования. Образовательная система в ее ноосферно-образовательном ракурсе призвана изменить сознание людей на протя-

жении нескольких поколений. Результатом ноосферного образования и соответствующей системы воспитания, а также просвещения и пропаганды идей устойчивого развития должны стать новые общецивилизационные ценности, которые во многом опровергают сложившиеся стереотипы мышления [5, с. 209]. Главным основанием экологического образования следует считать конституционно закрепленное право каждого человека на благоприятную окружающую среду. Качество окружающей среды, в свою очередь, определяет здоровье – основное право человека и главную цель развития цивилизации, поэтому экологическое образование должно проникнуть в структуру образования, стать одним из ее важнейших оснований. Экологическое образование необходимо для формирования подлинного человеческого отношения к природе, определения допустимой меры преобразования природы, усвоения специфических социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее существование и развитие человека [5, с. 114; 6, с. 218]. Правовое регулирование общественных отношений в области экологического образования – сложная и многогранная проблема. Хотя на первый взгляд, казалось бы, явление, имеющее чисто юридическое содержание, оно, тем не менее, связано с различными областями человеческой деятельности – правовыми и экологическими с одной стороны, образовательными и мировоззренческими – с другой [7, с. 8].

Экологическое образование в нашей стране официально признано одним из ведущих направлений совершенствования образовательных систем, поскольку оно формирует экологическое сознание, ответственное отношение к окружающей среде и здоровью, направленное на формирование здорового образа жизни, характеризующегося гармонией в отношении человека с окружающей средой, на обеспечение экологически безопасного устойчивого развития России и всего мирового сообщества [8, с. 23].

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры [8, с. 114].

На наш взгляд, введение в содержание экологического образования идей устойчивого развития позволяет воссоздать связь политических, социальных, правовых, естественно-научных аспектов экологического образования [3, с. 165].

Для современной системы образования, преобладающей на сегодняшний день в Российской Федерации, остаются актуальными слова известного американского эколога А. Леопольда, прозвучавшие более

полувека назад, о том, что необходимо всемерно расширять экологическое образование и просвещение [9, с. 77]. Именно экологическое образование должно стать главной движущей силой грядущей экологической революции, равной по своему значению сельскохозяйственной (неолитической) революции [5, с. 9].

На наш взгляд, конечной целью экологического воспитания и образования является воспитание экологической культуры личности как части общей культуры человека, а также формирование экологического сознания. В той степени, в какой в процессе образования будет использована природа, будут сформированы экологическая культура и сознание [3, с. 172].

Экологизация сознания должна идти рационально и целенаправленно, а не стихийно-эмпирически, и этому должны способствовать различные социальные институты и виды деятельности. Основным интеллектуальным фундаментом экологизации сознания населения (и формирования экологического сознания как высшей формы результата этого процесса) должны стать полученные и разрабатываемые экологические научные знания и информация в самых разнообразных областях [10, с. 251]. Экологизация сознания происходит как стихийно, так и под влиянием каких-либо целенаправленных факторов. Общественный масштаб она приобретает под воздействием системных факторов, особенно экологического образования, экологического просвещения и воспитания, экологического законодательства и общественной экологической деятельности. Под их влиянием экологическая парадигма вытесняет или отодвигает на задний план в сознании людей классовые, национальные, религиозные, собственнические конструкции и становится господствующей в представлениях людей о ценностях и стратегической направленности бытия [11, с. 132].

Впрочем, было бы наивно считать, что только лишь экологическое образование спасет мир, эта приоритетность распространяется на все образование в целом [5, с. 9]. Образование, в первую очередь высшее, – единственный способ сохранить, репродуцировать и создать новую интеллектуальную элиту, и тем самым обеспечить переход России на стадию современного индустриально-информационного общества. Однако в общенациональном масштабе решить проблему достаточно качественного и вместе с тем общедоступного образования, используя лишь новейшую информационно-телекоммуникационную технологию, невозможно [13, с. 10].

В образовательной системе России, как и в других социальных сферах, реформы осуществляются на основе определенного концептуального видения (или качественной модели) образования, которое и

создает стратегию соответствующих преобразований. Если же пока нет четко продуманной, устремленной в будущее стратегии общего реформирования России, то отсутствует и адекватная концепция действий в области образования. Анализ принятых и готовящихся законов и программ образования показывает, что они отстают от запросов социальной жизни, а способы их «изготовления» напоминают метод проб и ошибок в сочетании с методом латания дыр [3, с. 175].

В то же время, например, в Республике Беларусь, в основу экологического права как учебной дисциплины положено научное понимание подходов к регулированию посредством норм права экологических общественных отношений [13, с. 14].

В нашей стране уже сейчас следует приложить максимум усилий специалистам, в том числе и правоведам, для комплексной разработки стратегии формирования экологического образования, просвещения и воспитания населения на основе идей устойчивого развития. Поэтому в первую очередь необходимы создание и распространение новых форм и методов эколого-образовательной деятельности и для этого следует рекомендовать Государственной Думе Российской Федерации инициировать создание рабочих групп по подготовке и внесению изменений и дополнений в нормативные акты и, в частности, в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» нормы о всеобщем, комплексном экологическом образовании, воспитании и просвещении. Кроме того, следует разработать и законодательно закрепить механизм экологической аттестации кадров всех сфер деятельности в обществе, связанной с природопользованием. Министерству образования и науки Российской Федерации необходимо разработать комплекс мер по совершенствованию и актуализации экологического образования как части экологической политики России для повышения социального статуса экологического образования как части системы образования.

Библиографические ссылки

1. Огаров, А. Гибридное образование для развития бизнеса / А. Огаров // Стратегия. – 2016. – № 3. – С. 42–47.

2. Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53602. – Дата доступа: 01.06.2017.

3. Вершило, Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития / Н. Д. Вершило ; под ред. М. М. Бринчука. – М. : Формула права, 2008. – 319 с.

4. Новая парадигма развития России: (Комплексные исследования проблем устойчивого развития) / Ин-т машиноведения им. А. А. Благонравова, Центр исследований устойчивости и нелинейной динамики, Ин-т социально-политических исследо-

ваний [и др.] ; под ред. В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В. К. Левашова. – 2-е изд. – М. : Academia ; Иркутск : РИЦ ГП «Облинформпечать», 2000. – XIX. – 459 с.

5. Зеленый мир. – 1995. – № 36. – С. 112–115; Экологическое образование и устойчивое развитие / под ред. А. Д. Урсула. – М. : РАГС, 1996. – 290 с.

6. Осипов, И. О. Политические аспекты экономического состояния России XXI века – необходимость формирования и развития экологического сознания в современном обществе / И. О. Осипов // НТЦ «Развитие». – М. : Перспектива, 2001. – 122 с.

7. Искандарова, М. Р. Правовое регулирование экологического образования в контексте концепции устойчивого развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. Р. Искандарова ; Башк. гос. ун-т. – Уфа : РИО БашГУ, 2004. – 26 с.

8. Открытое общество и устойчивое развитие: местные проблемы и решения. – М. : Изд-во МИДА, 2002. – Вып. X. – 301 с.

9. Приоритеты национальной экологической политики России / под ред. В. М. Захарова ; Ин-т устойчивого развития ; Центр экологической политики России. – М. : ООО «Типография ЛЕВКО», 2009. – 152 с.

10. Введение в социальную экологию / А. Д. Урсул, Н. М. Мамедов, В. А. Лось [и др.]. – М. : Луч, 1993. – 256 с.

11. Алексеев, С. М. Экология, экономика, социум: состояние, тенденции, перспективы / С. М. Алексеев, И. А. Сосунова, Д. А. Борискин ; Рос. экологическое федер. информ. агентство МПР России ; Ин-т соц.-полит. исследований РАН. – М. : НИА-Природа, РЭФИА, 2002. – 302 с.

12. Ракитов, А. В. Будущее России: социально-технологическая модель / А. В. Ракитов // Общественные науки и современность. – 1996. – № 2. – С. 5–11.

13. Экологическое право : пособие для студ., обуч. по спец. 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : БГУ, 2013. – 240 с.

Гафурова Е. В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Концепцией развития сельских территорий, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины (далее – КМУ) от 23 сентября 2015 г. № 995-р., предусмотрена необходимость развития туристической и рекреационной деятельности в сельской местности. Причем для законодательного урегулирования этого вопроса предлагается внести изменения в Закон Украины от 15 сентября 1995 г. «О туризме» (п. 25 Плана мероприятий по реализации Концепции развития сельских территорий, утвержденного распоряжением КМУ от 19 июля 2017 г. № 489-р). Принимая во внимание важность указанного вида деятельности для развития сельских территорий, а также сложность и противоречивость за-

конодательства в этой сфере, такой путь представляется ошибочным и малоэффективным. Примером, подтверждающим данную точку зрения, может служить проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере туризма», размещенный на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины [1]. Необходимо заметить, что этот законопроект не только не обеспечивает развитие туризма в сельской местности, а практически направлен на его ликвидацию.

Во-первых, среди индивидуальных средств размещения туристов названы лишь частные и арендованные помещения: квартиры, виллы, коттеджи, дома для отдыха (дачный дом) с общим количеством мест до 10 (ст. 1). Интересно, что в указанный перечень вообще не попали жилые дома, в которых также могут размещаться туристы. Более того, следует учесть, что деятельность в сфере сельского туризма осуществляется прежде всего на базе жилых домов усадебного типа – жилых домов, расположенных на отдельном земельном участке, состоящих из жилых и вспомогательных (нежилых) помещений (ст. 14 Налогового кодекса Украины).

Во-вторых, среди видов сельского туризма упоминаются агротуризм и этнографический туризм (ст. 4 законопроекта). Хотя в аграрном законодательстве употребляется понятие «сельский зеленый туризм» (Законы Украины от 15 мая 2003 г. «О личном крестьянском хозяйстве», от 17 июня 2004 г. «О сельскохозяйственной консалтинговой деятельности», Основные направления развития туризма в Украине до 2010 года, одобренные Указом Президента Украины от 10 августа 1999 г. № 973/99, План мероприятий Минагрополитики Украины по развитию сельского зеленого туризма на период до 2015 года, утвержденный приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 18 января 2013 г. № 24 и др.).

В-третьих, участниками отношений, возникающих при осуществлении туристической деятельности, признаются юридические лица и физические лица – предприниматели, создающие туристический продукт, предоставляющие туристические услуги (перевозки, временного размещения, питания, экскурсионного, курортного, спортивного, развлекательного и другого обслуживания) (ст. 5 законопроекта). Таким образом, физические лица вообще и члены личных крестьянских хозяйств (далее – ЛКХ) в частности, лишаются права на осуществление туристической деятельности. Хотя, по действующему законодательству Украины физические лица являются субъектами такой деятельности (ст. 5 Закона Украины «О туризме»). Соответственно, вышеуказанные положения законопроекта противоречат ст. 22 Конституции Украины,

согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие, не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Что же касается собственников ЛКХ, то анализ Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве» позволяет сделать вывод, что они могут предоставлять услуги в сфере сельского зеленого туризма без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности при условии: 1) предоставления услуг исключительно с использованием имущества такого хозяйства; 2) услуги оказываются без использования наемного труда; 3) размещение туристов осуществляется в жилых домах, в которых проживают сами хозяева. Причем количество предоставляемых мест должно составлять не более 30 (п. 2 Порядка предоставления услуг по временному размещению (проживанию), утвержденного постановлением КМУ от 15 марта 2006 г. № 297). Необходимо обратить внимание, что указанное положение противоречит Закону Украины «О туризме», в соответствии с которым предприятие любой организационно-правовой формы и формы собственности, состоящее из шести и более номеров, считается гостиницей (абз. 10 ст. 1). Подобные противоречия не способствуют развитию сельского зеленого туризма на базе ЛКХ.

В отличие от украинского, в белорусском законодательстве отношения в сфере сельского туризма регулируются, в частности, Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма». В соответствии с ним деятельность физических лиц и сельскохозяйственных организаций по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является предпринимательской (п. 1). Указ определяет условия осуществления такой деятельности (п. 4), перечень видов услуг в этой сфере (п. 5) и т. д.

С учетом вышесказанного, представляется целесообразным разработать и принять специальный закон, который бы определил общие правовые, организационные и социально-экономические принципы реализации государственной политики в сфере развития сельского туризма.

Библиографические ссылки

1. Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере туризма» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.me.gov.ua /Documents /Detail?lang=uk-UA&id=6556fd7d-d63c-46ab-939f-1757921906aa&title=Povidomlennia Pro Opriliudnennia Proektu Zakonu Ukrainipro Vnesennia Zmin Do Deiakikh Zakono davchikh Aktiv Ukraini Z Pitan Turizmu & is Special=true. – Дата доступа: 02.02.2017.

Гиззатуллин Р. Х.

О ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия, Республика Башкортостан

В различных политико-правовых документах (стратегии, доктрины, основы), определяющих содержание государственной экологической политики Российской Федерации, цель такой политики формулируется по-разному.

Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р) в качестве стратегической цели называет сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г. (далее – Основы экологического развития) стратегической целью государственной политики в области экологического развития указывается *решение социально-экономических задач* (выделено мной. – *Р. Г.*), обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. (далее – Стратегия экологической безопасности) целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Как представляется, каждая из названных целей небезупречна.

Так, применительно к стратегической цели, обозначенной в Основах экологического развития, можно поставить вполне обоснованный во-

прос: является ли решение социально-экономических задач стратегической целью государственной экологической политики, пусть даже и в контексте обеспечения экологически ориентированного роста экономики, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду и т. д.?

При ответе на этот вопрос отметим следующее. Экономический потенциал природных ресурсов предопределяет их роль как основы экономического и социального развития общества. Социально-экономическое развитие и экология взаимосвязаны. Появление такого направления государственной политики, как экологическая, было обусловлено тем, что именно экономическое (в большей степени) и социальное (в меньшей степени) развитие явились причиной утраты природой экологической устойчивости, последующей деградацией ее состояния, истощения природных ресурсов и предопределили появление общественных интересов в принятии государством адекватных мер реагирования и прежде всего посредством правового регулирования, с целью уменьшения и предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечения рационального природопользования. Поэтому то, что в Основах экологического развития акцентируется внимание на социально-экономическом развитии объективно и научно обоснованно. Но природа и ее ресурсы прежде всего являются основой существования человека как биологической субстанции, удовлетворяющей его естественные потребности – дышать воздухом, утолять жажду, питаться. Иначе говоря, содержание государственной экологической политики изначально предопределяется общественными экологическими интересами, а не социально-экономическими.

Если обратиться к целям государственной экологической политики, обозначенным в Стратегии экологической безопасности и Экологической доктрине, то с точки зрения общественных экологических интересов цели, обозначенные в них, сформулированы более корректно. Но и они небезупречны.

Во-первых, достаточно трудно представить возможным абсолютное выполнение некоторых составляющих целей государственной экологической политики. В частности, это касается такой обозначенной в Экологической доктрине цели, как «поддержание целостности природных систем». Объективно при осуществлении хозяйственной деятельности природные системы подвергаются изменению, например при градостроительной деятельности или разработке месторождений полезных ископаемых.

Во-вторых, они, как и Основы экологического развития, включают различные составляющие цели государственной экологической полити-

ки – сохранение природных систем, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, сохранение и восстановление природной среды, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности и т. д.

В-третьих, имеет место дублирование целей и задач. Так, в Стратегии экологической безопасности одной из целей названа «ликвидация накопленного вреда окружающей среде», одновременно с этим «ликвидация накопленного вреда окружающей среде» сформулирована в качестве одной из основных задач.

Указанные выше обстоятельства, на мой взгляд, обусловливают потребность в определении универсальной стратегической цели государственной экологической политики. В качестве таковой должно выступать сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды.

При этом сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды охватывает все составляющие целей, обозначенных в названных выше политико-правовых документах.

Такая цель объективно предполагает необходимость решения комплекса задач экологического, экономического и социального характера.

В экологическом контексте она обусловливает решение общественных экологически значимых задач – обеспечение качественных показателей окружающей среды (незагрязненность атмосферного воздуха, воды, почвы), поддержание количественных характеристик (ресурсоемкость) природы, обеспечение рационального природопользования, сохранение естественных экологических систем, биологического разнообразия, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и т. д.

Одновременно сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды обусловливает необходимость модернизации российской экономики, в том числе и посредством внедрения природо- и ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных и иных наилучших доступных технологий. При этом решается не только задача минимизации и (или) предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, но и объективно повышается конкурентоспособность российских производителей, в том числе и за счет снижения ресурсоемкости многих отраслей экономики, производства экологически безопасной продукции и т. д.

Преимущество формулирования стратегической цели как «сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды» проявляется и в том, что она дает четкое понимание – экологическая политика государства направлена на реализацию конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду.

Демичев Д. М.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь

Дата 26 апреля 1986 г. навсегда вошла в трагическую историю человечества как событие, связанное с самой тяжелой техногенной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Решение сложных и многообразных проблем минимизации ее последствий с первых дней потребовало создания принципиально новой целостной системы управления данной сферой. Образование единого специального органа, интегрирующего функции государственного управления в этой области группами не только однородных, но и самых различных отраслей экономики, стало весьма актуальным.

В отличие от государственных комитетов в их обычном понимании, которые объединяли преимущественно близкие друг к другу отрасли, возникла потребность образования органа, схожего по внешним формальным признакам с госкомитетом, а по внутреннему содержанию и масштабам – намного шире его. Новый государственный комитет призван был координировать и направлять деятельность многих (если не всех) министерств и ведомств республики, в той или иной степени причастных к комплексу проблем минимизации последствий аварии на ЧАЭС.

Существенно новым шагом в этом направлении и было создание в Белорусской ССР в 1990 г. Государственного комитета БССР по проблемам последствий Чернобыльской катастрофы (Госкомчернобыль БССР) во главе с заместителем Председателя Совета Министров республики. Правовой основой деятельности данной структуры явилось утвержденное постановлением Совета Министров БССР от 7 марта 1991 г. № 75 Положение о Государственном комитете БССР по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в котором были закреплены его конкретные полномочия государственно-властного характера. Данным Положением Госкомчернобыль определялся как республиканский орган государственного управления, осуществляющий координацию и контроль работы министерств, ведомств, исполкомов местных Советов, объединений, предприятий и организаций по преодолению в Беларуси последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и выполнению соответствующих государственных программ, организацию защиты населения и среды его обитания от последствий радиоактивного загрязнения территории республики. В своей практической дея-

тельности Комитет подчинялся непосредственно Правительству. В состав Госкомчернобыля на правах членов Комитета постановлением Совета Министров от 6 июня 1991 г. № 222 было включено 37 человек из числа руководителей министерств, ведомств, их заместителей, а также семь членов коллегии Комитета.

В компетенцию Госкомчернобыля входило решение всего комплекса проблем по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и защите людей от их воздействия, а также координация деятельности в этой области научных, медицинских, государственных, хозяйственных и других учреждений и организаций; подготовка предложений о распределении между министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями, исполкомами местных Советов финансовых средств и ресурсов, выделяемых на осуществление государственных программ, мероприятий, вытекающих из решений Правительства по вопросам преодоления последствий катастрофы; финансирование научно-технических проектов и тематических разработок, направленных на снижение отрицательного воздействия радиоактивного загрязнения, проведение анализа и экспертизы указанных научно-технических проектов и разработок, осуществление контроля за их реализацией; координация работы облисполкомов, министерств и ведомств республики, а также расположенных на ее территории предприятий и организаций, независимо от их подчиненности, по переселению граждан из загрязненных радиоактивными веществами населенных пунктов, трудоустройству и созданию для них необходимых экономических и социально-бытовых условий в новых местах проживания; содействие выявлению, сбережению и охране памятников истории, архитектуры и культуры на территориях, с которых выселено население.

В пределах своей компетенции Госкомчернобыль имел право контролировать выполнение министерствами, государственными комитетами и ведомствами Беларуси, исполкомами местных Советов, предприятиями, объединениями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, решений органов власти и управления республики по вопросам ликвидации последствий катастрофы, использования местными органами капитальных вложений, материальных ресурсов, бюджетных ассигнований по целевому назначению, осуществлять проверки состояния дел с созданием и функционированием систем вневедомственного и общественного радиационного контроля продуктов питания, проведением детального обследования земель на содержание радионуклидов.

Кроме того, Госкомчернобылю было предоставлено право вносить в Правительство республики предложения об отмене решений местных

Советов и их исполкомов, приказов и инструкций министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Беларусь по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, если они приняты в нарушение действующего законодательства, приостанавливать или запрещать в необходимых случаях проведение работ на радиоактивно загрязненных территориях, а также приостанавливать финансирование отдельных работ.

В компетенцию Госкомчернобыля согласно п. 4.8 и п. 4.9 Положения входило право заслушивать на своих заседаниях информации и отчеты руководителей министерств, государственных комитетов, ведомств республики, облисполкомов, предприятий, объединений, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной подчиненности, о ходе выполнения заданий и реализации мер, предусмотренных решениями органов власти и управления Республики Беларусь по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, проверять состояние дел с осуществлением связанных с этим работ, а также в установленном порядке вносить предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в срыве выполнения заданий государственных программ преодоления последствий аварии на ЧАЭС, использовании не по назначению выделяемых для их реализации ресурсов, нарушении действующего законодательства по данному вопросу.

Помимо этого Госкомчернобыль Республики Беларусь на основании и во исполнение действующего законодательства в пределах своей компетенции имел право издавать постановления, приказы, инструкции, обязательные для исполнения другими органами государственного управления, предприятиями, объединениями, учреждениями и организациями республики.

Под руководством Госкомчернобыля как органа государственного управления в 1990–1994 гг. в республике выполнялся комплекс работ, направленных, прежде всего, на сохранение здоровья людей из наиболее загрязненных районов, улучшение их медицинского обслуживания, организацию оздоровления населения, а также защитные мероприятия по снижению дозовых нагрузок в населенных пунктах, жители которых не подлежали отселению. В рамках Государственной программы для эвакуированного населения было построено более 58,1 тыс. квартир и домов усадебного типа. В период 1990–1994 гг. введено в эксплуатацию школ на 28,7 тыс. мест, дошкольных учреждений – на 9,9 тыс. мест, больниц – на 1,9 тыс. коек, амбулаторно-поликлинических учреждений – на 10,9 тыс. посещений в смену [1, с. 7].

Фактическим преемником Госкомчернобыля в области проблем минимизации последствий Чернобыльской катастрофы стало Мини-

стерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – МЧС), образованное в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 г. № 122 «Об изменении структуры центральных органов управления Республики Беларусь», в структуре которого был создан Комитет по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС. Основными задачами МЧС и указанного Комитета являлись реализация государственной политики в области защиты населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и организация государственного надзора за охраной и использованием территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. К компетенции МЧС в области защиты населения от последствий катастрофы на ЧАЭС относились: координация и контроль деятельности министерств, других центральных органов управления по выполнению заданий государственных программ по минимизации последствий аварии на ЧАЭС; создание и развитие материальной базы и функционирование государственной системы оздоровления населения, пострадавшего в результате катастрофы; соблюдение особого правового режима в зонах отчуждения и отселения; создание банков данных о переселении граждан из загрязненных радионуклидами районов; контроль за осуществлением комплекса агротехнических, агромелиоративных, дезактивационных и других мероприятий; создание и функционирование систем государственного и ведомственного радиационного контроля продуктов питания; проведение обследования земель на содержание радионуклидов.

После реорганизации у данного Комитета как правопреемника Госкомчернобыля оказались значительно ограниченными функции и компетенция. Фактически из органа межотраслевого управления он превратился в рядовое структурное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС. По существу, Комитет стал органом, только фиксирующим чернобыльские проблемы, но не решающим их в необходимом объеме и не влияющим серьезно на их реализацию. Более того, постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 1995 г. № 86 Комитет по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при МЧС был вообще ликвидирован.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г. № 442 Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при МЧС был вновь образован как республиканский орган государственного управления, действующий под непосредственным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Комчернобыль). Согласно Положению о Комчернобыле, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 4 декабря 1998 г. № 1862, основной задачей данного органа была координация деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, контроль за их деятельностью в области защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Необходимость функционирования специального республиканского органа государственного управления, который бы осуществлял специальные (координационные, контрольные, регулирующие) функции в деле минимизации в стране последствий Чернобыльской катастрофы, реализовывал на практике государственную политику в области защиты населения от последствий катастрофы, обеспечивал государственный надзор за охраной и использованием территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, назрела сразу же после ликвидации Госкомчернобыля в 1994 г. Предложения о восстановлении данного органа, учитывая исключительную сложность социально-экономического положения в Республике Беларусь и необходимость долговременного преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, неоднократно поднималось в печати [2].

Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций» Комитет по проблемам катастрофы на ЧАЭС при МЧС Республики Беларусь был выведен из структуры МЧС в самостоятельный орган и преобразован в Комитет по проблемам катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь, чем значительно повысился его организационно-правовой статус.

С 2001 по 2006 г. Комитет по проблемам катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь в соответствии с вышеназванным Указом являлся республиканским органом государственного управления и подчинялся непосредственно Совету Министров. Согласно Положению о Комчернобыле, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1578, данный орган осуществлял функции государственного регулирования деятельности других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основными задачами Комчернобыля являлись реализация государственной политики в области защиты населения и территорий от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечение государственного надзора за охраной и использованием территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и подготовка проектов концепций, госу-

дарственных программ и других нормативных правовых актов по вопросам регулирования отношений в области защиты населения и территорий от последствий этой катастрофы.

Однако в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» в Республике Беларусь была проведена реорганизации республиканских органов государственного управления, а Комитет по проблемам катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь был ликвидирован. Его функции были переданы Департаменту по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Иными словами, система управления процессами минимизации последствий Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь фактически возвратилась к 1994–1995 гг., когда решение вопросов в данной области было вменено в функции Комитета в составе Министерства по чрезвычайным ситуациям – органа, хотя и наделенного отдельными управленческими функциями, но фактически обладающего незначительными властными полномочиями в данной сфере.

Исходя из этого, было бы целесообразным создать в структуре Совета Министров Республики Беларусь Государственный комитет как межотраслевой орган государственного управления, наделенный обширными властными полномочиями, с приданием ему компетенции структурного подразделения Правительства со специальными функциями во главе с Заместителем Премьер-министра, который бы нес всю полноту ответственности перед Президентом и Парламентом – Национальным собранием за процесс минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, реализацию комплекса постчернобыльских проблем, организацию защиты населения и среды обитания человека от последствий радиоактивного облучения.

Библиографические ссылки

1. Экологические, медико-биологические и социально-экономические последствия катастрофы на ЧАЭС в Беларуси / под ред. акад. Е. Ф. Конопли, проф. И. В. Ролевича ; М-во по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС Респ. Беларусь ; Ин-т радиобиологии Акад. наук Беларуси. – Минск, 1996. – 280 с.

2. Демичев, Д. М. Правительство в государственно-правовом механизме преодоления последствий чернобыльской катастрофы / Д. М. Демичев // Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 22–29; Демичев, Д. М. Чернобыльская катастрофа: государственно-правовые проблемы преодоления последствий : монография / Д. М. Демичев. – Минск, 1997. – С. 174; Демичев, Д. М. Органы специальной компетенции в механизме обеспечения радиационно-экологической безопасности граждан // Балашенко, С. А. Экологическое право : учеб. пособие / С. А. Балашенко, Д. М. Демичев. – Минск : Ураджай, 2000. – С. 351.

Ермоленко В. М.

НЕКОТОРЫЕ НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Прежде всего следует указать на существование достаточно разветвленного законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов питания, при исследовании которого следует исходить из исключающего концепта, что некачественная и опасная продукция питания таковой не является, ведь не служит цели поддержания здоровья наших граждан. Указанный концепт без исключений и допусков должен быть положен в основу любого нормативно-правового акта в исследуемой сфере. Но отечественное законодательство вместо жесткой императивности его положений наряду со значительным объемом диспозитивности содержит массу искусственно созданных пробелов и коллизий, в целом нивелирующих им же самим вводимый механизм правового регулирования. Это приводит к положению, когда закон зачастую существует сам по себе на фоне абсолютно автономного существования общественных отношений, которые он призван упорядочивать.

Например, следует констатировать, что широко разрекламированный еще на законопроектной стадии базовый Закон Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» от 22 июля 2014 г. № 1602-VII не оправдал ожиданий. По своему содержанию – это акт технологического (ветеринарно-санитарного) характера с расширенным по сравнению с предыдущей редакцией блоком государственного управления (контроля) и выделенным блоком юридической ответственности, являющейся по своей природе чисто административной. Но реалии сегодняшнего дня указывают на абсолютную беспомощность административно-правовой ответственности практически в любой сфере общественных отношений. А государственный контроль в сфере соблюдения качества и безопасности продуктов питания, вообще потерял свое значение, благодаря активно внедряемой дерегуляции условий ведения бизнеса.

Между тем одной из реальных угроз здоровью населению нашей страны является широкое применение в пищевой промышленности так называемого «пальмового масла», ежегодно импортируемого в Украину более 40 тыс. тонн, т. е. в среднем около 1 кг на одного жителя, включая младенцев. Маслом эту субстанцию назвать можно условно, ведь любое масло является продуктом переработки соответствующей растительного

сырья. Однако процесс добычи пальмового масла напоминает скорее сцеживания сосновой смолы-живицы в наших лесах. И по своей консистенции – это скорее смола, первоначальным назначением которой было смазывание металлопрокатных станов. Теперь эта «смазка» активно потребляется нашим населением в разнообразной продукции, даже в детском питании.

Дело в том, что в Украине действует государственный стандарт ДСТУ 4306: 2004 «Масло пальмовое», который позволяет применять для производства пищевой продукции наряду с ректифицированным и неочищенное (сырое) пальмовое масло. Непосредственная угроза такого пальмового масла заключается в том, что оно, попав однажды, уже не выводится из человеческого организма, оседая на внутренних органах, преимущественно в сосудах. А не выводится оно потому, что имеет в своем составе твердую фракцию (стеароптен) с температурой плавления 44–56˚С, достичь которой человеческий организм не может, потому что после 42˚С происходит полное сворачивание белков [1]. Конечно, сырое пальмовое масло, подвергшееся ректификации, отбеливанию и дезодорации, становится пригодным для употребления в пищевых целях, но это значительные дополнительные затраты, в результате которых теряется сверхвысокая экономическая выгода, а следовательно, смысл его применения.

Для сравнения: в России для нужд пищевой промышленности разрешено использование исключительно рафинированного, дезодорированного пальмового масла, что гарантируется национальным стандартом Российской Федерации 53776-2010 «Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности». Вообще пальмовое масло, не прошедшее предварительную ректификацию, запрещается использовать в пищевых целях во всех странах. В таком виде оно, так же как и пальмоядровое, служит сырьем для производства мыла, косметики, свечей и др. Аналогичный по содержанию Межгосударственный стандарт ГОСТ 31647-2012 «Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности» принят для стран – членов ЕАЭС (Евразийского экономического союза), в состав которого входит Беларусь.

Безусловно, продуцирование «пальмосодержащей» пищевой продукции – это одно из самых тяжких преступлений против здоровья и жизни населения Украины, за которое должна наступать жесткая уголовная ответственность всех причастных к этому лиц, начиная с ввоза пальмового масла, заканчивая товаропроизводителями и реализаторами продукции, его содержащей. Конечно, сначала надо на законодательном уровне запретить любой, даже минимальный и под любым предлогом

ввоз этого реагента на территорию нашего государства. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше будет угроза продовольственной безопасности в целом.

Одним из выходов из сложившейся негативной ситуации потребления пищевой продукции ненадлежащей безопасности и качества является мировая тенденция возвращения к производству органической продукции. Не является исключением из этого и Украина, хотя процессы органического производства у нас отстают от мировых на несколько десятков лет. Тем не менее сфера органического производства урегулирована специальным Законом Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» от 3 сентября 2013 г. № 425-VII, имеющем в целом системное содержание. Вместе с тем недостаточным является механизм стимуляции органического производства, действию которого посвящена только одна статья Закона (ст. 33), являющаяся к тому же отсылочной к специальному закону.

Стоит отметить, что государственная поддержка сельского хозяйства в 2018 г. предусмотрена государственным бюджетом в разрезе следующих позиций: 1) развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзора за ними; 2) государственной поддержки отрасли животноводства; 3) финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. Но, ни слова не говорится о стимулировании органического производства. Иными словами, финансирование последней отдано на откуп Минагрополитики, которое и будет делить общую сумму господдержки по собственному убеждению.

Таким образом, следует констатировать необходимость конкретизации объема ежегодной государственной поддержки производства и обращения органической продукции (например, в твердой процентной ставке от общей суммы государственной поддержки аграрного производства). Ведь применение химических средств в производстве сельскохозяйственной продукции ставит ее производителей в неравные условия по сравнению с апологетами органического производства через больший объем и меньшую себестоимость получаемой продукции, не всегда компенсирующиеся повышенной ценой «органики». Так, в экономической литературе говорится, что сегодня на органику приходится только 1 % объема продажи продуктов питания, хотя и наблюдается тенденция к его росту. Потребителями этой продукции являются в основном люди со средним и высоким уровнем дохода. По мнению украинских экспертов, потенциальными потребителями органической продукции в Украине являются около 5 % населения крупных городов, которые готовы платить за нее на 30–50 % больше, чем за обычную продукцию [2, с. 14].

Следующим проблемным вопросом является применение трансгенной продукции. Эта тема является довольно распространенной и исследованной в юридической науке [3; 4; 5, с. 171–206], где отсутствует однозначное мнение по безопасности генно-модифицированной продукции и достаточности уровня защищенности от ее неконтролируемого распространения. Между тем от трансгенной продукции в настоящее время отказалось 130 стран в мире [5, с. 179]. Видимо это и неисследованность влияния ГМ-продукции на организм человека являются одними из самых весомых оснований запрета использования и в Украине. В связи с этим стоит вспомнить, что в 2016 г. был зарегистрирован и вынесен на обсуждение проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения до 2023 г. моратория на выращивание генетически модифицированных сельскохозяйственных растений, производство, переработку, обращение, транзит и ввоз ГМО, способных к самовоспроизведению или передаче наследственных факторов». За это время, по мнению авторов законопроекта, будет изучаться их воздействие на организм человека, и разрабатываться государственная политика по генно-модифицированных организмов.

Указанное предложение является достаточно весомым. В Украине сейчас использование трансгенной продукции регулируют Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов» от 31 мая 2007 г. № 1103-V и вышеупомянутый Закон «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов». Вместе они создают достаточно надежный фильтр для неконтролируемого распространения ГМО. Вопрос возникает о ранее ввезенной продукции, ведь переопыление «чистых» сельскохозяйственных культур с трансгенными уже запустило необратимый процесс распространения последних в сельскохозяйственном обороте. Проблема усугубляется отсутствием достаточного количества и мощности лабораторий, способных провести соответствующий анализ. Учитывая серьезную заботу о генофонде нации, рациональнее поддержать принятие указанного закона и полностью запретить использование трансгенов в Украине.

Библиографические ссылки

1. Сокольский, И. Правда о пальмовом масле [Электронный ресурс] / И. Сокольский // Наука и жизнь. – 2015. – № 4. – Режим доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/26141. – Дата доступа: 14.03.2018.

2. Бєляєва, Н. В. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі / Н. В. Бєляєва // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 151–155.

3. Менів, О. І. Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні та ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. І. Менів ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.

4. Струтинська-Струк, Л. В. Правове забезпечення біологічної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Л. В. Струтинська-Струк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2005. – 20 с.

5. Бугера, С. І. Якість сільськогосподарської продукції: правове регулювання : монографія / С. І. Бугера. – Київ : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2012. – 424 с.

Карпович Н. А.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВА ЕАЭС В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Конституционный Суд Республики Беларусь, Минск

Участие в международной интеграции – суверенный акт государства. Такое участие реализуется в рамках, установленных его Конституцией.

Основой внешней и внутренней политики Республики Беларусь, в том числе экологической политики как концентрированного выражения интересов Республики Беларусь в экологической сфере, являются положения раздела I Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция). Закрепляя сущностные признаки государственного суверенитета, они определяют, что Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику; территория Беларуси едина и неотчуждаема (ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 9).

Таким образом, суверенитет является ключевым основанием реализации политики государства в экологической и иных сферах отношений. В условиях функционирования интеграционных объединений государственный суверенитет обеспечивает право народа на идентичность и развитие, включая экологически безопасное развитие, баланс между коллективными и индивидуальными правами во всех сферах жизнедеятельности, и уважение к пониманию этих прав в национальной культуре.

В одном из своих решений Конституционный Суд Республики Беларусь отметил, что открытость Республики Беларусь для международно-правовой интеграции обусловливает возможность передачи части суверенных полномочий структурам межгосударственных объединений. При этом, исходя из верховенства Конституции, не могут ограничиваться суверенное право народа Беларуси самостоятельно определять свой путь развития, изменяться демократический, социальный и правовой

характер белорусского государства, умаляться конституционные права и свободы граждан [1].

Аналогичные подходы, базирующиеся на признании верховенства конституционных прав и свобод граждан, нерушимости иных основ конституционного строя в интеграционных отношениях прослеживаются также в правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционного Совета Республики Казахстан и Конституционного Суда Республики Армения, выраженных ими в соответствующих актах [2; 3; 4; 5].

ЕАЭС стал геополитической реальностью как организация региональной экономической интеграции с 1 января 2015 г. Опыт Европейского союза и других интеграционных объединений государств показывает, что бесконфликтное существование национальной и так называемой наднациональной правовых систем предполагает установление такого их соотношения, при котором реализуются общие и специфические цели и задачи государства и интеграционного объединения, имеют место согласованность правового регулирования в общих и пересекающихся сферах, взаимообусловленное прогрессивное развитие правовых систем.

Эти подходы в полной мере применимы в отношении практики правового регулирования во всех сферах отношений. Применительно к сфере охраны окружающей среды они должны реализовываться на основе ряда взаимосвязанных норм Конституции и Договора о ЕАЭС.

Так, на основополагающие цели и задачи участия Республики Беларусь в деятельности ЕАЭС указывают положения Конституции, в числе основ конституционного строя Республики Беларусь закрепляющие, что высшей ценностью и целью общества и государства являются человек, его права, свободы и гарантии их реализации (ч. 1 ст. 1). Этому базовому конституционному положению корреспондирует преамбула Договора о ЕАЭС, предусматривающая, что участники Договора при его заключении руководствуются необходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Согласно Конституции государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности (ст. 2). Стратегической целью Республики Беларусь как социального государства является обеспечение достойного уровня жизни каждого, право на который закреплено в части второй ст. 21 Конституции. Нормы и принципы Конституции в их взаимосвязи предусматривают согласованное обеспечение права на достойный уровень жизни посредством экономических, экологических, социальных и иных гарантий.

Приведенным конституционным положениям отвечает ст. 4 Договора. Одной из основных целей ЕАЭС она определяет создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. Такие нормативно закрепленные приоритеты функционирования Союза презюмирует участие Республики Беларусь в ЕАЭС как способствующее укреплению экономических гарантий реализации конституционных прав личности.

Конституционное право человека на достойный уровень жизни обеспечивается, в том числе, благоприятным состоянием окружающей среды, контролем государства за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. Соответствующие положения закреплены в ст. 46 Конституции.

Принципы и нормы Конституции, закрепляющие гарантии реализации права каждого на благоприятную окружающую среду, рассматриваемые в системном единстве и взаимосвязи, обусловливают соответствующие аспекты экологической политики государства, обеспечиваемые и в процессе его участия в ЕАЭС, в том числе определяют задачи взаимодействия внутригосударственного права и права ЕАЭС в сфере охраны окружающей среды.

При этом в процессе достижения согласованных экологически значимых целей и интересов государства и ЕАЭС должны гармонично обеспечиваться приоритеты как внешней и внутренней политики Республики Беларусь, одним из которых является охрана окружающей среды, так и приоритеты интеграционного объединения, выраженных в системе политик ЕАЭС.

Так, в качестве особого принципа достижения целей ЕАЭС Договором закреплено положение о том, что государства-члены создают благоприятные условия для выполнения ЕАЭС его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей ЕАЭС (ч. 2 ст. 3).

Вышеназванные подходы выступают основой согласованного развития законодательства Республики Беларусь и права ЕАЭС, а также скоординированной деятельности их уполномоченных органов по реализации правовых требований, затрагивающих экологически значимые права и интересы.

Организационная составляющая реализации согласованных целей и интересов государства и интеграционного образования в экологической и иных сферах отношений включает органы ЕАЭС. Утверждаемые ими стандарты, правила, нормы, вводимые в рамках функционирования

ЕАЭС ограничения и запреты, так или иначе затрагивают экологические аспекты жизнедеятельности.

При этом органы ЕАЭС, издавая правовые нормы, обязательные не только для государств – участников, но и подлежащих непосредственному применению к конкретным отношениям с участием граждан государств – членов ЕАЭС и национальных юридических лиц, должны действовать в пределах полномочий, которые предоставлены им Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках ЕАЭС (п. 1 и 2 ст. 8, ст. 12 и 16 Договора, раздел I Положения о Евразийской экономической комиссии, главах I и IV Статута Суда Евразийского экономического союза и др.).

Организационная составляющая реализации согласованных целей и интересов государства и интеграционного образования включает также нормотворческие и правореализующие органы Республики Беларусь с их компетенцией и предметной деятельностью по обеспечению действия права интеграционного образования в сфере юрисдикции государства.

Конституция, наделяя ряд государственных органов правомочиями в области международного сотрудничества, определяет, что Президент Республики Беларусь гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики (ч. 1 и ч. 2 ст. 79 Конституции). Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, являясь представительным и законодательным органом, принимает законы, в том числе об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, законы о ратификации и денонсации международных договоров (ч. 1 ст. 90, п. 2 ч. 1 ст. 97, п. 1 ч. 1 ст. 98). Разработка основных направлений внутренней и внешней политики и принятие мер по их реализации в области экологии возложены на Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. Правительство обеспечивает также исполнение международных договоров, что вытекает из ст. 107 Конституции.

Данные конституционные положения предполагают активное организующее участие этих государственных органов в процессах обеспечения действия права ЕАЭС на территории Республики Беларусь при соблюдении конституционных положений о праве граждан на благоприятную окружающую среду.

Особая роль в этом принадлежит Парламенту. В Послании Конституционного Суда «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» отмечено, что в условиях разновекторного и многослойного правового регулирования, сложного взаимодействия международного, наднационального и национального права усилия законодателя должны быть направлены на своевременное и эффективное

опосредование национальным правом интеграционных процессов. Для обеспечения ясного соотношения различных правовых порядков и национального законодательства необходима выработка соответствующих правовых механизмов и процедур. Активное участие национального парламента в нормотворческом процессе в рамках интеграционных образований исходя из принципов субсидиарности и пропорциональности должно являться действенным механизмом обеспечения легитимности решений интеграционных органов и баланса национальных и наднациональных интересов.

Деятельность в этом направлении иных государственных органов Республики Беларусь, в том числе органов республиканского управления, также осуществляется в присущих им формах и методах в соответствии с Конституцией. Эти формы и методы нашли развитие также в Договоре о ЕАЭС в целях реализации его положений, обеспечения сотрудничества, взаимодействия, координации деятельности национальных органов (подп. 6 п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 54, п. 4 ст. 88, п. 3 ст. 91 и др.).

В дальнейшем соответствующая компетенция государственных органов, участвующих в процессах взаимодействия права Республики Беларусь и права ЕАЭС в области охраны окружающей среды, как и в иных областях, должна системно получать предметное нормативное закрепление на национальном уровне.

Правовая составляющая взаимодействия внутригосударственного права и права ЕАЭС в сфере охраны окружающей среды базируется на принципе верховенства права.

Положения Конституции о гарантировании государством прав и свобод граждан Беларуси, закрепленных в Конституции, законах и предусмотренных международными обязательствами государства (ч. 3 ст. 21), обусловливают соответствующее национальное правовое обеспечение таких прав и свобод, вытекающих из обязательств Республики Беларусь в рамках ЕАЭС, а также учет необходимости реализации конституционных гарантий в правовых актах ЕАЭС, затрагивающих эти права и свободы.

Так, право ЕАЭС как международной организации экономической интеграции не должно противоречить принципам и нормам Конституции, определяющим, что государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности; государство гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 2 и ч. 4 ст. 13); осуществление права собственно-

сти не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц и др.

Неотъемлемым элементом суверенитета и зоной ответственности государства в интеграционных отношениях является правопорядок, при котором обеспечивается соблюдение правовых норм. Это обусловливает определяющую роль государства в обеспечении действия права интеграционного образования на его территории, в том числе с учетом необходимости обеспечения экологического правопорядка.

Такое обеспечение должно осуществляться на основе норм Конституции, устанавливающих, что государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (ч. 1 ст. 59), включая право граждан на благоприятную окружающую среду.

В заключение еще раз подчеркну, что конституционные основы взаимодействия внутригосударственного права и права ЕАЭС в области охраны окружающей среды как система обусловливают парадигму верховенства Конституции и суверенитета государства. Прогнозировать эффективность такого взаимодействия можно исходя из совпадения его основных целей и задач, наличия корреспондирующих аспектов экологической политики государства и политики ЕАЭС, согласованности основных принципов, на которых базируется деятельность государства и ЕАЭС.

Взаимодействие внутригосударственного права и права ЕАЭС в области охраны окружающей среды на прочной конституционно-правовой основе придает этому взаимодействию органическую целостность, устойчивость и эффективность, позволяя достигать праву синергетического результата воздействия на развивающиеся общественные отношения в экологической сфере на территории стран – участников ЕАЭС.

Библиографические ссылки

1. О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2013 году [Электронный ресурс] : решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 21 янв. 2014 г., № Р-915/2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

2. По запросу Арбитражного суда Центрального округа о проверке конституционности пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза [Электронный ресурс] : Определение Конституционного Суда Рос. Федерации, 3 марта 2015 г., № 417-О // Консультант Плюс: Россия [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс» (РФ). – М., 2018.

3. Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов [Электронный ресурс] : Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан, 5 ноября 2009 г., № 6. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30519643. – Дата доступа: 25.02.2018.

4. По делу об определении вопроса соответствия Конституции Республики Армения обязательств, закрепленных в подписанном 10 октября 2014 года в Минске договоре о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [Электронный ресурс] : постановление Конституционного Суда Респ. Армения, 14 нояб. 2014 г. // Конституц. Суд РА : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.concourt.am/russian/decisions/common/pdf/1175.pdf. – Дата доступа: 25.02.2018.

5. Грабенвартер, К. Выступление на заседании закрытия / К. Грабенвартер ; XVI Конгресс европейских конституционных судов // Конституционное правосудие. Вестник конф. органов конституц. контроля стран новой демократии. – Ереван, 2014. – Вып. 2(64). – С. 72–79.

Краснова М. В.

ФОРМЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Практика межгосударственных отношений Украины в сфере охраны окружающей среды свидетельствует, что традиционно формами такого сотрудничества выступают подписание многосторонних соглашений, типа конвенций, либо двусторонние соглашения. Обе эти формы определенным образом влияют на формирование предмета экологического права. Наиболее эффективными с точки зрения усовершенствования национальных законодательств следует признать многосторонние соглашения, в которых определяются единые подходы (требования, правила, нормы, нормативы, стандарты и т. п.) к правовому регулированию актуальных проблем в отрасли экологии: рационального использования природных ресурсов, охраны мирового океана, атмосферного воздуха, биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности, в частности обращение с отходами, опасными химическими и иными веществами.

В таком значении в Украине наработана целая система нормативно-правовых актов, учитывающих такие международные требования. К примеру, в 2017 г. принят Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» [1], которым осуществлена имплементация поло-

жений Конвенции ООН об оценке воздействия в трансграничном контексте на окружающую среду, протоколов к ней.

Соответствующая практика наблюдалась и в рамках деятельности Содружества Независимых Государств как формы межгосударственных интеграционных процессов, когда определенные межгосударственные комиссии осуществили разработку модельных законов по разным сферам регулирования экологических отношений [2].

Некоторое отличие межгосударственных интеграционных процессов наблюдается в документах двусторонних соглашений. Например, в Соглашении между Правительствами Украины и Польши от 30 апреля 1994 г. [3] предусмотрено, что сотрудничество будет иметь значение для улучшения состояния окружающей среды и повышения экологической безопасности в обеих странах, а также предотвращения загрязнения окружающей среды. В то же время в Соглашении Правительства Украины и Федеративной Республики Германии от 10 июня 1993 г. [4] предусмотрено, что сотрудничество будет осуществляться по таким основным направлениям: общие, организационные, экономические вопросы политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, экологического права, включая регулирование и пограничные нормативы Европейского сообщества, экологический мониторинг, информационные системы, экологическое образование и воспитание, охрана живой природы и ландшафтов, сохранение природных ресурсов, управление отходами, природоохранные технологии (ст. 2). Примером такого сотрудничества в Украине стала работа межгосударственной комиссии и принятие Закона Украины «Об отходах» (1999), текст которого был заимствован из законодательства ФРГ.

Межгосударственное сотрудничество в области охраны окружающей среды между Украиной и Республикой Беларусь существует в пределах Соглашения между Правительством Украины и Республики Беларусь в отношении приграничных областей этих стран от 12 мая 1997 г. [5], а также Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о совместном использовании трансграничных вод от 16 октября 2001 г. [6]. И в первом, и во втором документе предусматриваются только совместные мероприятия по использованию природных ресурсов этих регионов, предупреждение и уменьшение вредного воздействия и изменений в их состоянии.

Наиболее перспективными с точки зрения усовершенствования национального экологического законодательства Украины следует признать соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их странами-участниками, с другой стороны (1994, 2014).

В пределах Национальной стратегии аппроксимации законодательства Украины к праву ЕС в сфере охраны окружающей среды (2015) [7], постепенное сближение должно осуществляться согласно Дополнению XXX к Главе 6 «Окружающая среда» по таким секторам (направлениям): управление окружающей средой и интеграция экологической политики в иные отраслевые политики; качество атмосферного воздуха; управление отходами и ресурсами; качество воды и управление водными ресурсами, включая морскую среду; охрана природы; промышленное загрязнение и техногенные угрозы; изменение климата и защита озонового слоя; генетически модифицированные организмы.

Согласно этим направлениям целесообразно говорить об изменении акцентов в целях и задачах экологического права и законодательства, отдавая приоритет регулированию правоотношений экологической безопасности, что будет способствовать формированию права экологической безопасности.

Библиографические ссылки

1. Про оцінку впливу на довкілля : Закон країни від 23 травня 2017 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 29. – Ст. 315.
2. Об экологическом страховании : Модельный Закон, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств, Приложение к постановлению МПА СНГ, 18.04.2014 г., № 40-10 (нов. ред.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.parliament.am/library/modelayin%20orenqner/222.pdf. – Дата доступа: 03.02.2018.
3. Соглашение между Правительствами Украины и Польши от 30 апреля 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_073. – Дата доступа: 03.02.2018.
4. Соглашение Правительства Украины и Федеративной Республики Германии от 10 июня 1993 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_073. – Дата доступа: 03.02.2018.
5. Соглашение о сотрудничестве приграничных областей Республики Беларусь и Украины, принято Советом Министров Республики Беларусь и Правительством Украины, 12 мая 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://naviny.org/1997/05/12/by68187.htm. – Дата доступа: 03.02.2018.
6. Соглашение о совместном использовании трансграничных вод : принято Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Беларусь, 16 октября 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor51/text51096.htm. – Дата доступа: 03.02.2018.
7. Национальная стратегия приближения (аппроксимации) законодательства Украины к праву ЕС в сфере охраны окружающей среды на GREEN MIND – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenmind.com.ua/ru/press-tsentr/press-anonsy/natsionalnaya-strategiya-priblizheniya-approksimatsii-zakonodatelstva-ukrainy-k-pravu-es-v-sfere-okhrany-okruzhayushchej-sredy-na-green-mind-2015.html. – Дата доступа: 03.02.2018.

Липски С. А.

ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Государственный университет по землеустройству, г. Москва

В развитии российского земельного законодательства есть несколько поворотных моментов: 1) послереволюционная национализация земли (ее результатом и стало формирование земельного законодательства, ставшего основой регулирования земельных отношений для почти всех бывших республик СССР [1, с. 4–5; 5, с. 18–19]; 2) приватизация земли начала 90-х гг. (и связанные с ней проблемы соотношения земельного и гражданского законодательства [3, с. 11–12], смещение акцентов при правовом регулировании, обновление массива норм); 3) преодоление на рубеже XX–XXI вв. пробельности федерального земельного законодательства, возникшей в 90-х гг.

Современный этап в развитии земельного и смежных с ним отраслей законодательства вполне сопоставим с третьим из указанных моментов. Он начался с принятия Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены не столь уж радикальные по сути изменения (приоритетность земельных аукционов как способа предоставления земельных участков и передача части полномочий от органов местного самоуправления муниципальных районов к поселениям и т. п.). Однако общий объем Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК Российской Федерации) в результате этого увеличился примерно вдвое (Кодекс дополнен шестью новыми главами).

Примерно тогда же в ЗК Российской Федерации была введена глава об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступил в силу в 2015 г.), а также существенно изменилось регулирование земельного надзора, контроля и мониторинга земель (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступил в силу в 2015 г.).

С момента принятия в 2001 г. ЗК Российской Федерации предусматривает, что на смену земельному налогу должен прийти налог на недвижимость. До 2014 г. это ограничивалось пилотными проектами и планами по введению такого налога, но Федеральный закон от 4 октяб-

ря 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»», хотя и не объединил эти налоги, но полностью их унифицировал (единый подход к исчислению налоговой базы, порядку определения ставок и льгот и т. п.).

Большой массив изменений затронул кадастровые отношения:

1) недостатки в работе кадастровых инженеров, которым с 2008 г. переданы работы по межеванию земельных участков [4, с. 128], обусловили решение законодателя о возможности проведения по заказу муниципалитетов комплексных кадастровых работ – Федеральный закон от 21 декабря 2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) изменение статуса кадастрового инженера и условий осуществления кадастровой деятельности (Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»»);

3) интеграция с 2017 г. кадастра недвижимости и регистрации прав на нее – Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4) изменение правил кадастровой оценки, проведение которой с 2017 г. возложено на вновь созданные специализированные бюджетные учреждения (раньше – независимые оценщики) – Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Перечисленные и ряд других законодательных новаций изменили, формы и методы участия органов публичной власти в земельных правоотношениях. Не менее существенные изменения последуют в случае принятия законодателем обсуждаемого уже 5 лет решения об отказе от института категорий земель [2, с. 37–38]. По существу, совокупность этих новаций позволяет сделать вывод о масштабном реформировании правового обеспечения всей системы управления земельным фондом.

Библиографические ссылки

1. Боголюбов, С. А. История развития земельного и иного природоресурсного законодательства / С. А. Боголюбов // Аграрное и земельное право. – 2016. – № 3 (135). – С. 4–14.

2. Жаворонкова, Н. Г. Проблемы отмены деления земель на категории в условиях реформирования земельного и градостроительного законодательства / Н. Г. Жаворонкова, Г. В.Выпханова // Аграрное и земельное право. – 2014 – № 11. – С. 37–42.

3. Липски, С. А. О реализации принципа разграничения действия норм гражданского и земельного законодательства / С. А. Липски // Аграрное и земельное право. – 2017. – № 1. – С. 11–16.

4. Липски, С. А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства : монография / С. А. Липски. – М. : Русайнс, 2015. – 220 с.

5. Макарова, Т. И. К вопросу о праве общего природопользования: на примере законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации / Т. И. Макарова // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 7. – С. 18–21.

Макарова Т. И.

ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Создание Евразийского экономического союза как международной организации региональной экономической интеграции (далее – Договор о ЕАЭС) являет собой новый этап интеграционных преобразований на постсоветском пространстве. За период от распада Союза ССР и до настоящего времени (1991–2018 гг.) было создано несколько межгосударственных формирований с различной направленностью и степенью объединяющих начал – это и Содружество Независимых Государств (СНГ), и Таможенный Союз, и Евразийское экономическое сообщество, что свидетельствует не только о наличии интеграционного потенциала между государствами-членами, но и о сохранении того, что можно было бы назвать «*единым пространством*».

Вопросы охраны окружающей среды встали перед государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, практически с момента распада Советского Союза и создания СНГ, о чем свидетельствует тот факт, что первое Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды было подписано уже 8 февраля 1992 г., т. е. спустя два месяца после создания СНГ. Для практической реализации данного Соглашения был создан Межгосударственный экологический совет (МЭС) с Секретариатом Совета в качестве органа отраслевого сотрудничества, подотчетный Совету глав правительств СНГ.

В настоящее время взаимодействие в области охраны окружающей среды в рамках СНГ осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств – участников СНГ от 31 мая 2013 г. Этот документ предусматривает координацию экологической политики государств – участников путем выработки рекомендаций, в том числе по гармонизации нормативных правовых актов, выработке общих методических подходов в области экономики природопользования и охраны окружающей среды. Важную роль в раз-

витии природоохранного сотрудничества СНГ играет Межпарламентская ассамблея СНГ, одним из направлений деятельности которой является унификация законодательства государств – участников СНГ посредством разработки модельных законов. Так, в рамках этой деятельности разработан Модельный экологический кодекс для государств – участников СНГ. Таким образом, мы имеем основания говорить о сформировавшихся в рамках Содружества общих подходах к обеспечению экологической политики, о наличии институциональной структуры, способной эту политику реализовывать, о созданной нормативной правовой базе регулирования экологических отношений, что в свою очередь позволяет говорить о праве окружающей среды СНГ (экологическом праве СНГ) как имеющей надгосударственный характер системе принципов и норм, принятых на уровне региональной межгосударственной организации и применяемых входящими в ее состав государствами-членами при осуществлении деятельности, влияющей на состояние окружающей среды.

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (г. Душанбе, 5 октября 2007 г.) и Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 г. (г. Кишинев, 14 ноября 2008 г.) определили в качестве приоритетного экономическое направление сотрудничества с целью формирования интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника. Экономическая направленность интеграционных процессов на постсоветском пространстве для государств, проявивших наибольшую заинтересованность в сохранении традиционных связей (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения) вылилась в создание Евразийского экономического союза в рамках которого согласно п. 1 ст. 1 Договора о ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС формирует «единое экономического пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором функционируют сходные и однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура».

Анализ актов, принятых от момента учреждения Союза и входящих в право ЕАЭС, демонстрирует, что формирование «единого экономического пространства» *неизбежно вторгается в сферу экологических отношений.* Так, в соответствии со ст. 52 Договора о ЕАЭС вводимые в рамках технического регулирования технические регламенты Союза

и стандарты направлены на защиту, в том числе жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Такие технические регламенты имеют прямое действие на территории Союза. Статья 46 Договора о ЕАЭС, посвященная мерам нетарифного регулирования в отношении третьих стран, также указывает на включение экологических отношений в сферу правового регулирования Договора. Коллегией Евразийской экономической комиссии введены единые меры нетарифного регулирования, затрагивающие ряд товаров, в их перечень вошли озоноразрушающие вещества, опасные отходы, а также минеральное сырье, дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения, коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии, информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья.

Заключая Договор о Евразийском экономическом союзе, государства обозначили свое стремление к гармонизации своего законодательства, что происходит на фоне формирования новых, как бы накладывающихся одно на другое правовых пространств, каждое из которых обладает своим кругом общественных отношений. Применяемое нами в данном контексте понятие «правовое пространство» указывает не только на многоуровневый характер связей, имеющих место и вновь образующихся во взаимодействии на межгосударственном и надгосударственном уровнях, но также на формирование новых сфер правового регулирования. Так, имея целью сформировать единое экономическое и таможенное пространство, Договор о ЕАЭС создает новое эколого-правовое пространство, а также пространство трудовых отношений и миграции и т. д. Научная разработка категории «правовое пространство», осуществляемая научной школой Ю. А. Тихомирова представляется весьма плодотворной в контексте исследования интеграционных процессов в силу того, что она позволяет объективно определить границы и объем правового регулирования, динамику правового воздействия на общественные отношения [1].

При этом мы вынуждены констатировать, что в отличие от СНГ в ЕАЭС проведение согласованной экологической политики не заявлено в качестве самостоятельной цели его учреждения. Представляется, что в силу того, что избежать воздействия на окружающую среду в процессе формирования единого экономического пространства объективно невозможно, государства – члены ЕАЭС обречены на последующую разработку и принятие документов, направленных на охрану окружающей среды. В подобной ситуации в свое время оказались государства, впоследствии образовавшие Европейский союз, который начинался с Сою-

за угля и стали, вылился в общий рынок, Европейское сообщество и, наконец, Европейский союз. Право окружающей среды Европейского союза и поныне несет на себе этот отпечаток «вторичности» [2].

Евразийский экономический союз должен избежать повторения такой ситуации, для чего полагаем необходимой разработку доктрины права окружающей среды ЕАЭС, за основу которой могут быть взяты сформировавшиеся в межгосударственных документах СНГ правовые основы, принципы, основные институты, институциональные основы, но, безусловно, на ином уровне интеграционных связей, которые уже сформированы в Союзе. Представляется также целесообразным принятие в рамках ЕАЭС дополнительного документа по вопросам охраны окружающей среды на пространстве ЕАЭС.

Анализ содержания Договора о ЕАЭС указывает на: а) наличие в нем признаков формирования евразийского эколого-правового пространства; б) возможность опираться на национальное законодательство государств-членов ЕАЭС, создающую предпосылки для гармонизации национального экологического законодательства; в) возможности формирования вспомогательного органа – совета руководителей природоохранных органов Сторон ЕАЭС и возложению на Евразийскую экономическую комиссию полномочий по координации взаимодействия в области охраны окружающей среды; г) возможность использования сформированной системы охраны окружающей среды в СНГ в качестве образца формирования права окружающей среды ЕАЭС.

Библиографические ссылки:

1. Правовое пространство и человек : монография / Н. В. Власова [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. В. Пуляева, Н. И. Хлуденева. – М. : Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – 240 с.

2. Жлоба, А. А. Право окружающей среды Европейского Союза / А. А. Жлоба ; под ред. Х. Херрманна, С. А. Балашенко, Т. Борича. – Минск : Зорны Верасо», 2010. – 156 с.

Малая Т. Н.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск, Республика Мордовия

В эпоху глобализации и углубления интеграционных процессов во всех отраслях экономики прогнозирование экологических последствий

деятельности человека должно стать доминантой в программах развития не только каждого государства, но и любого межгосударственного объединения. Важно, чтобы в международных документах и в национальном законодательстве были закреплены такие правовые механизмы, которые позволят гарантировать, что сотрудничество государств, преследующих, прежде всего, экономические интересы, не приведет к нарушению существующего баланса взаимодействия человека и природы.

Россия является участником целого ряда межгосударственных объединений. Особое значение в настоящее время приобретает ее участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и во Всемирной торговой организации (ВТО). Членство в обеих организациях предполагает либерализацию товарного рынка, сокращение таможенных и иных барьеров, что в условиях усиления конкуренции позволяет недобросовестным участникам рыночных отношений поставлять товар, не отвечающий требованиям безопасности.

В связи с этим важное значение приобретает соответствие наднациональных и национальных требований к качеству продукции не только извне поступающей на внутренний рынок государств, но и производимой в соответствующем государстве – участнике межгосударственного объединения. Так, например, в ЕАЭС действуют «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза 28 мая 2010 г. (с учетом изменений, внесенных решениями Евразийской Экономической комиссии в январе 2018 г.), 30 ноября 2016 г. Решением Совета Евразийской экономической комиссии был принят технический регламент союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 39/2016). В качестве примера можно привести и другие нормативные правовые акты, обязательные для всех стран, входящих в Евразийский экономический союз, позволяющие предотвратить неблагоприятные последствия поступления на внутренний рынок товаров, использование которых может повлечь причинение экологического вреда, а также вреда жизни и здоровью граждан.

Более того, в п. 5 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций к Договору о Евразийском экономическом союзе предусмотрено, что государства-члены в национальном законодательстве не вправе использовать смягчение требований, касающихся защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды в качестве механизма привлечения лиц других государств-членов, а также лиц третьих государств для учреждения на территориях государств-членов. Однако, повышенные требования к обеспечению безопасности

продукции, требуют значительных затрат по ее производству и по проверке ее соответствия заявленным критериям, что ведет к повышению стоимости.

В то же время участие в межгосударственных объединениях наряду с достоинствами, связанными с расширением рынка сбыта собственной продукции, одновременно обязывает подчиняться правилам, запрещающим протекционизм. Вступление России в ЕАЭС и в ВТО потребовало кардинального пересмотра законодательства, направленного на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, его гармонизации с иными международными договорами, участниками которых является Российская Федерация. В правовых документах ЕАЭС и ВТО сохранена возможность применения мер экономической поддержки, но согласно Приложению II к Протоколу о присоединении к ВТО правила ее предоставления существенно изменились. Соглашением по сельскому хозяйству все меры внутренней поддержки отнесены к одной из четырех категорий, получивших в терминах ВТО название «корзина» или «ящик» и классифицированных на «зеленую», «янтарную» и «голубую» в зависимости от степени их искажающего воздействия на производство сельскохозяйственной продукции и торговлю ею. В настоящее время без ограничения размеров применение мер внутренней поддержки возможно, если:

1) такая поддержка осуществляется через государственные программы, финансируемые из бюджета, а не за счет средств потребителей;

2) следствием ее применения не станет поддержание цен товаропроизводителей. Иными словами, влияние мер поддержки на объемы производства должно быть минимальным или отсутствовать (с. 1 Приложения 2 к Соглашению по сельскому хозяйству). Для государств – членов ЕАЭС в Протоколе о мерах государственной поддержки сельского хозяйства (Приложение № 29 к Договору о Евразийском экономическом союзе) закреплена несколько иная классификация и размер мер внутренней поддержки.

Кроме того, межотраслевые проблемы развития аграрного и экологического законодательства часто связаны с тем, что нередко сами аграрии являются загрязнителями почв, воздуха и водных источников в результате ненадлежащего использования и (или) хранения пестицидов, агрохимикатов, ненадлежащего захоронения отходов животноводства.

Таким образом, очень важное значение приобретает закрепление принципов определения приоритета правовых норм, содержащихся в различных межгосударственных договорах при гармонизации экологического и аграрного законодательства.

Малый А. Ф.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия, Республика Татарстан

Теория государства и права в числе внутренних функций государства традиционно выделяет природоохранительную (экологическую) функцию [1, с. 268]. Появление межгосударственных объединений позволяет поставить проблему реализации ими своего набора функций, в том числе природоохранной или охраны окружающей среды. Ее важность обусловлена тем, что в современных условиях от экологических бедствий, техногенных катастроф невозможно укрыться, спрятаться за государственными границами. Они не знают преград и поражают территории вне каких-либо предпочтений и изъятий, в том числе по этническому признаку, поэтому предупреждение подобных катаклизмов, ликвидация их последствий является делом всех государств.

Обязанность обеспечивать экологическую безопасность закрепляется прежде всего в национальном законодательстве и предусматривает консолидацию внутригосударственных ресурсов (интеллектуальных, экономических, политических) на решение проблем сохранения окружающей среды, создания благоприятных условий развития человека. Право на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 42). В совместном ведении Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы охраны окружающей среды, принятие мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями (ст. 72). Федеральное законодательство о местном самоуправлении относит к вопросам местного значения организацию мероприятий по охране окружающей среды.

Как видим, в России органы публичной власти различных уровней обязаны принимать решения в определенной сфере общественных отношений, что можно расценивать как объединение их усилий для достижения общей цели – защиты среды обитания. Еще больше ресурсных возможностей для реализации проектов в сфере экологии появляется у межгосударственных объединений. В значительной части актов, принимаемых интеграционными объединениями, содержатся положения о необходимости, например, проведения совместных исследований, касающихся экологических последствий строительства сложных объектов, санитарной, фитосанитарной защиты.

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. содержит значительное количество положений, возлагающих на хозяй-

ствующих субъектов, физических лиц обязанность следовать нормативным предписаниям различной юридической силы (национальным, наднациональным), требующим бережного отношения к сохранению окружающей среды. Так, раздел VI Договора о ЕАЭС «Функционирование таможенного союза» предусматривает возможность введения ограничительных мер во взаимной торговле товарами, если они не отвечают требованиям охраны окружающей среды. Раздел XI данного Договора регламентирует применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Детализация этих положений находит отражение в актах органов ЕАЭС. Например, Коллегия ЕЭК обладает правом регулирования отношений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды. Ею разработаны и 13 февраля 2018 г. утверждены Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Таким образом, вопросы охраны окружающей среды являются «включенными» в часть нормативных правовых актов наднационального уровня.

Вместе с тем только отдельные положения Договора 2014 года так или иначе касаются охраны окружающей среды. В некоторых разделах Договора имеются косвенные упоминания о необходимости соблюдения экологических правил. Так, предусмотренные Договором совместные усилия государств-членов в сфере проведения согласованной агропромышленной политики прямо не обозначают необходимость принятия мер по охране окружающей среды (Раздел XXV Договора). Вместе с тем, сельскохозяйственное производство напрямую «завязано» на взаимодействие с природой и оказывает активное воздействие на экологию.

Функция охраны окружающей среды традиционно возлагается на исполнительно-распорядительный орган. Таковым в ЕАЭС является Комиссия ЕАЭС. Однако среди полномочий Евразийской экономической комиссии отсутствует такое правомочие, как охрана окружающей среды. Можно обратить внимание и на отсутствие в структуре органов управления ЕАЭС специализированных подразделений, в задачу которых входило бы рассмотрение вопросов охраны окружающей среды. В составе Коллегии Евразийской экономической комиссии есть департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, но отсутствует департамент охраны окружающей среды, хотя любое промышленное производство, эксплуатация транспортных средств и т. д. оказывают существенное влияние на окружающую среду.

Общая оценка Договора о Евразийском экономическом союзе дает основание утверждать, что данное интеграционное объединение реализует экологическую функцию, хотя прямо она и не отражена в учреди-

тельных актах. Существенным пробелом правового регулирования организации и деятельности ЕАЭС является отсутствие специализированного подразделения (департамента) в структуре Коллегии ЕЭК. Возможно, первым шагом в учреждении специализированной структуры в аппарате Коллегии могло бы стать создание центра экологического мониторинга.

Библиографические ссылки

1. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права : учебник : в 2 т. / М. Н. Марченко – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – Т. 1: Государство. – 752 с.

Малышева Н. Р.

ДОСТАТОЧЕН ЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ XXI ВЕКА?

Институт государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, г. Киев

Экологическая сфера как никакая другая зависима от межгосударственной интеграции, поскольку экологические проблемы «не признают» государственных границ. Они распространяются независимо от общественного устройства, характера взаимоотношений пограничных государств, национальной принадлежности виновных в их наступлении субъектов и многих других факторов. Именно с этим связана жизненная потребность в наиболее тесной интеграции государств в экологической сфере.

Известны основные правовые формы, в которых проявляется интеграционное взаимодействие государств. Это прежде всего развитие международного права окружающей среды – одной из самых молодых, но наиболее бурно развивающихся отраслей международного публичного права. Это также формирование, укрепление и активизация функционирования на глобальном и региональном уровнях интеграционных объединений, отражающих процессы глобализации экологических проблем и перспектив их решения. Потребность в интеграции находит свое выражение также в гармонизации национального экологического законодательства, создании условий для распространения лучшего из доступных опыта регулирования экологических отношений. Каждая из трех названных форм межгосударственной интеграции в экологической сфере в современный период интенсивно развивается, подчиняясь своим тенденциям [1, с. 12–20].

Одновременно все эти формы прямо вовлекают в интеграционное взаимодействие лишь государства и международные межгосударственные организации, т. е. традиционных субъектов международного права. При этом общество остается в значительной степени инертным по отношению к предметной сфере интеграции, возлагая на государства и их структуры осуществление определенной государственной экологической политики.

Процессы глобализации, сопутствующие развитию человеческой цивилизации в XXI в., а также обострение общепланетарных экологических проблем (глобального потепления, опустынивания, загрязнения Мирового океана, утраты биоразнообразия и проч.) выдвинули на повестку дня вопрос необходимости сенсибилизации к проблемам охраны окружающей среды всех слоев населения, всех секторов современного общества, всех уровней управления, бизнеса, науки, культуры, наконец – каждого отдельного гражданина. Такая потребность, в частности, находит все более широкую реализацию через различного рода международные, региональные и национальные акции и инициативы, которым придается официальный характер. Это, например, учреждение специальных международных дней: «земли», «окружающей среды», «водных объектов», «заповедных территорий» и проч.; объявление определенных месячников: в частности, месячника экономии энергоресурсов, воды; выделение специальных экологических зон и др. И хотя реальный экономический эффект от реализации таких инициатив и невелик, в долгосрочной перспективе это очень важные начинания, призванные воспитывать людей, направлять их сознание на определенный тип действий, особенно в альтернативных ситуациях.

В этом же контексте нельзя обойти молчанием разработку и принятие в последние годы ряда актов международного «мягкого» права. Эти акты также имеют целью повышение уровня сознания представителей гражданского общества и его ориентацию на решение экологических проблем.

Причем можно говорить о последовательной содержательной динамике соответствующих актов. Так, первый документ этой группы – Стокгольмская Декларация по проблемам окружающей человека среды, принятая первой Конференцией ООН по проблемам окружающей среды 16 июня 1972 г., содержала 26 принципов отношений общества с окружающей средой. При этом соответствующие принципы вырабатывались в условиях противостояния и компромисса двух групп государств, на тот момент сильно разнящихся по уровню восприятия экологических проблем. С тех пор резолюциями ООН и ее учреждений было принято около десятка различных актов «мягкого» права, развивающих и допол-

няющих принципы Стокгольмской Декларации, в частности, усиливая акцент на решении экологических проблем не изолированно, а в контексте обеспечения устойчивого развития.

Наконец, качественно новый этап в осознании рассматриваемых проблем ознаменовался разработкой и принятием 13 ноября 2017 г. 39-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже Декларации этических принципов в отношении изменения климата (далее – Декларация). Следует отметить, что этому предшествовало принятие ряда международно-правовых документов по климатическим вопросам, в первую очередь Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г., Киотского протокола к ней 1997 г. и Парижского соглашения 2015 г. Кроме того, на международном, а также на национальных уровнях было наработано большое количество промежуточных и обеспечительных правовых документов, направленных на активизацию усилий по снижению темпов изменения климата планеты и адаптацию человечества к соответствующим изменениям. В то же время все эти правовые акты обращены либо к государствам (если речь идет об актах международного права), или к государственным органам (национальные правовые документы). Все они слишком технократичны, хотя как финансово-экономические инструменты являются своевременными и назревшими.

В чем же принципиальное отличие и новизна Декларации по сравнению с названными международно-правовыми документами, а также с ранее принятыми актами «мягкого» права в области охраны окружающей среды?

Если попытаться ответить схематично, я бы выделила два аспекта соответствующих отличий: 1) органическое соединение правовых принципов, выработанных предыдущими документами этого ряда, с морально-этическими, т. е. максимальное сближение двух важнейших регуляторов общественных отношений: правового и морально-этического; 2) непосредственное обращение международного акта (хотя и относящегося к «мягкому» праву) к значительно более широкой субъектной базе, не ограничивающейся традиционными субъектами международного публичного права; это практически все человечество, представители всех слоев и секторов современного глобализированного мира, а именно – отдельные лица, группы населения, местные и территориальные органы власти, научные и другие сообщества, общины коренных народов, международные организации, учреждения системы ООН, государственные и частные структуры во всех секторах общества (п. 3 ст. 1 Декларации). А пункт 2 ст. 1 содержит уточнения по уровням распространения сформулированных этических принципов: международный, региональный, национальный, субрегиональный и местный.

С чем связана подобная метаморфоза в подходах? Будет ли соответствующая тенденция развиваться далее, или речь идет о разовой международно-правовой «акции»?

Я уверена, что тенденция выхода международно-правового регулирования экологических и связанных с ними отношений за рамки традиционных ограничителей является велением времени. Сегодня без пересмотра базовых принципов принятия решений и осуществления деятельности, причем не только на государственном, управленческом или хозяйственном уровне, но и на уровне бытовых взаимосвязей, решить экологические проблемы не удастся.

Иными словами, лозунг перехода от интеграции, построенной исключительно на межгосударственной основе, к глобальной общечеловеческой кооперации на базе органического соединения правовых норм и этических принципов может сформировать рамки дружественного с природой сосуществования человеческой цивилизации в XXI в.

Библиографические ссылки

1. Малышева, Н. Р. Состояние и основные тенденции развития международного права окружающей среды / Н. Р. Малышева // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 23–24 верасня 2010 г. – К. : ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії», 2010. – С. 8–11.

Сафин З. Ф.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия, Республика Татарстан

Статьей 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства (г. Москва 8 декабря 1999 г.) [1] гармонизация и унификация законодательства государств-участников отнесена к совместному ведению Союзного государства и государств-участников. Не является исключением и правовое регулирование земельных и земельно-имущественных отношений. В обеспечении единообразия земельного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь определенное влияние оказывают международные правовые акты.

Оба государства ведут работу, направленную на развитие и укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, в сфере охраны и рационального использования земельных ресурсов. Так, в Соглашении

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об охране окружающей среды [2] к основным направлениям указанного сотрудничества отнесено, в том числе совершенствование природоохранительного законодательства, сохранение почв и восстановление их плодородия, рациональное использование земельных и лесных ресурсов.

В области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, создания и ведения кадастровых систем действует заключенное в г. Минске 15 мая 1997 г. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь [3]. По указанному договору Российская Федерация и Республика Беларусь осуществляют совместную согласованную деятельность в обозначенных сферах, а также в разработке геоинформационных систем. Разумеется, перечисленные виды деятельности требуют совместного и согласованного нормативного подкрепления со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

Пунктом 3.2 постановления № 43 Совета Министров Союзного государства «Об итогах выполнения Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года» (г. Гомель 8 декабря 2017 г.) [4] в Российской Федерации и в Республике Беларусь создана и продолжает развиваться единая система контроля за соблюдением радиационно-безопасного режима хозяйственного использования земель на территориях с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, выведенных из хозяйственного оборота по радиационному фактору. Так, в ходе реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года (принята 13 декабря 2013 г.) [5] среди прочих документов был разработан ряд рекомендаций по адаптивному использованию загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных земель, по применению в качестве защитной меры цеолитсодержащего мелиоранта при возделывании сельскохозяйственных культур на загрязненных цезием-137 и стронцием-90 землях, по применению органических удобрений на загрязненных радионуклидами пахотных землях.

Совершенствование системы защитных мероприятий по использованию земель на территориях с высокими уровнями радиоактивного загрязнения Российской Федерации и Республики Беларусь осуществляется с учетом современных почвенно-радиоэкологических и экономических условий. Приведенное обстоятельство позволят обосновать виды и объемы таких мероприятий в пределах выделенных типов земель, уточнить специализацию сельскохозяйственного производства и оптимизировать землепользование.

В результате внедрения высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий «СКИФ-НЕДРА» на территориях наших стран ведется учет снижения затрат на рекультивацию земель [6]. Общая сумма сэкономленных средств в Российской Федерации составила 1090,9 млн. руб., в Республике Беларусь – 12,7 млн. руб.

На второе полугодие 2018 г. к заседаниям Совета Министров Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проекте концепции научно-технической программы Союзного государства «Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси» («Интеграция-СГ») [7]. В первую очередь дистанционное зондирование Земли будет применяться как мера охраны земельных ресурсов.

Однако приведенные международные документы касаются только некоторых частных вопросов, влияющих на унификацию правового регулирования земельных и земельно-имущественных отношений Российской Федерации и Республики Беларусь, в то время как даже в общих положениях земельного законодательства двух стран имеются расхождения, не говоря уже о других нормах.

При сравнении Земельного кодекса Российской Федерации и Кодекса Республики Беларусь о земле выявилось несовпадение объектов земельных отношений [8], видов земель, способов образования земельных участков, перечень ограниченных вещных прав, содержание обязательственных прав на земельные участки и во многих других правовых институтах. В земельном законодательстве Российской Федерации явно просматривается курс на переход к обязательным электронным торгам по предоставлению находящихся в публичной собственности земельных участков [9]. В Кодексе Республики Беларусь о земле и намека нет на обязательные электронные торги. В то же время в Республике Беларусь имеется ряд «аборигенных» правовых средств, которые могут повысить эффективность правового регулирования соответствующих отношений в России. Например, плата за право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности или ряд особенностей перехода прав**,** ограничений (обременений) прав на земельные участки.

Приведенная ситуация свидетельствует о назревшей потребности в проведении общих правовых исследование в области земельных отношений Российской Федерации и Республики Беларусь. Это могут быть совместные гранты по гармонизации земельного законодательства двух родственных государств.

Библиографические ссылки

1. Договор о создании Союзного государства, 8 дек. 1999 г. [г. Москва] // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 3. – С. 54–73.

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды [г. Смоленск 05.07.1994] // Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 5.

3. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, создания и ведения кадастровых систем [заключено в г. Минске 15.05.1997 г.] // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 10. – С. 39–41.

4. Об итогах выполнения Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года : постановление Совета Министров Союзного государства, 8 дек. 2017 г., № 43 [г. Гомель] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

5. О Программе совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года : постановление Совета Министров Союзного государства, 13 дек. 2013 г., № 21 : в ред. постановления Совета Министров Союзного государства от 28.11.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

6. О научно-технической программе Союзного государства «Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-НЕДРА») : постановление Совета Министров Союзного государства, 21 окт. 2014 г., № 29 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

7. Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2018 год : постановление Совета Министров Союзного государства, 8 дек. 2017 г., № 50 [г. Гомель] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

8. Касьянчик, А. И. Соотношение частного и публичного при регулировании права на землю в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине / А. И. Касьянчик // Публично-правовые исследования: электронный журнал. – 2012. – № 3. – С. 118–150.

9. Лунева, Е. В. Обязательные электронные торги в Российской Федерации: проблемы правового регулирования / Е. В. Лунева, З. Ф. Сафин // Конкурентное право. – 2017. – № 3. – С. 29–33.

Тиковенко А. Г.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: СУБЪЕКТЫ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЕГО ГАРАНТИРОВАНИЯ

Конституционный Суд Республики Беларусь, г. Минск

1. От состояния окружающей среды все в большей степени зависит здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают 7 млн. человек. Декларация тысячелетия ООН в числе фундаментальных ценностей называет «уважение к природе».

2. Важным достижением экологического права в XX в. явилось широкое признание и закрепление в международных правовых актах права человека на благоприятную окружающую среду, что обусловило его включение в конституции или иные законодательные акты. В Конституции Беларуси указанное право получило закрепление в ст. 46. Как свидетельствуют конституционные положения при их системном прочтении, это право может быть реализовано как лично человеком, так и общностью людей, в том числе и их будущими поколениями белорусов.

Вместе с тем отдельные исследователи (К. Васак, Е. А. Лукашева и др.) относят право на благоприятную окружающую среду к числу коллективных прав, что при таком подходе лишает человека, его здоровья правовой охраны и защиты.

3. Право на благоприятную окружающую среду как фундаментальное право обеспечивает основы жизнедеятельности человека, который является биосоциальной сущностью, состоящей из двух неотделимых частей: биологической (природной) и социальной. Человек как часть природы находится в полной зависимости от качества окружающей среды. В связи с этим ученые правомерно утверждают, что право на благоприятную окружающую среду является прирожденным, входит в круг естественных, неотъемлемых прав человека. Об этом говорит и законодатель. Согласно ч. 1 ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. Праву на благоприятную окружающую среду корреспондирует конституционная обязанность государства по обеспечению его реализации. Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. Это предусматривает совершение государством ряда позитивных действий законодательного и организационного характера по гарантированию надлежащего качества окружающей среды, обеспечивающего экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. Так, в последнее время наряду с совершенствованием законодателем экологического законодательства постановлениями Совета Министров утверждены Государственная про-

грамма «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы, имеющая целью обеспечения, в частности перехода к «зеленой» экономике, и Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года.

5. Праву на благоприятную окружающую среду корреспондируют не только обязанность государства, но и конституционный долг каждого – охрана природной среды (ст. 55). Конституционный Суд в решении от 21 апреля 2014 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь Водного кодекса Республики Беларусь» отметил, что долг является в первую очередь морально-нравственной (этической) категорией. Будучи облеченным в конституционно-правовую форму, он наделяется качеством правового долженствования, приобретает юридическое значение общеобязательного веления объективно-субъективного характера, обеспечиваемого государством в целях создания надлежащих условий для реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду. Указанная выше конституционная норма, также выступающая в качестве правового общеобязательного веления, не раскрывает содержания обязанности охраны природной среды, равно как и не устанавливает форм и способов ее реализации.

Исходя из выявленного смысла ст. 55 Конституции, Конституционный Суд сделал вывод о том, что реализация каждым человеком своего долга по охране окружающей среды может осуществляться прямо или косвенно, в различных формах и различными способами, в том числе правовыми.

В экологических отношениях долг, занимая доминирующее положение в качестве этического требования (императива), побуждает человека к осуществлению экологических прав, направленных на охрану природы, в свою очередь, обеспечивающих, гарантирующих реализацию права каждого на благоприятную окружающую среду. Закрепление законодателем экологических прав предполагает соответствующие действия граждан, направленные на их реализацию, что придает этическому требованию свойство правового общеобязательного веления.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что из положений Конституции вытекает фундаментальный конституционный принцип охраны окружающей среды человеком и государством, который, являясь наиболее устойчивым высшим нормативно-ценностным ориентиром, призван занимать господствующее, доминирующее положение в системе целей и задач хозяйственной и иной деятельности, основных принципов, закрепленных в ст. 4 вышеуказанного Закона.

Толочко О. Н.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения», г. Минск, Беларусь

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями является одной из целей ООН в области устойчивого развития. Изменение климата актуально не только для мирового сообщества в целом, но и для Беларуси, где с 1989 г. наблюдается постоянный рост температуры воздуха – на 1,3°С в сравнении с климатической нормой [1]. Очевидная зависимость Беларуси от геоэкономических и геополитических условий требует учета планетарных климатических тенденций.

По данным экспертов, только за последние 25 лет в мире потеряно более миллиона кв. км лесов. Численность млекопитающих, рептилий, птиц и рыб сократилась на треть. Количество пресной воды на душу населения уменьшилось на 26 %, а население планеты выросло на 35 % [2]. В некоторых странах Африки и Азии доступ к воде и плодородным почвам уже становится причиной межэтнических и иных конфликтов, что ведет к увеличению потока беженцев и вынужденных мигрантов.

В настоящее время в мире действует более 1000 многосторонних и более 3000 двусторонних экологических договоров, тем не менее углубляющиеся проблемы свидетельствуют о недостаточности этих мер. Основным международным соглашением по климату является Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г., в развитие которой в 1997 г. был подписан Киотский протокол. После истечения срока действия Киотский протокол был заменен Парижским соглашением об изменении климата 2015 г. (Республика Беларусь присоединилась 20 сентября 2016 г. Указом Президента № 345). Парижское соглашение вносит весомый вклад в решение проблемы, хотя его содержание оценивается специалистами неоднозначно.

По условиям Соглашения, нормы снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, переход на экологически чистые технологии и отказ от углеродов должны определяться национальными планами и стратегиями, которые государства-участники должны разработать и представить до вступления Соглашения в силу, т. е. до 2020 г. Критики полагают, что документ не содержит юридически обязывающих норм; что в нем нет указания на «ископаемое топливо» как основной фактор накопления парниковых газов, и что достижение согласованной цели по смыслу является одновременно и условием, и результатом выполнения

Соглашения [3]. Отмечается также, что Соглашение не предусматривает действенных механизмов контроля: вряд ли таковыми можно считать Конференцию или комитет экспертов, который «функционирует транспарентным, невраждебным и ненаказательным образом». Сильный удар по Парижскому соглашению нанесли США, объявившие в 2017 г. о выходе из него.

Вместе с тем недостатки Парижского соглашения не следует преувеличивать. Достижение компромисса по чувствительным для экономики государств вопросам – дело невероятно сложное. Глобальная поддержка Соглашения (на текущий момент его ратифицировали 175 государств из 197 подписавших) вряд ли была бы достижима, если бы оно доводило до участников жесткие цифры. Однако приняв обязательства снижать выбросы парниковых газов, государства так или иначе будут стремиться их выполнять. Что касается контроля и ответственности, то это непростой вопрос для всей международной системы. Международный контроль и международно-правовая ответственность основаны на базовом принципе pactasuntservanda и имеют пределы, обусловленные государственным суверенитетом. Поэтому добровольность, осознанность принятия обязательств и отсутствие давления имеют ключевое значение.

Проблема создания более действенных механизмов, например, специального экологического суда, поднималась в мире неоднократно. Попытки ее решения (в 1993 г. была учреждена Камера по экологическим вопросам Международного Суда ООН, в 1994 г. создан негосударственный Международный Суд экологического арбитража и примирения), – не привели к заметным результатам по двум причинам. Во-первых, компетенция обоих учреждений базируется на согласии спорящих сторон, а это часто недостижимо. Во-вторых, общая «экологизация» международных отношений юридически означает невозможность однозначной квалификации спора как «экологического» и отграничения компетенции экологического суда от, например, Международного трибунала по морскому праву или Европейского Суда.

Экологические обязательства государств, как и любые другие международные обязательства, подлежат неукоснительному выполнению. На экологическую сферу распространяются все обычные правила и процедуры привлечения к международно-правовой ответственности, поэтому критика в связи с отсутствием специальных механизмов исполнения Парижского соглашения не вполне справедлива и во многом основана на завышенных ожиданиях. Вряд ли от государств можно было ожидать неких радикальных шагов, идущих гораздо дальше в экологической сфере, нежели это имеет место в иных областях.

Вместе с тем совершенно очевидно, что пришло время искать и находить более действенные меры по борьбе с антропогенным воздействием на климат. В противном случае эти меры тоже придется принимать, но уже по итогам серьезных экологических катастроф, последствия которых обойдутся мировому сообществу дороже.

Библиографические ссылки

1. Белорусский климат меняется: метеорологи пересмотрели температурные нормы [Электронный ресурс] // 42.TUT.BY. – Режим доступа: https://42.tut.by/553092. – Дата доступа: 15.03.2018.
2. World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice // Oxford Academic. BioScience [Electronic resource]. – Mode of access: https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229. – Date of access: 15.03.2018.
3. James Hansen, father of climate change awareness, calls Paris talks 'a fraud' [Electronic resource] // The Gardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud. – Date of access: 15.03.2018.

Устюкова В. В.

РОЛЬ ПРАВА В ПРЕОДОЛЕНИИ УГРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности своих граждан актуальна для всех государств. Она вытекает из ряда международно-правовых актов (Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности 1996 г. и др.), которые признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни, а также право каждого человека на свободу от голода. Не могли остаться в стороне от решения этих вопросов и Российская Федерация и Республика Беларусь как социальные государства (ст. 7 Конституции Российской Федерации и ст. 1 Конституции Республики Беларусь), политика которых направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Среди составляющих достойной жизни не последнее место занимает право человека на здоровое и полноценное питание.

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. В данном документе продовольственная безопасность Российской Федерации определяется как *состояние экономики страны*, при котором обеспечивается продовольственная независимость России,

гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

В Республике Беларусь схожее понятие продовольственной безопасности[1] (на наш взгляд, имеются лишь некоторые терминологические расхождения) закреплено в Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15 декабря 2017 г. № 962. Ранее в Республике Беларусь существовала Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, которая была утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.

И в российской Доктрине, и в Доктрине Республики Беларусь отмечается, что обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с влиянием ряда негативных факторов (рисков) и угроз. В России выделено четыре группы рисков (макроэкономические, технологические, агроэкологические, внешнеторговые риски) – с кратким описанием содержания каждого вида риска. В Доктрине Республики Беларусь негативные факторы (риски) классифицированы на внешние и внутренние, и здесь они более конкретизированы. Вместе с тем, несмотря на различия в изложении, содержание рисков во многом совпадает. Например, такие обозначенные в Доктрине Республики Беларусь внутренние риски, как нестабильность сельскохозяйственного производства, обусловленная его зависимостью от природно-климатических условий; экологическая напряженность, вызванная неблагоприятными последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; процессы деградации сельскохозяйственных земель, вызываемые факторами антропогенного и (или) природного характера, могут быть отнесены к агроэкологическим (по классификации Доктрины Российской Федерации). Такой фактор, как недостаточный уровень инноваций в сфере производства, хранения и реализации продовольствия, в том числе производства экологически чистой продукции, может быть отнесен к технологическим рискам, а такие факто-

[1] Продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и других внешних факторов жителям на всей территории гарантируется доступность к продовольствию в количестве, необходимом для активной, здоровой жизни, а также создаются социально-экономические условия для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне.

ры, как недостаточные темпы повышения уровня жизни и качества питания населения; опережение роста цен на потребительские товары над повышением доходов населения; диспаритет цен и т. п. – к макроэкономическим.

На наш взгляд, существенную роль в снижении отрицательного влияния указанных рисков призвано сыграть законодательство, поскольку важно не только выявлять отмеченные негативные факторы (риски), но и минимизировать их последствия, что требует от любого государства принятия оперативных управленческих и правовых решений. При этом потребуется разработка новых или совершенствование действующих нормативных правовых актов по очень многим отраслям законодательства (административного, таможенного, налогового, земельного, экологического, трудового, гражданского и др.), как в части «позитивного» регулирования (установления специальных правил по обеспечению рационального использования земель и иных природных ресурсов, сохранению окружающей среды, обеспечению качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в целом, установление требований к подготовке кадров для АПК и т. п.), но и в части усиления ответственности за нарушение правовых предписаний в данной сфере. Все это будет способствовать достижению оптимального баланса публичных и частных интересов. Учесть и скоординировать все усилия в области правового обеспечения продовольственной безопасности в России и Республике Беларусь возможно только в рамках аграрного права как комплексной интегрированной отрасли права.

При общности подходов к пониманию рассматриваемых проблем представляется важным развитие сотрудничества ученых России и Республики Беларусь в данной области.

Шингель Н. А.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», вступившим в силу 21 марта 2018 г., предусмотрен ряд мер по разработке и внедрению во все сферы социально-экономической жизни информационных технологий, обеспечивающих развитие более высокого технологического уклада. Некоторые из предусмотренных Декретом № 8 направлений развития цифро-

вой экономики могут применяться в природоресурсной сфере, а также в других, смежных видах деятельности, ориентированных на использование природных ресурсов, например при формировании энергетического рынка, в том числе общего энергетического рынка ЕАЭС и деятельности субъектов естественных монополий [1].

Общественные отношения по использованию природных ресурсов, имеющие эколого-экономический характер [2, с. 14], играют важную роль в экономическом развитии Республики Беларусь, а экономическая значимость природных ресурсов, связанная с использованием их в качестве средства производства или предмета потребления [3, с. 8], существенно влияет на общее состояние экономического потенциала государства, поэтому меры, направленные на формирование цифровой экономики, не могут не затрагивать природоресурсную сферу.

Однако до настоящего времени в Республике Беларусь исследований, связанных с внедрением элементов цифровой экономики в правовое регулирование природоресурсных отношений, не проводилось.

Частично это можно объяснить недостаточно сложившейся нормативной правовой базой, обеспечивающей цифровую трансформацию экономики, основные направления которой в основном намечены в государственных программах в сфере социально-экономического развития Республики Беларусь.

Так, Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, среди ключевых задач развития цифровой экономики названы: переход к точному земледелию в сельском хозяйстве, основанному на широком использовании данных спутниковых систем связи и навигации, автоматизированных систем сбора информации и управления процессами; ускоренное развитие высокотехнологичных секторов экономики, в том числе атомной и возобновляемой энергетики; расширение использования информационно-коммуникационных технологий в лесном хозяйстве и аэрокосмических методов оценки состояния лесов и некоторые другие.

Одним из заказчиков Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235, является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, на которое возлагается создание системы оперативного контроля хода геологоразведочных работ, осуществляемых в рамках государственных программ геологического изучения недр, включающей программно-аппаратный комплекс

по обработке статистической отчетности о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых.

Эти примеры показывают, что информационно-коммуникационная инфраструктура, разработка которой предусмотрена государственными программами, может быть широко востребована также в области использования и охраны природных ресурсов.

Применение указанной инфраструктуры, в частности, возможно по следующим направлениям:

• при осуществлении различных функций государственного регулирования в сфере природопользования, например, при оказании государственных услуг и выполнении административных процедур в электронном виде, при распределении природных ресурсов (информационное обеспечение, электронные торги и др.). Частным примером может служить разработка и использование земельно-информационной системы при ведении землеустройства, земельного кадастра и других функций государственного регулирования в области использования и охраны земель (ст. 1, 79, 85 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З);

• при внедрении информационных технологий в деятельность субъектов природопользования, осуществляющих различные виды хозяйственной и иной деятельности, в том числе имеющей природоресурсную составляющую (лесное, охотничье хозяйство, рыбохозяйственная деятельность).

Внедрение элементов цифровой экономики в природоресурсные отношения как одно из направлений обеспечения рационального (устойчивого) природопользовавния нуждается в более системном правовом регулировании.

Библиографические ссылки

1. Нуждина, А. С. Правовой статус естественных монополий в сфере энергетики и их классификация (на примере евразийского экономического союза (ЕАЭС)) / А. С. Нуждина // Традиции и инновации в праве : в 3 т. : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2017. – Т. 1. – С. 18–20.

2. Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 501 с.

3. Шингель, Н. А. Природоресурсное право : учеб. пособие / Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 399 с.

Шульга М. В.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Современный этап развития национальной экономики Украины характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, демонстрируется позитивная динамика темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции и в целом объемов аграрного производства, в том числе наращивание объемов экспорта преимущественно продукции растениеводства, а с другой – возрастают дисбалансы на всех уровнях аграрного сектора экономики. Подавляющее большинство деструктивных явлений – это результат непоследовательной государственной аграрной политики, а также отсутствие или игнорирование долгосрочного стратегического прогнозирования и планирования развития отраслей национальной экономики. Особенно сложной и запутанной оказалась ситуация в сфере земельных отношений и землепользования, обусловленная отсутствием четкой цели завершающего этапа современной земельной реформы, длящейся более 20 лет, и направлений ее реализации.

В современных условиях существенно актуализируется роль и значение земель сельскохозяйственного назначения, используемых в качестве основного средства производства в сельском хозяйстве. Структура этих земель сегодня выглядит следующим образом. По состоянию на 1 января 2016 г. в Украине насчитывается 41,5 млн га сельскохозяйственных угодий, из них 32,5 млн га (78 %) – пахотные земли. Доля земель частной собственности составляет 74,8 %, государственной – 25,1 %, коллективной – 0,04 %, коммунальной – 0,1 %.

В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится около 20 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4 млн га – у фермерских хозяйств. В собственности и пользовании граждан находятся 15,9 млн га. Сельскохозяйственные угодья, составляющие земли запаса, занимают свыше 4,5 млн га (10,9 %).

С 1991 г. в Украине развернулась масштабная земельная реформа, цель которой состояла в перераспределении земель в пользу эффективно хозяйствующих субъектов, приватизации земель и переходе на рыночные основы регулирования земельных отношений. В основу земельной реформы в сфере сельского хозяйства был положен принцип «земля должна принадлежать тем, кто на ней работает». С целью реализации этого принципа в Украине в 90-х гг. XX столетия был принят ряд правовых актов, которые предусматривали паевание сельскохозяйственных

угодий коллективных сельскохозяйственных предприятий. Каждому члену коллективного сельскохозяйственного предприятия был передан в частную собственность условный земельный участок – земельная доля (пай).

В процессе проведения земельной и аграрной реформы в Украине состоялась фактически принудительная ликвидация коллективных хозяйств, преимущественное большинство крестьян прекратило членство в этих хозяйствах и приобрело статус индивидуальных собственников земельных долей (паев). В последующем после выделения собственникам земельных долей (паев) земельных участков в натуре (на местности) они стали собственниками земельных участков. Подавляющее большинство таких собственников земельных участков передают их в аренду юридическим лицам.

Правовые основы дальнейшего развития земельных отношений в аграрном секторе должны быть сориентированы на обеспечение устойчивого землепользования и его экологизацию. Такой подход будет создавать условия для расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, существенного улучшения ее качественных показателей. Это позволит существенно расширить органическое сельскохозяйственное производство. Кроме того, самостоятельным направлением следует считать сохранение, восстановление и повышение плодородия почв как важнейшей составляющей земель сельскохозяйственного назначения с дальнейшей адаптацией земельных отношений к требованиям рыночной экономики. Наконец, должны быть созданы надлежащие условия для расширения предпринимательства в сельском хозяйстве. Тем самым будут созданы рабочие места и хотя бы частично решена проблема занятости сельского населения. Важность очерченных направлений обусловлена тем, что от состояния развития современных земельных отношений в значительной мере зависит разрешение таких вопросов, как эффективность сельскохозяйственного производства, уровень сельской занятости, социальная и демографическая ситуация на селе, уровень продовольственной и энергетической безопасности государства, а также способность аграрного сектора реагировать на внешние вызовы. Ныне важнейшей проблемой остается обеспечение социально-политической стабильности в государстве, что также в значительной степени зависит от разрешения земельных вопросов, например, об отмене моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, которые используются для ведения товарного сельскохозяйственного производства и находятся в частной собственности граждан Украины.

Сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм осуществляют свою хозяйственную деятельность пре-

имущественно на арендованных землях. Парцелляция сельскохозяйственных земельных участков, возникшая в процессе реформирования земельных отношений, в частности, в результате паевания земель сельскохозяйственного назначения, является существенным препятствием для внедрения современных технологий обработки почвы. Фактически не развиваются хозяйства фермерского типа, в том числе благодаря и недобросовестной конкуренции, навязанной крупными агрохолдингами в сфере землепользования. Количество функционирующих фермерских хозяйств на современном этапе имеет необратимую тенденцию к уменьшению.

Сегодня, к сожалению, фактически, утрачен учет количественных и качественных показателей земельных ресурсов. Ведение государственного земельного кадастра осуществляется не на должном уровне. Отсутствует системный мониторинг социально-экономических, экологических, демографических результатов реформирования земельных отношений и землепользования.

Современный земельный строй государства базируется преимущественно на устаревшей правовой базе, что делает невозможным ее применение в условиях обострения конкуренции за землю. Внедрение рейдерских схем в сферу земельных отношений требует адекватной реакции государства. Распространенный правовой нигилизм в обществе обусловливает рост коррупции в сфере земельных отношений, что создает реальную угрозу национальной безопасности страны.

Нынешнее состояние земельных отношений обусловлено прежде всего отсутствием целенаправленной, взвешенной, экономически обоснованной и последовательной государственной политики дальнейшего развития земельных отношений и соответствующих механизмов ее реализации на долгосрочную перспективу. Определяющим вектором государственной земельной политики должно стать усовершенствование системы регулирования земельных отношений и создание благоприятных условий для устойчивого, экологосбалансированного землепользования, становления многофункционального, конкурентоспособного сельского хозяйства, сохранение природных ценностей агроландшафтов, повышение инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения, комплексного разрешения экологических и социальных проблем украинского села и др.

Формирование и реализация такой политики позволило бы разрешить вопросы, связанные с успешным завершением затянувшейся земельной реформы и устранить накопившиеся в сфере земельных отношений проблемы. Речь идет, в частности, о необходимости проведения: 1) инвентаризации всех земель в Украине; 2) разработки пакета законо-

дательных актов, регулирующих отмену моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, используемых для ведения товарного сельскохозяйственного производства; 3) мероприятий, связанных с устранением чрезмерной концентрации властных полномочий в центральных органах исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере использования и охраны земель; 4) актуализации к современным требованиям мониторинга использования и охраны земель и др.

Требуют разрешения вопросы, связанные с дальнейшей судьбой государственных земель сельскохозяйственного назначения: а) ускорить передачу таких земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность; б) устранить условия, способствующие совершению коррупционных действий при распоряжении данными землями, согласовании и государственной экспертизе землеустроительной документации, а также оценки земель и ведении государственного земельного кадастра и др.

Отдельного внимания требует проблема чрезмерной и не контролируемой государством концентрации земель сельскохозяйственного назначения негосударственными интегрированными агроформированиями и усиление их влияния на перераспределение всех разновидностей ренты, игнорирование этими агроформированиями императивных требований, касающихся комплексного подхода к развитию сельских территорий в процессе земельного реформирования и пр.

Необходимость реализации высказанных положений обусловлена стратегическими задачами, связанными с системными преобразованиями в сфере земельных отношений, которые должны создать реальные предпосылки интеграции Украины в европейское и мировое пространство.

Раздел 2. МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Анисимов А. П.

О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия

В современном мире, наполненном промышленными, техническими, военными и иными объектами, давно стали неизбежными аварии и катастрофы, причиняющие огромный вред окружающей среде и здоровью человека. К этому добавляются глобальные изменения климата, влекущие появление небывалых засух, наводнений и других природных катастроф.

Наложившись друг на друга, указанные проблемы в два последних десятилетия заставили мировое сообщество обратить на себя самое пристальное внимание. Отдельным дискуссионным вопросом здесь является разработка новой доктринальной правовой концепции экологически неблагополучных территорий (далее – ЭНТ) как родовой категории, включающей в себя как зоны экологического бедствия, так и ряд других разновидностей. Сегодня такие виды ЭНТ в России полностью отсутствуют, однако их создание потребует детального обсуждения ряда правовых вопросов. Попробую сформулировать ряд тезисов о такой новой концепции ЭНТ в России.

1. Классификация видов ЭНТ должна включать в себя следующие категории: зоны экологического бедствия; зоны экологического кризиса; зоны экологической опасности; зоны экологического риска. Следует отказаться от категории «чрезвычайная экологическая ситуация», которая является разновидностью чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. ЭНТ должна создаваться только в том случае, если после такого события не удалось в течение года восстановить экосистемы.

2. Зоны экологического бедствия должны быть только федерального уровня, так как там предполагается максимальный режим запретов и ограничений (на новое строительство, на оборот земельных участков и т. д.).

3. Зоны экологического кризиса должны создаваться как органами власти Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации. Зоны экологической опасности должны создаваться органами власти

субъектов Российской Федерации, а зоны экологического риска – органами местного самоуправления (что станет возможно только в случае изменения государственной бюджетной политики и развития системы муниципального экологического контроля). Соответственно, создание ЭНТ будет финансироваться из соответствующего бюджета (наряду со взысканием денежных средств с правонарушителей). Целесообразным является воссоздание Экологического фонда Российской Федерации, существовавшего в 1991–2001 гг. (аналог Суперфонда США), который также мог бы финансировать ЭНТ.

4. Отдельного обсуждения требует предоставление органам власти субъектов Российской Федерации права создавать дополнительные категории ЭНТ, как это сейчас предусмотрено для них в отношении особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ), а также возможность создания межмуниципальных ЭНТ (например, в Республике Словакия муниципалитеты могут создавать «общую охраняемую территорию» как вид ООПТ на смежных территориях, и этот опыт можно использовать).

5. ЭНТ могут создаваться как в результате одномоментного явления (аварии, катастрофы), так и для восстановления территорий, разрушенных вследствие многолетней антропогенной деятельности (г. Карабаш).

6. Аналогично ООПТ, ЭНТ могут быть с точки зрения правового режима монолитными (зоны экологического бедствия), а могут и иметь более сложную, дифференцированную внутреннюю структуру (как национальный парк). В этом случае в их границах проводится зонирование, с созданием специальных функциональных зон, для которых устанавливается экологический регламент (примерно так же, как это происходит в национальных парках). Соответственно, Гражданский кодекс Российской Федерации должен быть дополнен статьями, позволяющими учитывать при территориальном планировании и градостроительном зонировании не только ООПТ, но и ЭНТ.

7. Перечень запретов, ограничений, выплаты компенсаций, финансирование мероприятий по выходу из неблагоприятной экологической ситуации для каждой разновидности ЭНТ определяется органом, ее создавшим. Установление четких границ ЭНТ (как и границ ООПТ) влечет для этой территории ряд конкретных правовых последствий, и требует создания в земельном праве новой субкатегории в составе категории земель промышленности и иного специального назначения, а если речь идет о населенных пунктах – то путем создания в них специальной функциональной зоны.

8. В отличие от ООПТ, которые создаются без указания срока, ЭНТ должны создаваться как бессрочно, так и на определенный срок.

9. В России размер ООПТ, а также зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия никогда не был четко регламентирован. В этом смысле интересен опыт Республики Словакия, законодатель которой использует количественный критерий для создания многих видов ООПТ. Например, охраняемая ландшафтная зона или национальный парк должны превышать площадь 1000 га. Охраняемая территория, природный заповедник, напротив, должны занимать площадь менее 1000 га. Кроме того, памятник природы не должен превышать площадь 50 га, а общая охраняемая территория должна занимать площадь до 100 га. Установление таких пространственных параметров является интересным решением, позволяющим упростить процедуру выбора правоприменителем той или иной формы ООПТ, что можно использовать и при создании ЭНТ.

10. Создание ЭНТ повлечет массовые судебные споры, что потребует дальнейшего обсуждения концепции специализированного экологического суда, который, разумеется, только проблемами ЭНТ не ограничится.

11. Поскольку принципы любой отрасли права являются ее ядром и вектором дальнейшего развития, экологическое законодательство следует дополнить принципом восстановления экосистем в границах ЭНТ.

Реализация подобной стратегии позволит создать дополнительные гарантии экологических прав человека и четкий механизм, позволяющий восстановить разрушенные человеком природные объекты и комплексы.

Анисимова А. В.

ВЛИЯНИЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Ратифицированное 16 сентября 2014 г. Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, от 27 июня 2014 г. (далее – СА) вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 г. В нашей стране продолжился процесс реформирования и адаптации законодательства, который должен способствовать ускорению экономической интеграции и углублению политической ассоциации, обеспечению развития эколого-правового государства, приведению экологического законодательства Украины в соот-

ветствие с мировыми и европейскими стандартами и требованиями. В частности, в СА отмечалось, что целью сотрудничества является охрана, улучшение и восстановление качественных характеристик окружающей среды, защита здоровья граждан, разумное и рациональное использование природных ресурсов и присоединение к мероприятиям на международном уровне, целью которых является решение региональных и глобальных проблем окружающей среды, в том числе и в сфере управления отходами и ресурсами. Отметим, что в СА вопросам окружающей среды посвящена Глава 6 «Окружающая среда» (ст. 360–366) раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество».

Учитывая базовые положения СА, Указом Президента Украины от 12 января 2015 г. № 5 принята Стратегия устойчивого развития «Украина – 2020», в которой предусмотрено внедрение европейских стандартов жизни, обеспечение стабильного роста экономики экологически неистощаемым способом, проведение земельной реформы, выполнение Программы сохранения окружающей природной среды. Однако в этом документе отсутствует экологическая составляющая, хотя, проанализировав содержание Дорожной карты и первоочередных приоритетов реализации Стратегии по секторам, ее можно определить.

Невзирая на сложность ситуации в нашем государстве, можем констатировать, что уже имеются определенные достижения. Во-первых, в Водный кодекс Украины введен принципиально новый подход к системе управления водными ресурсами, предусмотренный требованиями Директивы 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета «Об установлении рамок деятельности Содружества в отрасли водной политики» от 23 октября 2000 г. (дальше – Водная Рамочная Директива ЕС). Во-вторых, согласно требованиям евроинтеграции сделаны определенные шаги и относительно совершенствования механизма правового регулирования обращения с отходами. Уже завершено общественное обсуждение на официальном сайте Минприроды Украины «Национальной стратегии обращения с отходами». Ее принятие будет способствовать обеспечению экологической безопасности населения и территорий, поднимет систему государственного экологического управления на качественно новый европейский уровень. В-третьих, распоряжением Кабинета Министров Украины от 7 декабря 2016 г. № 932-р принята Концепция реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 г., которая является первым национальным стратегическим документом по вопросам борьбы с изменением климата и глобальным потеплением. В ней определены основания для разработки законодательных актов, стратегий и планов, мероприятий по разным направлениям (секторам) государственной политики в этой сфере. В-четвертых,

распоряжением Кабинет Министров Украины от 31 мая 2017 г. № 616 одобрена Концепция реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, которая будет проходить в три этапа. В-пятых, принят Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» от 23 мая 2017 г. № 2059-VIII, который устанавливает правовые и организационные принципы оценки воздействия на окружающую среду, соблюдение которых будет способствовать предотвращению нанесения вреда окружающей среде, обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию и воссозданию природных ресурсов, в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которые могут иметь значительное влияние на состояние окружающей среды, с учетом государственных, общественных и частных интересов. Считаем нужным добавить, что на подпись Президенту подан законопроект «О стратегической экологической оценке». Внедрение такой процедуры станет залогом реализации, охраны и обеспечения конституционных экологических прав и интересов граждан.

Высказывания и предложения относительно систематизации экологического законодательства (с чем стоит согласиться) не новы, научные дискуссии по поводу целесообразности его кодификации (точнее о принятии Экологического или Ландшафтного кодекса Украины, Кодекса законов об охране окружающей природной среды) начались еще в середине 80-х годов прошлого века и, понятно, не утихают сегодня. Однако на данный момент единого концепта относительно дальнейшей систематизации экологического законодательства не выработано. Изучив и проанализировав некоторые законопроекты, доктриальные подходы и выводы ученых, можем предположить, что в Украине целесообразно провести кодификацию-реформу, которая позволит принять качественно и методологически новый нормативно-правовой акт, с принципиально иными, или обновленными институтами, которые нужны для формирования современного эколого-правового пространства в форме Экологического кодекса Украины.

Однако, понимаем, что внесение изменений в систему нормативно-правовых актов в области экологии, как и его дальнейшая систематизация, которую предлагается проводить в форме кодификации, – процедура достаточно сложная, длительная и заполитизированная, предопределенная социальными и экономическими факторами. И в то же время кодификация экологического законодательства становится неотъемлемой составляющей и важным условием дальнейшего развития Украины как государства с экологически безопасным будущим для следующих поколений.

Бевз Е. В.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ИЗУМРУДНОЙ СЕТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Возрастающая роль интеграционных процессов на современном этапе развития экологического права объясняется глобализацией экологических проблем и, соответственно, необходимостью их решения на межгосударственном уровне. Одной из таких проблем является сокращение биологического разнообразия во всем мире и в европейском регионе в частности. Как экосистемы, так и процессы, влияющие на биологическое разнообразие, обычно не замыкаются в государственных границах. В силу этого обстоятельства меры, принимаемые на местном, региональном или национальном уровне, часто недостаточны, а то и вовсе неэффективны. Необходима международная система координации и поддержки инициатив по сохранению биоразнообразия и ландшафтов [1].

Помочь в сохранении естественной среды обитания и видов на фрагментированных природных территориях и в антропогенных ландшафтах Европы могут экологические сети [1]. Частью Панъевропейской экологической сети (Pan European Ecological Network (PEEN) является Изумрудная сеть Европы (Emerald Network Europe). Изумрудная сеть – это экологическая сеть, которая была создана на основании положений Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе от 19 сентября 1979 г. (далее – Бернская конвенция). В соответствии со ст. 4 Бернской конвенции каждая Сторона принимает соответствующие и необходимые законодательные и административные меры по обеспечению сохранения природных сред обитания видов дикой флоры и фауны, особенно тех, которые указаны в Приложениях I и II, а также сохранения находящихся под угрозой природных районов обитания.

Изумрудная сеть состоит из территорий, которые называют «территориями особого природоохранного значения, ТОПЗ» (Areas of Special Conservation Interest, ASCis). Такая формулировка появилась после принятия Постоянным комитетом Бернской конвенции рекомендации № 16 (1989 г.). Однако само название «Изумрудная сеть» было закреплено в резолюции № 3 (1996 г.) Постоянного комитета Бернской конвенции. Также в соответствующих резолюциях и рекомендациях Постоянного Комитета Бернской конвенции подробно прописаны принципы и крите-

рии выделения, порядок создания ТОПЗ и Изумрудной сети (резолюции № 3, № 5 и рекомендация № 16), порядок управления, мониторинга и отчетности для таких территорий (резолюция № 8), виды растений и животных (резолюции № 6) и типы сред обитания, требующие специальных охранных мер (резолюция № 4) [2].

Поскольку Изумрудная сеть должна быть сформирована во всех странах, являющихся сторонами и наблюдателями Бернской конвенции, вопросы правового обеспечения ее формирования и функционирования являются актуальными как для Украины, так и для Республики Беларусь (Бернская конвенция была ратифицирована Законом Украины от 29 октября 1996 г., а 7 февраля 2013 г. Президент Республики Беларусь подписал Указ № 70 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе»).

Более того, во время 36-го заседания Постоянного комитета Бернской конвенции, проходившего 15–18 ноября 2016 г., были утверждены перечни объектов Изумрудной сети Европы для Украины, Беларуси и Швейцарии [3] (территориями Изумрудной сети на сегодняшний день также признаны объекты Норвегии и Грузии). В частности, украинский перечень состоит из 271 природоохранного объекта, а перечень территорий Республики Беларусь составляет 162 объекта [4]. Таким образом, на настоящий момент в Украине уже существуют объекты Изумрудной сети, в то же время – фактически отсутствует их правовое регулирование.

Особую актуальность вопрос правового регулирования формирования Изумрудной сети для Украины получил после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее – Соглашение о Евроассоциации), которое предусматривает сотрудничество, в частности, в сфере сохранения и защиты биологического и ландшафтного разнообразия (экосети) (п. «f» ст. 361). Хотя разработка и предоставление на рассмотрение Кабинета Министров Украины соответствующих проектов нормативно-правовых актов была предусмотрена до декабря 2017 г., законопроект «О территориях Изумрудной сети», который определяет правовые основы выделения и сохранения территорий Изумрудной сети в пределах Украины согласно требованиям Бернской Конвенции и с учетом требований Директивы № 2009/147/ЕС о сохранении диких птиц и Директивы № 92/43/ЕС о сохранении природной среды обитания и видов природной фауны и флоры, разработан Министерством экологии и природных ресурсов Украины и вынесен на обсуждение только 12 марта 2018 г. [5].

Как следует из изложенного выше, перед Украиной, как и другими странами, стоят задачи по выполнению международных соглашений, в том числе связанные с формированием законодательства, посвященного Изумрудной сети. Данные вопросы являются особо актуальными для Украины в связи с необходимостью имплементации Бернской конвенции, а также выполнением обязательств Украины в рамках Соглашения о Евроассоциации. Отметим, что для развития Изумрудной сети в Украине необходимо объединение усилий не только специалистов в области экологии, биологии, географии, но и юристов в части формирования правовых основ ее функционирования. А это, в свою очередь, является необходимым условием сохранения биоразнообразия не только Украины, но и Европы.

Библиографические ссылки

1. Изумрудная сеть: инструмент охраны естественной среды обитания в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rm.coe.int/1680479ebf. – Дата доступа: 23.03.2018.

2. The Emerald Network: A Network of Areas of Special Conservation Interest for Europe. Explanatory document and compilation of relevant texts) [Electronic resource] – Mode of access: https://rm.coe.int/168074669d. – Date of access: 28.03.2018.

3. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats – 36th meeting of the Standing Committee – Strasbourg, 15–18 November 2016 – Updated list of officially adopted Emerald sites (anglais seulement) [Electronic resource]. – Mode of access: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2445665&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679&direct=true. – Date of access: 23.03.2018.

4. List of officially adopted Emerald sites (last updated in November 2017) [Electronic resource]. – Mode of access: https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-novembre-2017-/168076d59f. – Date of access: 28.03.2018.

5. Остап Семерак: «Мінприроди виносить на обговорення проект Закону України «Про території Смарагдової мережі» [Електронный ресурс]. – Офіц. сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступа: https://menr.gov.ua/news/32142.html. – Дата доступа: 23.03.2018.

Бондаренко Н. Л.

ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Экологические проблемы, с которыми сталкивается современное общество, в значительной мере связаны с недостаточной спецификацией прав собственности на природные ресурсы, поэтому для их сохранения необходимо установить надлежащий режим собственности. Инсти-

тут права собственности является основой гражданского права, ориентированного на регулирование имущественных отношений, и в то же время точкой пересечения интересов природоресурсного, земельного, экологического и гражданского права. Тем самым очевидна потребность в укреплении межотраслевых связей, усилении межотраслевого взаимодействия с целью выбора соответствующих правовых инструментов, способных примирить экономические и экологические цели использования природных ресурсов. Одним из таких инструментов является приватизация.

Белорусский законодатель определяет приватизацию как продажу объектов приватизации субъектам приватизации в порядке и на условиях, установленных законом (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества»). Бросая более широкий взгляд на приватизацию, можно утверждать, что она предполагает освобождение государства от функций прямого хозяйственного управления путем предоставления лицензий или концессий, посредством чего государство уступает свои права по владению и пользованию государственным имуществом или на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности частному собственнику на определенных условиях и на определенный срок. Полагаем, что для решения проблемы охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов следует исходить из более широкого понимания приватизации.

Эффективность приватизации как инструмента повышения экономических показателей убедительно доказана экономистами, юристы же продолжают сомневаться в необходимости ее использования в качестве инструмента охраны окружающей среды. За исключением права частной собственности на землю, признанной со значительными ограничениями, природных ресурсов приватизация не коснулась – в отношении иных компонентов природной среды действует конституционное положение об исключительном характере права государственной собственности на недра, воды и леса (ст. 13 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.). Особая важность природного капитала, стремление обеспечить его сохранность для будущих поколений в значительной степени предопределила такое законодательное решение, однако сегодня высказываются весомые аргументы в пользу отказа от исключительного характера права государственной собственности на недра, воды и леса [1]. Позволим себе несколько тезисов в поддержку этой позиции.

Частный собственник, как правило, более эффективно использует собственность, способствуя повышению производительности труда и

экономическому процветанию. Отсутствие права частной собственности на природные ресурсы снижает стимулы к их оптимальному использованию.

Частного собственника легче привлечь к ответственности за совершенные им нарушения. Как справедливо заметил Махан Тибор, большинство сфер, где существуют экологические проблемы, являются общедоступными: атмосфера, океаны, реки, большие леса и т. д., и это сферы, в которых никто не несет индивидуальной ответственности [2]. Достаточно сложно привлечь кого-либо к ответственности за нарушение правил их использования, поскольку ограничения, которые обычно устанавливаются в отношении права частной собственности, в данном случае отсутствуют.

Еще сложнее привлечь к ответственности государство. Нельзя упускать из виду потенциально возможный конфликт интересов, возникающий, когда государство, являясь собственником природных ресурсов, в то же время является субъектом, наделенным правом осуществлять контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Потенциально государство может ослабить нормативные стандарты, предъявляемые к предприятиям, находящимся в государственной собственности, либо не налагать в отношении их взыскания за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.

Как справедливо отмечает Т. И. Макарова, «определяющая функция государства состоит не в роли монопольного собственника природных ресурсов, а в роли жесткого контролера за соблюдением норм экологического законодательства при эксплуатации природных ресурсов, независимо от формы собственности на них» [1, с. 60]. Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды (ст. 46 Конституции Республики Беларусь). С целью охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов частный собственник использует экономические рычаги, а государство – административные, что в совокупности способствует ее достижению.

Библиографические ссылки

1. Макарова, Т. И. Право частной собственности на природные ресурсы: некоторые теоретические и прикладные проблемы / Т. И. Макарова // Юрид. журн. – 2007. – № 1(9). – С. 57–61.

2. Tibor Machan The Right to Private Property [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.iep.utm.edu/property/. – Date of access: 28.03.2018.

Власенко Ю. Л.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, комментируя результаты работы правительства Украины в 2017 г., провозгласил, что экология впервые за годы независимости стала приоритетом государственной политики Украины. В обоснование своего тезиса министр подытожил достижения Минприроды за 2017 г. в решении экологических проблем, подчеркивая роль объединения усилий правительства и парламента в принятии ряда важных документов, которые стратегически изменят подход в Украине к решению проблем окружающей среды и приведут к кардинальному изменению экологического сознания украинцев [1].

Таким образом, можно выделить приоритетные направления реализации государственной экологической политики Украины на сегодняшний день. В частности, это: 1. Формирование и реализация климатической политики. 2. Разработка и принятие доктрины Национальной стратегии управления отходами до 2030 года. 3. Реализация Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды в Украине. 4. Внедрение европейских стандартов оценки воздействия на окружающую среду, а именно принятие и введение в действие Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» от 23 мая 2017 г. и создание открытого Единого реестра по оценке воздействия на окружающую среду. 5. Практическое введение европейской модели интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу. 6. Развитие природно-заповедного фонда и расширения экосети, в частности, принятием решения Кабинета Министров Украины о расширении сети природоохранных территорий Украины на 17 тыс. 842 га. 7. Разработка в сфере использования недр пакета законодательных изменений, в частности, утверждение правил нефтяных и газовых месторождений. 8. Создание Общегосударственной автоматизированной системы «Открытая окружающая среда», которая должна обеспечить свободный доступ к информации о состоянии окружающей среды и экологические риски для безопасной жизнедеятельности в Украине.

Одним из ключевых приоритетных направлений является продолжение формирования и реализации климатической политики Украины.

Так, по словам министра экологии и природных ресурсов, Украине в 2017 г. удалось выполнить значительное количество взятых на себя международных обязательств и войти в десятку лидеров международной климатической политики [1]. На сегодняшний день сформирована целая система нормативно-правовых актов, которые позволяют Украине выполнить свои обязательства как перед международным сообществом, так и перед Европейским союзом в соответствии с подписанным и ратифицированным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (далее – Соглашение), которое полностью вступило в силу 1 сентября 2017 г. Так, для реализации внешней экологической климатической политики Украина ратифицировала Парижское соглашение Законом от 14 июля 2016 г. и сотрудничает в рамках климатического переговорного процесса по разработке так называемой «Книги правил Парижского Соглашения», которую планируют принять в ноябре 2018 г. на очередной Конференции Сторон в Польше.

Во внутренней климатической политике после ратификации Парижского соглашения Украина начала процесс имплементации ее положений. В частности, были разработаны и утверждены Концепция реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года и План мероприятий по выполнению концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года. В исполнение ст. 4 Парижского соглашения и при технической поддержке Агентства США по международному развитию «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» была разработана Стратегия низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Минприроды также завершило подготовку проекта Закона Украины «Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах», в котором предусмотрены отдельные нормы по регулированию обращения с F-газами – веществами, которые в наибольшей степени влияют на глобальное потепление. Одним из требований, предъявляемых в Соглашении, является установление процедур мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов от энергетических и промышленных установок (предприятий). Во исполнение вышеуказанного Минприроды предложило концепцию национального законодательства в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, руководствуясь принципами максимально возможного приближения к законодательству ЕС, учета украинских национальных особенностей и принципом эффективного привлечения всех заинтересованных сторон в процесс разработки законодательных актов. Таким образом, разработана многоуровневая структура актов по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, в том числе: 1) проект

Закона Украины «О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов»; 2) проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и отчетности выбросов парниковых газов»; 3) проект постановления КМУ «Об утверждении порядка осуществления верификации отчетов о выбросах парниковых газов»; 4) проект акта «О некоторых вопросах аккредитации верификаторов отчетов парниковых газов», 5) проект Закона Украины «Об аккредитации органов по оценке соответствия, и т. п.

Не менее важным направлением современной государственной экологической политики Украины является разработка и принятие доктрины Национальной стратегии управления отходами до 2030 года (далее – Стратегия), которая была утверждена распоряжением Кабинета Министров от 8 ноября 2017 г. № 820. Национальная стратегия управления отходами вводит в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми, бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства и др. Новая Стратегия предусматривает: 1) внедрение принципов циклической экономики и расширенной ответственности производителя, которые имеют поощрить бизнес к минимизации образования отходов и заинтересованности в их переработке; 2) внедрение пятиступенчатой иерархии обращения с отходами, которая работает в Европейском союзе.

Сегодня Минприроды работает над десятью сегментарными законами для введения в Украине новой модели управления отходами, которые будут соответствовать Стратегии и лучшим международным моделям обращения с отходами. Должны быть внесены существенные изменения в базовый Закон «Об отходах», который будет базироваться на европейской директиве и еще девяти законах, которые будут секторально регулировать каждый из отдельных видов отходов. В соответствии с Законом Украины от 2 октября 2012 г. № 5402-17 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизма правового регулирования и усиления ответственности в сфере обращения с отходами» с 1 января 2018 г. вступают в силу изменения не только в Закон Украины «Об отходах» в части запрета захоронения непереработанных (необработанных) отходов, но и ст. 82-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает административную ответственность за захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов в форме штрафа для граждан (от 340 грн. до 1360 грн.) и на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, СПД (от 850 грн. до 1700 грн.).

При этом необходимо отметить, что по опубликованным результатам глобального исследования и рейтинга стран мира, по уровню эколо-

гической эффективности (Environmental performance index, 2017) Украина потеряла 65 позиций, оказавшись на 109 месте среди 180 стран мира (в 2016 г. она занимала 44 место). Этот показатель отражает достижения стран в области управления природными ресурсами и их рационального использования. Так, Украина потеряла 49,9 пунктов по показателю изменения климата и энергетики, который демонстрирует значительное увеличение уровня интенсивности выбросов углерода на единицу ВВП. По показателю качества воздуха и уровня его загрязнения опасными веществами Украина потеряла 20 пунктов [2].

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что в правовом регулировании рассмотренных и других направлений экологической политики Украины отмечается тенденция к наращиванию законодательных основ их обеспечения и реализации взятых обязательств по их правовому регулированию, однако, как показывает практика, их эффективность будет зависеть от результата правоприменительной деятельности и достижения целей экологической политики.

Библиографические ссылки

1. Остап Семерак: «Екологія вперше за роки незалежності стала пріоритетом державної політики України» [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://menr.gov.ua/news/32075.html. – Дата доступа: 13.03.2018.

2. Ігор Шевченко: «Україна втратила 65 позицій за індексом екологічної ефективності» [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https:blogs. korrespondent. net/blog/politics/3935316/. – Дата доступа: 13.03.2018.

Gianfranco Tamburelli

INTERNATIONAL LAW FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: THE SITUATION TODAY

Institute for International Legal Studiesof the National Research Council of Italy Team Leader of the Research Project on International Cooperation for Sustainable Development, Protection of the Environment, and Management of Natural Resources Coordinator of the Section on International Law of the Master Degree's Course on Environmental Lawat «Sapienza» University of Rome, Italy

The evolution of international environmental law is a matter of exceptional interest and relevance both for the urgency of the ecological challenges, and – from a legal point of view – for the importance of some basic principles established in the sector, which have become fundamental principles of modern constitutional andpublic law.

Four phases can be distinguished. The first began with the adoption ofsome environmental treaties and continued to the end of the 1960s; the

secondstarted with the Stockholm Conference on the Human Environment (1972); the third with theRio de Janeiro Conference on Environmentand Development (UNCED, 1992); the fourth with the failure of the Johannesburg World Summit on Sustainable Development (WSSD, 2002). It must be noted that the third phase was characterized by the progressive assertion of the principle of sustainable development. While this principle definitely expresses a widely shared ethical – political – philosophical approach to issues related to pursuing an improved quality of life for mankind, its nature and legal value has given rise to increasing perplexity [1, pp. 48–52].

Ten years after the UNCED, the WSSD was held in a period of stasis and uncertainty in international relations, marked by oscillations in the evaluation of the problems, and by the risks of retrogression in international environmental law due to new tensions, and political – economic conflicts within the international community. In fact, in the very first decade of the 21st Century environmental law and politics entered into crisis. The acts adopted in the context of the UN in 2015 – in particular the Addis Ababa Action Agenda, the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change – did not leave to any substantial advance.

The Addis Ababa Action Agenda was adopted by the third UN Conference on Financing for Development (13–17 July 2015). On the crucial point of the Official Development Assistance – ODA, the providers of ODA confirmed the aim of reaching 0.7 % of ODA/GNI, or in aid destined for the least developed countries between 0.15 % and 0.20 % of the ODA (Chapter II, Action Areas C, p. 51). Theytherefore reiterated what they had already affirmed in the Monterrey Consensus (2002) and in the Doha Declaration (2008).

The 2030 Agenda for Sustainable Development (October 2015) establishes a global framework for the eradication of poverty and the attainment of sustainable development, on the basis of the Millennium Development Goals (2000). It defines a universal Action Programme, articulated in 17 SDGs – Sustainable Development Goals, and 169 associated goals. Improving the environmental rule of law, access to justice and environmental dispute resolution are essential for achieving the SDGs and, not by chance, Goal 16 (Promote just, peaceful and inclusive societies) is dedicated to building effective, accountable institutions at all levels.

The Agenda does not in itself however, constitute any advance in the move towards more efficacious law and policies for the protection of the environment, nor does it contain any indication on new instruments which would ensure the effectiveness of actions aimed at the achieving the goals listed [3, p. 1].

The Paris Agreementwas signed during the 21st annual session of the CoP – Conference of the Parties to the Climate Change Convention (29 November – 13 December 2015), with the wish to strengthen the global reaction

against the threat of climate change in the context of sustainable development (Article 2,1). The fundamental goals of the Agreement are: a) to keep the increase in average global temperature below 2 degrees centigrade, trying to limit this increase to no more than 1.5 degrees above pre-industrial levels; b) to increase the capacity to adapt to adverse impacts; c) to use financial flows coherent with a move towards low emissions of greenhouse gases and a development resistant to climate change.

The Agreement however, does not impose any real legal obligations on the Parties, and Article 2,2 establishes that it will be implemented according to equity and in such a way as to reflect the principle of common but differentiated responsibility and respective capacity, in the light of diverse national circumstances. This is an appeal to principles which, above all for the unusual appeal to equity in the norm that defines the general obligations of the Parties, leaves ample space to the discretion of the States in determining individual conduct relating to the commitments assumed.

The developed countries have also undertakento invest 100 billion dollars every year in favour of developing countries. Only the implementation process will show how far this sum – held by many to be insufficient – will be effectively mobilized, but precedents (e.g. ODA commitments) certainly don't invite optimism [4].

Regarding the monitoring and checking of the undertakings made, Article 15 institutes a mechanism for facilitating implementation and promoting conformity with the dispositions of the Agreements; in particular, a committee of experts which will pay «particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties» and will present an annual report to the CoP.

The vagueness of these provisions justifies the criticism of some analysts, who affirmedthat the Paris Agreement created only the illusion of a model of governance of climate change [5].

In fact, in our opinion, the international law for the protection of the environment has remained substantially at a standstill, on the plane of principles and laws of a general nature, at the framework shaped in the last decade of the last century, that is at the '92 Rio Conference. Environmental issues – while the degree of knowledge and awareness of the problems has increased at all levels – are by no means among the priorities on the international agenda.

This situation is at the basis of the widespread conviction – at all levels – that current tendencies are unsustainable: mankind seems to be facing «a closing window of opportunity to effect meaningful change in Humanity's trajectory» [6]. In this regard, it is worth noting the adoption by Pope Francis of the Encyclical Letter Praise Be to You, O Lord – On Care for Our Common Home, and the fact that since 2009 the UN General Assembly has been

yearly adopting resolutions on: Harmony with Nature (the last one been Res. no. 72/223, 20 December 2017, in A/RES/72/223, 17 January 2018).These acts express the awareness of the fact that progress in scientific knowledge and the definition of a «philosophy» of sustainable development do not in themselves overcome the limits to effectiveness and efficacy of policies and international law in the field.

At this point, it is worth noting the IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law (Rio de Janeiro, 26–29 April 2016), which states, among the general and emerging substantive principles for promoting and achieving environmental justice, the right to environment: Each human, present and future, has the right to a safe, clean, healthy, and sustainable environment (Principle 3).

Modern constitutions recognize the human right to the environment among the fundamental rights. In international lawdebates are still being held on the status of such a right, but it is receiving growing recognition by various international and regional courts. Lastly, on 7 February 2018, the Inter-American Court of Human Rights issued an advisory opinion (A/O-23/17, 15 November 2017) concerning the obligations of States Parties to the American Convention on Human Rights [7].The Court affirmed the existence of an autonomous «right to live in a healthy environment» under the American Convention. According to the Court, this right has connections and implications for the rights to life, personal integrity, privacy, health, water, housing, cultural participation, property, the prohibition not to be forcibly displaced, etc.

In conclusion, the most recent international praxis showsthat there is a need for a deep reflection on fundamental ethic values [8] and the possible role of law in pursuing a newequilibrium between man and nature and affirming the human right to a healthy environment. The latter has also the potential, as demonstrated by the above-mentioned case examined by the Inter-American Court of Human Rights, to unlock real cross-border remedies for the victims of environmental degradation.

References

1. Munari, Schiano di Pepe, Tutela transnazionale dell'ambiente, Principi, regole, problemi. – Il Mulino, 2012. – 376 p.

2. Chiussi, L. The UN 2030 Agenda on Sustainable Development: Talking the Talk, Walking the Walk? / L. Chiussi // La Comunità internazionale. – № 1. – 2016. – P. 49–70.

3. Falcone, M. Accordo di Parigi sul Clima. Pro e contro del compromesso raggiunto dalla COP 21 / M. Falcone // SudinEuropa. – March. – 2016. – P. 11–12.

4. Postiglione, A. Accordo di Parigi sul Clima del 2015 [Electronic resource] / A. Postiglione // Lexambiente.it. – 2016. – Mode of access: http://www.lexambiente.com/materie/ambiente-in-genere/. – Date of access: 02.03.2018.

5. Theme of the IUCN [Electronic resource] (World Conservation Union) Congress 2016 Planet at the Crossroads. – At: http://iucnworldconservationcongress.org/fr/node/350. – Date of access: 02.03.2018.

6. Vega-Barbosa, G. Human Rights and the Protection of the Environment [Electronic resource] : The Advisory Opinion of the Inter-American Court of Human Rights, Blog of the European Journal of International Law / G. Vega-Barbosa, L. Aboagye. – Mode of access: https://www.ejiltalk.org/human-rights-and-the-protection-of-the-environment-the-advisory-opinion-of-the-inter-american-court-of-human-rights/. – Date of access: 02.03.2018.

7. Rajyalakshmi, V. Religious Environmentalism for Sustainable Development, in «Environment – Law and Enforcement: The Contemporary Challenges» / V. Rajyalakshmi ; ed. by Manoj Kumar Sinha, S.Sivakumar, Furqan Ahmad, The Indian Law Institute // New Delhi. – 2017. – P. 39–60.

8. Feria-Tinta, M. How International Law Could Help Victims of Environmental Degradation [Electronic resource] / M. Feria-Tinta, S. Milnes // The Guardian, 21 February 2018. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/21/international-law-cross-border-victims-environment-rulings. – Date of access: 02.03.2018.

Грицкевич Е. В.

О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Гродненская областная коллегия адвокатов, Гродно, Беларусь

Начало XXI в. ознаменовалось интенсивным развитием климатического права и его становлением как самостоятельной подотрасли экологического права. Важное значение в деле интенсификации данного процесса играют непрерывно протекающие на межгосударственном уровне интеграционные явления, стимулирующие качественное развитие и унификацию климатического правотворчества на уровне, как отдельных стран, так и целых регионов. Особое влияние процессов международной интеграции на сферу климатического права связано с уникальной природой климата как объекта правовой охраны и вытекающими из нее особенностями предмета климатического права.

Значимость предмета климатического права, включающего в себя собственно климатоохранительные правоотношения и правоотношения в области преодоления последствий изменения климата, сложно переоценить. Климатическая проблематика стала неотъемлемой частью повестки различных международных организаций и форумов, предметом международных соглашений. Международное сообщество посредством присоединения к Парижскому соглашению в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата от 12 декабря 2015 г. признало необходимость существенного сокращения выбросов парниковых газов в целях удержания роста глобальной средней температуры ниже 2°С, прилагая усилия по ограничению роста температуры до 1,5°С. При росте глобальной средней температуры выше указанной критической отметки последствия для жизни на Земле могут стать необратимыми.

На стадии своего формирования и научного обоснования в настоящее время находится метод климатического права. Движение здесь осуществляется в направлении сочетания императива и диспозитивности в регулирующих началах. Применение организационно-правовых механизмов декларируется как на межгосударственном, так и на национальном уровнях. В то же время климатическое право, не ограничиваясь методами администрирования, нацелено на стимулирование заинтересованности субъектов в достижении климатоохранных целей экономическими методами, к числу которых относят инструменты «механизмов гибкости», материальное стимулирование добровольных инициатив по ограничению антропогенного воздействия на климат.

Что касается систематизации подотрасли климатического права как важнейшего критерия ее самостоятельности, на международном уровне она произошла в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. и принятых в ее развитие Киотского протокола от 11 декабря 1997 г. и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г. Указанные соглашения получили широкое признание в мире и обеспечили почти стопроцентное участие в них государств – членов ООН. В достаточной степени сформирована на международном уровне и система специальных принципов правового регулирования климатического права.

Разработка и принятие международных правовых актов в сфере охраны климата под влиянием межгосударственных интеграционных процессов стимулировали развитие национальных климатических законодательств. Флагманом развития национального и регионального климатического права традиционно считаются страны Европейского союза. Все большую активность в климатическом нормотворчестве проявляют развивающиеся страны Азии и Латинской Америки.

Важнейшим проявлением развития правоприменительной деятельности в сфере охраны климата является учреждение, в том числе на межгосударственном уровне, министерств (департаментов, комиссий), а также высоких должностей (советники, послы), курирующих вопросы изменения климата [1, с. 83], а также постепенно накапливающаяся в международных судебных органах правоприменительная практика.

Таким образом, сегодня климатическое право является одной из наиболее активно развивающихся подотраслей экологического права. Указанная тенденция обусловливается высокой степенью социальной значимости климатической проблематики и очевидной заинтересованностью как мирового сообщества, так и отдельных государств и регионов в развитии климатоохранного законодательства, и усиливается с учетом нарастающего темпа межгосударственных интеграционных процессов.

Предмет, метод, принципы международного климатического права уже получили свое оформление и научное обоснование, нормативный массив отличается достаточной систематизацией и обширностью, а правоприменение – развитостью. Указанное позволяет сделать вывод о возможности придания международному климатическому праву статуса самостоятельной подотрасли международного экологического права.

Полагаем, в целях утверждения Республики Беларусь в статусе самостоятельного и ответственного участника международной климатоохранной деятельности, следует повысить активность в сфере установления тесных двусторонних и многосторонних контактов по вопросам охраны климата с иными государствами мира, что будет благоприятствовать как изучению и накоплению опыта нормотворческой деятельности в исследуемой области, так и развитию практики применения экономических методов и гибких механизмов охраны климата.

Библиографические ссылки

1. Гершинкова, Д. А. Современный этап развития международного права окружающей среды – признаки формирования климатического права / Д. А. Гершинкова // Евразийский юридический журнал. – № 5. – 2014. – С. 80–85.

Довгялло М. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Институт правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

Изучение, анализ и использование зарубежного опыта осуществления экологического контроля на примере государств – членов ЕАЭС представляет как научный, так и практический интерес. Следует отметить, что в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. закреплен принцип гармонизации регулирования экологических аспектов, что, на наш взгляд, включает осуществление экологического контроля. Следовательно, государствам – членам ЕАЭС предстоит работа в области гармонизации формирующегося законодательства ЕАЭС с последующей разработкой механизмов реализации этих норм на национальном уровне.

Сравнительный анализ показывает, что существуют схожие подходы к правовому регулированию осуществления экологического контроля в государствах – членах ЕАЭС. Так, законодательство рассматриваемых государств закрепило следующее определение экологического контроля. На основании анализа положений ч. 1 ст. 28 Основ законодатель-

ства Республики Армения об охране природы от 9 июня 1991 г. можно рассматривать экологический контроль как деятельность, направленную на обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства всеми государственными органами, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды», экологический контроль – система мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства об охране окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды. В абз. 29 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» закреплено во многом сходное определение экологического контроля.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. предусматривает, что экологический контроль – деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законодательных актов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды (п. 56 ст. 1).

Согласно абз. 50 ст. 2 Закона Кыргызской Республики от 16 июня 1999 г. «Об охране окружающей среды», экологический контроль – проверка соблюдения предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами экологических требований по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На основании анализа предложенных формулировок экологического контроля, следует сказать, что общим является его направленность на обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства государственными органами, должностными лицами, субъектами хозяйствования и гражданами. Кроме того, цель экологического контроля обусловлена стремлением подчеркнуть специфику объекта, по поводу которого возникают экологические отношения в целом и экологического контроля в частности (природные ресурсы).

Система экологического контроля государств – членов ЕАЭС включает, как правило, государственный, ведомственный, производственный и общественный контроль. При этом государственный экологический контроль является основным в системе. Важно акцентировать внимание на том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды государственный экологический контроль заменен на государственный экологический надзор, определение которого аналогично дефиниции государственного экологического контроля.

К основным отличительным чертам законов государств – членов ЕАЭС в области охраны окружающей среды, на наш взгляд, можно отнести:

сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры, а также участие общественности в решении задач охраны окружающей среды;

обязательное финансирование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий этого воздействия.

Проведенный анализ доктринальных и правовых источников осуществления экологического контроля в государствах – членах ЕАЭС позволил выделить следующие актуальные направления по его совершенствованию:

необходимость улучшения механизма осуществления экологического контроля посредством использования современных средств моделирования деятельности природопользователей;

переход от контроля фактического состояния в области охраны окружающей среды к контролю за стратегией обеспечения целевых параметров окружающей среды с законодательным определением функций и задач органов, ответственных за реализацию данного направления деятельности.

Жлоба А. А.

ОБ ОБЪЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Объектами отношений в области охраны окружающей среды, согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», являются земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие специальной охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, климат, естест-

венные экологические системы, иные природные объекты, а также право природопользования. При этом сама окружающая среда в качестве объекта соответствующих отношений не выделяется, несмотря на то, что улучшение ее качества, обеспечение благоприятной окружающей среды признаются основными задачами законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды. Следует отметить, что в эколого-правовой науке окружающую среду традиционно относят к объектам экологических правоотношений. И действительно, качество окружающей среды обеспечивается не только качеством элементов, входящих в ее состав, но также и факторами, воздействующими на окружающую среду, например, уровнем шума, излучения. В связи с указанным необходимо внести дополнение в ст. 5 Закона «Об охране окружающей среды», включив в перечень объектов отношений в рассматриваемой сфере саму окружающую среду.

Не менее важной проблемой эколого-правовой науки является качество понятийно-категориального аппарата, используемого для обозначения объектов экологических правоотношений. Данная проблема имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Так, для привлечения виновного лица к эколого-правовой ответственности важно установить, что противоправные деяния были совершены в отношении объекта экологических правоотношений. Соответственно, в случае отсутствия такого объекта будет отсутствовать и состав экологического правонарушения. Следовательно, нормы экологического законодательства должны давать четкий ответ на вопрос о том, что понимается под конкретным объектом экологических правоотношений. Принимая во внимание тот факт, что Закон «Об охране окружающей среды», определяя объекты, идет по пути их простого перечисления, уточнение состава таких объектов в конкретных правоотношениях должно происходить в нормах иного экологического законодательства (природоресурсного и об охране окружающей среды). Вместе с тем анализ последнего свидетельствует о разных подходах к установлению признаков объектов соответствующих правоотношений. Так, законодательство о животном мире распространяет свое действие на диких животных, в том числе изъятых их природной среды, в то время как к объектам растительного мира относятся, как правило, любые растения, но произрастающие в окружающей (природной) среде. Разница в подходах обусловлена спецификой самих объектов, уровнем знаний о них, практической целесообразностью правового регулирования соответствующих общественных отношений, необходимостью обеспечения соблюдения смежного законодательства. Однако можно выделить и некоторые общие признаки, свойственные всем эколого-правовым объектам. В теории экологического

права ими, как правило, считаются естественное происхождение и естественная связь с окружающей (природной) средой (нахождение в ней, в том числе в цепи экологических связей). Представляется желательным закрепление указанных признаков в качестве общего правила в политико-программном документе, описывающем экологическую политику страны. Подобный подход позволит избежать такого сценария развития экологического законодательства, при котором сфера его действия будет изменяться за счет объектов, не представляющих экологической ценности для окружающей (природной) среды и имеющих гражданско-правовой режим.

Имекова М. П.

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ[1]

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия

Одной из тенденций развития экологического права России является ужесточение государственного экологического надзора. С 1 января 2015 г. российский законодатель включил государственный экологический надзор в перечень видов государственного контроля (надзора) (см. п. 30 ч. 4 ст. 1 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Аналогичная норма появилась и в ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (см. п. 5 ст. 65) (далее – Закон № 7).

Принципиальным нововведением является изменение подхода к определению объекта экологического надзора. Таковым в Законе № 7 назван объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее – объекты НВОС). Его определение дается в ст. 1 Закона № 7.

Объекты НВОС в зависимости от уровня воздействия на окружающую среду делятся на четыре категории (см. ст. 4.2 Закона № 7). Для объекта НВОС каждой категории планируется ввести дифференцированные меры государственного регулирования. Для объектов НВОС I категории, оказывающих максимальное негативное воздействие на окружающую среду, обязательным станет требование получения комплексного экологического разрешения. Для объектов НВОС иных категорий планируется ввести более упрощенные меры государственного

[1] Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 18-011-00612.

регулирования. Так, организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах НВОС IV категории, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, освобождаются от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для этого организации и ИП обязаны подать заявку на постановку на государственный учет принадлежащие им объекты НВОС IV категории (ст. 69.2 Закона № 7). Невыполнение или несвоевременное выполнение данной обязанности влечет наложение административного штрафа.

Закрепленный нормами российского законодательства подход к категоризации объектов экологического надзора обладает недостатками. Основной недостаток заключается в том, что данный подход не предполагает определения примерного перечня объектов, не являющихся объектами НВОС. Такие объекты выявляются «по остаточному принципу»: если объект, оказывающий незначительное негативное воздействие на окружающую среду, не соответствует критериям отнесения объектов к объектам НВОС I, II, III или IV категории, то такой объект не является объектом НВОС. На практике приведенный подход вызывает сложности в правовой квалификации различных объектов в качестве объектов НВОС (например, гаражей, открытых автостоянок) (см. письмо Минприроды России от 18 сентября 2015 г. № 12-44/22962 «О нормировании выбросов»; Письмо Росприроднадзора от 14 февраля 2018 г. № РН-04-03-27/2839 «О постановке объектов негативного воздействия на государственный учет»).

Великобритания в отличие от России обладает богатым опытом правового регулирования общественных отношений в сфере экологического надзора. Об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что в основу Директивы 96/61/ЕС «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений», принятой в Евросоюзе в 1996 г., было положено законодательство об охране окружающей среды Великобритании. В связи с этим представляется целесообразным обратить внимание на особенности британского экологического надзора.

Великобритания при осуществлении государственного экологического надзора руководствуется как актами Европейского союза (прежде всего положениями Директивы 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 24 ноября 2010 г. «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении и контроле загрязнений)»), так и внутригосударственными актами, подлежащими постоянному обновлению. К числу последних следует отнести Регламент по выдаче экологических разрешений (Англия и Уэльс) 2010 г. № 675, вступивший в силу с 1 января 2017 г. (далее – Регламент) [1].

Законодатель Великобритании, стремясь охватить как можно больше объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, разделил все объекты НВОС по степени их негативного воздействия на три класса: А(1), А(2) и В, а также выделил объекты с низким уровнем негативного воздействия на окружающую среду (см. часть I Регламента). Для эксплуатации любого из перечисленных объектов, в отличие от российского законодательства, необходимо получить экологическое разрешение (далее – ЭР). В Регламенте содержится также перечень объектов, которые освобождаются от выдачи ЭР (например, линейные объекты). Для этого данные объекты должны соответствовать ряду требований, а также быть зарегистрированными в реестре объектов, освобожденных от получения ЭР, сроком на 3 года (см. часть I Регламента). Регистрируясь в таком реестре, организации (ИП) подтверждают, что принадлежащие им объекты в процессе осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности не причиняют вреда окружающей среде или здоровью человека. Как представляется, подобный подход к определению объектов экологического надзора может быть имплементирован и в российское законодательство.

Библиографические ссылки

1. Environmental protection, England and Wales, 2016, No.1154 [Electronic resource] // The National Archives of the UK government. – Mode of access: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2010/9780111491423. – Date of access: 27.03.2018.

Каракаш И. И.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Широко признанным в юридической литературе является определение функций государства как основных направлений его деятельности с целью достижения стоящих перед ним целей и задач. Среди относительно новых, но объективно необходимых функций современного государства называют «природоохранную», «средозащитную» или экологическую функцию. Ее возникновение в качестве государственной функции связывают с резким обострением проблем по обеспечению качества окружающей среды для жизнедеятельности человека и общества, которые не могут быть разрешены на уровне отдельных субъектов хозяйственно-экономической деятельности. Экологическая функция государства заключается в оптимизации правового регулирования при-

родопользования в органическом сочетании с эффективной природоохранной деятельностью на государственном уровне с целью придания им экономически рационального, экологически безопасного и социально ориентированного направления. Она, по сути, охватывает деятельность государства в лице его компетентных органов по управлению качеством окружающей среды.

Экологическая функция современного украинского государства закреплена в содержании обширного и динамично развивающегося экологического законодательства. Но наиболее предметное закрепление она получила в двух законодательных актах: в постановлении Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 г. «Об Основных направлениях государственной политики Украины в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности» и в Законе Украины от 21 декабря 2010 г. «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года» (далее – Закон от 21 декабря 2010 г.).

Несмотря на то, что указанные акты отличаются уровнем своей юридической силы, оба они в настоящее время являются действующими. Тем не менее, реализация государством своей экологической функции в них концептуально различается. Если в постановлении от 5 марта 1998 г. закрепление требований по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды основано на концепции рационального природопользования и эффективной природоохраны, то в Законе от 21 декабря 2010 г. осуществление экологической функции базируется на концептуальных требованиях обеспечения «устойчивого социально-экономического развития».

Вместе с тем публичная власть украинского государства в качестве определяющего фактора при осуществлении своей экологической функции распространяется на все природные объекты, их ресурсы и компоненты, которые находятся в пределах ее территории, независимо от права собственности на природные богатства и форм хозяйствования. Более того, обеспечение экологической безопасности на территории Украины в конституционном порядке признано обязанностью государства. Именно этим определяется неотъемлемый публичный характер государственной экологической функции, осуществление которой не может делегироваться, передаваться и перепоручаться другим субъектам.

В соответствии с принципами экологической политики Украины целями экологической функции государства являются охрана окружающей среды существования человека и национального сообщества, обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья граждан, создание благоприятных условий для осуществления ими своих экологических прав и предоставление гарантий их реализации. Она

осуществляются посредством организационных, правовых и других механизмов.

Правовой механизм реализации экологической функции государства в основном осуществляется благодаря функционированию норм экологического права, поскольку процесс осуществления современным государством своей экологической функции происходит в пределах требований правовых норм. Из этого следует, что цели реализации экологической функции права нередко совпадают с целями осуществления экологической функции государства. Средствами ее реализации являются следующие формы проявления экологической функции права: создание эколого-правовой идеологии, основой которой является экологическая доктрина государства и эколого-правовая концепция; разработка, принятие и введение в действие эколого-правовых норм; правоприменительная деятельность уполномоченных государственных органов. Экологическая функция права проявляется также во всеобщих (абсолютных) и конкретных (относительных) экологических правоотношениях.

Функция экологического права представляет собой направление влияния эколого-правовых норм на волю и поведение субъектов экологических отношений. В связи с этим выделяются общеправовые и специально-правовые функции экологического права. Общеправовыми функциями экологического права являются регулятивная, охранительная, воспитательная, превентивная и другие функции. К специальным функциям экологического права относят природоохранную и антропоохранную функции, нашедшие отражение в соответствующих нормах украинского экологического законодательства и права.

Экологическая функция украинского законодательства и права в настоящее время активно реализуется в форме экологизации многих отраслей национального права. Она характерна не только для традиционных природоресурсных отраслей – земельного, горного, водного и лесного законодательства и права, но и для гражданского, хозяйственного, аграрного, административного, финансового, налогового, уголовного и других отраслей права.

Кодолова А. В.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА

Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук

Законодательство о возмещении экологического вреда в странах СНГ находится на разных ступенях развития, но в большинстве госу-

дарств СНГ наблюдаются схожие проблемы, приводящие к недостаточной эффективности законодательства о возмещении и оценке вреда, причиненного окружающей среде.

Во многих государствах – участниках СНГ законодательно не закреплен приоритет возмещения вреда окружающей среде в натуральной форме, путем проведения работ по восстановлению компонентов природной среды. Кроме того, отсутствуют положения о целевом характере расходования средств, полученных в счет возмещения экологического ущерба, которые должны расходоваться на восстановление и охрану окружающей среды, в том числе на выполнение мероприятий по предотвращению экологического вреда. Исключения составляют Республика Молдова, в которой функционирует экологический фонд, и Кыргызская Республика, где суммы экологического ущерба аккумулируются в республиканском или местных фондах охраны природы.

В странах СНГ преобладают косвенные методы оценки экологического вреда [6, с. 55]. Данные методы являются наследием советского прошлого и наиболее эффективно могут применяться в условиях государственной собственности на природные ресурсы [4].

Вслед за опытом США, где уже несколько десятилетий применяются публично-правовые механизмы возмещения экологического вреда, в Европе благодаря наднациональному уровню регулирования вопросов охраны окружающей среды произошла эволюция института возмещения экологического вреда от частно-правового к публично-правовому [3, с. 10; 5, с. 164]. В государствах – участниках СНГ в основном применяются гражданско-правовые механизмы возмещения вреда окружающей среде [1; 2].

В соответствии с Директивой № 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского союза «Об экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба и устранение его последствий» (далее – Директива), возмещение экологического вреда осуществляется в натуральной форме, а в случае необходимости взыскания с предприятия-виновника денежных средств применяется метод прямых затрат.

Из всех стран СНГ наиболее близко по своему содержанию к нормативно-правовому регулированию в Европейском союзе законодательство Республики Казахстан о порядке возмещения вреда окружающей среде и об его оценке.

В Республике Казахстан применяются прямой и косвенный метод экономической оценки ущерба, причиненного окружающей среде. При этом устанавливается приоритет прямого метода оценки.

В соответствии со ст. 109 Экологического кодекса Республики Казахстан экономическая оценка экологического ущерба прямым методом состоит в определении фактических затрат, необходимых для восстановления окружающей среды, восполнения деградировавших природных ресурсов и оздоровления живых организмов посредством наиболее эффективных инженерных, организационно-технических и технологических мероприятий. Должностными лицами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в первую очередь рассматривается возможность осуществления мероприятий по восстановлению окружающей среды лицом, нанесшим ущерб окружающей среде. Соответствующие обязательства по проведению мероприятий по восстановлению окружающей среды излагаются в гарантийном письме лица, нанесшего ущерб окружающей среде, с указанием конкретных мероприятий и сроков их проведения. Стоимость мер по ликвидации последствий ущерба определяется по их рыночной стоимости.

На уровне стран Содружества постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств № 33-10 от 3 декабря 2009 г. был принят рекомендательный нормативно-правовой акт – Модельный закон СНГ «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда причиненного окружающей среде», который во многом является адаптацией Директивы для стран СНГ и рекомендован на территории СНГ для гармонизации с европейским законодательством.

Необходимо отметить, что модельное законодательство СНГ вслед за европейским законодательством устанавливает специальный режим экологической ответственности, отдает приоритет натуральной форме возмещения вреда окружающей среде перед денежной и устанавливает в качестве основного метода экономической оценки экологического вреда определение фактических затрат, необходимых для восстановления окружающей среды, восполнения деградировавших природных ресурсов и оздоровления живых организмов посредством наиболее эффективных инженерных, организационно-технических и технологических мероприятий.

Библиографические ссылки

1. Данилова, Н. В. Совершенствование института возмещения экологического вреда / Н. В. Данилова // Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 3–6.

2. Иванова, А. Л. Возмещение экологического вреда: сравнительно-правовой анализ европейского, немецкого и российского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А. Л. Иванова ; Учреждение Росс. акад. наук «Ин-т государства и права». – М., 2006. – 25 с.

3. Hinteregger, M. Environmental Liability and Ecological Damage in European Law / Monika Hinteregger. – Cambridge : UniversityPress, 2008. – 697 p.

4. Ответственность за вред окружающей среде в странах ВЕКЦА: применение лучшего международного опыта [Электронный ресурс] / ОЭСР. – Режим доступа: http://www.oecd.org/environment/outreach/50247963.pdf. – Дата доступа: 21.03.2018.

5. Winter, G. Weighing up the EC Environmental liability Directive / G. Winter, J. H. Jans, R. Macrory, L. Krümer // Journal of environmental law. – Oxford, 2008. – Vol. 20. – № 2. – P. 163–191.

6. Экономика природопользования : учебник / под ред. М. Н. Игнатьевой. – Екатеринбург : УГГУ, 2009. – 706 с.

Лаевская Е. В.

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАК ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) обеспечивает учет экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений при разработке и принятии документов государственного планирования (далее – планов). СЭО активно применяется со второй половины прошлого века в США и в странах западной Европы. Признание роли СЭО как инструмента устойчивого развития государств привело к принятию в 2003 г. Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке (далее – Протокол) к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте [1].

Законодательство о СЭО на основе подходов, сформулированных в Протоколе, в последнее время активно формируется в странах ВЕКЦА [2]. Так, в Молдове принят Закон от 2 марта 2017 г. «О стратегической экологической оценке», отдельный закон о СЭО принят также в марте 2018 г. в Украине, в Армении разрабатываются изменения в Закон 2014 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе». В Грузии концепция СЭО отражена в проекте Кодекса об экологической оценке. Отметим, что наибольшую активность в этом процессе демонстрируют страны – Стороны Протокола. Вместе с тем иные государства региона также проявляют заинтересованность во внедрении в практику государственного планирования подходов СЭО. Заинтересованность в формировании законодательства, обеспечивающего проведение СЭО на основе требований международных соглашений, продекларирована в п. 11 Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. от 30 апреля 2012 г. В Казахстане разрабатываются дополнения, регламентирующие СЭО, в Экологический кодекс. Республика Беларусь не является стороной

Протокола, однако внесла изменения в законодательство с целью проведения СЭО отдельных планов на основе Закона от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», формирует иное законодательство, призванное обеспечить правовое регулирование отношений в области СЭО.

По мнению автора, процесс формирования законодательства о СЭО с учетом новизны института и его комплексности труден и противоречив, характеризуется проблемами в области понимания места СЭО в процессе государственного планирования, ее процедурных особенностей, правового положения субъектов, роли общественности в СЭО [3, с. 44–117].

Международно-правовой контекст СЭО позволяет выделить ее сущностные особенности как правового явления, понимание которых является основой для формирования эффективного национального законодательства в области СЭО.

Во-первых, СЭО не ассоциируется исключительно с подготовкой экологического доклада (отчета о СЭО), она сопряжена с процессом разработки плана с самого начала разработки и может быть охарактеризована как комплексная процедура, многостадийный процесс, предполагающий определение сферы охвата с учетом особенностей плана; рассмотрение альтернативных вариантов реализации плана, включая нулевой вариант; вовлечение различных субъектов в процесс оценки (консультации с государственными органами, общественностью) на разных ее стадиях; подготовку экологического доклада (отчета); учет и отражение выводов, содержащихся в нем, а также замечаний, полученных в ходе консультаций, в том числе проводимых в трансграничном контексте, в решении об утверждении плана. Понимание многокомпонентности, комплексности СЭО позволяет разработчикам законодательства учитывать этот аспект при формировании процедурных особенностей СЭО, прав и обязанностей, ответственности субъектов СЭО.

Во-вторых, являясь одним из организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды, одной из форм экологических оценок наряду с ОВОС, СЭО отличается от ОВОС по объектам, субъектам, принимающим участие в процедуре, методам проведения, требованиям к документации (отчетам). Так, методология СЭО предполагает рассмотрение перспектив, прогноза экологического воздействия разрабатываемого плана на решение значимых экологических, включая здоровье, целей и задач государства и учет их при принятии плана. В свою очередь в рамках ОВОС оценке подвергается физическое воздействие конкретного проекта на окружающую среду исходя из технических

нормативов допустимых воздействий, иных требований законодательства. Соответственно, выявление содержательных и процедурных различий ОВОС и СЭО приводит к признанию необходимости их дифференцированного правового регулирования. Именно этот подход сегодня используется при формировании правовой базы СЭО в европейских государствах, а также в Молдове, Украине, Армении, Грузии.

В-третьих, комплексность процедуры СЭО, содержательная специфика оценки экологических последствий плана (включающих оценку воздействия на здоровье), инклюзивность СЭО в процесс планирования позволяет рассматривать СЭО как комплексный правовой институт и институт законодательства. Специфика СЭО ориентирует разработчиков правовых актов обращать внимание не только на необходимость формулирования четких процедурных правил организации СЭО в рамках законодательства об охране окружающей среды, но и градостроительного законодательства, законодательства в области государственного планирования, законодательства, определяющего компетенцию государственных органов (природоохранных органов и органов здравоохранения), права общественности в этом процессе и т. п.

В-четвертых, трансграничный аспект в СЭО согласно Протоколу является весьма значимым, поэтому при формировании правовых рамок СЭО в национальном законодательстве важно определить правовое положение субъектов оценки применительно к ситуации, когда страна является Стороной происхождения и затрагиваемой Стороной, что может потребовать заключения международных соглашений, в частности, двусторонних, а также отражения особенностей СЭО в национальном законодательстве о международных договорах.

Библиографические ссылки

1. Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Киев. 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.unece.org/env/eia/about/sea_text_r.htm. – Дата доступа: 20.03.2018.

2. Ендрошка, Е. Обзор законодательных и административных реформ с целью осуществления стратегической экологической оценки в странах Восточной Европы и Кавказа [Электронный ресурс] / Е. Ендрошка, Д. Скрыльников / ECE/MP.EIA/ WG.2/ 2016/5/INF.6. – Режим доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/WG2.5_April2016/ece.mp.eia.wg.2.2016.INF.6_RUS_draft_overview_of_legal_reforms_clean.pdf. – Дата доступа: 18.03.2018.

3. Лаевская, Е. В. Правовое регулирование стратегической экологической оценки: международный и зарубежный опыт, состояние и перспективы развития в Республике Беларусь / Е. В. Лаевская. – Минск : Четыре четверти, 2017. – 172 с.

Лизгаро В. Е.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Устойчивое развитие невозможно без совместных усилий в решении экологических проблем, в связи с чем в настоящее время возрастает значение международного права в области охраны окружающей среды, а также права межгосударственных объединений, членами которых являются отдельные страны. Государства берут на себя обязательства по приведению национального законодательства в соответствие с международными договорами и их реализации в ходе дальнейшей деятельности. Согласно Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, «сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями и межгосударственными образованиями предполагает координацию и сближение национального законодательства, прежде всего с законодательствами Российской Федерации, государств – участников Евразийского экономического сообщества, Содружества Независимых Государств (СНГ), а затем – и со странами Европы». При этом сближение законодательства производится на основе принципов равенства сторон, взаимности, неуклонного соблюдения суверенитета и национальных интересов.

Представляет интерес сотрудничество в области охраны окружающей среды в рамках евразийской интеграции, начало которому было положено в 2011 г., когда при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС был создан Совет в области охраны окружающей среды. Первое заседание было проведено в апреле 2012 г. в г. Астане (Казахстан). В рассматриваемый период началась подготовка таких документов как Соглашение о сотрудничестве государств – членов ЕврАзЭС в области охраны окружающей среды и Основные направления сотрудничества в рассматриваемой сфере. Предполагалось закрепить намерения по взаимодействию в области проведения мониторинга окружающей среды, разработки совместных мер по сокращению выбросов в окружающую среду, перехода государств – членов ЕврАзЭС к внедрению международных экологических стандартов. В проект документа были включены также сотрудничество в разработке мер: по предупреждению разливов нефти в результате добычи и транспортировки сырья, по осуществлению охраны и воспроизводства животного мира и водных биологических ресурсов в трансграничных районах, а также мер, контролирующих использование

и обеспечивающих охрану водных объектов стран ЕврАзЭС. Данные документы так и не были приняты ни в рамках ЕврАзЭс, ни с момента учреждения пришедшего ему на смену в 2015 г. – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако целесообразность сотрудничества в сфере охраны окружающей среды в рамках ЕАЭС в настоящее время активно обосновывается в науке [1, с. 264; 2, с. 26].

При этом следует отметить, что в ЕАЭС принят ряд актов, которые регулируют, в том числе отдельные экологические отношения. Так Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» на таможенной территории Евразийского экономического союза предусмотрены следующие единые меры нетарифного регулирования:

запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС товаров (озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу и вывозу; опасные отходы; средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители, запрещенные к ввозу; орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов; изделия из гренландского тюленя и детенышей гренландского тюленя, запрещенные к ввозу; соболи живые, запрещенные к вывозу);

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС (озоноразрушающие вещества; средства защиты растений (пестициды); дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье; виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС); редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых животных и дикорастущих растений, включенные в красные книги государств – членов Евразийского экономического союза).

Утверждена единая форма заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методические указания по ее заполнению. В связи с принятием рассматриваемых документов ряд нормативных правовых актов Республики Беларусь изложен в новой редакции (с отсылкой на регулирование определенных отношений актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, как это закреплено в Законе Республики Беларусь «Об охране озонового слоя») либо признаны утратившими силу. Так, например, постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь «О некоторых вопросах лицензирования и применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности при осуществлении торговли товарами с третьими странами и при введении мер нетарифного регулирования в одностороннем порядке» от 23 июня 2016 г. № 486 внесены изменения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Данные примеры показывают значительное влияние права Евразийского экономического союза как результата межгосударственной евразийской экономической интеграции на законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Библиографические ссылки

1. Алимов, А. А. Участие России в международном сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды в рамках развития евразийской экономической интеграции / А. А. Алимов, М. А. Ермолина // Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке : сб. ст. / под ред. В. С. Ягья, Т. С. Немчиновой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – Вып. 8. – 296 с.

2. Боклан, Д. С. Охрана окружающей среды в контексте евразийской экономической интеграции (международно-правовой аспект) / Д. С. Боклан // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 1 (80). – С. 25–28.

Макарова Н. В.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (экологический контроль) представляет собой систему мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды.

Контроль в области охраны и использования растительного мира определен ст. 67-1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» в качестве «составной части» контроля в области охраны окружающей среды.

Общую правовую основу проведения контроля в Республике Беларусь составляет Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г., № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510). В Перечне контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденном Указом № 510 (далее – Перечень), такой вид контрольной деятельности как контроль в области обращения с объектами растительного мира не назван. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные органы осуществляют контроль за охраной, защитой, воспроизводством и использованием дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений в границах населенных пунктов (п. 15 Перечня). Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводит контрольно-надзорные мероприятия в части охраны и использования древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд (кроме древесно-кустарниковой растительности в границах населенных пунктов и включенной в Красную книгу Республики Беларусь); контроль за охраной, защитой, воспроизводством и использованием лесного фонда (п. 5 Перечня). Из чего вытекает, что контроль осуществляется только в части охраны и использования растительного мира. Остальные виды деятельности, входящие в соответствие со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» в понятие «обращение с объектами растительного мира» (воспроизводство, содержание, изъятие, удаление или пересадка, озеленение) оказываются вне государственного контроля (за некоторым исключением в отношении дикорастущих растений, включенных в Красную книгу).

Таким образом, контроль в области обращения с объектами растительного мира как сфера государственного контроля, в законодательстве не установлен.

Следует также обратить внимание, что норма ст. 67-1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», определяющая, что данный вид контроля является частью контроля в области охраны окружающей среды, также сформулирована без учета содержания понятия «обращение с объектами растительного мира. Кроме этого, указание в норме названной выше статьи на то, что исследуемый вид контроля является «составной частью контроля в области охраны окружающей среды» не соответствует положениям Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», определяющим контроль как деятельность в об-

ластях не только охраны окружающей среды, но и рационального использования природных ресурсов».

При этом ст. 13 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» определяет компетенцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного мира. Среди функций данного органа государственного управления назван только «контроль в области охраны и использования растительного мира», из чего вытекает, что такие виды обращения с объектами растительного мира как воспроизводство, содержание, изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира, а также деятельность, связанная с озеленением остается вне рамок контрольной (надзорной) деятельности.

С целью приведения в соответствие норм законодательства об охране окружающей среды, о растительном мире, о контрольной (надзорной) деятельности предлагается:

– признать контроль в области обращения с объектами растительного мира самостоятельной сферой контрольной (надзорной) деятельности с включением ее в Перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь 16 октября 2009 г. № 510, с закреплением данной сферы контрольной (надзорной) деятельности за Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;

– такой подход потребует определения компетенции и полномочий Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в части обращения с объектами растительного мира на уровне Закона Республики Беларусь «О растительном мире».

Малиновская А. И.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июня 2002 г. (далее – Закон «Об охране окружающей среды») выделяет юридическое лицо в качестве субъекта экологических отношений и наделяет комплексом прав и

обязанностей, которые выступают средством реализации нормативных предписаний, являясь центральным звеном эколого-правового положения данного вида субъектов природоохранных отношений [1, с. 4]. Анализ экологического законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии норм, специально посвященных правам юридических лиц как субъектов экологического права. В данном случае следует согласиться с М. И. Васильевой, которая указывает, что ведение своей хозяйственной и иной деятельности является основным и практически единственным правом субъекта хозяйствования, которое связано достаточно жесткими условиями, ограничениями и запретами [1, с. 10]. Причем объем этих прав и обязанностей, включая те, которые являются природоохранными, составляет содержание законодательства, регулирующего ведение хозяйственной деятельности. Например, Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. «О магистральном трубопроводном транспорте» устанавливает проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности при создании магистральных трубопроводов.

Закон «Об охране окружающей среды» содержит требования по основным направлениям хозяйственной и иной деятельности, в том числе архитектурной, градостроительной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и иным видам деятельности. Обязанности юридических лиц, как субъектов экологических отношений устанавливаются прямо или логически вытекают из содержания требований в области охраны окружающей среды. Например, юридические лица обязаны соблюдать правила захоронения радиоактивных веществ (ст. 47), химических веществ в сельском хозяйстве (ст. 48) и др.

Анализ экологических прав и обязанностей юридических лиц демонстрирует больший удельный вес их обязанностей в сравнении с правами. Это связано в первую очередь с тем, что хозяйственная и иная деятельность причиняет вред окружающей среде, поэтому государство возлагает на них соответствующие обязанности для уменьшения вредного воздействия.

Для определения правового положения юридического лица как субъекта экологических отношений следует рассмотреть его правосубъектность. Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского кодекса Республики Беларусь юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, а также предмет деятельности и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Исходя из содержания учредительных документов юридического лица, его деятельность может иметь экологически значимый характер, например производство, реализация, сельскохозяйственной продукции, заготовка древесины, ведение охотничьего хо-

зяйства и др. Такой объем правосубъектности определяется как специальный экологический. Важной особенностью экологической правосубъектности юридических лиц является то, что для возникновения прав и обязанностей недостаточно факта государственной регистрации, а необходимо реальное воздействие рассматриваемого субъекта на окружающую среду. На наш взгляд, О.И. Саморукова выделила весьма важный признак экологической правосубъектности юридических лиц, так как нас интересует экологически значимый результат хозяйственной деятельности и его отражение на состоянии окружающей среды [3]. При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что не только (и не столько) наличие экологической правосубъектности создает особое эколого-правовое положение юридического лица, но также и любое вредное воздействие на окружающую среду как последствие ведения хозяйственной деятельности, на что указывает вся глава 6 Закона «Об охране окружающей среды», устанавливающая экологические требования в отношении практически всех видов экономической деятельности.

Таким образом, необходимость изучения экологического положения юридических лиц обусловлена в первую очередь тем, чтобы найти баланс соотношения их экологических прав и обязанностей в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Это будет являться гарантией реализации принципа обоснованного сочетания экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения благоприятной окружающей среды граждан.

Библиографические ссылки

1. Васильева, М. И. Субъекты экологических правоотношений / М. И. Васильева // Вестник Московского университета им. М. В. Ломоносова. – 2009. – № 5. – С. 3–27.

2. Макарова, Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь / Т. И. Макарова. – Минск : БГУ, 2004. – 230 с.

3. Саморукова, О. И. Эколого-правовой статус предприятия : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. И. Саморукова ; Ин-т государства и права Росс. акад. наук. – М., 2009. – 25 с.

Мороз О. В.

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Опыт как правового закрепления, так и научного представления об организационных основах государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) позволяет выделить несколько подходов к ее организации, которые следует учитывать при гармонизации правового регулиро-

вания соответствующих отношений в контексте межгосударственных интеграционных процессов. Один из них состоял в том, что функция по проведению такой экспертизы была свойственна нескольким государственным органам наряду с иными функциями, не связанными с охраной окружающей среды. Эта позиция имела место на раннем этапе развития законодательства в данной сфере, когда при проверке технико-экономического обоснования параллельно проверялось экологическое обоснование проекта. При этом выводы зачастую делались не в пользу последнего [1, с. 116].

В отличие от действующего Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в предыдущих головных нормативных правовых актах в исследуемой сфере закрепление нашел подход, согласно которому ГЭЭ проводится в рамках природоохранного органа наряду с иными функциями по охране окружающей среды. Представляется, что проверка и оценка намечаемой деятельности ограничивалась специальным познанием незначительного числа штатных экспертов, несмотря на имевшуюся правовую возможность создавать экспертные комиссии с привлечением внештатных экспертов.

Некоторые авторы, критикуя такую организацию ГЭЭ, в свое время предлагали создание независимого органа, который будет специализироваться на ее проведении. При этом потребность во вневедомственности эколого-экспертной деятельности во многом связывалась как с опасениями сохранения ее роли, так и с обеспечением эффективности выполнения возложенных задач [2, с. 73]. По мнению О. Н. Сапрановой такая необходимость обусловлена спецификой выполняемых экспертизой функций, прямой ответственностью за качество, сроки ее проведения, эффективным расходованием денежных средств, а также загруженностью природоохранных органов многочисленными функциями в области комплексного регулирования охраны и использования природных ресурсов [3, с. 79]. В. И. Андрейцевым предлагалось создание самостоятельного центра по проведению экологической экспертизы при каком-либо высшем органе государственного управления, так как «построенная на принципах административного отправления государственной службы экспертная деятельность лишена фундаментального научного подхода при проведении экологической экспертизы» [4, с. 98–99]. Как видится, на практике существовала возможность оказывать влияние вышестоящих органов на ее проведение. Так, в свое время руководителям областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды поручалось содействовать ускоренному прохождению согласова-

тельных процедур по совершенствованию стационарной сети связи Республики Беларусь. С этой целью им предписывалось обеспечить проведение ГЭЭ в 5-дневный срок [5].

Своеобразным компромиссом следует оценивать сложившийся в действующем законодательстве подход о проведении ГЭЭ Республиканским центром государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, который наделен исключительным правом по ее осуществлению. С одной стороны, такая экспертиза не проводится напрямую государственным органом, заключение подписывается проводившими ГЭЭ специалистами Республиканского центра и утверждается его приказом. С другой стороны, учреждение ее осуществляющее входит в систему указанного министерства и проводит ее в рамках административной процедуры. Как видим, эксперты имеют большую независимость от государственных органов. Полагаем, что обеспечение независимости специалистов, ее осуществляющих, в основном независимости при формировании эколого-экспертного мнения, следует признать одним из главных критериев при выборе формы организации ГЭЭ. Это будет способствовать объективности эколого-экспертного заключения.

Новую организацию ГЭЭ Т. И. Макарова рассматривает как разгосударствление экологической функции государства, т. е. передачу отдельных функций государственного управления природоохранной сфере из ведения органов государственного управления государственным учреждениям, иным юридическим лицам. По ее мнению, такой вариант возможен при условии, что это соответствует принципам управления и способствует оптимизации осуществления управленческих задач. В данном случае «на первый план выходит профессионализм специалистов-экологов, их способность дать квалифицированную оценку достаточности и обоснованности планируемых или применяемых природоохранных мер …» [6, с. 223–226], что является доводом в пользу такого подхода.

Относительно дальнейшей перспективы совершенствования организационно-правовых основ ГЭЭ следует учитывать Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 г. Согласно данному документу возможна оптимизация объектов и правил проведения государственной экспертизы проектной документации и государственных санитарно-гигиенической и экологической экспертиз проектной документации на строительство объектов вплоть до внедрения единой комплексной государственной строительной экспертизы проектной документации. Возможно, это станет прологом к

созданию независимого единого органа по проведению такого рода экспертиз. Необходимо отметить, что нормы Декрета главным образом направлены на развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности, поэтому при совершенствовании организации ГЭЭ в соответствии с данным подходом следует учитывать концепцию устойчивого развития, предполагающую оптимальное сочетание экономических, социальных и экологических интересов.

Библиографические ссылки

1. Мороз, О. В. Развитие законодательства об экологической экспертизе / О. В. Мороз // Юридический журнал. – 2007. – № 2. – С. 112–117.

2. Дубовик, О. Л. Экологическое право : элементарный курс / О. Л. Дубовик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 304 с.

3. Сапранова, О. Н. Законопроекты по экологической экспертизе (сравнительный анализ) / О. Н. Сапранова // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 11, Право. – 1994. – № 4. – С. 75–81.

4. Андрейцев, В. И. Экологическая экспертиза: проблемы организации и кодификации законодательства / В. И. Андрейцев // Советское государство и право. – 1991. – № 7. – С. 94–103.

5. Об ускорении выполнения согласовательно-разрешительных процедур : письмо М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 23 февр. 2007 г. // Архив Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. № 14-10/699.

6. Макарова, Т. И. Об инновационном подходе к управлению в области охраны окружающей среды / Т. И. Макарова // Традиции и инновации в праве : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: И. В. Вечера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2017. – Т. 2. – 288 с.

Нуридуллаев А. А.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, г. Ташкент

Охрана окружающей среды от различных противоправных воздействий является одной из приоритетных задач уголовной, административной, экологической и других правовых сфер. Рост количества экологических правонарушений, снижение качества окружающей среды требуют повышения уровня правовых норм охраны окружающей среды, объединения общих усилий по решению данной проблемы. По ряду причин экологические проблемы и вопрос охраны окружающей среды

приобретают особую значимость для стран Европейского союза, выполняющего функцию своеобразного локомотива в развитии данной сферы. Европейские государства разработали и внедряют определенные стандарты в данной сфере. Несмотря на то, что большинство из них имеют рекомендательный характер, они все в большей степени приобретают императивный характер [1; 2; 3].

Одним из основных документов, возлагающих ответственность на государства Европы принятие строгих мер, ограничивающих вредное и противоправное воздействие на окружающую среду, является Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об уголовно-правовой охране окружающей среды». Данный документ по сравнению с ранее действовавшими актами характеризуется строгостью норм национального законодательства по уголовно-правовой охране природы и имеет обязательный статус для всех стран – членов ЕС.

Преамбула Директивы определяет важные аспекты, связанные со спектром ее действия. В частности в ней отмечается, что «политика Союза в области окружающей среды должна быть нацелена на высокий уровень защиты», что соответствует всем основным стратегическим документам Европейского союза. Данный стандарт признан и в законодательстве Республики Узбекистан. В Конституции Республики Узбекистан, ряде законодательных актов, выступлениях и докладах Президента Республики Узбекистан признается необходимость охраны окружающей среды в качестве основы и источника человеческой жизни. Кроме того, в условиях глобализации и широкого распространения опасных технологий для природы охрана окружающей среды является и международной обязанностью Республики Узбекистан. «Союз обеспокоен ростом экологических преступлений и их последствиями, которые все чаще распространяются за пределы государства, в котором совершается преступление. Подобные преступления причиняют ущерб окружающей среде и требуют жесткой ответной реакции на них». В Уголовном кодексе Республики Узбекистан (далее – УК Республики Узбекистан) одной из основных задач признается охрана окружающей среды от преступных посягательств (ст. 2, часть первая УК Республики Узбекистан). Кроме того, и предупреждение преступлений также считается одной из задач УК Республики Узбекистан (в рамках «ответной реакции на них»).

Директива признает, что существующая система наказаний не обеспечивает достойной защиты окружающей среды, административные меры не эффективны, а наказание должно выражаться в высшей степени общественным порицанием виновных лиц. В настоящее время и в Республике Узбекистан это является острой проблемой. С момента

вступления в силу УК Республики Узбекистан практика привлечения к ответственности за экологические преступления не получила хорошего развития, меры наказания в данной сфере не в должной мере эффективны, наблюдается состояние широкой латентности, особенно часто встречаются проблемы в вопросы возмещения нанесенного ущерба. Директива предлагает ввести новый вид наказания. Кроме того, наличие единой системы наказаний за экологические преступления дает возможность формированию качественного метода их расследования.

Директива закрепляет обязательство осуществления системы контроля на высоком уровне за экологически опасным производством и определяет основы углубления профилактики, устанавливает ответственность за оставление в опасности. В ней сказано, что умышленные действия, а также действия, приведшие к негативным последствиям, должны быть признаны в качестве преступления. Эти особенности имеют свою актуальность и для национального уголовного права.

В частности, в соответствии со ст. 3 Директивы следующие деяния обязательно должны быть признаны в качестве преступления:

(a) высвобождение, эмиссия или занесение большого количества веществ или ионизирующей радиации в воздух, почву или воду, повлекшее смерть, либо угрозу смерти или причинившее серьезный вред любому лицу, либо существенный ущерб качеству воздуха, качеству почвы, качеству воды или сохранению животного и растительного мира. Глава 14 УК Республики Узбекистан предусматривает ответственность за подобные преступления (эти статьи предусматривают ответственность за загрязнение окружающей среды, однако не имеется нормы, определяющей ответственность именно за радиоактивное загрязнение окружающей среды; нормы ст. 252-254 УК Республики Узбекистан, предусматривающие преступления, направлены на охрану непосредственно других основных объектов, а защита от радиоактивного загрязнения проявляется лишь в качестве дополнительного объекта);

(b) сбор, транспортировка, переработка и утилизация отходов, включая надзор за такой деятельностью и восстановление среды мест утилизации отходов, и включая деятельность дилеров или брокеров (по управлению отходами), повлекшие смерть, либо угрозу смерти или причинившие серьезный вред любому лицу, либо существенный ущерб состоянию воздуха, состоянию почвы, состоянию воды, сохранению животного и растительного мира (в УК Республики Узбекистан не предусмотрена ответственность за соответствующее и не в должной мере обращение с отходами);

(c) транспортировка отходов, если эта деятельность подпадает под действие ст. 2 (35) Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС)

№ 1013/2006 от 14 июня 2006 г. о транспортировке отходов[1] и осуществляется с некритическим количеством на основе единичной транспортировки или нескольких транспортировок, явно связанных между собой (в УК Республики Узбекистан не предусмотрена ответственность за деятельность, связанной с отходами);

(d) эксплуатация завода, осуществляющего опасные виды деятельности, либо использующего или хранящего вещества, которые за пределами завода причиняют, либо создают угрозу причинения смерти или серьезного вреда любому лицу либо существенного ущерба состоянию воздуха, состоянию почвы, состоянию воды, сохранению животного и растительного мира (данный состав преступления частично охватывается статьей 193 УК Республики Узбекистан);

(e) производство, переработка, хранение, использование, транспортировка, экспорт и импорт расщепляемых материалов или других опасных радиоактивных веществ, которые повлекли или способны повлечь смерть или серьезный вред любому лицу, либо существенный ущерб состоянию воздуха, состоянию почвы, состоянию воды, сохранению животного и растительного мира (данные составы преступлений совершаются одним из альтернативных действий, предусмотренных в ст.ст. 193, 253, 254 УК Республики Узбекистан);

(f) убийство, разрушение среды обитания, содержание или поимка защищаемых видов дикой флоры и фауны, за исключением случаев, если эта деятельность касается незначительного количества этих видов или имеет незначительное воздействие на защищаемый статус объектов (УК Республики Узбекистан вообще не предусматривает состав «убийства» в отношении охраняемых видов фауны и флоры, только в ст. 198, 202 УК Республики Узбекистан предусмотрена ответственность за такие действия, как «повреждение», «уничтожение» «порубка», «потрава», «добыча», «сбор», «заготовка»);

(g) торговля защищаемыми видами дикой флоры и фауны, либо их частями или продукцией из них, за исключением случаев, если эта деятельность касается незначительного количества этих видов или имеет незначительное воздействие на защищаемый статус объектов (в УК Республики Узбекистан за данные деяния ответственность не предусмотрена);

(h) любая деятельность, причиняющая значительный вред местам обитания защищаемых видов дикой флоры и фауны (эти составы преступлений предусмотрены в ст. 202, 204 УК Республики Узбекистан);

---

[1] В Регламенте достаточно подробно раскрыты правила, связанные с транспортировкой разных отходов в различных объективных условиях.

(i) производство, импорт, экспорт, торговля и использование озоноразрушающих веществ (в УК Республики Узбекистан за данные деяния ответственность отдельно не предусмотрена).

С учетом анализа вопроса закрепления в УК Республики Узбекистан составов преступлений, предусмотренных в Директиве, следует отметить, что национальное законодательство не охватывает все составы преступлений, часть из них осталась вне Главы 14, предусматривающей «Экологические преступления». Характеристика экологических преступлений осуществлена в основном по предмету, а их объективная сторона осталась без внимания, что является причиной необоснованной конкуренции норм. В качестве серьезного недостатка уголовного законодательства Узбекистана мы можем указать на то, что в составах преступлений в области охраны окружающей среды в отношении уголовно-охраняемых объектов в действительности не предусмотрен состав «оставления в опасности». Кроме того, большинство составов преступлений, предусмотренных в Главе 14 УК Республики Узбекистан, сформированы в качестве лишь материальных составов, а для квалификации оконченного деяния преступлением требуется возникновение общественно опасных последствий. При этом, как правило, вторая и последующие части статей УК Республики Узбекистан, касающихся экологических преступлений, предусматривают две группы последствий (часть вторая ст. 196 Уголовного кодекса «Загрязнение окружающей природной среды» предусматривает причинение смерти человеку, для которой последствие должно наступить в результате загрязнения или порчи земель, загрязнения вод или атмосферного воздуха). Наличие двух последствий в свою очередь предусматривает причинную связь между первым и вторым последствиями и деянием. В настоящее время уровень развития науки не всегда позволяет установить непосредственную прямую причинную зависимость между реальным загрязнением и заболеванием человека.

По нашему мнению, экологизация и приведение в соответствие со стандартами, определенными в ст. 3 Директивы национального уголовного законодательства, намного повысит эффективность охраны окружающей среды. В этом смысле целесообразно внести в УК Республики Узбекистан концептуальные изменения и дополнения следующего содержания:

Первое. В Главу 14 УК Республики Узбекистан необходимо включить статьи, устанавливающие ответственность за экологически опасное обращение с ядерными, радиоактивными, ионизирующими материалами и устройствами, и дифференцировать ответственность по степени общественной опасности, исходя из метода совершения состава престу-

пления. При этом эти нормы целесообразно разместить именно в разделе «Преступления в области экологии», а нормы, имеющиеся в других главах, отменить.

Второе. В УК Республики Узбекистан необходимо установить состав преступления, определяющий ответственность за транспортировку, отправку опасных отходов (при этом требуется осуществить работы по улучшению бланкетного законодательства, определяющего порядок транспортировки, отправки отходов данной категории).

Третье. В УК Республики Узбекистан необходимо установить состав преступления, связанного с незаконным отловом рыб и охотой на диких животных, причем целесообразно имплементировать нормы Директивы, связанные с уничтожением объектов дикой флоры и фауны.

Четвертое. Установление уголовной ответственности за заключение незаконных сделок, предметом которых является объект окружающей среды, в свою очередь, окажет воздействие на качество расследования экологических преступлений, повысится уровень выявления и предупреждения экологических преступлений, в результате чего, в конечном счете, повысится степень уголовно-правовой охраны.

Пятое. Целесообразно установить в отдельной статье уголовную ответственность за общественно опасные деяния, нарушающие озоновый слой.

Шестое. Необходимо заново сформировать состав экологических преступлений на основе принципа оставления в опасности. Это будет обоснованно и может быть осуществлено при разделении на объект уголовно-правовой охраны и объект преступления. Необходимо взять под охрану безопасность важных общественных отношений и они в состоянии до их нарушения должны быть охраняемыми. Тогда нормы уголовного закона полностью будут соблюдаться до совершения преступления и приведут к возникновению уголовной ответственности за оставление в опасности в результате совершения деяния, которое не привело к последствию.

Список использованной литературы

1. Дубовик, О. Л. Формирование уголовно-экологического законодательства Европейского союза: цели, тенденции, перспективы и реализация / О. Л. Дубовик // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. – № 4. – С. 13–16.

2. Дубовик, О. Л. Кодификация экологического законодательства в ФРГ / О. Л. Дубовик // Экологическое право. – 2010. – № 6. – С. 40–43.

3. Брославский, Л. И. Уголовная ответственность за экологические преступления в области охраны вод в США / Л. И. Брославский // Журнал российского права. – 2008. – № 3. – С. 124–134.

Пономарев М. В.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОТХОДАХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Одной из наиболее актуальных проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь на сегодняшний день является необходимость совершенствования правового механизма вовлечения отходов во вторичный оборот, их переработки и вторичного использования в качестве материальных или энергетических ресурсов.

Согласно официальным статистическим данным, в Российской Федерации уровень использования (обезвреживания) отходов производства и потребления по отношению к объему их образования повысился с 40 % в 2006 г. до 53 % в 2015 г. и 60 % в 2016 г., т. е. превысил уровень использования и обезвреживания в Евросоюзе (52 % в 2015 г.) [1, с. 286].

В свою очередь, Республику Беларусь характеризуют не менее высокие показатели вторичного использования отходов, прежде всего производственных. Уровень использования отходов производства в Республике (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов) составляет более 80 % [2]. В соответствии с данными аналитических исследований по состоянию на 2008 г. уровень использования отходов в Беларуси составлял всего 23,7 % (а без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов – 72,5 %). При этом разница между объемами образования и переработки отходов обусловливает рост их накопления. В Беларуси он происходит со скоростью около 3 % в год [3, с. 92].

Отчасти такой рост объемов перерабатываемых отходов связан с обеспечением функционирования в Республике Беларусь системы селективного сбора отходов, содержащих вторичные материальные ресурсы (далее – ВМР). Более 90 % извлеченных ВМР было заготовлено через систему специальных заготовительных пунктов, при этом из общего объема заготовленных ВМР более 70 % заготовлено организациями частной формы собственности [4, с. 8].

Развитию индустрии утилизации и вторичного использования отходов способствуют далеко не только экономические и технологические факторы, но и формирование соответствующего правового поля, которое позволяет обеспечить возможность вовлечения таких отходов во вторичный оборот. Опыт законодательного регулирования указанных

отношений в Республике Беларусь представляет значительный исследовательский интерес с точки зрения возможности определения направлений совершенствования российского законодательства в области обращения с отходами.

Следует отметить, что нормы законодательства об обращении с отходами традиционно занимают немаловажное место в структуре правовых норм, направленных на обеспечение права на благоприятную окружающую среду [5]. В Республике Беларусь законодательная база развивалась на основе санитарных норм, регулирующих очистку городов от мусора, которые впоследствии были дополнены стандартами для работ по удалению отходов. Последние изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы обращения с отходами, сосредоточены на вторичном использовании материальных ресурсов при помощи раздельного сбора и сортировки отходов [6, с. 167].

Научные исследования в сфере права окружающей среды, как национального, так и международного, всегда опираются на естественно-научные знания в областях биологии, физики, химии, но в особенности экологии, зачастую заимствуя из названных наук даже их терминологию, привнося ее в правовые документы и наделяя юридическим содержанием [7, с. 129]. В связи с этим очень важным представляется установление содержания понятия «отходы» или «отходы производства и потребления», так как именно научно обоснованное и юридически корректное понимание данного термина влияет как на формирование последовательной правоприменительной практики в сфере обращения с отходами, так и на создание возможности для вовлечения их во вторичный оборот в качестве материальных или энергетических ресурсов.

Представляют особый интерес положения ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» [8], которые содержат более развернутый понятийный аппарат, нежели в соответствующих законодательных актах Российской Федерации. В частности, в нем закрепляются определения таких основополагающих для указанной сферы понятий, как «отходы», «опасные отходы», «отходы производства», «отходы потребления», «отходы упаковки», «вторичное сырье», «вторичные материальные ресурсы», «коммунальные отходы», «подготовка отходов к использованию». Необходимо отметить, что в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» важнейшая для рассматриваемой сферы часть указанных понятий на сегодняшний день отсутствует.

Обращает внимание подход, использованный в Законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами» при конструировании определения ключевого понятия «отходы», под которым в соответствии с положе-

ниями упомянутой статьи понимаются вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.

Экспертами отмечается, что определение отходов, используемое в Беларуси, охватывает значительно более широкий диапазон материалов, чем это принято в международной практике; к отходам также относятся побочные продукты и материалы, которые можно повторно использовать в производстве непосредственно по месту образования [6, с. 155]. С. В. Голованов, проводя правовое сравнение возможного употребления термина «сырье» для отходов, планируемых к дальнейшему использованию, и термина «отходы», отмечает, что регламентируя вопросы правового регулирования обращения с отходами, законодательство Республики Беларусь исходит из точки зрения их дальнейшего использования. Подобные материалы, изделия, вещества правильней назвать сырьем, но никак не отходами [9, с. 9–10].

Таким образом, разграничение тех отходов, которые не подлежат вторичному использованию, и тех, которые могут быть использованы, путем применения различных приведенных выше терминов («отходы» и «сырье» или «вторичные материальные ресурсы»), в целом соответствует подходу, который наблюдается в различных нормативных правовых актах и иных документах. Например, в ст. 1 новой редакции Модельного закона государств – участников СНГ «Об отходах производства и потребления» [10] помимо определения понятия «отходы» закреплены также дефиниции таких понятий, как «вторичные материальные ресурсы» и «вторичные энергетические ресурсы», которые достаточно активно используются в нормах самого Модельного закона.

В Российской Федерации базовое правовое понятие «отходы производства и потребления», как свидетельствует практика его применения в конкретных правоотношениях, до сих пор является проблемным. Его определение отличает неполнота, незавершенность, что затрудняет в итоге уяснение остальных норм Федерального закона «Об отходах производства и потребления» [11, с. 65].

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [12] в настоящее время понимает под отходами производства и потребления (отходами) вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом (ст. 1). Данный подход предполагает необ-

ходимость юридического определения категорий «удаление», «предназначены для удаления» и «подлежат удалению». В отсутствие правовой определенности данных категорий доказать, что вещества и предметы предназначены или подлежат удалению, юридических оснований нет. Если не удаляется, значит не отход [13, с. 96].

Отмечается, что удаление отходов – это конечная стадия их жизненного цикла, которая является наиболее ответственной с экологической точки зрения. Многообразие отходов, их физического и химического состояния, ужесточение правовых требований к обращению с ними, причины экономического характера предопределили необходимость использования различных способов их удаления [14, с. 15].

Следует отметить, что в отличие от российского законодательства понятие «удаление отходов» существует в законодательстве Республике Беларусь. В понимании Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» оно представляет собой деятельность по временному хранению отходов и перевозке их на объекты хранения, захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов (ст. 1) [8].

Немаловажной для дальнейшего развития индустрии утилизации и вторичного использования отходов представляется необходимость подготовки и закрепления на законодательном уровне тщательно выверенного понятийного аппарата, позволяющего обеспечить максимально эффективное действие правовых норм. Понимание отходов в российском законодательстве только как удаляемых и подлежащих удалению веществ и предметов при отсутствии законодательного закрепления понятий «сырье», «вторичные ресурсы», «вторичные материальные ресурсы» и «вторичные энергетические ресурсы» существенно затрудняет правовое оформление процесса трансформации отходов во вторичные ресурсы и не создает дополнительных стимулов для развития отходоперерабатывающей индустрии. Вместе с тем даже существующее содержание понятия «отходы» требует правовой конкретизации.

Таким образом, для установления юридически корректного содержания понятия «отходы производства и потребления» и его фиксации в нормах экологического права, в российском законодательстве следует законодательно закрепить определение понятия «удаление отходов».

Следует сформулировать следующее определение понятия «удаление отходов», которое может быть использовано как в законодательстве, так и в доктрине экологического права. Удалением отходов следует признавать совокупность видов деятельности по обращению с отходами, направленных на обеспечение их конечной изоляции путем их захоронения в специально предназначенных для этого объектах захоронения отходов, либо переход в стадию нового товара или продукции в резуль-

тате вторичного использования компонентов, полученных в результате их утилизации.

Законодательное закрепление определения указанного понятия в ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» могло бы способствовать формированию последовательной правоприменительной (включая судебную) практики, избежать двоякого толкования ряда важнейших норм законодательства об отходах. Законодательное закрепление указанного понятия и его дефиниции в российском законодательстве имеет также важное теоретическое значение для доктрины экологического права, так как это позволило бы, в свою очередь, более детально, четко и корректно с правовой точки зрения определить содержание понятия «отходы производства и потребления (отходы)» в эколого-правовой науке, способствуя тем самым дальнейшему развитию теоретической основы для совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с отходами.

Библиографические ссылки

1. О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2016 году : Государственный доклад [Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2016_/. – Дата доступа: 26.03.2018.

2. Обращение с отходами [Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minpriroda.gov.by/ru/otxody-ru/ – Дата доступа: 26.03.2018.

3. Ковальчик, Н. В. Сравнительная оценка управления отходами в Беларуси и Европейском Союзе / Н. В. Ковальчик, М. И. Струк, В. С. Хомич // Вестник БГУ. – Сер. 2. – 2011. – № 1. – С. 91–94.

4. Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 28.07.2017 г. № 567 // Официальный интернет-сайт Совета Министров Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/filea1a9a20a06fc7fe5.PDF. – Дата доступа: 27.03.2018.

5. Лаевская, Е. В. Законодательное закрепление права на благоприятную окружающую среду в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / Е. В. Лаевская // Известия Национальной Академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. – 2013. – № 3. – С. 37–44 // Официальный интернет-сайт Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Режим доступа: http://center.gov.by/zakonodatel-noe-zakreplenie-prava-na-blagopriyatnuyu-okruzhayushhuyu-sredu-v-respublike-belarus/?preview=true. – Дата доступа: 27.03.2018.

6. Третий обзор результативности экологической деятельности в Республике Беларусь, подготовленный ЕЭК ООН (ECE/CEP/178), 2016 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Европейской экономической комиссии Организации

Объединенных Наций. – Режим доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.178_Rus.pdf. – Дата доступа: 26.03.2018.

7. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2016. – 191 с.

8. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 24 июня 1998 г., № 89-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 26. – Ст. 3009.

9. Голованов, С. В. Правовое обеспечение экологической безопасности в процессе обращения с отходами производства: сравнительно-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / С. В. Голованов ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 24 с.

10. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс] : Модельный закон (нов. ред.), принят постановлением на двадцать девятом Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 31 окт. 2007 г. № 29-15. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902092609. – Дата доступа: 23.03.2018.

11. Игнатьева, И. А. Концептуальные проблемы правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления / И. А. Игнатьева // Правовое регулирование сбалансированного развития территорий : сб. материалов международных науч.-практ. конф. «Экологическая политика: векторы сбалансированного развития» (МИИГАиК, 14 дек. 2017 г.) и «Правовое обеспечение комплексного развития территорий» (МИИГАиК, ИЗиСП, 15 марта 2018 г.) / отв. ред. С. А. Боголюбов [и др.]. – М. : МИИГАиК, 2018. – С. 64–68.

12. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 26. – Ст. 3009.

13. Мисник, Г. А. Правовые проблемы введения запрета на захоронение отходов, подлежащих вторичному использованию / Г. А. Мисник // Правовое регулирование сбалансированного развития территорий: сб. материалов международных науч.-практ. конф. «Экологическая политика: векторы сбалансированного развития» (МИИГАиК, 14 дек. 2017 г.) и «Правовое обеспечение комплексного развития территорий» (МИИГАиК, ИЗиСП, 15 марта 2018 г.) / отв. ред. С. А. Боголюбов [и др.]. – М. : МИИГАиК, 2018. – С. 96–100.

14. Раимова, Э. Ф. Правовое регулирование обращения с отходами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Э. Ф. Раимова ; Башкирский гос. ун-т. – Оренбург, 1997. – 23 с.

Редникова Т. В., Каспрова Ю. А.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В АРКТИКЕ

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

Арктика, суровый и загадочный континент, представляет нескончаемый интерес для исследователей. Долгая история освоения Арктики была не только насыщена открытиями и научными успехами, но и принесла немало антропогенного вреда. Сейчас в Арктическом регионе находится множество нефункционирующих военных объектов, объек-

тов размещения отходов, требующих рекультивации, территорий, загрязненных нефтепродуктами. В результате свертывания военной и хозяйственной деятельности в Арктике на многих островах архипелага Земля Франца-Иосифа располагаются брошенные объекты: склады горюче-смазочных материалов, свалки пустых бочек из-под горюче-смазочных материалов, на которых наблюдается разлив остатков нефтепродуктов из коррозированной бочкотары, часть которого время от времени поступает в открытое море [3].

Помимо загрязняющих объектов на поверхности арктических территорий, опасность таится и в морях. На сегодняшний день на дне арктических морей остаются затопленными 5 реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками с отработавшим ядерным топливом и без него, 19 судов и более 17 тысяч контейнеров с твердыми радиоактивными отходами. В западной части Арктики под водой находятся 3 атомные подводные лодки – К-27, «Комсомолец» и К-159 [2, с. 30–33].

В законодательстве Российской Федерации такое «наследство» названо «объекты накопленного вреда окружающей среде» (ОНВОС). Проблема их ликвидации является чрезвычайно острой. «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» среди рисков и угроз развитию Арктической зоны называет высокий уровень накопленного экологического ущерба (п. 5 подп. «г»).

Меры по очистке загрязненных территорий в Арктической зоне Российской Федерации и на архипелаге Шпицберген стали приниматься с момента утверждения Правительством Российской Федерации 10 августа 1998 г. Федеральной целевой программы «Мировой океан». Это было связано с действием ряда международных документов: принятием 16 сентября 1993 г. Нуукской декларации об окружающей среде и развитии в Арктике, которая закрепила, что «правительства государств в рамках своей юрисдикции приступят к осуществлению программ очистки зараженных районов в тех случаях, когда это необходимо»; ратификацией Российской Федерацией в 1997 г. Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Ликвидировать накопленный ущерб необходимо и с внешнеполитических позиций России в Артике как ответственного природопользователя.

Комплексная правовая разработка вопросов накопленного вреда была осуществлена в 2016 г., когда Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» была внесена глава XIV.1

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», состоящая из двух статей, регламентирующих выявление, оценку и учет объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Некоторые из принятых норм нуждаются в доработке. Например, ч. 2 ст. 80.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает: «Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде *вправе* осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления». В норме закреплено лишь право ликвидировать ОНВОС, которое может остаться не реализованным [1, с. 44].

Законодательно не определено, что следует считать прошлой экономической деятельностью – деятельность, которая уже завершена, независимо от времени, прошедшего с его завершения, или же должно пройти какое-то время: 10 или 15 лет, а вредные последствия деятельности все еще не устранены. В то же время информация о загрязненных территориях разрознена и противоречива. Предусмотренный законодательством реестр объектов накопленного вреда окружающей среде до конца не сформирован.

Недостаточное финансирование – еще одна причина проблем, связанных с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде. По мнению экономистов, оценку инвестиционных проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне Российской Федерации необходимо осуществлять на основе анализа затрат и выгод с учетом нерыночных экологических эффектов восстановления окружающей среды Арктики (например, перспективные доходы от реализации вторичного сырья, полученного в ходе работ по ликвидации).

Подводя итог сказанному, следует отметить наличие «доброй воли» по активному продолжению ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде как на федеральном, так и на региональном уровне. Хотелось бы надеяться, что процесс по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере будет осуществляться планомерно и наиболее эффективно.

Библиографические ссылки

1. Бабич, М. Е. Накопленный вред окружающей среде: что нас ждет в 2017 году? / М. Е. Бабич // Справочник эколога. – 2016. – № 11. – С. 39–50.

2. Киреева, А. Радиоактивные тайны глубин / А. Киреева // Экология и право. – 2017. – № 2 (66). – С. 30–35.

3. Официальный сайт национального парка «Русская Арктика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rus-arc.ru/ru/Conservation/CleaningArctic. – Дата доступа: 23.03.2018.

Сафаров Дж. И.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Управление юридического обеспечения МВД Республики Узбекистан, г. Ташкент

Международные документы в области экологии оказывают важное воздействие на формирование и развитие национального законодательства**.** Экологическое законодательство государств развивается в соответствии с взятыми ими международными обязательствами и соответственно отражает в себе воздействие международного экологического права**.**

В условиях возникновения глобальных экологических проблем международное сотрудничество в области экологии является основным условием их разрешения. При этом особое значение имеет обеспечение соответствия и взаимоотношения внутренних норм государства с международными нормами во имя оперативного разрешения проблем в области окружающей среды и в конечном счете рационального использования природных ресурсов, а также в условиях непрерывного роста в обществе их потребности и предупреждения их скорейшего истощения.

Некоторые ученые-экологи отмечают необходимость принятия в области экологии цельного международного политико-правового документа. По их мнению, необходимо наряду с принятием в отдельных государствах экологических кодексов в масштабе всей планеты разработать Экологическую Конституцию Земли – новый универсальный документ в качестве важного средства достижения целей стабильного развития [1, с. 67]. При разработке Глобального экологического документа – Экологической Конституции Земли в него должны быть включены международно-правовые нормы обязательного характера по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности, учтены экологические взгляды, достижения экологическо-правовых наук, а также опыт кодификации экологического законодательства на национальном и международном уровне [2, с. 22].

Некоторые другие исследователи рекомендуют, что необходимо уделять внимание опыту кодификации на международном уровне в целях вовлечения государств в договоры по вопросам охраны окружающей среды, расширения спектра участников международных договоров в области экологии, а также масштаба правового регулирования в области экологии. Кодификация международного права в современном, экономически и политически сформированном обществе создаст условия для более содержательного выражения норм международных договоров, а также уточнения предмета международно-правового регулирования [3].

В связи с этим профессор Ж. Т. Холмуминов предложил включить в экологические законы главы и статьи, касающиеся международного сотрудничества в области охраны окружающей среды [4, с. 262]**.** А профессор А. Х. Саидов считает необходимым дальнейшее совершенствование организационно-правовую структуру и договорно-правовую базу международного фонда спасения Арала, укрепление его институциональных структур и обновление его договорно-правовой базы, а именно целесообразным повышение его статуса до уровня Специальной комиссии ООН по Аралу. Необходимо продолжить работу по приближению национальных законов государств региона в области управления водными ресурсами к международным правовым нормам [5, с. 230].

Еще одна группа ученых, проанализировавшая международные экологические инициативы, предлагает конкретные меры по вопросам организации постоянно действующей международной организации по охране природы (Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Комиссия ООН по стабильному развитию имеют очень ограниченные полномочия); решения на международном уровне проблемы биологического разнообразия, сохранения ландшафтов; охраны окружающей среды в Арктике и Антарктиде [6, с. 3].

Важное значение также имеет изучение опыта и рекомендаций авторитетных международных организаций по решению экологических проблем. Например, и Европейской экономической комиссией ООН на постоянной основе готовятся аналитические справки, в которых даются обзоры по экологическому регулированию и рекомендациям. В частности, комиссией даны рекомендации по гарантированию финансирования из бюджета и мониторинга утвержденных программ и планов по охране окружающей среды и стабильному развитию; разграничению функций проведения проверок и выдачи разрешений; обеспечения участия общественности в обсуждении проектов нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, проведения постоянных тренингов с инспекторами общественного экологического контроля; выдаче разрешений для крупных и мелких субъектов предпринимательства и разграничению уровня рассмотрения конфликтов с их участием; повышения штрафов и усиления мер наказания за повторные и продолжительные правонарушения; обеспечению постоянной публикации результатов экологической экспертизы; обеспечению открытого использования экологической экспертизы и др.

Узбекистан последовательно присоединяется к международным документам в области экологии. В частности, 19 апреля 2017 г. Узбекистан подписал Парижское соглашение, принятое в рамках 21 конференции 12 декабря 2015 г. сторонами Рамочной конвенции ООН об

изменении климата. Парижское соглашение направлено на объединение усилий международного сообщества по разработке и реализации комплекса мер по предупреждению изменения климата путем уменьшения выброса газовых отходов в атмосферу и ограничения роста глобальной средней температуры [7, с. 9].

В продолжение системной работы в этом направлении в последующем необходимо рассмотреть и вопросы ратификации Орхусской конвенции «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», Картахенского протокола к Конвенции «О биологическом разнообразии», Стокгольмской конвенции «О стойких органических загрязнителях», Конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», Конвенции «О трансграничном воздействии промышленных аварий», Лондонского протокола по проблемам воды и здоровья к Хельсинской конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

В рамках СНГ также осуществляется определенная работа в этом направлении. В частности, если учесть, что 2013 г. был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды, то можно говорить о передовом опыте в рамках СНГ. Вопросы экологии находятся в центре внимания СНГ с момента его образования. Например, 8 февраля 1992 г. было подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, в котором нашли отражение такие правила, как использовать взаимно оговоренные методы при оценке воздействия хозяйственной и другой деятельности на окружающую природную среду, а также исходить из общих методологических требований при проведении экологической экспертизы.

В целях выполнения вышеназванного соглашения был образован Международный экологический совет и при нем Межгосударственный экологический фонд для реализации межгосударственных экологических программ, прежде всего, для ликвидации последствий экологических бедствий. 31 мая 2013 г. была подписана новая редакция Соглашения, на основе которого Межгосударственный экологический совет также был модернизирован (к Соглашению было приложено и Положение «О Межгосударственном экологическом совете государств – членов СНГ»).

В вышеназванном соглашении нашли свое отражение вопросы совершенствования осуществления экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном масштабе, реализации инновационных проектов, внедряющих энергосберегающие ресурсы, низко потребляющие энергию, малоотходные, безотходные и экологически безопасные технологические процессы, стимулирования

развития рынка экологических услуг, продукций, технологий и оборудования, формирования системы экономических механизмов охраны окружающей среды и рационального использования природы.

Следует отметить, что в последнее время наблюдается тенденция сближения и унификации законодательства в области экологии государств – членов СНГ. Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств, подписанное 8 декабря 1991 г. в г. Минске, относит к сфере осуществления на равноправной основе совместной деятельности сторон Соглашения участие в создании взаимодействия в области охраны окружающей среды, международной системы экологической безопасности.

В юридической литературе также предлагается закрепить принцип развития (сближения) экологического законодательства государств СНГ по взаимному соответствию [8, с. 22]. Следует отметить, что данный принцип в рамках СНГ реализован и конкретизирован в нормах ряда международных договоров. В частности, в Горной хартии государств – участников СНГ, подписанной в г. Москве 27 марта 1997 г., признаются усилия этих государств по последовательному сближению и приведению в соответствие законодательства в области изучения, разведки, использования и охраны земных недр. В Соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ в области сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений (Минск, 4 июня 1999 г.) отмечается, что одной из основных целей и задач сотрудничества этих государств является сближение их законодательств в целях облегчения обмена между сторонами генетическими ресурсами культурных растений [9, с. 28].

В заключение следует отметить, что опыт международного экологического законотворчества служит важным источником в обновлении и дальнейшем совершенствовании национальных экологических законов, а также важным фактором сближения, приведения в соответствие и унификации экологического законодательства государств. Исходя из современных тенденций законотворчества в области экологии на уровне стран СНГ, целесообразно в нашей стране в ближайшей перспективе разработать и принять законы об обеспечении экологической безопасности деятельности, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду, генетически модифицированными организмами, определении правового статуса зон экологической катастрофы, экологическо-правовой ответственности, сортировке, аквакультуре, использовании трансграничных вод, охране почвы, общественной экспертизе, экологическом аудите и страховании, а также кодификации экологического законодательства в ближайшей и долгосрочной перспективе и разработке единого Экологического кодекса.

Список использованной литературы

1. Орендарец, Е. А. Актуальные задачи науки экологического права / Е. А. Орендарец // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26–27 апр. 2013 г.) / редкол.: С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 64–67.

2. Костицький, В. Межнародно-правовой этичный императив как основа теоретико-методологичного обеспечения развития экологического права / В. Костицький // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 20–33.

3. Нурмухаметова, Э. Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в области охраны окружающей среды / Э. Ф. Нурмухаметова // Государство и право. – 2005. – № 2. – С. 50–58; Вылегжанин, А. Н. К учету международно-правового опыта в работе по кодификации морского законодательства России / А. Н. Вылегжанин, Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 49; Сытников, Д. М. Особенности правового регулирования экологической сферы общества / Д. М. Сытников // Правовое государство. – Киев, 2015. – № 19. – С. 111–118.

4. Холмўминов, Ж. Т. Экологик таҳдидларни олдини олиш ва хавфсизликни таъминлашда экологик-ҳуқуқий таълим-тарбия : монография / Ж. Т. Холмўминов. – Ташкент : ТДЮУ, 2015. – 326 б.

5. Саидов, А. Х. Ҳуқуқ метафизикаси, давлат ҳуқуқи, ҳуқуқ ва адабиёт / А. Х. Саидов. – Тошкент : Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Niso Poligraf, 2016. – 648 б.

6. Абашидзе, А. Х. Первая международная экологическая конференция – конференция по международной охране природы (Берн, 1913 г.) / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев // Экологическое право. – 2006. – № 4. – С. 2–4.

7. Ўзбекистон томони Париж битимини имзолади // Экология хабарномаси. – Тошкент, 2017. – № 4 (192). – Б. 9.

8. Голиченков, А. К. Раздел 4. Концепции формирования нового экологического законодательства Республики Казахстан / А. К. Голиченков // Концепция формирования нового экологического законодательства Республики Казахстан. Проект. Версия 1 (26 дек. 1995 г.) / М. М. Бринчук [и др.]. – М.; Алма-Ата, 1995. – С. 22–23.

9. Игнатьева, И. А. Опыт кодификации экологического законодательства в государствах – участниках СНГ / И. А. Игнатьева // Экологическое право. – 2007. – № 3. – С. 27–30.

Скороход И. Г.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Белорусский государственный экономический университет, Минск

Публично-правовые обязанности всегда имели определяющее значение в жизни не только отдельно взятого индивида, но и в развитии государств и их союзов. При этом каждый период межгосударственных процессов вносил и вносит свои особенности в их интерпретацию и практику реализации, поэтому анализ конституционной обязанности

каждого по охране природной среды при расширении интеграционных процессов с участием Республики Беларусь является актуальной задачей.

В преамбуле Конституции Республики Беларусь говорится об ответственности народа за настоящее и будущее Беларуси, о его приверженности общечеловеческим ценностям. Природная среда как раз и является общечеловеческой ценностью в самом широком смысле для всех обитателей планеты Земля, без охраны которой немыслимо ни настоящее, ни будущее не только Беларуси, но и других государств.

В связи с этим в Основном Законе Республики Беларусь закреплена обязанность каждого, посредством конституционного долга, по охране природной среды (ст. 55). Применительно к конструкции «долг каждого» следует обратить внимание на следующее. Во-первых, долг в данном случае не является каким-либо моральным диспозитивным обязательством, который можно и не выполнять. Во-вторых, в силу закрепления на самом высоком нормативном уровне долг становиться правовым и вместе с тем конституционной обязанностью, которую объективно невозможно изменить (преодолеть), а, следовательно, необходимо выполнять.

Охрана природной среды является важнейшим направлением деятельности государства в данной области. Из данной функции государства и конституционного принципа взаимных обязанностей государства и гражданина (ст. 2 Конституции) качество природной среды является не индивидуальным благом отдельно взятого гражданина, а публичным. Конституционная обязанность по охране природной среды имеет значение и ценность не только в территориальном пространстве Беларуси, но и в отношении других государств, их союзов и мирового сообщества в целом.

Отдельно взятое государство сегодня не в состоянии качественно решать проблемы охраны природной среды. Ведь, например, перемещение воздушных масс или течение рек не ограничивается территорией одного государства, поэтому в современном глобальном и интеграционном мире абсолютно каждое государство и его граждане в какой бы части света они не находились заинтересованы в выполнении всеми обязанности по охране природной среды. Это дает возможность каждому человеку реализовать право на благоприятные жизненные условия в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную жизнь.

Конституционная обязанность по охране природной среды является абсолютной. Она не имеет конкретного правообязанного адресата и носит неопределенный характер, поскольку интерпретируется в Конституции лексической формой «каждый» (гражданин, лицо без гражданст-

ва, государство, политическая партия и др.). Реализуется данная обязанность в активной (исполнение) либо пассивной (соблюдение) форме (чаще всего в виде запретов) как индивидуально, так и коллективно.

В первом случае, например, в соответствии со ст. 1 Орхусской конвенции от 25 июня 1998 г. «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» каждое государство обязано предоставить информацию общественности по вопросам, касающимся окружающей среды. Во втором – от правообязанного лица требуется правомерно бездействовать, т. е. воздержаться от ненормативного поведения (например, не выбрасывать мусор из окон автомобиля или поезда).

По функциональной роли обязанность по охране природной среды производна. Она следует из основ конституционного строя и человекоцентристской сущности Конституции: человек, его права и свободы – высшая ценность и цель общества и государства. Объектом ее охраны является природная среда. Поэтому такую обязанность можно назвать моностической. При этом ее реализация не ограничена временным промежутком, а должна выполняться каждым постоянно.

Конституционная обязанность по охране природной среды не следует из правовой связи индивида с государством в виде гражданства и поэтому не является представительской. При ее осуществлении гражданин действует в интересах других (иностранцев, других государств, их союзов и др.), но от себя лично никого не представляя. Исходя из морально-юридического характера такой обязанности, гражданин сам вправе выбрать и формы охраны природной среды.

В целом конституционная обязанность по охране природной среды имеет естественное происхождение и вытекает из природной сути человека, его деятельности по сохранению самого себя как биологического существа. Однако современные межгосударственные интеграционные процессы придают новое звучание государственно-властному и международно-правовому притязанию к каждому по охране природной среды: все должны подчиниться не только неодушевленному национальному закону (Конституции), но прежде всего общепризнанным международным гуманитарным правилам. Выходя за границы государства данная обязанность содействует межгосударственной интеграции и солидаризации как в деле охраны природной среды, так и в иных сферах (правовой, информационной, культурной и др.). В этом заключается ее ценность.

Хотько О. А.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Белорусский национальный технический университет, Минск

За последнее время человечество постоянно увеличивало технические возможности, все больше усилий прикладывало для улучшения и облегчения жизнеобеспечения, тем самым активно вмешиваясь в процессы окружающей среды и забывая о необходимости поддержания экологического равновесия, сохранения благоприятной окружающей среды. В результате допускаемых нарушений подвергаются риску жизнь и здоровье настоящих и будущих поколений.

Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не закрепляет понятия «чрезвычайные ситуации техногенного характера». К наиболее распространенным техногенными чрезвычайным ситуациям можно отнести транспортные аварии и катастрофы, аварии и катастрофы с выбросом опасных ядовитых и (или) радиоактивных веществ, пожары и взрывы на объектах, обрушения зданий и сооружений, аварии на электросистемах и др. В то же время согласно одноименному Закону Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ определяется: «территория, подверженная риску возникновения быстро развивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов,– это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций». Поддерживая точку зрения российского законодателя, обозначившего такие территории, отметим, что согласно определению такие участки земельного, водного или воздушного пространства нуждаются в правовой регламентации их охраны.

Возникает закономерный вопрос, каким образом обеспечивается на законодательном уровне экологическая безопасность при чрезвычайных ситуациях техногенного характера? Так, например, исходя из Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 40-З «Об основах транспортной деятельности» фактически охрана окружающей среды не занимает приоритетное место в вопросе транспортной безопасности по понятной причине – основной упор делается на защиту жизни и здоровья граждан

и организаций, их имущества, государства, да и сам законодательный акт относится к отрасли транспортного законодательства.

Такой подход представляется неоправданным в силу того, что интенсивный рост технологий в последнее время представляет реальную опасность для окружающей среды, загрязнение которой влечет ухудшение экологической безопасности. Однако уже Модельный закон СНГ от 31 октября 2007 г. № 29-9 «О безопасности на транспорте» призван регулировать правовые, и иные отношения в области обеспечения безопасности транспортного комплекса государств – участников СНГ от техногенных и природных кризисных ситуаций. Вредное воздействие транспорта на окружающую среду и иные угрозы экологической безопасности (строительство АЭС в Республике Беларусь и др.) актуализировались, и требуются корректировки законодательства, обеспечение его экологизации, при этом теоретические положения нуждаются в пересмотре.

На наш взгляд, непонятно, почему в юридической науке не исследовано понятие «экологическая опасность». Как справедливо полагают ученые, абсурдно полагать, что «экологическая опасность – опасность, исходящая от экологии» [1]. Опасность техногенных чрезвычайных ситуаций, меры по ее недопущению, угрозы и риски должны быть изучены и раскрыты, выработан комплекс своевременных действий на нормативном уровне. Считаем необходимым в данной области отношений учитывать положительный опыт других стран и направлять усилия на сближение права. С. А. Боголюбов предлагает для обеспечения экологического развития вернуться «к фактической реализации провозглашенной в российском законодательстве презумпции экологически опасности любой планируемой хозяйственной и иной деятельности» [2]. Экологическая доктрина Российской Федерации выделяет ряд факторов экологической опасности, в том числе возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф. Полагаем, необходимо формировать новое мировоззрение экологически опасной деятельности, факторов и рисков и соответствующее им правопонимание, и заблаговременно разрабатывать законодательные меры предотвращения опасности для окружающей среды.

Учитывая взаимодействие Республики Беларусь с другими государствами, необходимо совершенствовать действующее законодательство, устранить коллизии и пробелы, разрабатывать и реализовывать нормы экологической безопасности, направленные на гармонизацию законодательства, меры по уменьшению вредного воздействия экологических опасностей и вырабатывать правовые средства для решения экологических проблем.

Библиографические ссылки

1. Жаворонкова, Н. Г. Правовое обеспечение экологической безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации / Н. Г. Жаворонкова, Ю. Г. Шпаковский. – М. : Проспект, 2017. – 175 с.

2. Боголюбов, С. А. Единство и многообразие российского эколого-правового пространства / С. А. Боголюбов // Журнал российского права. – 2017. – № 11. – С. 73–81.

Шейко О. А.

К ВОПРОСУ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕРГАЦИИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов, г. Гродно, Беларусь

В условиях обострения экологических проблем, в целях уменьшения негативного антропогенного воздействия на природу, появилась необходимость в выработке нового подхода, направленного на предупреждение вредного воздействия на окружающую среду. При этом особая роль отводится интеграции как основополагающему принципу, позволяющему рассматривать взаимодействие общества и окружающей среды в контексте устойчивого развития государства.

В Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г. в качестве принципа развития человечества был впервые закреплен принцип устойчивого развития, означающий развитие, при котором удовлетворяются жизненные потребности нынешнего поколения людей, но не ставится под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности из-за исчерпания природных ресурсов и деградации окружающей среды. Современный этап развития общества диктует необходимость согласованного взаимодействия экономики и окружающей среды в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В связи с актуальностью данного вопроса это направление объективно выделилось в самостоятельный вид деятельности общества и государства.

Необходимо отметить, что принятая в Республике Беларусь за основу Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года предполагает сбалансированное регулирование экономики, охраны окружающей среды и социальной сферы.

Проводимая в настоящее время экологическая политика предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение ее качественного состояния, совершенствования технологи-

ческого уровня производства, включающего ресурсосбережение, применение малоотходных и безотходных технологий и производств, сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утилизацию и переработку отходов, а также сохранение биоразнообразия. В соответствии с ней формирование экологически благоприятных условий жизнедеятельности граждан, устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономического развития страны и сохранение экологического равновесия природных систем возведены в ранг национальных интересов Республики Беларусь.

Стратегической целью экологической политики Республики Беларусь является создание благоприятной окружающей среды.

Сотрудничество государств по охране окружающей среды от трансграничного загрязнения может осуществляться многими путями: путем обмена информацией и консультаций, постоянного совместного мониторинга окружающей среды, заключения договоров, сотрудничества в рамках международных организаций, путем сближения и гармонизации природоохранного законодательства соседних государств и т. п. [1, с. 174].

Необходимо также уделять особое внимание вопросам взаимосвязи государств в связи с трансграничным воздействием многих видов хозяйственной деятельности, сопряженных с риском возникновения экологического ущерба. В соответствии с международным правом государства несут обязанность по предотвращению и минимизации трансграничного ущерба. Данное обязательство было закреплено в Стокгольмской декларации ООН об окружающей среде 1972 г. и дополнено в Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г.

Ведущую роль во множестве современных правовых механизмов охраны природы занимает процедура оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) представляет собой деятельность по определению возможных неблагоприятных последствий для окружающей среды вследствие реализации конкретной хозяйственной (экономической) и иной деятельности, а также является правовой мерой предотвращения негативного влияния на состояние окружающей среды при проектировании экологически значимых объектов [2, с. 93].

Для защиты окружающей среды белорусское государство стремиться принять международный положительный опыт. Однако сегодня еще существуют различия в понимании и проведении процедуры ОВОС. Комплексное исследование и внедрение международного опыта в области правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды будет способствовать развитию и совершенствованию

белорусского законодательства в области ОВОС и все большей интеграции в единый правовой блок. Использование в Республике Беларусь международного опыта в процедуре ОВОС также будет способствовать продвижению Беларуси по пути устойчивого развития.

Библиографические ссылки

1. Кузнецов, В. И. Международное право : учебник / В. И. Кузнецов. – М. : Юрист, 2007. – 612 с.

2. Жлоба, А. А. Право окружающей среды Европейского Союза. Общая часть : учеб. пособие / А. А. Жлоба ; под ред. Х. Херрманна, С. А. Балашенко, Т. Борича. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 156 с.

Раздел 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Говорун М. Д.

ПРИНЦИПЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРИНЦИПЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Принципы права, равно как и принципы законодательства, являются терминами, использование которых в специальной юридической литературе можно оправданно считать распространенным явлением. Наука земельного права не является исключением. Но, несмотря на частое использование, четкую грань в понимании смысловой нагрузки разницы использования этих терминов провести трудно. В литературе часто эти термины используются как синонимы. Размежевание этих терминов имеет большое значение для земельно-правовой науки.

Если говорить о принципах права, то их принято определять как отправные начала (идеи), основные положения, которые характеризуют содержание и направленность правового регулирования общественных отношений, определяют сущность права и его основные характеристики, отличаются универсальностью, высшей мерой императивности, общезначимостью, обусловлены объективной необходимостью. Главная роль принципов обеспечивается их прямым или косвенным закреплением в нормах права. Принципы права оказывают влияние на процесс принятия нормативно-правовых актов. Они могут быть прямо сформулированы в законодательстве или исходить из его общего смысла. Так, принципы земельного права Украины нашли свое отражение в ст. 5 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. и в ст. 206 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. При этом очень часто отраслевые принципы права отождествляют с соответствующими принципами законодательства. Однако такой подход является довольно узким.

В науке земельного права Украины выделяют такие основополагающие принципы использования земель, как: основным богатством украинского народа является земли с ее верхним плодородным слоем грунта (черноземом), признание и гарантирование государством права собственности на землю, что является экономической и юридической основой свободы, право на свободную хозяйственную деятельность, самостоятельное производство капитала и его свободную реализацию,

земля должна иметь стоимостную характеристику, повышение плодородия почвы и увеличение производства за счет ограничения налогообложения. Но не все правовые догмы отражены сегодня в нормах земельного законодательств [1, с. 138].

В. С. Нерсесянц обращает внимание, что «отраслевой принцип построения правовой системы права, концепция выделения различных отраслей права по критериям предмета и метода правовой регуляции, конструкция внутренней организации системы права и его составных частей (правовых норм, институтов, отраслей) являются положениями юридико-доктринального учения о праве как регуляторе общественных отношений, о внутренне согласованной системе правовой регуляции (ее формах, механизме, средствах, способах), об особенностях правовой регуляции разнородных общественных отношений. Как доктринальная конструкция система права выражает научное понимание смысла, порядка, средств и правил надлежащей нормативно-правовой регуляции общественных отношений и соответствующие форм систематиками ее результатов (правоустанавливающих актов). Система права, таким образом, является доктринальной юридико-логической моделью для реальной практики правоустанавливающей деятельности, издания соответствующих законодательных актов, их рационально организованного учета и систематизации» [3, с. 41].

Принципы права реализуются через нормы в законодательстве. В. К. Бабаев считает «нормы – принципы – законодательные предписания, выражающие и закрепляющие принципы права. Регулирующая роль принципов права неразрывно связана с их законодательным закреплением. Она тем значительнее, чем полнее и последовательнее принципы права выражены в законодательстве. Принцип права, закрепленный в законодательном предписании, становится нормой – принципом» [3, с. 45].

Таким образом, система права значительно шире системы законодательства. Принципы права как элемент правового регулирования земельных правоотношений формируются из содержания и сущности земельного права, или из духа права. Влияние на сущность принципов права также оказывают политические нормы, судебный прецедент, достижения правовой науки, которые находят свое выражение в правовой доктрине. Соответственно, с одной стороны, при закреплении принципов земельного права в правовых нормах земельного законодательства они преобразуются в нормы – принципы, а с другой стороны, земельные нормы – принципы, которые являются законодательными предписаниями, выражают и закрепляют сущность принципов земельного права.

Библиографические ссылки

1. Шульга, М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Харьков : Консум, 1998. – 221 с.

2. Коваленко, Т. О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: проблеми законодавчого забезпечення / Т. О. Коваленко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 672 с.

3. Волков, Г. А. Принципы земельного права как важнейший элемент эколого-правового механизма (в развитие идей В. В. Петрова) / Г. А. Волков // Экологическое право. – 2009. – № 2. – С. 40–47.

4. Білецька, Г. Плата за землю: види та особливості / Г. Білецька // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 52–54.

Джабаилдаева Г. Т.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Содружество Независимых Государств (СНГ) является наиболее стабильной формой сотрудничества государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. В соответствии со ст. 4 Устава этой межгосударственной организации к сфере совместной деятельности государств-членов относятся вопросы охраны окружающей среды [1].

На этапе создания СНГ правовой основой сотрудничества в области охраны окружающей среды являлось Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды, которое устанавливало проведение согласованной политики в области экологии и охраны окружающей среды, охраны и использования: земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных ресурсов континентального шельфа, исключительной экономической зоны и открытого моря [2]. В 2013 г. на смену этому межгосударственному документу пришло новое Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств – участников СНГ, которое также устанавливает сотрудничество в области охраны земель [3].

Важную роль в развитии природоохранного сотрудничества СНГ играет Межпарламентская ассамблея СНГ, в структуре которой создан Отдел по охране окружающей среды, одним из направлений, деятельности которого является унификация законодательства государств – участников СНГ посредством разработки модельных законов. Такого рода нормотворчество, по нашему мнению, является концептуальным ориентиром, программой согласованного развития национального законодательства государств – членов СНГ. Разработка унифицированных модельных актов придаст импульс интеграционным процессам. На наш

взгляд, на современном этапе развития межгосударственных отношений государств – членов СНГ по своим функциональным характеристикам модельный закон представляется более приемлемой формой обеспечения правовой интеграции.

В области охраны земель приняты Модельный закон «Об охране почв» [4], Модельный Земельный кодекс [5]. Анализируя нормы Модельного Земельного кодекса в части охраны земель, приходим к выводу о том, что с точки зрения наполнения экологическим содержанием глава 21 «Охрана земель» наиболее оптимальна и может быть взята за образец при совершенствовании национального земельного законодательства. Здесь определены цели, задачи, содержание охраны земель, экологические и санитарно-гигиенические нормативы, экономическое стимулирование охраны земель. Так, в отличие, например, от действующего Земельного кодекса Республики Казахстан [6] в данной главе установлен комплекс мер, направленных, на экономическое стимулирование охраны земель (ст. 182) и адресованных землепользователям, а также государственные меры экономического стимулирования рационального использования и охраны земель (ст. 184), чего, на наш взгляд, недостает соответствующей главе Земельного кодекса Республики Казахстан.

Таким образом, модельное законодательство позволяет не только гармонизировать законодательство государств – членов СНГ, но и совершенствовать акты национального права, в том числе в области охраны и рационального использования земель.

Библиографические ссылки

1. О ратификации Устава Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] : постановление Верхов. Совета Респ. Казахстан, 31 марта 1993 г. // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Респ. Казахстан «Әділет». – 2018. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/B930005200_/links. – Дата доступа: 26.03.2018.

2. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды [Электронный ресурс] : в ред. от 07.10.2002 г. [заключено в г. Москве, 08.02.1992 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

3. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств – участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] : постановление Правительства Респ. Казахстан, 4 дек. 2013 г., № 1317 // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Респ. Казахстан «Әділет». – Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/sodrujestvo_nezavisimyih_gosudarstv/id-P1300001317/. – Дата доступа: 25.03.2018.

4. Земельный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] : 20 июня 2003 г., № 442 (с изм. и доп.) // Информационно-правовая система нормативных

правовых актов Респ. Казахстан «Әділет». – 2018 – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583. – Дата доступа: 26.03.2018.

5. О модельном законе «Об охране почв» [Электронный ресурс] : постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, № 29-16 [принято в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

6. О модельном Земельном кодексе для государств – участников СНГ [Электронный ресурс] : постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, № 24-8 [принято в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Заец Е. И.

ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ: ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

На современном этапе развития земельного права, продолжения реформирования земельных правоотношений на основе совершенствования правовых форм присвоения и оборота земельных участков, научный интерес и практическую необходимость, с точки зрения существования и применения, составляет институт владения землей. Справедливо отмеченное в юридической литературе [1, с. 509] забвение этого исторического способа господства над земельным участком сегодня не дает возможности решить ряд проблем использования земли без зарегистрированного права на земельный участок.

Исторически понятие владения возникло первично по отношению именно к земле [2, с. 157], хотя впоследствии римское право распространило его практически на все виды имущества. Римские юристы связывали владения с освоением земли родами и видели в нем естественное выражение непосредственного и властного отношения к земле. Владение представляло с исторической точки зрения отношение, предшествовавшее собственности и породило ее. В римском праве это «естественное» владения получило правовую защиту [2, с. 158].

Согласно классическим взглядам владение определяется как достаточно длительное, укрепленное, обеспеченное от постороннего вмешательства физическое, реальное господство над вещью, в единстве corpus и animus, то есть фактическое господство, соединенное с намерением владеть. Анализируя состав фактического отношения лица к вещи при владении, римские юристы различали два элемента: 1) субъективный – animus possidendi – намерение или воля владеть вещью, для себя, и

б) объективный – corpus possessionis – реальное господство над предметом владения [2, с. 158].

Анализ современного состояния развития земельных правоотношений, связанных с обособленным господством над земельными участками, дает возможность утверждать о наличии многочисленных случаев фактического владение земельными участками, особенно в сельской местности.

Такими примерами являются:

1) самовольное занятие земельных участков;

2) приобретательная давность;

3) использование земельных участков, право на которые находится в процессе оформления;

4) использование земельных участков, право на которые длительное время остается недооформленным;

5) использование земельных участков при выполнении гражданско-правовых и хозяйственно-правовых «неземельных» договоров (подряда и т. п.);

6) выморочное наследство;

7) передача земельного участка в пользование без намерения оформления права и т. п.

Действующее земельное законодательство Украины исходит из презумпции правового владения землей. Прежде всего это касается права собственности. Согласно ч. 1 ст. 84 Земельного кодекса Украины (далее – ЗКУ) в государственной собственности находятся все земли Украины, кроме земель коммунальной и частной собственности. Данная норма толкуется как правовая позиция, согласно которой в Украине так называемых «ничейных» земель нет. В то же время практика применения земельного законодательства знает примеры, когда земельные участки не относятся ни к одной из указанных форм права собственности: земельные участки выморочного наследства (подавляющее большинство из которых находится в сельской местности), земельные участки с момента смерти владельца до момента принятия наследства и т. д. Такие участки часто используются, но такое пользование не может быть титульным.

Другим примером являются земельные участки, использование которых подпадает под признаки приобретательной давности. По мнению автора, ст. 119 ЗКУ, возможно, и сформулирована неудачно, но, очевидно, рассчитана на случаи добросовестного, открытого и непрерывного пользования земельным участком в течение 15 лет, если лицо по определенным причинам не имеет документального подтверждения своего права на землю. Такие причины не обязательно вытекают из самовольного захвата земельного участка. Отсутствие документов может быть

связано с их потерей во времена, когда электронных регистрационных систем не существовало, или права на землю не были должным образом оформлены еще в советское время из-за низкого уровня правовой культуры и правового неосведомленности граждан в этих вопросах. Обладание такими земельными участками нельзя считать незаконным. И до момента оформления юридического титула на землю субъект должен законом признаваться фактическим владельцем, право которого относительно земельного участка должно защищаться.

Особую группу фактических владельцев сегодня составляют лица, совершившие самовольный захват земельных участков, т. е. завладели ими абсолютно незаконно. Римские юристы считали, что владение может появляться вне всякой связи с правом собственности и быть даже его нарушением. Лицо, которое приобрело каким-то образом чужую вещь, будет отвечать перед собственником. Тем не менее, римское право охраняло и владение само по себе и не предполагало его произвольных нарушений, независимо от оснований его возникновения [2, с. 159].

Таким образом, приведенные и рассмотренные выше примеры фактического владения земельными участками в Украине свидетельствуют об отсутствии понимания и признания законодателем самой возможности существования такого явления, как беститульное владения землей. Но объективное существование последнего требует такого понимания, правового регулирования и правовой защиты.

Библиографические ссылки

1. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. – 4-е изд. – М. : Статут, 2008. – 922 с.

2. Римское частное право : учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. – М. : Юрист, 1996. – 544 с.

Землякова Г. Л.

ВОЗМОЖНА И НУЖНА ЛИ ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН – ЧЛЕНОВ ЕАЭС?

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

Одной из основных целей Евразийского экономического союза является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза (ст. 4 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г.).

Согласно ст. 67 Договора (раздел XV) либерализация торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций осуще-

ствляется, в частности, путем гармонизации законодательства государств-членов.

В соответствии с п. 55 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, содержащегося в Приложении № 16 к Договору о ЕАЭС, планами либерализации обеспечивается, в том числе:

– поэтапное сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности (в том числе разрешительных требований и процедур);

– признание профессиональной квалификации работников – поставщиков услуг.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110 утвержден Перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза. К таковым согласно п. 8 указанного Перечня, в частности, относятся услуги в области градостроительного проектирования, в том числе услуги по подготовке планов земельных участков, рабочих чертежей, технических условий, смет затрат на землеустройство, эскизов рельефа местности.

Таким образом, единый рынок услуг должен развиваться и в сфере подготовки планов земельных участков. Планы земельных участков в соответствии с национальным законодательством стран – участниц Договора о ЕАЭС подготавливаются в ходе таких процедур, как землеустройство (ст. 49, 50 Земельного кодекса Республики Казахстан, ст. 31 Земельного кодекса Республики Армения, гл. 8 Кодекса Республики Беларусь о земле), кадастровая съемка в процессе технического обследования (ст. 113 Земельного кодекса Кыргызской Республики, Положение о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2009 г. № 388) и кадастровые работы (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Российская Федерация)).

В п. 2 ст. 65 Договора о ЕАЭС содержатся ограничения в применении положений раздела XV. В частности, они не применяются к поставляемым услугам и осуществляемой деятельности во исполнение функций государственной власти.

Само понятие «функции государственной власти» для целей раздела XV Договора в нем не раскрывается, что указывает на возможность раскрытия этих функций государственной власти в национальных законодательных актах стран-участниц, но с учетом объекта, целей и норм Договора [1].

Так, согласно ст. 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства» к видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, относится, в частности, землеустройство.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 г. № 85 «Об утверждении Единого реестра (Перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» государственные органы и организации предоставляют в том числе такие услуги, как техническое обследование единиц недвижимого имущества и оформление землеустроительных дел.

В Российской Федерации осуществление кадастровых работ не является государственной услугой. Их проводят за плату по договору подряда с заинтересованным правообладателем земельного участка физические лица – кадастровые инженеры, являющиеся членами саморегулируемой организации, сдавшие теоретический экзамен, подтверждающий наличие профессиональных знаний в области кадастровой деятельности. Причем плата за кадастровые работы составляет весьма значительные суммы. Наличие большого числа кадастровых инженеров не приводит к развитию конкуренции и снижению цен на кадастровые работы, в частности, из-за дороговизны оборудования, необходимого для их проведения.

Такой подход законодателя привел к большому количеству случаев приостановлений кадастрового учета уполномоченным органом и отказов в его проведении из-за ошибок, допущенных кадастровыми инженерами при подготовке документов [2]. Нередки случаи внесения кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевые планы земельных участков. За такое нарушение законодательства кадастровые инженеры редко привлекаются к уголовной ответственности, во-первых, потому, что данное деяние является уголовно наказуемым, только если им причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а во-вторых, потому, что уголовная ответственность за указанное преступление введена сравнительно недавно – с 24 июля 2015 г.

В связи с этим данное деяние квалифицируется по ч. 4 ст. 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как правило, суд назначает виновному лицу наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей [3].

Проблема также заключается в том, что информация, содержащаяся в межевом плане, заносится в Единый государственный реестр недви-

жимости уполномоченным органом в ходе кадастрового учета без какой-либо проверки, поэтому ошибка, допущенная в описании границ земельного участка кадастровым инженером, может обнаружиться через многие годы. А устранять ее будет правообладатель земельного участка за свой счет и, как правило, в судебном порядке.

Немало ошибок содержится и в землеустроительных документах, подготавливаемых кадастровыми инженерами в отношении территорий публичных образований [4].

Таким образом, отказ Российского государства от осуществления землеустроительных (кадастровых) работ как государственной функции и передача их «в частные руки» не привели к усилению гарантий прав на земельные участки.

В связи с этим показателен пример Республики Беларусь, которая, подписывая Договор о ЕАЭС, в Приложении № 2 к Протоколу о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций сделала определенные оговорки в плане невозможности передачи государственной функции по осуществлению землеустроительных работ частным лицам.

Так, в Перечне сохраняемых государствами-членами «горизонтальных» ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности закреплено, что в Республике Беларусь землеустройство осуществляется только государственными организациями, подчиненными специально уполномоченному органу государственного управления.

Следовательно, процесс либерализации торговли услугами, основанный на принципе гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС, в сфере землеустройства должен вестись весьма осторожно, с учетом национальных особенностей развития экономики и общественной жизни.

Библиографические ссылки

1. Невский, А. Исключения из обязательств по услугам в рамках ВТО и в отдельных интеграционных образованиях по основаниям функций власти и безопасности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. Невский // Консультант Плюс: Россия / ЗАО «Консультант Плюс» (РФ). – М., 2018.

2. Третья часть межевых планов готовятся кадастровыми инженерами в Пермском крае с нарушением законодательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gisa.ru/120846.html?from_email=Y. – Дата доступа: 17.03.2018.

3. В Бурятии оштрафованы три кадастровых инженера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.baikal-daily.ru/news/15/297497/. – Дата доступа: 15.02.2018.

4. Письмо Управления Росреестра по Новосибирской области от 20 марта 2018 г. № 01-17-588/18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sokin.ru/01.01.05.03/727.aspx. – Дата доступа: 24.03.2018.

Игнатенко И. В.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Контроль за использованием и охраной земель в пределах населенных пунктов является одним из самых распространенных и действенных способов обеспечения законности в земельных правоотношениях. Он выступает важным элементом управления земельными ресурсами в населенных пунктах. Для этого органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями по упорядочению земельных отношений в населенных пунктах, осуществляют управление в сфере использования и охраны земель.

В сфере контроля за использованием и охраной земель в населенных пунктах особое значение сегодня имеет начатая в Украине административная реформа, предусматривающая децентрализацию и расширение полномочий территориальных общин. Контрольными полномочиями в указанной сфере наделены советы всех уровней и исполнительные органы (исполнительные комитеты) сельских, поселковых, городских, районных в городах советов. При этом полномочия органов местного самоуправления по осуществлению контроля за охраной и использованием земель в пределах населенных пунктов, к сожалению, четко не определены, поэтому контрольная деятельность данных органов является незначительной и малоэффективной.

Полномочия сельских, поселковых, городских советов в сфере земельных отношений определены ст. 12 Земельного кодекса Украины и ст. 12 Закона Украины «Об охране земель». Соответствующие положения нашли свое закрепление и в Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине» (ст. 33). Речь идет о праве сельских, поселковых, городских советов на ограничение, временное приостановление использования земель гражданами и юридическими лицами в случае несоблюдения ими требований земельного законодательства.

Так, Земельный кодекс Украины к полномочиям местных советов относит осуществление самоуправляемого контроля за использованием и охраной земель, а Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» проблемы осуществления контроля за использованием и охраной земель, выполнения земельного законодательства (п. 1 ст. 33), реализацию проектов и схем землеустройства, внутрихозяйственного землеустройства (п. 10 ст. 33), с использованием средств, поступающих в порядке компенсации потерь сельскохозяйственного и лесохозяйствен-

ного производства, связанных с выкупом земельных участков (п. 17 ст. 33), относит только к делегированным правам исполнительных органов. Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» следует, что сельские, поселковые, городские советы в первую очередь не осуществляют контроль за использованием и охраной земель, а наделены только частичными правами, которые предусматривают возможность опосредованно выполнять контроль в сфере земельных отношений в пределах их территориальных общин. Например, к полномочиям соответствующих советов относится решение проблем регулирования земельных отношений; утверждение ставок земельного налога, размера платы за использование природных ресурсов, которые находятся в собственности территориальных общин; выдача разрешений на специальное использование природных ресурсов на местном уровне, а также их аннулирование и т. п.

Районные и областные советы также не осуществляют непосредственно контроль за использованием и охраной земель, а разрешают общие проблемы регулирования земельных отношений, адресуя функции, прежде всего контроля определенным местным государственным администрациям (ст. 43–44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»).

Итак, Земельный кодекс Украины определяет самоуправляемый контроль как форму государственного контроля, однако не устанавливает его содержание. Этим создаются основания для возникновения правовых коллизий. Можно утверждать, что самоуправляемый контроль, который должен касаться только земель коммунальной собственности, является специфической формой государственного контроля на местном уровне и одновременно средством общественного контроля за состоянием земель соответствующего территориального образования.

Земельный кодекс Украины локализует применение указанного контроля за использованием и охраной только земель, находящихся в собственности территориальных громад сел, поселков, городов и их совместной собственности. Однако данная норма требует пересмотра, учитывая то, что ст. 4 Закона Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель» объектом государственного контроля устанавливает все земли, находящиеся в пределах территории Украины. Из этого вытекает, что все земли в пределах административно-территориальных единиц должны быть объектом самоуправляемого контроля. Учитывая данное обстоятельство, было бы уместным наделить органы местного самоуправления полномочиями по контролю за использованием всех земельных участков в пределах соответствующих территорий в целях соблюдения установленных планов застройки

и развития территорий населенных пунктов, а также соответствующих норм действующего земельного законодательства.

Препятствием эффективного самоуправляемого контроля, остается в первую очередь несовершенное земельное законодательство, разбросанность нормативных предписаний регулирующих ответственность между различными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, неэффективность координации действий их органов.

Кизюн Л. И.

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Нормативное содержание земельных отношений закреплено в ст. 2 Земельного кодекса Украины (далее – ЗК Украины) от 25 октября 2001 г., согласно которой земельными являются общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению землей. Такое понимание земельных отношений вполне справедливо и неоднократно критиковалось, учитывая ограничение земельных отношений исключительно отношениями собственности [1, с. 14–20], а потому предлагалось расширить приведенное легальное определение за счет общественных отношений по охране и воспроизводству земель [2, с. 15], а также земельного оборота [3, с. 71] и управления землями [4, с. 55].

Для завершенности комплексности представления о возможных вариантах состава и границ земельных отношений при их нормативном закреплении целесообразно проанализировать Земельные кодексы стран постсоветской правовой семьи. Результатом такого исследования стал вывод о том, что общими для состава земельных отношений во всех проанализированных кодексах являются отношения по использованию и охране земель. Кроме указанных отношений, в зависимости от земельной политики каждого государства в земельные отношения включены другие виды отношений, в частности, отношения: 1) связанные с созданием, изменением, прекращением существования земельных участков, возникновением, переходом, прекращением прав, ограничений (обременений) прав на земельные участка (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле); 2) связанные с управлением земельными ресурсами, закреплением земельных участков за отдельными субъектами, осуществлением права собственности и иных прав на землю (ч. 15 ст. 12 Земельного кодекса Республики Казахстан; 3) воспроизводства и повышения плодородия почв (ст. 1 Земельного кодекса Республики Узбеки-

стан); 4) воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды (преамбула Земельного кодекса Республики Таджикистан); 5) владения и управления земельными ресурсами (ст. 3 Земельного кодекса Азербайджанской Республики); 6) собственности и управления земельными ресурсами (ст. 4 Земельного кодекса Республики Армения).

Наиболее ортодоксальным в этом ряду выглядит Земельный кодекс Российской Федерации, отличительным признаком которого является прямое исключение из состава земельных отношений – отношений собственности и земельно-рыночных отношений (оборота земель). В ч. 3 ст. 3 ЗК Российской Федерации по указанному поводу имеется четкое предписание, что имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по осуществлению операций с ними регулируются гражданским законодательством.

Интегрируя полученные результаты, получим многовариантную модель земельных отношений, состав которой формируют отношения: собственности, использования и охраны земель, формирования земельного участка и прав на него, воспроизводства и повышения плодородия почв, управления земельными ресурсами.

Если проанализировать структуру ЗК Украины, можно сделать вывод, что в противовес ст. 2 этого Кодекса состав земельных отношений формируют следующие общественные отношения: управление (ст. 6–171, 173–179) собственности (ст. 78–91); землепользования (ст. 92–115) отчуждение земельных участков (ст. 127–139) защиты земельных прав (ст. 152–155) охраны земель (ст. 162–172) ответственности за земельные правонарушения (ст. 210–212).

Как видим, отношениям земельного оборота посвящены ст. 127–139 ЗК Украины. И это вполне логично, ведь снятие запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения непосредственно связывается с принятием закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (пп. 14, 15 Переходных положений ЗК Украины), который уже длительное время находится на повестке дня. Содержание этого законопроекта свидетельствует об его земельно-правовой принадлежности. При этом продажа земельных участков или прав на них на основании гражданско-правовых договоров совершенно не меняет их земельно-правовую природу. Таким образом, следует поддержать предложение В. М. Ермоленко о необходимости расширения содержания земельных отношений за счет отношений земельного оборота.

В итоге вырисовывается следующий состав современных земельных отношений: управления; собственности; землепользования; земельного оборота; защиты земельных прав; охраны земель; ответственности за земельные правонарушения.

Библиографические ссылки

1. Андрейцев, В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми правничої теорії / В. І. Андрейцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 445 с.

2. Шульга, М. В. Коментар до ст. 2. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / М. В. Шульга ; за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Харків : ТОВ «Одісей», 2002. – С. 15–16.

3. Єрмоленко, В. М. До питання нормативного визначення поняття «земельні відносини» / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 70–71.

4. Кулинич, П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / П. Ф. Кулинич. – Київ : Логос, 2011. – 688 с.

Коваленко Т. А.

АДАПТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Реализация курса на европейскую интеграцию Украины обусловливает необходимость проведения адаптации национального земельного законодательства к требованиям ЕС. В соответствии со ст. 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной, Европейским Сообществом и их государствами-членами, ратифицированной Законом Украины от 10 ноября 1994 г., важным условием для укрепления экономических связей между Украиной и Сообществом является сближение существующего и будущего законодательства Украины с законодательством Сообщества. Украина примет меры для обеспечения того, чтобы ее законодательство постепенно было приведено в соответствие с законодательством Сообщества. Адаптация земельного законодательства – это процесс приведения законов Украины и других нормативно-правовых актов, являющихся источниками земельного права Украины, в соответствии с àcquis communautaire.

Acquis communautaire (acquis) – правовая система Европейского союза, которая включает акты законодательства Европейского союза (но не ограничивается ими), принятые в рамках Европейского сообщества, Общей внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел. При этом необходимо учитывать, что в ЕС действует принцип верховенства права ЕС над национальным правом, что подтверждается практикой Суда ЕС. Так, в реше-

ниях Суда Европейских сообществ по делу 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend v. Nederlandse Administratie der Belastingen, по делу 6/64 Flaminio Costa v. ENEL и по делу Variola v. S. P. Administatione Italiana delle Finanze закреплены: а) принцип приоритета права ЕС над национальным правом стран-членов (принцип верховенства права ЕС); б) принцип прямого применения права ЕС (принцип прямого действия права ЕС).

Целью адаптации земельного законодательства Украины к законодательству ЕС является достижение соответствия правовой системы страны acquis communautaire с учетом критериев, предъявляемых Европейским союзом к государствам, которые намерены вступить в него. Адаптация законодательства Украины к законодательству ЕС является приоритетной составляющей процесса интеграции Украины в Европейский союз, что в свою очередь является приоритетным направлением украинской внешней политики.

Общие положения и направления адаптации земельного законодательства Украины к законодательству ЕС определены в Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза, утвержденной Законом Украины от 18 марта 2004 г. Адаптация законодательства Украины является планомерным процессом, который включает несколько последовательных этапов, на каждом из которых должна достигаться определенная степень соответствия законодательства Украины acquis Европейского союза. На первом этапе выполнения Программы, который рассчитан до завершения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими сообществами и их государствами-членами от 14 июня 1994 г., приоритетными сферами, в которых осуществляется адаптация законодательства Украины, являются, в частности, сферы охраны здоровья и жизни людей, животных и растений, а также окружающей среды.

Подписание и ратификация Верховным Советом Украины в сентябре 2014 г. Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее – Соглашение об ассоциации), явилось существенным толчком к активизации процессов адаптации национального земельного законодательства к требованиям ЕС. Адаптация земельного законодательства Украины к acquis communautaire не определяется как отдельное направление приведения национального законодательства Украины в соответствие с требованиями ЕС. Однако в отдельных статьях Соглашения об ассоциации речь идет о мерах Сторон по обеспечению экологической безо-

пасности и охраны окружающей среды, неотъемлемой составляющей которой являются земельные участки и земельные ресурсы. В частности, в Соглашении об ассоциации закрепляется:

а) необходимость признания Сторонами важности наиболее полного учета экономических, социальных и экологических интересов не только нынешнего населения, но и будущих поколений, а также обеспечения того, что экономическое развитие, экологическая и социальная политика поддерживаются совместно (ст. 289);

б) важность международного управления по вопросам охраны окружающей среды и соглашений как ответ международного сообщества на глобальные и региональные проблемы в сфере охраны окружающей среды; при этом Стороны гарантируют, что их экологическая политика будет основываться на принципе осторожности и принципах, которые требуют применения превентивных мер, возмещения в приоритетном порядке вреда, причиненного окружающей среде, и уплаты штрафа загрязнителем окружающей среды (ст. 292);

в) сотрудничество Сторон с целью содействия обоснованному и рациональному использованию природных ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития для укрепления связей в сфере торговой и экологической политики и практики Сторон (ст. 292);

г) развитие и укрепление Сторонами сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, что должно способствовать реализации долгосрочных целей устойчивого развития и зеленой экономики. Предполагается, что усиление природоохранной деятельности будет иметь положительные последствия для граждан и предприятий в Украине и ЕС, в частности, вследствие улучшения системы здравоохранения, сохранения природных ресурсов, повышения экономической и природоохранной эффективности, интеграции экологической политики в другие сферы политики государства, а также повышения уровня производства благодаря современным технологиям. Сотрудничество осуществляется с учетом интересов Сторон на основе равенства и взаимной выгоды, а также принимая во внимание взаимозависимость, существующую между Сторонами в сфере охраны окружающей среды, и многосторонние соглашения в этой сфере (ст. 360).

В Приложении XXXVIII к главе 17 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий» раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество» Соглашения об ассоциации предусмотрена необходимость адаптации земельного законодательства Украины к правовым предписаниям ЕС путем учета поправки к Регламенту Комиссии (ЕС) № 1973/2004 от 29 октября 2004 г., который устанавливает подробные правила внедрения Регламента Совета (ЕС) № 1782/2003 в отношении

использования выведенных из хозяйственного использования земель для производства сырья.

Ратифицируя Соглашение об ассоциации, Украина установила ряд оговорок, в частности относительно права собственности на землю (Приложение XVI-D). Так, иностранные граждане и лица без гражданства не могут приобретать право собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права на бесплатное получение земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, или приватизацию земельных участков, которые предварительно предоставлялись им на праве пользования. Иностранные юридические лица могут приобретать право собственности только на земельные участки несельскохозяйственного назначения на территории населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества, связанных с предпринимательской деятельностью в Украине, и за пределами территории населенных пунктов – в случае приобретения объектов недвижимого имущества. Для иностранцев и иностранных юридических лиц нет ограничений на аренду земли. Впрочем, они должны получить разрешение на приобретение, а также аренду или лизинг недвижимого имущества.

Кроме Соглашения об ассоциации, отдельные направления адаптации земельного законодательства Украины к acquis communautaire закреплены также в иных нормативно-правовых актах: Общей стратегии Европейского союза относительно Украины, одобренной Европейским Советом 11 декабря 1999 г., Плане действий «Украина – Европейский союз» Европейская политика соседства, одобренного Кабинетом Министров Украины 12 февраля 2005 г. и Советом по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским союзом 21 февраля 2005 г., Программе интеграции Украины в Европейский союз, одобренной Указом Президента страны от 14 сентября 2000 г., и др.

Ковальчук Т. Г.

ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Развитие современного законодательства Украины в сфере охраны земель от загрязнения бытовыми отходами, и в частности, при осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов, обусловлено, во-первых, накоплением значительных объемов бытовых

отходов в Украине и отсутствием эффективных мероприятий, направленных на предотвращение их образования, утилизации, обезвреживания и удаления, что углубляет экологический кризис в стране; во-вторых, необходимостью внедрения европейских стандартов в сфере обращения с бытовыми отходами в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной от 27 июня 2014 г., с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, в частности, внедрения положений Директивы № 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 г. «О захоронении отходов».

В Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года, одобренной Распоряжением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2017 г. № 820-р (в дальнейшем – Национальная стратегия управления отходами) отмечено, что в отличие от других стран мира доминирующим способом обращения с бытовыми отходами в Украине остается их вывоз и захоронение на полигонах и мусорных свалках. Так, в 2016 г. лишь 5,8 % образованных бытовых отходов было переработано. Остальные (около 94 %) размещены на полигонах и мусорных свалках, которых по состоянию на 2016 г. в Украине насчитывалось 5470 единиц. Из них 305 (5,6 %) перегружены, а 1646 единиц (30 %) не соответствуют нормам экологической безопасности.

В соответствии с действующим законодательством Украины, захоронение отходов относится к перечню видов деятельности, которые представляют повышенную экологическую опасность (п. 11 Перечня видов деятельности и объектов, которые представляют повышенную экологическую опасность, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 августа 2013 г. № 808), что обусловлено риском загрязнения как прилегающих земельных участков, так и других составляющих окружающей природной среды и создания опасности для жизни и здоровья людей. Такие обстоятельства, а также система соответствующего законодательства являются основанием выделения в пределах категорий земель «другого назначения», согласно ст. 19 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г., земель повышенной экологической опасности, о чем уже отмечалось в специальной земельно-правовой литературе [1, с. 437], к которым целесообразно отнести земельные участки, отведенные для размещения полигонов твердых бытовых отходов [2, с. 177].

В ч. 1 ст. 46 специального Закона Украины «Об охране земель» от 19 июня 2003 г. названы лишь отдельные мероприятия относительно охраны земель и почв при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с захоронением бытовых отходов, и сделана отсылка к специальному Закону Украины «Об отходах» от 5 марта

1998 г. Однако конкретные мероприятия по охране земель и почв при захоронении бытовых отходов, которые можно рассматривать как элементы правового режима земельных участков, отведенных для размещения полигонов твердых бытовых отходов, содержатся, к сожалению, не на уровне законов, а на подзаконном уровне: в Государственных строительных нормах ДБН В.2.4-2-2005 «Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования», Правилах эксплуатации полигонов бытовых отходов, утвержденных приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 1 декабря 2010 г. № 435.

Указанными нормативными актами определены юридические, нормативно-технические, организационно-технические мероприятия и требования по охране земель от загрязнения бытовыми отходами во время осуществления хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с захоронением бытовых отходов, путем установления особенных требований относительно: 1) земельного участка для размещения полигонов твердых бытовых отходов; 2) зонирования территории полигона; 3) установления санитарно-защитных зон; 4) исследования почвы как на территории полигона бытовых отходов, так и в пределах санитарно-защитной зоны; 5) рекультивации земельных участков после ликвидации полигонов твердых бытовых отходов.

Учитывая вышеизложенное, а также влияние межгосударственных интеграционных процессов, для Украины будет полезным опыт правового регулирования охраны земель при захоронении бытовых отходов в Беларуси.

Так, в Законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. выделены специальные статьи: ст. 30 «Размещение, проектирование и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов», ст. 31 «Эксплуатация объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов», ст. 32 «Вывод из эксплуатации, демонтаж, снос объектов хранения, обезвреживания и захоронения отходов», в которых предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды, в том числе и земель, отходами как в период эксплуатации этих объектов, так и после вывода их из эксплуатации. На наш взгляд, аналогичные мероприятия целесообразно урегулировать в Законе Украины «Об охране земель».

Библиографические ссылки

1. Андрейцев, В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. – К. : Знання, 2005. – 445 с.

2. Мірошниченко, А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 496 с.

Кондратюк А. С.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ КАК ПРИНЦИП ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Принципами права принято считать основные положения и идеи, которые характеризуются универсальностью, общей значимостью, высшей императивностью и отражают существенные положения права. Принципы земельного права реализуются путем отражения основных положений в земельном законодательстве, которые пронизывают его систему и совершенствуются вместе с их развитием [1, с. 25].

В ст. 5 Земельного кодекса Украины (от 25 октября 2001 г. № 2768-III) закреплены такие принципы:

а) сочетание особенностей использования земли как территориального базиса, природного ресурса и основного средства производства;

б) обеспечение равенства права собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства;

в) невмешательство государства в осуществление гражданами, юридическими лицами и территориальными общинами своих прав по владению, пользованию и распоряжению землей, кроме случаев, предусмотренных законом;

г) обеспечение рационального использования и охраны земель;

д) обеспечение гарантий прав на землю;

е) приоритет требований экологической безопасности.

Принцип обеспечения рационального использования и охраны земель недостаточно совершенен. Он состоит из системы поощрений, ограничений, взысканий, запретов, разрешений, которые определяют рациональность и охрану земельных ресурсов, но больше связан с принципом приоритета требований экологической безопасности.

Рациональное использование земель – эффективное, целевое (или с соблюдением иного правового режима) использование земель, которое осуществляется с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и совместно с охраной земли как основы жизнедеятельности человека [2, с. 28].

Термин «эффективное» в приведенном контексте содержит только экономическую эффективность, поэтому следует отметить, что уже к известным составляющим понятия рационального – эффективное и целевое, добавляется признак – соблюдение публичных интересов. Этот признак следует выделять, поскольку, во-первых, в этом случае совпадают интересы общества и индивида; во-вторых, ограничения экономи-

ческой целесообразности экологическими требованиями уже осуществляется в публичных интересах [3, с. 65]. Эффективное использование земель – это взвешенное, научно обоснованное, плановое, с учетом долгосрочных интересов общества использование земель, при котором получают максимальную пользу при минимальных затратах [4, с. 89].

Рациональность трактуют также как использование природных ресурсов с учетом экологических требований, нормативов, стандартов, лимитов. Отсюда вывод о тяготении этого положения к экологическим факторам. Но эффективность использования земельных ресурсов содержит экономический аспект, что проявляется в минимальных затратах для получения наибольшего эффекта от эксплуатации земли. Рациональное и эффективное использование земель – понятия, хотя и тесно связанные между собой, но не тождественные [3, с. 34].

Следствием этого является то, что общеупотребительный в законодательстве термин «рациональное использование земель» без указания на эффективность означает использование земель только с соблюдением экологических требований, а нерациональное использование приобретает синонимическое содержание к использованию земель с нарушением или несоблюдением экологических требований, поэтому содержит состав правонарушения, что влечет за собой предусмотренную законом ответственность [4, с. 89]. Так, в преамбуле Закона Украины «Об охране земель» (от 19 июня 2003 г. № 962-IV) указывается, что он определяет правовые, экономические и социальные основы охраны земель с целью обеспечения их рационального использования, воспроизводства и повышения плодородия почв, других полезных свойств земли, сохранения экологических функций почвенного покрова и охраны окружающей среды.

Таким образом, эффективное использование земельных ресурсов целесообразно рассматривать не как элемент рационального использования, а как отдельный правовой механизм, который требует законодательного закрепления. Следовательно, эффективное использование земель необходимо рассматривать как самостоятельный принцип в системе специальных принципов земельного права Украины.

Библиографические ссылки

1. Земельное право Украины : учеб. для студ. юрид. спец. высш. учеб. завед. / М. В. Шульга, А. В. Анисимова, Н. А. Багай [и др.]. – Киев : Юринком Интер, 2004. – 368 с.

2. Харьков, В. Н. Рациональное использование земельных ресурсов: понятие и правовое регулирование / В. Н. Харьков // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 28–37.

3. Трегобчук, В. М. Проблеми охорони сільськогосподарських земель після переходу до ринкової економіки / В. М. Трегобчук // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С. 34–37.

4. Радченко, А. Рациональное использование земель: понятие и содержание / А. Радченко // Персонал. – 2005. – № 8. – С. 91–84.

Красовский П. С.

ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, Минский район, д. Озерцо

В настоящее время в правоприменительной практике особое внимание уделяется такому понятию, как «часть земельного участка». Несмотря на отсутствие законодательного закрепления данного термина, некоторые нормативные правовые акты либо прямо упоминают о частях земельных участков, либо существование частей земельных участков следует из анализа содержания норм законодательства.

В юридической литературе также указывается на возможность совершения сделок с частями земельных участков при определенных условиях [1, с. 16–21; 3, с. 27].

В п. 1 ст. 623 и ст. 624 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь) закреплены положения, что при аренде одного из капитальных строений, находящихся на земельном участке, устанавливается (сохраняется) некое абстрактное «право пользования» частью земельного участка, которая занята этим капитальным строением и необходима для его использования.

Это не в полной мере соответствует ст. 3 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (далее – КоЗ Республики Беларусь), так как части земельных участков среди объектов земельных отношений не названы.

Кроме того, согласно абз. 16 ст. 1, ст. 19 и 45 КоЗ Республики Беларусь земельный сервитут устанавливается для целей, которые не могут быть обеспечены без его предоставления, например, для обеспечения прохода, проезда по обременяемому земельному участку. Земельный сервитут юридически обременяет весь земельный участок [2, с. 214]. Однако при установлении земельного сервитута выделяется часть земельного участка, которой фактически может пользоваться землепользователь доминантного земельного участка [1, с. 20]. При этом производится определение границ земельного сервитута с нанесением их на план границ земельного участка.

Можно выделить следующие признаки, которыми обладает часть земельного участка. Во-первых, как и сам земельный участок, его часть – это часть поверхности земли. Во-вторых, эта часть должна входить в состав уже существующего земельного участка и не должна рассматриваться в качестве обособленной, независимой единицы недвижимого имущества [1, с. 26]. В-третьих, согласно ч. 1 ст. 10 КоЗ Республики

Беларусь части земельного участка при разделе земельного участка должны образовывать новые земельные участки и это не должно привести к нарушению градостроительных регламентов, природоохранных требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил. В-четвертых, в отличие от доли в праве на земельный участок, часть земельного участка является не условной, а реальной частью площади земельного участка, имеющей свои границы, которые можно определить на местности.

При этом, если часть земельного участка является реальной частью площади земельного участка, имеющей свои границы, которые можно определить на местности и при разделе земельного участка образуются новые земельные участки, то можно говорить о том, что в отношении части земельного участка должна существовать возможность совершения сделок при определенных условиях [1, с. 21]. Например, по передаче в аренду части земельного участка при аренде одного из капитальных строений, расположенных на земельном участке. Это позволит устранить неопределенность, вызванную наличием некоего абстрактного «права пользования» частью земельного участка, упростить реализацию прав и обязанностей участников данных правоотношений. Другим примером является возможность залога части земельного участка при ипотеке одного из капитальных строений, расположенных на земельном участке. Поскольку в случае обращения взыскания на капитальное строение будет произведен раздел существующего земельного участка и из части земельного участка будет образован новый земельный участок для обслуживания данного капитального строения, в противном случае будет нарушаться принцип единства судьбы земельного участка и расположенных на нем капитальных строений.

Вместе с тем очевидно, что часть земельного участка не может в качестве самостоятельного объекта вовлекаться в сделки, связанные с отчуждением земельных участков и прав на них без раздела существующего земельного участка и образования из его частей новых земельных участков. В противном случае мы столкнулись бы с «правом внутри права, собственностью внутри собственности» [1, с. 26].

Таким образом, понятие «часть земельного участка» нуждается в законодательном закреплении в КоЗ Республики Беларусь среди объектов земельных отношений. Вовлечение частей земельных участков в совершение сделок при определенных условиях могло бы повысить эффективность функционирования рынка недвижимости в нашей стране, повысить заинтересованность негосударственных юридических лиц иметь земельные участки на праве частной собственности.

Библиографические ссылки

1. Гудкова, Ю. О возможности гражданского оборота части земельного участка по законодательству Республики Беларусь / Ю. Гудкова // Земля Беларуси. – 2011. – № 4. – С. 15–22.

2. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о земле : норматив. правовые акты сверены с Эталон. банком дан. правовой информ. Респ. Беларусь по состоянию на 15 июня 2009 г. / С. А. Балашенко [и др.] ; под общ. ред. С. А. Балашенко, Н. А. Шингель. – Минск : Дикта, 2009. – 720 с.

3. Шахрай, И. С. Правовое регулирование сделок с земельными участками и правами на них в новом Кодексе Республики Беларусь о земле : комментарий к Кодексу Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 № 425-З / И. С. Шахрай // Юстыцыя Беларусі – 2008. – № 11. – С. 26–29.

Лисанец О. С.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Важным направлением развития правовой системы Украины на современном этапе является экологизация законодательства, регулирующего общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества. Однако процесс экологизации различных отраслей права и законодательства имеет соответствующую отраслевую специфику, поэтому с целью научного обеспечения обоснованной экологизации законодательства необходимо формирование теоретико-методологических основ ее осуществления в каждой отрасли права, которые определяли бы научно обоснованное соотношение экологического права с другими отраслями права.

Экологизация земельного законодательства как одно из направлений его дальнейшего развития является разработкой и совершенствованием действующего законодательства в соответствии с объективными потребностями оптимального взаимодействия общества и окружающей среды, составной частью которого является ее уникальный объект – земля (грунт), с учетом совокупного действия объективных законов их развития и отражения влияния этих законов на механизм действия земельно-правовых норм.

Экологизацией земельного законодательства следует считать процесс внедрения экологических требований в законодательные и другие нормативно-правовые акты, регулирующие хозяйственную и иную деятельность, которая негативно влияет или может повлиять на окружающую среду. Экологизация как деятельность, направленная на внедрение

экологических требований, охватывает практически все сферы производственной, общественной и бытовой жизни, что следует из приоритета законов развития природы, которых все должны придерживаться в процессе хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние окружающей природной среды.

Экологизация земельного законодательства имеет три основных направления:

а) экологическое правотворчество, которое выражается в разработке и принятии компетентными органами государственной власти нормативно-правовых актов земельно-правового содержания;

б) экологическая корректировка земельного законодательства, в частности, важным инструментом обеспечения экономической земельно-правовой деятельности является Налоговый кодекс Украины;

в) экологизация правоприменительной деятельности, выражается в экологизации земельных правоотношений путем использования новейшего земельного законодательства.

Цель экологизации законодательства заключается в предоставлении правилам и нормам проектирования строительства и использования земель, нормативно-правовым актам, нормативным документам, техническим, технико-экономическим и другим нормам и правилам экологического характера. К таким нормам можно отнести санитарные, строительные, технологические, градостроительные нормативы, утвержденные компетентными органами. Первый из методов экологизации относится к сфере использования норм права, второй – к их созданию. Особенность первого метода заключается в том, что путем использования права экологизуется не сама норма того или иного закона, а те правоотношения, возникающие в процессе ее выполнения. Суть второго метода экологизации законодательства заключается в создании новых правовых норм или технико-экономических нормативов. Данный метод является основным в экологизации законодательства. Объектами такого экологического воздействия выступают различные отрасли законодательства и прежде всего те, которые регулируют хозяйственную деятельность.

Экологизация земельного законодательства осуществляется путем внедрения эколого-правовых норм в правовой режим категорий земель; экологизации правового статуса субъектов земельных правоотношений; экологизации имущества и средств производства, поскольку землевладельцы и землепользователи при осуществлении своих прав на землю обязаны принимать меры, предотвращающие ухудшение состояния земель и загрязнения окружающей природной среды; экологизации техники и технологий, которые внедряются в сферу землепользования. Так,

при внедрении новых технологий, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель.

Исходя из того, что земельное право Украины является самостоятельной отраслью права, предмет которого лишь частично пересекается с предметом экологического права, считаем, что экологизация земельного права являются важным направлением совершенствования правового регулирования общественных отношений в сфере охраны и использования земель.

Лисовая Т. В.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В соответствии с Основными принципами (стратегией) государственной экологической политики Украины на период до 2020 г., утвержденной Законом Украины от 21 декабря 2010 г., состояние земельных ресурсов в Украине близко к критичному. Следует отметить, что за период проведения земельной реформы значительное количество проблем в сфере земельных отношений так и не было разрешено. Происходит постоянное ухудшение качественного состояния земель, что может иметь катастрофические последствия, как для окружающей природной среды, так и для здоровья человека, развития национальной экономики.

На общегосударственном уровне установлено, что в Украине в хозяйственное использование вовлечено свыше 92 % территории. Чрезвычайно высоким является уровень распаханности территории; он составляет свыше 54 % (в развитых странах Европы не превышает 35 %). Избыточная распаханность земель, в том числе на склонах, привела к нарушению экологически сбалансированного соотношения сельскохозяйственных угодий, лесов и водоемов, что негативно повлияло на стойкость агроландшафтов и обусловило значительную техногенную нагрузку на экологическую сферу.

Деградация земель и опустынивание являются одними из наиболее серьезных вызовов для устойчивого развития страны, которые влекут существенные проблемы экологического и социально-экономического характера. По данным различных учреждений, площадь деградированных и малопродуктивных земель составляет от 10–12 до 14–15 млн га.

На сегодняшний день насчитывается около 16 видов деградации земель. Треть пахотных земель в Украине является эродированными, потери органических веществ составляют около 20–30 %, существенно снижаются запасы питательных веществ, локально проявляется загрязнение радионуклидами, тяжелыми металлами, а также наблюдается подтопление, заболачивание, опустынивание земель [1, с. 18].

Основными причинами указанного является не только бесхозяйственное отношение к земле, несовершенные технологии обработки земли, несоблюдение научно обоснованных систем ведения земледелия, в частности, несоблюдение севооборотов, внесение недостаточного количества органических удобрений, низкий научно-технический уровень проектирования и эксплуатации мелиоративных систем, дефицит и несовершенная система использования минеральных удобрений, но и отсутствие Общегосударственной программы использования и охраны земель. Именно в данной программе необходимо было бы определить состав и объемы первоочередных и перспективных мер по использованию и охране земель, а также объемы и источники ресурсного обеспечения их реализации.

Негативные процессы как природного, так и техногенного характера влияют на состояние земель сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного назначения. Это требует принятия комплекса соответствующих адекватных мер восстановления данных земель.

Однако, невзирая на определенные усилия со стороны государственных институций, в течение последних лет происходит существенное ухудшение качества земельных ресурсов.

Целесообразно отметить, что исходя из содержания земельно-правового регулирования, земельные отношения как предмет земельного права можно определить как отношения, связанные с использованием, охраной и восстановлением земель.

В действующем земельном законодательстве остаются недостаточно урегулированными общественные отношения в сфере восстановления земель. Правовые нормы в сфере осуществления мероприятий по восстановлению качественного состояния земель, закреплены в нормативно-правовых актах разной юридической силы, носят преимущественно декларативный характер, не систематизированы, что приводит к возникновению юридических пробелов и коллизий в механизме правового регулирования земельных правоотношений.

Следует отметить, что восстановление деградированных, малопродуктивных, техногенно загрязненных земель, должно являться императивом, обязанностью собственников и землепользователей, закрепленной в земельном законодательстве.

В этом случае необходимо подчеркнуть, что согласно ст. 89 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. землепользователи должны сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земли; проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное состояние; восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли.

Подобная норма должна найти свое закрепление и в земельном законодательстве Украины. Кроме того, необходимо внести изменения в действующий Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 г. относительно закрепления определения восстановления земель и его мероприятий.

Библиографические ссылки

1. Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів. Наукова доповідь / А. С. Заришняк [та ін.]. – Харків : Смугаста типографія, 2016. – 44 с.

Малохлеб Е. С.

НЕКОТОРЫЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ДАЧНЫХ И САДОВЫХ ДОМОВ В ЖИЛЫЕ НА УКРАИНЕ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В последнее время граждане Украины все чаще выбирают для постоянного проживания садовые или дачные дома, которые, как правило, находятся за пределами населенных пунктов. Они собственными силами осуществляют их реконструкцию, подводят необходимые инженерные сети и коммуникации, фактически проживают в строениях, которые по своим внешним конструкциями и уровню инженерного оборудования соответствуют требованиям, установленным для жилых домов.

Действующим законодательством закреплено, что для постоянного проживания предназначены преимущественно жилые дома и в этом их главное отличие от садовых и дачных домов, а отсюда и невозможность, например, зарегистрировать место проживания в дачном или садовом доме. Совсем недавно, исходя из положений нормативных актов, не представлялось возможным зарегистрировать гражданина как постоянно проживающего в садовом или дачном доме, поскольку они не предназначены для постоянного проживания. Однако следует помнить, что регистрация в первую очередь необходима тем гражданам, которые постоянно проживают в таких домах и не имеют другого места постоянного жительства, поскольку от регистрации места проживания напрямую

зависит возможность реализации прав и свобод граждан. В этом контексте речь идет, в частности, об участии в выборах, получении социальных льгот и пенсий, трудоустройстве, получении медицинской помощи, образования, услуг почтовой связи и тому подобное.

Учитывая этот факт, Законом Украины от 2 сентября 2014 г. № 1673-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства» были внесены изменения в Жилищный кодекс Украины от 30 июня 1983 г. № 5464-X, благодаря которым граждане получили право на перевод дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома (ст. 8-1).

Механизм перевода дачных и садовых домов в жилые определен постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 г. № 321 «Об утверждении Порядка перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома». Так, согласно постановлению перевод осуществляется бесплатно органами местного самоуправления на основании заявления гражданина. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в течение месяца со дня его поступления принимает решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе. Следует отметить, что не требуется подтверждать право на земельный участок собственником садового или дачного дома, что не соответствует действующему законодательству. В то же время известно, что любые действия в отношении объекта недвижимости (переоборудование, реконструкция, достройка, перестройка) предполагает обязательное оформление права на землю под этим зданием.

Урегулировав детально процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые, законодатель оставил без внимания вопрос об изменении целевого назначения земельных участков, на которых расположены дачные и садовые дома. Как известно, по закону жилые дома должны размещаться на землях соответствующего целевого назначения, а именно: на землях жилой застройки, дачные – на землях рекреационного назначения, а садовые – на землях сельскохозяйственного назначения. Возникает вопрос: нужно ли менять целевое назначение земельного участка? Если нет, то после регистрации права собственности на жилой дом его владелец автоматически становится нарушителем земельного законодательства. За использование земель не по целевому назначению предусмотрена административная ответственность (ст. 53 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. № 8073-X), а также возможно принудительное прекращение прав на

земельный участок (ст. 143 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. № 2768-III). Если же изменение целевого назначения необходимо, то когда его нужно проводить, до или после перевода дачного или садового дома в жилой? К сожалению, законодатель не решил и этот вопрос. Имеем ситуацию когда: право гражданина перевести дачный или садовый дом в жилой задекларировано законом, а вот основания для изменения целевого назначения из земель сельскохозяйственного или рекреационного назначения в земли жилой застройки не определены действующим законодательством. Таким образом, станет реальностью тот факт, что на землях сельскохозяйственного или рекреационного назначения будет располагаться объект жилой застройки.

Однако следует отметить, что закрепление вида целевого назначения земельного участка в правоустанавливающем документе на землю превращает процедуру его изменения в долгий забюрократизированный процесс, в течение которого экономическая целесообразность изменения целевого назначения земельного участка вообще может отпасть. Кроме того, иногда обоснованным является использование одного земельного участка для различных нужд. На наш взгляд, установление какого-то одного постоянного вида использования для такого земельного участка является не совсем правильным. В юридической литературе существует мнение, что разделение земель Украины по целевому назначению не соответствует требованиям сегодняшнего дня и должно быть отменено [1, с. 134]. С таким подходом следует согласиться.

Библиографические ссылки

1. Правдюк, В. М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України : монография / В. М. Правдюк. – К. : Алерта, 2018. – 204 с.

Мельников Н. Н.

К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАВОПОРЯДКАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

Унификация законодательства рассматривается в доктрине как способ (метод) гармонизации правовых систем, под которым подразумеваются координационные действия государств «по принятию политических решений, в том числе и нормативных актов определенного содержания (законодательная политика)», составляющих основу унификации права в широком его значении» [1, с. 32]. Гармонизация законодательства представляется взаимным процессом двух и более госу-

дарств и предполагает определение предмета взаимодействия (гармонизации) – круга общественных отношений, правовое регулирование которых требует обобщения законодательных подходов и определения единой линии международного сотрудничества.

Понятие «гармонизация законодательства» относится к сфере международного права и представляет собой способ международно-договорной унификации права, «основанный на обязательстве государства при разработке национального законодательства следовать определенному направлению (принципу) правового регулирования, сформулированному в международном соглашении» [2, с. 53–67].

О необходимости гармонизации законодательства государств на постсоветском пространстве говорится в многочисленных нормативных актах. Например, в распоряжении Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 37 «О плане мероприятий («дорожной карте») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий» [3].

В области правого регулирования земельных отношений проблема гармонизации законодательства обозначена как одна из задач в Протоколе о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе) [4], согласно которому каждое из государств – Сторон Соглашения обязано предоставлять индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам другой Стороны не менее благоприятный режим при осуществлении экономической деятельности, чем режим, предоставляемый при аналогичных обстоятельствах своим субъектам на собственной территории. В то же время предусматривается право государств определить перечень сохраняемых государствами – участниками Соглашения «горизонтальных» ограничений, например, в отношении Казахстана закреплено, что данная республика может устанавливать охранные зоны Государственной границы, в пределах которых не допускается предоставление земельных участков в собственность иностранным лицам.

В соответствии со ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК Российской Федерации) правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Зонирование как один из способов определения правового режима земельных участков и ограничений субъективных гражданских прав в сфере использования земли оказывает непосредственное влияние на интеграционные процессы России с другими государствами, и поэтому

нормы о зонировании территорий могут рассматриваться как предмет унификации законодательства. Однако прежде чем говорить о возможности и целесообразности гармонизации законодательства России в области зонирования территорий с правопорядками зарубежных стран, необходимо провести сравнительно-правовое исследование опыта нормативно-правового регулирования зонирования в России и других государствах.

В законодательстве Российской Федерации наиболее детально проработаны положения о градостроительном зонировании, которому посвящены нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схожие цели, задачи и принципы регулирования наблюдаются в Германии, где действует Строительный кодекс (Baugesetzbuch), предусматривающий нормы об устойчивом планировании, экологическом землепользовании и делении территорий муниципальных образований на зоны [5, с. 189–194].

В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (далее – Кодекс Республики Беларусь) [6] прямо не называется зонирование в качестве способа определения правового режима земель, вместе с тем в Кодексе Республики Беларусь предусматривается возможность установления различных видов зон, в том числе охранных зон (ст. 13, 18), пригородных зон (ст. 15) и свободных экономических зон (ст. 17).

В литературе некоторые авторы обращают внимание на взаимосвязь определенного вида зонирования с соответствующим титулом на землю, например, рекомендуют Беларуси использовать опыт Польши и развивать в свободных экономических зонах такой вид права пользования землей, как узуфрукт [7]. К сожалению, ученые не четко обосновали, в чем применительно к свободным экономическим зонам заключаются преимущества узуфрукта по сравнению с иными видами прав на землю.

Действующее российское законодательство выделяет несколько видов зонирования территорий, в том числе градостроительное зонирование, экологическое и функциональное зонирование, зонирование территорий для установления охранных и санитарно-защитных зон, размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и т. д.

Аналогичный подход используется в зарубежных странах, например, в США, где применяются урбанистическое, сельскохозяйственное и экологическое зонирование.

Назначение и содержание института урбанистического зонирования в зарубежных странах аналогично российскому институту градостроительного зонирования и заключается в определении видов разре-

шенного использования земельных участков и количественных и качественных параметров строений и сооружений (ширина, высота, полезная площадь, высота ограждений, площадь застройки участка и количество проживающих на нем лиц) [8]. Зонирование осуществляется посредством определения целевых зон землепользования [9, с. 86–90]. Нормативный акт о зонировании (ордонанс) регулирует права и обязанности по использованию находящихся в границах соответствующей зоны земельных участков. В ордонансе приводится исчерпывающий перечень видов разрешенного использования, которые делятся на разрешенные по праву и условные, осуществляемые только при получении специального разрешения. За нарушение правового режима зон устанавливается юридическая ответственность.

Наряду с урбанистическим (градостроительным) зонированием в США осуществляется сельскохозяйственное зонирование, которое не получило такого развития, как урбанистическое, поскольку в сельских районах конфликтность видов использования земельных участков намного ниже. Тем не менее, институт зонирования земель сельскохозяйственного назначения в США также существует и предполагает выделение нескольких зон, подразделяемых на категории в зависимости от качества земли и условий ведения сельскохозяйственного производства [10, с. 95].

Некоторые ученые высказывались о необходимости зонирования земель сельскохозяйственного назначения в России на основе землеустроительной документации в соответствии с качественными характеристиками и местоположением земельных участков [11, с. 18–23]. По-нашему мнению, для использования опыта зарубежных стран в сфере зонирования сельскохозяйственных земель следует разработать критерии продуктивности земель данной категории, на основании которых будет осуществляться их зонирование.

Одним из проявлений экологизации правового регулирования землепользования в зарубежных странах является экологическое зонирование, осуществляемое путем установления экологических зон, в которых запрещаются виды землепользования и производство работ, несовместимых с интересами охраны окружающей среды. В Российской Федерации также действуют нормы об экологическом зонировании, которое понимается как механизм охраны природной среды.

Зонирование территорий используется законодателем в качестве метода правового регулирования, направленного на привлечение дополнительных источников финансирования посредством формирование ограниченных пространств – зон, в границах которых резидентам зон предоставляются определенные преференции. Такие зоны получили

наименование зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности и подразделяются на особые экономические зоны и зоны территориального развития.

В заключение необходимо отметить следующее. Подходы, используемые в Российской Федерации при регулировании отношений в сфере зонирования территорий, в целом соответствуют принципам, применяемым при регулировании аналогичных отношений в развитых зарубежных странах; в частности, речь идет о принципе приоритета охраны окружающей среды, жизни и здоровья человека перед использованием земли в качестве недвижимого имущества.

Гармонизацию правового регулирования отношений, связанных с зонированием территорий, можно рассматривать как метод унификации законодательства в локальном масштабе, например, в особых экономических зонах и зонах территориального развития, в границах которых допустимо установление видов разрешенного использования земельных участков, аналогичных тем, которые вводятся на основе принципа взаимности иными государствами в рамках международного сотрудничества.

Библиографические ссылки

1. Доронина, Н. Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции (Глава 2) / Н. Г. Доронина // Проблемы унификации международного частного права: монография / отв. ред. А. Л. Маковский, И. О. Хлестова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М. : ИД «Юриспруденция», 2013. – С. 30–61.

2. Доронина, Н. Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции / Н. Г. Доронина // Журнал российского права. – 1998. – № 6. – С. 53–67.

3. Правовой портал Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org. – Дата доступа: 26.02.2018.

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. – Дата доступа: 01.02.2018.

5. Максимкина, Ю. А. Правовое регулирование градостроительного зонирования в Германии (сравнительно-правовой аспект) / Ю. А. Максимкина // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 6. – С. 189–194.

6. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля 2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. от 24.10.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

7. Вишневский, Р. Зробек Земельный рынок Польши [Электронный ресурс] / Р. Вишневский. – Режим доступа: http://www.nestor.minsk.by/sn/1998/ 49/sn84916.htm – Дата доступа: 02.03.2018.

8. Кривив, А. В. Зонирование территорий – один из механизмов управления недвижимостью [Электронный ресурс] / А. В. Кривив. – Режим доступа: http://ros-nedvigimost.ru/publikaciya-polnaya/1424. – Дата доступа: 26.03.2014).

9. Галятин, М. Ю. Зонирование – способ правового регулирования земельных отношений в США / М. Ю. Галятин // Правоведение. – 1983. – № 6. – С. 86–90.

10. Правовые препятствия для эффективных сельских земельных отношений в Восточной Европе и Центральной Азии. Сравнительный анализ. Технический доклад Всемирного банка № 436. – М. : Весь Мир, 2000. – 95 с.

11. Липски, С. А. Землеустроительное обеспечение как необходимое условие замены института категорий земель территориальным зонированием / С. А. Липски // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 11. – С. 18–23.

Самусенко Л. А.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Общие положения об оборотоспособности земельных участков как объектов гражданских прав закреплены в ст. 129 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь). При этом в п. 3 ст. 129 ГК Республики Беларусь содержится отсылочная норма к законодательству об охране и использовании земель, поэтому для рассмотрения вопроса о мере оборотоспособности земельных участков необходимо обратиться к Кодексу Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (далее – КоЗ Республики Беларусь). Однако в КоЗ Республики Беларусь отсутствуют термины «оборот земельных участков», «оборотоспособность земельных участков», «земельные участки, ограниченные в обороте». Выясним, закреплен ли в законодательстве перечень земельных участков, ограниченных в обороте и определен ли их правовой статус, для чего проанализируем Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства» (далее – Закон) и КоЗ Республики Беларусь.

В Законе закреплен перечень земельных участков, находящихся только в собственности государства (п. 1 ст. 7). В этот перечень включены земельные участки, посредством которых обеспечивается территориальная целостность государства, его экономическая и энергетическая безопасность, социальная защищенность населения, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и т. п.

Отметим, что аналогичный перечень земельных участков как не подлежащих предоставлению в частную собственность и собственность иностранных государств и международных организаций закреплен в ст. 13 КоЗ Республики Беларусь.

Исходя из анализа ст. 8 Закона можно сделать вывод о том, что земельные участки, находящиеся только в собственности государства, по

общему правилу *не могут быть предметом сделок*, но могут передаваться в *концессию*. Допускается их приобретение в *частную собственность и собственность иностранных государств и международных организаций*, а также предоставление в *аренду без права выкупа и безвозмездное пользование*, но только *в случаях, установленных законами или актами Президента* Республики Беларусь. *Актами Президента и законами* может предусматриваться также возможность их *приватизации* и только *актами Президента* – передача в *залог и доверительное управление*.

Заметим, что в КоЗ Республики Беларусь концессия не рассматривается в качестве самостоятельного права на земельный участок (ст. 3), а на основании концессионного договора осуществляется предоставление земельного участка концессионеру на праве временного пользования (ст. 16). Не предусматривает КоЗ Республики Беларусь и безвозмездное пользование и доверительное управление земельными участками. Термин «приватизация земельных участков» в КоЗ Республики Беларусь не употребляется, а говорится о приобретении используемых владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков в частную собственность (ст. 69). Обратим внимание также на то, что согласно ч. 2 ст. 47 КоЗ Республики Беларусь в залог предоставляются не земельные участки, а право аренды земельных участков.

В соответствии с законодательством об охране и использовании земель земельные участки, перечень которых закреплен в ст. 13 КоЗ Республики Беларусь, *не подлежат* предоставлению в *частную собственность и собственность иностранных государств и международных организаций*, но могут быть предметом *сделок (концессия, аренда, субаренда)* и иными *гражданско-правовыми способами переходить* от одного лица к другому (в установленных случаях *при переходе прав на недвижимое имущество и при реорганизации юридического лица*), следовательно, эти земельные участки не относятся к объектам, изъятым из оборота, т. е. таким, которые не могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом (пп. 1, 2 ст. 129 ГК Республики Беларусь), а являются объектами, ограниченными в обороте.

Вместе с тем такое положение не согласуется с нормами ГК Республики Беларусь, согласно которым ограниченная оборотоспособность объектов гражданских прав связывается с их принадлежностью определенным участникам оборота либо нахождением в обороте по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК Республики Беларусь), а не с возмож-

ностью либо невозможностью перехода их от одного лица к другому гражданско-правовыми способами.

Таким образом, к землям, ограниченным в обороте, относятся земельные участки, находящиеся только в собственности государства, перечень которых закреплен в п. 1 ст. 7 Закона и ст. 13 КоЗ Республики Беларусь как не подлежащие предоставлению в частную собственность и собственность иностранных государств и международных организаций, поскольку они могут в определенных случаях отчуждаться либо иным гражданско-правовым способом переходить от одного лица к другому. Ограниченная оборотоспособность земельных участков не связывается с их принадлежностью определенным участникам оборота либо нахождением в обороте по специальному разрешению согласно п. 2 ст. 129 ГК Республики Беларусь, а зависит, как и в случае с земельными участками, изъятыми из оборота, от возможности либо невозможности их перехода от одного лица к другому гражданско-правовыми способами, что обусловлено особым характером регулирования земельных отношений.

Санников Д. В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Использование земельных участков как в Украине, так и в других государствах, без сомнения, является важным аспектом обеспечения устойчивого развития отдельно взятого субъекта, общества и самого государства. Но в процессе осуществления использования земельных участков возникают некоторые трудности, обусловленные отсутствием надлежащих средств стимулирования собственников и пользователей земельных участков к целевому, рациональному и эффективному землепользованию.

Современная система земельного права Украины неоднозначна в применении стимулов. Так, правотворческая и нормотворческая деятельность соответственных субъектов ориентирована преимущественно на использование большинства элементов, которые присущи административному механизму регулирования правоотношений. В этом случае основной акцент сделан на установление неких рамок поведения. Причем выход за эти рамки приводит к тому, что деяние, не вписывающееся в них, расценивается как правонарушение. Опираясь на применение

общеправового принципа необратимости наказания за совершение правонарушения, государство применяет меры, носящие характер санкций. Таким образом, представляется возможным выделить некоторую схему, отображающую общую модель взаимоотношений государства и субъекта использования земельного участка. Именно она характеризует современное состояние правоотношений и их правового регулирования.

Во-первых, государство устанавливает определенную цель. В случае с земельным правом и законодательством целью такой вполне оправданно считать достижение состояния использования земельных участков, при котором обеспечивается целевое, рациональное и эффективное извлечение полезных свойств из земельного участка. Подтверждение установления такой цели можно найти в ряде нормативно-правовых актов. Так, Конституция Украины от 28 июня 1996 г. в ст. 14 закрепляет положение, согласно с которым земля выступает основным национальным богатством, пребывающим под особой охраной государства. В то же время Закон Украины «Об охране земель» от 19 июня 2003 г. № 962-15 определяет охрану земель как систему разнородных мероприятий, направленных на рациональное использование земель, сохранение их полезных свойств, восстановление и возобновление, обеспечение рационального использования и т. д. Многие положения Земельного кодекса также развивают и детализируют положения Конституции в аспекте особой значимости земель и приоритета их охраны.

Следующий элемент рассматриваемой схемы состоит в установлении рамок поведения для участников земельный правоотношений. Стоит заметить, что процесс установления рамок непосредственно связан, как и все элементы схемы регулирования отношений, с правотворческой деятельностью, так как рамки эти являются условиями, нашедшими свое отражение в нормах соответствующих законов и подзаконных актов. Так, Земельный кодекс Украины устанавливает перечень обязанностей для собственников земельных участков и землепользователей. Анализ ст. 91 и 96 указанного нормативно-правового акта свидетельствует о том, что использование земельных участков по целевому назначению является основной обязанностью как собственника, так и пользователя. Приоритет этого требования отражен уже даже в том, что собственник не просто обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, а и обеспечивать такое использование вне зависимости от особенностей правового режима земельного участка.

И завершающим элементом схемы выступает наличие в земельном законодательстве перечня правонарушений, за совершение которых предусмотрена ответственность в виде применения определенных санкций к нарушителю. При этом, если Земельный кодекс просто определяет

перечень правонарушений, то иные акты законодательства, в частности Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусматривает детализацию в моменте особенностей деяния, его квалификации и возможностей назначения наказания за совершение того или иного правонарушения.

Следовательно, субъект, осуществляющий непосредственное использование земельного участка имеет два варианта в выборе характера своих действий. Первый вариант состоит в том, что данный субъект, исполняя все законодательные требования, ничем не мотивирован к дальнейшему их исполнению кроме того, что не понесет наказания в случае выхода за рамки, которые законодательно для него определены.

Стоит и упомянуть о том, что эффективность такого взаимодействия государства и землепользователя остается достаточно низкой. Об этом свидетельствует состояние использования земель в Украине. Возможно, причиной тому следует считать невысокие санкции за невыполнение законодательных требований в части обеспечения целевого и рационального землепользования, возможно и низкий уровень правовой культуры землепользователя. Но, как представляется, больше внимания следовало бы уделять именно вопросам мотивации субъектов использования земель.

Возникает вопрос относительно того, как именно при минимальных затратах государства возможно существенно изменить ситуацию, сложившуюся в сфере обеспечения надлежащего землепользования. Представляется, что некоторых результатов можно добиться путем освобождения собственника земельного участка от части земельного налога. Но с учетом размера земельного налога, который нельзя считать существенным, особенно в сравнении с той дополнительной прибылью, что становится возможной при некоторых отступлениях от правил севооборота, например, и приводит к нерациональному землепользованию, считать эффективной такую модель трудно. Однако, освободить субъекта землепользования, который осуществляет его надлежащим образом, не нанося вреда земельному участку, от части налога на его доход в случае соблюдения всех предписаний земельного законодательства было бы целесообразно. Более того, вопросам мотивации возможным ростом прибыли от использования земельного участка на протяжении длительного времени, при соблюдении правил такого использования, также необходимо уделять должное внимание. Кроме того, важно уделять внимание при законодательном регулировании и ужесточению ответственности за нарушение земельного законодательства. Только комплекс мер, а не отдельно взятые мероприятия, могут способствовать практической реализации принципа, заложенного в ст. 14 Конституции Украины.

Харитонова Т. Е.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНОСТРАНЦЕВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РАСПОЛОЖЕННУЮ НА НЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ

Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Вопросы перехода прав на земельный участок при переходе права собственности на объекты недвижимости всегда остаются актуальными, поскольку в условиях интеграционных процессов соблюдение и гарантирование права собственности должно занимать лидирующие позиции. И хотя законодатель пробовал урегулировать правила перехода прав на земельные участки с находящейся на них недвижимостью нормами ст. 120 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. (далее – ЗК Украины) и ст. 377 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. (далее – ГК Украины), но возникающие ситуации и дальше требуют более детального анализа. Особенно много вопросов возникает в отношении реализации прав иностранцев при приобретении ими недвижимости, расположенной на земельных участках, различными способами.

Одним из таких способов является возникновение права на земельный участок в случае приобретения недвижимости иностранцем в результате заключения гражданско-правовых сделок (купля-продажа, дарение и т. д.). Часть 2 ст. 81 ЗК Украины предоставляет право иностранцам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов и за их пределами, если на них расположены объекты недвижимости, принадлежащие им на праве собственности, т. е. положение ст. 120 ЗК Украины реализуется для иностранцев с учетом ч. 3 ст. 81 ЗК Украины, которой предусмотрено, что если иностранец хочет приобрести право собственности на земельный участок, на котором расположена его недвижимость, сделать это он может посредством выкупа земельного участка. Более сложная ситуация может возникнуть в отношении приобретения строений и сооружений, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения. Ведь нормы ГК Украины не содержат ограничений в отношении объектов недвижимости, которые могут приобретать иностранцы, а ЗК Украины ограничивает последних в приобретении в собственность земель сельскохозяйственного назначения (ч. 5 ст. 22 и ч. 2 ст. 81). В этом случае следует руководствоваться ч. 5 ст. 120 ЗК Украины, предусматривающей переход права пользования земельным участком, на котором находится принадлежащая иностранцу недвижимость, на условиях аренды. Рассмотренный способ приобретения земельного участка является бо-

лее простым, так как иностранец самостоятельно принимает решение в отношении покупки.

Второй способ – путем наследования, более сложный и непредсказуемый для иностранца. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 81 ЗК Украины, земли сельскохозяйственного назначения, принятые иностранцем по наследству, на протяжении 1 года подлежат отчуждению. В случае невыполнения данной нормы для них может быть применено принудительное прекращение права собственности в порядке ст. 140 ЗК Украины.

Рассмотрим следующую ситуацию: наследодатель завещал иностранцу садовый домик и земельный участок, на котором он расположен (целевое назначение земельного участка в данном случае – для ведения садоводчества, т. е. относится к категории – земли сельскохозяйственного назначения, которые иностранец приобретать не может). Но согласно нормам ГК Украины в наследовании права собственности на садовый домик он не ограничен. В соответствии с ч. 5 ст. 120 ЗК Украины к иностранцу переходит право пользования земельным участком на условиях аренды. Возникает следующий вопрос: с кем должен заключить договор аренды на земельный участок иностранец? Решение данной ситуации возможно через применение ч. 1 ст. 120 ЗК Украины, которая предусматривает, что если право собственности на недвижимость перешло, то прекращается и право собственности на земельный участок, т. е. иностранец может унаследовать только садовый домик, но в отношении земельного участка должен будет заключить договор аренды. Поскольку право собственности наследодателя на земельный участок автоматически прекратилось с его смертью, соответственно право распоряжения таким объектом может возникнуть либо у государства, либо у территориальной громады, в зависимости от месторасположения земельного участка. Но к данной ситуации также можно применить и ч. 4 ст. 81 ЗК Украины, если иностранец примет в наследство и садовый домик, и земельный участок, на котором он расположен. После принятия наследства у него будет 1 год на отчуждение данного имущества, либо выбор оформить договор аренды земельного участка с уполномоченным органом в порядке реализации ч. 5 ст. 120 ЗК Украины.

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: право иностранцев в Украине в отношении оформления права собственности на земельные участки является достаточно ограниченным, так как предполагает ограничение не только по определенной категории земель, но и по определенному месторасположению и по наличию либо отсутствию объектов недвижимости. Но если на земельном участке находятся объекты недвижимости, принадлежащие иностранцу, нормы и Земельного, и Гражданского кодексов Украины содержат более широкий выбор вариантов оформления такими субъектами прав на земельный участок.

Шарапова С. В.

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В соответствии со ст. 1 Закона Украины от 14 января 2000 г. № 1389-XIV «О мелиорации земель» мелиорация рассматривается как комплекс гидротехнических, химических, агротехнических, агролесотехнических, других мелиоративных мероприятий, осуществляемых в целях регулирования водного, теплового, воздушного и питательного режима почв, сохранения и повышения их плодородия и формирования экологически сбалансированной рациональной структуры угодий.

В юридической литературе высказаны различные взгляды на определение понятия «мелиорации земель» и в большинстве они связаны в первую очередь с землями сельскохозяйственного назначения. В частности, П. Ф. Кулинич в своих научных трудах определяет мелиорацию земель как способ повышения их плодородия в целях получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур [3, с. 9].

Однако в литературе можно встретить и другие взгляды по этому вопросу. Так, считается, что мелиорация компенсировала отсутствующие природные факторы и условия и изначально была ориентирована на требования сельскохозяйственных культур, выращиваемых человеком. Поэтому часто мелиорацию употребляют в сочетании «сельскохозяйственная», хотя в улучшении нуждаются и другие земли (поселений, промышленности, лесные и т. п.). Мелиорация земель разного назначения придает им новое качество в соответствии с требованиями конкретных землепользователей, например, в сельском хозяйстве – это прежде всего плодородие почвы. При мелиорации земель лесохозяйственного назначения учитывают требования леса к окружающей среде. При мелиорации земель поселений учитывают требования градостроительства к рельефу местности, к прочности грунтов как оснований сооружений, глубине и качеству подземных вод, контактирующих с подземными сооружениями и т. д. [1, с. 115].

В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса Украины от 21 января 1994 г. № 3852-XII, одним из мероприятий, которые осуществляют собственники и постоянные лесопользователями с целью повышения продуктивности лесов, является повышение плодородия почв, а именно: мелиорация, предотвращение эрозии почв, заболачивания, засоления и других негативных процессов.

Как видим, Лесной кодекс Украины применяет понятие «мелиорация» к землям лесохозяйственного назначения.

Допустимой на землях лесохозяйственного назначения является гидротехническая мелиорация, которая обращена на обеспечение улучшения земель с неблагоприятным водным режимом. На заболоченных землях и землях с недостаточным естественным увлажнением, гидротехнические мелиорации повышают производительность древостоя и других лесохозяйственных культур.

Как подчеркивают специалисты, в области ведения лесного хозяйства, гидромелиоративный фонд включает площади лесных земель, на которых целесообразно проводить осушение и орошение. При лесохозяйственном производстве осушению в основном подлежат следующие виды земель: избыточно увлажненные земли лесхозов, лесопарков, парков, земли питомников по выращиванию посадочного материала для лесных культур и озеленения населенных пунктов и т. д. Объектом осушения выступают переувлажненные земли в условиях высокого стояния грунтовых вод [2, с. 12].

Таким образом, мелиорацию земель лесохозяйственного назначения можно определить как одну из мер по повышению как производительности земель данной категории, так и продуктивности лесов. Впрочем, данный вопрос требует урегулирования и совершенствования на законодательном уровне и определения дальнейших путей ведения государственной политики в сфере мелиорации земель лесохозяйственного назначения. Для достижения высокой продуктивности земель данной категории мелиорация должна осуществляться с обязательным научным обоснованием целесообразности ее проведения, с учетом особенностей экологической системы, с сохранением растительного и животного мира Украины, а также с одновременным проведением мероприятий по предупреждению деградации земель.

Библиографические ссылки

1. Голованов, А. И. Мелиорация земель : учебник / А. И. Голованов. – М. : Лань, 2015. – 832 с.

2. Касьянов, А. Е. Гидротехнические мелиорации лесных земель. Лекции: учеб. пособие / А. Е. Касьянов. – 2-е изд. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 62 с.

3. Кулинич, П. Ф. Рациональное использование мелиорированных земель (Вопросы правового обеспечения) / П. Ф. Кулинич. – К. : Наукова думка, 1987. – 114 с.

Раздел 4. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ УНИФИКАЦИИ (ГАРМОНИЗАЦИИ) С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Богоненко В. А.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь

В условиях развития интеграционных процессов, ведущих к образованию региональных экономических союзов и объединений, таможенных союзов и зон свободной торговли, все большее развитие и распространение получают отношения в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов. Регулирование этих отношений обеспечивается правом интеграционного объединения, например, правом Евразийского экономического союза или правом Европейского союза. Происходит интенсивный процесс структурирования норм права, направленных на регулирование отношений в сфере энергетики. Основным источником международного энергетического права являются международные договоры.

В Договоре «О Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г. содержится раздел XX «Энергетика». Важнейшее значение имеет ст. 79 Раздела XX. Данная статья содержит конститутивные положения, которые служат правовой основой интеграции в сфере энергетики стран, заключивших Договор «О Евразийском экономическом союзе». Согласно п. 2 ст. 79 к отношениям хозяйствующих субъектов государств-членов, осуществляющих свою деятельность в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, не урегулированным разделом XX, применяется законодательство государств – членов ЕАЭС [1, с. 407]. В Договоре «О Евразийском экономическом союзе» закреплен приоритет норм данного Договора перед нормами национального законодательства стран, участвующих в ЕАЭС. Данное положение является достаточно принципиальным с точки зрения идентификации самого Договора как регулятора отношений в сфере энергетики, реализуемых в рамках ЕАЭС. Этот принцип стал неотъемлемой частью установившейся в годы поиска национальной самоидентификации, традиции нормотворчества многих стран постсоветского пространства, в том числе и государств – членов ЕАЭС.

Одним из наиболее известных и всеобъемлющих процессов интегрирования в сфере энергетики является Энергетическая хартия. Энергетическая хартия с момента подписания Заключительного документа Гаагской конференции по Европейской Энергетической Хартии (Гаага, 17 декабря 1991 г.), со временем трансформировалась в сложное правовое явление, которое охватывает национальные правовые системы и область международно-правовых отношений. Право Энергетической Хартии может рассматриваться в качестве одного из разделов международного энергетического права, одним из источников которого является Договор к Энергетической Хартии и акты Конференции по Энергетической Хартии. В юридической литературе совершенно верно указывается на уникальность Договора к Энергетической Хартии. Это единственное в своем роде соглашение, касающееся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку (от разведки до конечного использования) и все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование [2, с. 52]. Среди наиболее значительных областей, охватываемых положениями Договора к Энергетической Хартии, следует отметить инвестиции в сфере энергетики, которым в тексте документа уделено большое место [3, с. 19]. Одним из важнейших документов Энергетической Хартии стал Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам**.** Данный документ основан на положениях Энергетической Хартии и Договора к Энергетической Хартии. Особенность этого документа в том, что на уровне основополагающих документов закрепляются положения, касающиеся энергетической эффективности и экологических аспектов. Среди всех иных документов Энергетической Хартии это наиболее яркий пример того, как одно из декларативных положений Хартии материализуется в документ, содержащий нормы международного права [4, с. 158].

Таким образом, теоретико-правовые основы доктринальной классификации источников правового регулирования международно-правовых отношений в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов строятся на общетеоретических конструкциях науки международного права. Кроме вопросов теоретико-правового характера, имеющих отношение к науке международного права и выработанных ею понятий и категорий, при построении классификационного ряда источников правового регулирования международно-правовых отношений в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов должна учитываться правовая сущность самих этих правоотношений. Таким образом, явственно обнаруживается связь между

публично-правовыми материями, присущими международному праву и частноправовыми, характеризующими международное частное право.

Библиографические ссылки

1. Bogonenko, V. The legal basics in the field of energy integration within Eurasian Economic Union / V. Bogonenko // British Journal of Educational and Scientific Studies (Volume XII «Imperial College Press»). – 2016. – No. 1 (23) (January-June). – P. 405–410.
2. Жукова, И. С. О международном энергетическом праве как отрасли международного права / И. С. Жукова // Вестник Омского государственного университета. – 2010. – № 2 (108). – С. 47–54.
3. Гудков, И. В. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС / И. В. Гудков // Энергетическое право. – 2006. – № 1. – С. 17–31.
4. Богоненко, В. А. Международно-правовые основы Энергетической Хартии / В. А. Богоненко // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2014. – № 13. – С. 155–161.

Бредихина В. Л.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В современных условиях существования мирового сообщества с развитием межгосударственных интеграционных процессов большое значение приобретают вопросы преодоления глобальных экологических проблем, поиска путей гармонизации экономических и социальных отношений путем реализации стратегии устойчивого развития. Как известно, указанные вопросы стали центральными темами Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), которая закрепила новую тенденцию в сфере международно-правовой охраны окружающей среды, направленную на приоритетность решения социально-экономических вопросов через бережливое отношение к окружающей природной среде и ее природным ресурсам как основного жизненно важного достояния для будущих поколений. Иными словами, концепция устойчивого развития предусматривала такую сбалансированность экономических, экологических, социальных, гуманитарных и других целей развития общества, при которой процесс эксплуатации природных ресурсов не ставил бы под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.

Подтверждением того, что этот вопрос актуален и сегодня, является, в частности, Резолюция A/RES/70/1, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», где закреплены

17 целей устойчивого развития, соответствующие современным реалиям и проблемам. Среди них: обеспечение перехода к устойчивым моделям потребления и производства путем рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов, уменьшения объема отходов; обеспечение доступа к современным недорогим, надежным источникам энергии, увеличение доли энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе; сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; защита и восстановление экосистем и содействие их рациональному использованию и т. д.

Развитие общества, состояние экономических и социальных отношений неразрывно зависит, в частности, от качества и количества доступных к использованию природных ресурсов, отсутствие которых может привести к росту ресурсно-экологических, энергетических и экономических угроз. Указанное заставляет сегодня задумываться не только об охране окружающей среды как таковой, но и о решении вопросов по обеспечению ресурсно-экологической безопасности как отдельных государств, так и всего человечества [1, с. 154].

Таким образом, очевидно, что в условиях стремления к обеспечению устойчивого развития эколого-правовая наука не может не реагировать на современные вызовы, трансформируясь в соответствии с потребностями общества и времени, привлекая в сферу своего влияния все новые и новые явления и вызывая появление новых объектов правового регулирования [2, с. 105]. Таким явлением, а соответственно и формирующимся в современных условиях объектом эколого-правового регулирования можно считать ресурсно-экологическую безопасность, которая рассматривается как определенное состояние общественных отношений, при котором обеспечивается защищенность жизненно важных интересов и потребностей человека, общества и государства в надлежащем количестве и качестве природных ресурсов, необходимых для их нормального существования.

Показательно, что среди основных принципов и целей государственной экологической политики Украины сегодня предусмотрено обеспечение экологически сбалансированного природопользования как такого процесса взаимодействия общества с окружающей средой, при котором одновременно удовлетворяются растущие материальные и духовные потребности людей, обеспечивается рациональное и экологически безопасное хозяйствование и высокоэффективное сбалансированное использование природных ресурсов, создаются благоприятные условия для здоровья человека, охраны окружающей природной среды и природно-ресурсного потенциала общественного производства.

С этих позиций ресурсно-экологическая безопасность является составляющей более широкого понятия национальной безопасности. Экологический аспект последней закрепляется в законодательстве соответственно как защищенность жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются их устойчивое развитие, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам, в частности, в сферах природоохранной деятельности, энергетики и энергосбережения, использования недр, их минеральных ресурсов, земельных и водных ресурсов, защиты окружающей среды в целом. Причем среди угроз национальным интересам и национальной безопасности выделяется нерациональное использование минерально-сырьевых природных ресурсов. Таким образом, надлежащая обеспеченность населения страны качественными природными ресурсами как соответствующими благами, которые выполняют экономическую, социальную и экологическую функции, служат источниками, неотъемлемыми материальными условиями и основой человеческой жизнедеятельности, является залогом обеспечения национальной безопасности, а также одной из необходимых основ устойчивого развития.

Библиографические ссылки

1. Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля : монографія [Електронне видання] / Д. В. Зеркалов. – Київ : Основа, 2012. – 517 с. – Режим доступа: http://zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/ebod-mz.pdf. – Дата доступа: 21.03.2018.

2. Гетьман, А. П. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // Проблеми законності. – 2016. – № 132. – С. 104–122.

Вершило Т. А.

БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Российский государственный университет правосудия, г. Москва

В последние время цифровые технологии проникают во все сферы нашей общественной жизни. Бюджет, являясь необходимым «атрибутом» государства тоже не может обойтись без такого «наряда». Внедрение новых технологий в бюджетные отношения обозначено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р (ред. от 03.03.2017) «О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»», согласно которому все платежи в бюджет, из бюджета, между субъектами бюджетных отношений долж-

ны осуществляться с использованием информационных ресурсов, что создаст прозрачность в использовании бюджетных средств и позволит видеть прозрачность всех платежей. Однако, как было отмечено в литературе, для достижения цели электронного бюджета, должны быть устранены определенные барьеры, касающиеся несовершенства нормативного правового регулирования в области информационных и коммуникационных технологий; низкого уровня подготовки кадров в этой области; малоразвитой, а иногда просто отсутствующей (особенно в тех населенных пунктах, которые финансируются по смете и входят в состав муниципального образования) материально-технической базы [1, с. 20–23].

Вместе с тем стоит отметить, что на использование кибернетических (цифровых) связей (технологий) в финансовых, в том числе бюджетных отношениях, впервые обратила внимание выдающийся ученый в области финансового права О. Н. Горбунова [2, с. 10–22], которая указала на то, что, используя компьютерные технологии в расчетах бюджета по доходам и расходам, а также формируя план государства, можно соответственно просчитать где, в каком объеме и куда нужнее направить бюджетные средства. В современных же условиях бюджетное планирование следует понимать не как классическое планирование, а как динамическую систему с обратной связью в режиме реального времени. Такая система будет отслеживать план-факт на всех этапах исполнения бюджета, строить точные прогнозы с учетом всех поступлений в бюджет, а также реагировать на отклонения и оптимизировать ежедневные, месячные, годовые и прочие планы, учитывая изменяющиеся потребности в режиме реального времени. Принципиальное решение о необходимой детализации планирования в реальной экономике (имеющей государственный и частный сектора) должно приниматься с учетом экономической целесообразности и выбранного горизонта планирования [3, с. 26].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой обозначены ее контуры. Использование цифровых технологий в бюджетных отношениях, таких как блокчейн [4], особенностью которых является: данные многократно продублированы и хранятся в распределенной сети, созданной и поддерживаемой всеми участниками, что делает ее взлом практически не реализуемым; каждая информационная запись содержит свою предысторию, что дает возможность проверить происхождение информации и ее подлинность; особенности построения базы данных делают ее чрезвычайно устойчивой к хакерским атакам или противоправным действиям [3, с. 10], позволят государству обеспечить прозрачное выполнение взятых на себя обязательств.

В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлен законопроект о новом Бюджетном кодексе Российской Федерации [5], в котором для осуществления и реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетных отношений предусмотрена глава 18 «Информационное обеспечение бюджетного процесса», посвященная вопросам информационного обеспечения бюджетных отношений и включающая пять статей (ст. 170–174).

На основании изложенного можно сделать вывод, что внедрение «цифровой экономики» позволит государству осуществить системное управление государством. А поскольку государство представляет собой хорошо организованную систему, то, по всей видимости, цифровая экономика должна способствовать его развитию вперед, а не стагнации, в том числе в экономических отношениях.

Таким образом, использование в бюджетных отношениях новейших технологий, с одной стороны, должно обеспечить прозрачность не только при формировании бюджетных средств, но и при их расходовании, а с другой стороны, позволит обществу видеть, куда направляются и как расходуются бюджетные средства, идут ли они на развитие государства или на обогащение лиц, совершающих незаконные действия при использовании бюджетных средств и т. д. Следовательно, государство в современных условиях делает все для того, чтобы у общества была возможность видеть, как не только формируется бюджет, но и используется в соответствии с запланированным и утвержденным финансовым планом.

Библиографические ссылки

1. Вершило, Т. А. К вопросу об электронном бюджете / Т. А. Вершило // Финансовое право. – 2011. – № 11. – С. 20–23.

2. Горбунова, О. Н. Проблемы совершенствования финансово-правовых институтов в условиях перехода России к рынку : автореф дис. … д-ра юрид. наук / О. Н. Горбунова. – М., 1996.

3. Введение в «Цифровую» экономику / А. В. Кешелава, В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев [и др.] ; под общ. ред. А. В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И. А. Зимненко. – М. : ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга первая).

4. Блокче́йн (англ. blockchain или block chain[1]) – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн. – Дата доступа: 15.01.2018.

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud_codex/# – Дата доступа: 15.01.2018.

Воронина Н. П.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Россия

В российской юридической науке саморегулирование рассматривается в широком и узком смыслах. В широком смысле под ним понимается самостоятельная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности по разработке и установлению стандартов и правил, контроль за их соблюдением (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО). В узком смысле саморегулирование – деятельность саморегулируемых организаций.

Законодательство в сфере охоты и охотничьего хозяйства представлено Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте), а также законами субъектов Российской Федерации об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

Закон об охоте не предусматривают создание саморегулируемых организаций в данной сфере. Но при этом содержит отдельные элементы саморегулирования в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства.

В зарубежных странах саморегулирование отношений в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства признается частью элитарной концепции. Ее сущность состоит в том, что законодательно признается «правомерность персонифицированного ограничения доступа граждан к охоте со стороны других граждан», а «современное право доступа к охоте определяется принадлежностью гражданина к какой-либо корпорации» [5, с. 105–106]. В частности, речь идет о членстве охотников в охотничьих объединениях. В большинстве европейских стран для охоты требуется дополнительная лицензия. Ее получают только те охотники, которые имеют принадлежность к «какому-либо региональному охотничьему обществу (ассоциации), либо к официально признанному охотничьему клубу» [3, с. 31]. Лица, желающие осуществлять охоту, должны пройти обучение и сдать экзамен. Организацию обучения также осуществляют охотничьи объединения. Аналогичная тенденция имеет место и в странах Евразийского экономического союза [4].

В России также сложились предпосылки для реализации элитарной концепции регулирования отношений в сфере охоты. Это предполагает существование локальных охотхозяйств, которые вправе устанавливать

и (или) реализовывать ограничительные стратегии доступа к охоте [5, с. 106].

В Российской Федерации субъектами саморегулирования в сфере охоты являются юридические лица частной формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также общественные организации охотников. Их статус носит двойственный характер. С одной стороны – это субъекты, независимые в своей деятельности от государства (по гражданско-правовому статусу коммерческих и некоммерческих организаций), с другой – это субъекты, осуществляющие саморегулирование в пределах, предоставленных им государством и деятельность которых можно рассматривать как субсидиарную по отношению к деятельности государства в сфере охотничьего хозяйства.

Первый субъект саморегулирования – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения и осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере ведения охотничьего хозяйства.

Второй субъект, осуществляющий саморегулирование в сфере охоты, – общественные организации охотников. Наиболее крупное объединение – Росохотрыболовсоюз. Он наделен рядом государственных функций, таких как выдача охотбилетов, разрешений на добычу, учет зверей и птиц, их охрану [2, с. 212].

На основании ст. 6 Закона о СРО саморегулируемые организации определяют условия членства субъектов деятельности в СРО, применяют меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов; осуществляют анализ деятельности своих членов, представляют и защищают интересы членов СРО в органах государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, ОМС, организуют обучение и аттестацию работников членов СРО, обеспечивают информационную открытость деятельности членов СРО, осуществляют контроль за деятельностью членов СРО, ведут их реестр. Все эти функции в отношении своих членов выполняет Росохотрыболовсоюз. Но основное отличие модели объединения охотников от модели СРО, предусмотренной Законом о СРО, состоит в том, что саморегулируемые организации вправе при обеспечении имущественной ответственности своих членов в процессе осуществления ими предпринимательской и профессиональной деятельности выбирать либо личное и (или) коллективное страхование, либо компенсационный фонд. В общественных организациях охотников эти финансовые механизмы не применяются, поэтому общественные организации охотников не выполняют обеспечительную функцию в отношении имущественной ответственности своих членов.

Таким образом, общественные организации охотников, являясь субъектом саморегулирования в сфере ведения охотничьего хозяйства, не признаются саморегулируемыми организациями.

Внедрение модели саморегулирования в сфере охоты в форме саморегулируемых организаций потребует решения ряда концептуальных вопросов: определения характера членства (добровольное или обязательное), соотношения правил и стандартов, принятых в СРО, с правилами охоты, утвержденными органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, выбора механизма обеспечения имущественной ответственности своих членов перед потребителями произведенных ими товаров и иными лицами. При выборе механизма страхования ответственности необходимо будет определить страховые риски, порядок страховых выплат, круг застрахованных и пр. При выборе механизма формирования компенсационного фонда необходимо будет определить его размер, суммы взносов, суммы выплат и т. д., обеспечения безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Таким образом, создание саморегулируемых организаций в сфере охоты в настоящее время не имеет объективных предпосылок. Вместе с тем возможно расширение сферы саморегулирования. Во-первых, за счет внедрения обязательного обучения правилам охоты и передачи права по его организации общественным объединениям охотников. Во-вторых, за счет передачи общественным объединениям охотников права по проведению экзамена на знание охотничьего минимума.

Однако нельзя не отметить и возможные негативные последствия расширения саморегулирования в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства. Как отмечается в литературе, возможно превращение СРО в монополистов, что приведет к неоправданно высоким членским и вступительным взносам для членов СРО [1, с. 9]. В сфере охоты это повлечет увеличение стоимости оказания услуг, что сделает охоту недоступной для большинства граждан Российской Федерации. А в Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1216-р, высокая стоимость услуг в сфере охоты обозначена как проблема, требующая решения. Кроме того, современное охотничье хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекаемостью. Как следствие, увеличение затрат профессиональных участников в сфере охоты приведет к уменьшению их прибыли.

Таким образом, в России в сфере организации охоты и ведения охотничьего хозяйства применяются отдельные элементы саморегулирования. Они реализуются через деятельность охотопользователей и

общественных объединений охотников. Вместе с тем возможно расширение сферы саморегулирования за счет передачи общественным объединениям охотников полномочий по осуществлению обязательного обучения охотников и по проведению экзамена на знание охотничьего минимума.

Библиографические ссылки

1. Герасимов, А. А. Правовое регулирование саморегулируемых организации: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. А. Герасимов ; ГОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности». – М., 2011. – 24 с.
2. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйства : учеб. пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников ; под общ. ред. проф. Е. Н. Мартынова. – СПб. : Лань, 2014. – 464 с.
3. Путман, Р. Охота в Европе: ограничения и менеджмент / Р. Путман // Охота. – 2012. – № 5. – С. 26–31.
4. Рекомендации парламентских слушаний на тему:«Совершенствование правового регулирования сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Москва, 6 апреля 2017 г.). – Режим доступа: http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/. – Дата обращения: 24.03.2018.
5. Тарбаева, В. М. Концепция развития охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области / В. М. Тарбаева, А. А. Кожаев, М. В. Шахин. // Биосфера. – 2015. – Том 7. – № 1. – С. 104–112.
6. Тихомиров, В. Там, где король – охотник / В. Тихомиров // Охота. – 2008. – № 8. – С. 36–41.

Головко И. И.

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАВНОВЕСИЮ

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Россия

«Экологическое равновесие» – это соотношение ресурсно-экологических возможностей и хозяйственных потребностей; сравнительно кратковременный природный баланс функционального и территориального плана [1, с. 202]. Леса, входящие в фитосферу, являются одним из важнейших наземных природных ресурсов любого государства. Значение лесов состоит в обеспечении жизнедеятельности живых организмов, стабилизации атмосферы и поддержании баланса парниковых газов, режима поверхностных и подземных вод, климата определенной территории и в целом планеты, а также леса – источник древесины и недревесных богатств (лекарственных растений, ягод, грибов и пр.). Кроме этого, от степени вырубки лесов зависит водность рек [1, с. 211]. Здесь уместно отметить, что последствия незаконной неупорядоченной рубки леса непредсказуемы.

Не менее важны леса для поддержания здоровья человека, это зона отдыха и источник кислорода; была установлена взаимосвязь состояния здоровья населения и степени облесенности местности [1, с. 205].

В связи с этим леса нельзя рассматривать узко, как часть природы, следует согласиться с тем, что леса России – самовозобновляемый природный ресурс, который удовлетворяет потребности общества, лесной промышленности и выполняет важнейшие средообразующие и средозащитные функции [2, с. 138].

Пользуясь природными ресурсами, человечеству надлежит учитывать закон необратимости взаимодействия человек – биосфера П. Дансеро, который гласит: возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации, до полного уничтожения или крайнего истощения, а потом превышения возможностей их восстановления [1, с. 143].

Таким образом, определяющим критерием при пользовании лесами как природным ресурсом являются пределы воздействия человека. Указанные особенности необходимо учитывать при формировании соответствующей экополитики, отраслевого законодательства и при установлении прав и обязанностей субъектов – участников правоотношений. В настоящее время в России осуществляется государственная инвентаризация лесов, лесной мониторинг, ведется государственный лесной реестр.

Гарантии каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, установлены ст. 42 Конституции Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими закреплены права и обязанности граждан и уполномоченных органов, установлена ответственность за нарушения.

Как показывает практика прокурорского надзора за исполнением законов в области лесопользования, состояние законности нельзя определить как удовлетворительное. Человек постоянно нарушает разумные пределы негативного воздействия на леса.

Осуществление прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства базируется на положениях Федерального закона от

17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 10 февраля 2011 г. № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий», от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» и др.

Согласно п. 9 приказа от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» при организации надзора в данной сфере прокуроры должны исходить из сложившейся на поднадзорной территории экологической ситуации. Пункт 1 приказа от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» определяет надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании одним из основных направлений надзорной деятельности. Его необходимо осуществлять комплексно, гласно, с максимальным использованием возможностей институтов гражданского общества. Пункт 3.16 приказа обязывает при проверках исполнения лесного законодательства сосредоточить усилия на вопросах охраны лесов от пожаров, незаконного использования лесных ресурсов и земель лесного фонда; соблюдения требований законов, регулирующих инвентаризацию лесов, постановку земель лесного фонда на кадастровый учет, мероприятия по лесовосстановлению; проверки достоверности представляемой органами власти статистической отчетности.

Указанный пункт приказа обращает внимание, что в связи с участившимися случаями лесных пожаров (известно, что 80 % из них происходят по вине природопользователей [2, с. 152]) важно обеспечить профилактическую направленность надзора, проверять исполнение федеральными органами, органами государственной власти субъектов России, органами местного самоуправления обязанностей по обеспечению готовности к пожароопасному периоду. Генеральным прокурором Российской Федерации издано также указание от 11 мая 2011 г. № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров». В нем обозначены задачи органов прокуратуры, среди которых взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, создание межведомственных рабочих групп, регулярное поступление информации о состоянии законности в рассматриваемой сфере.

Актуальными направлениями надзора также являются: надзор за использованием лесных ресурсов и земель лесного фонда, законность перевода земель лесного фонда в земли других категорий, инвентаризация лесов, постановка земель лесного фонда на кадастровый учет, осуществление мероприятий по лесовосстановлению, достоверность представляемой органами власти статистической отчетности.

В результате проверок лесопользователей, органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов России, органов контроля (территориальных подразделений Главного управления МЧС России, Росприроднадзора, Рослесхоза и др.) выявляются многочисленные нарушения.

Сходные нарушения выявляются прокурорами Республики Беларусь, Республики Казахстан.

Таким образом, как показали результаты изучения практики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере лесопользования в Республике Казахстан и Российской Федерации, допускаются многочисленные нарушения лесного законодательства, причем их масштаб может быть как местным, региональным, так и государственным и межгосударственным. Так, нарушения, допускаемые при использовании лесных массивов Прииртышья, являются проблемой для всех государств, по территории которых протекает Иртыш. Данный пример не является единственным и исключительным для сопредельных государств. В связи с этим в организации надзора в указанной области правоотношений надлежит выделить внутригосударственный и межгосударственный уровень.

Аналогичная ситуация складывается при осуществлении хозяйственной деятельности на берегах Днепра, протекающего по территории Республики Беларусь, России, Украины. К примеру, вырубка лесов в верхней части бассейна негативно повлияет на состояние реки.

Сказанное позволяет сделать вывод, что в современных условиях прокуратура является тем органом государства, который способен противодействовать нарушениям в сфере лесопользования. Повышению качества и эффективности прокурорского надзора будет способствовать активное взаимодействие с органами государства и общественностью, правовое просвещение и разъяснение законодательства; международное сотрудничество прокуроров и обмен информацией.

Правовому просвещению общественности в сфере лесопользования надлежит уделить особое внимание, осуществлять размещение разъяснительных материалов в СМИ, проводить с участием прокуроров (на базе прокуратур) лекции, семинары, научные конференции и широко освещать их в СМИ.

Библиографические ссылки

1. Реймерс, Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н. Ф. Реймерс // Россия молодая. – 1994. – 367 с.

2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=2118. – Дата обращения: 08.01.2018.

Зайчук Г. И.

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Беларусь

В теории права сложилось мнение, что наряду с первичными (основными) отраслями права: конституционное, административное, гражданское стали формироваться вторичные (комплексные) правовые отрасли: природоресурсное, экологическое, аграрное, хозяйственное.

Как отмечается в юридической литературе, любое «комплексирование» формируется прежде всего в законодательстве и отражает объективную необходимость, при этом сам термин «право» в таких комплексах уместен, если эти кодифицированные акты адекватно отражают интересы общества [1, с. 242–243].

Потребность общества в комплексном регулировании природоресурсных отношений имеется. Она обусловлена возрастающим потреблением и вовлечением в хозяйственный оборот новых природных ресурсов: энергетических, коммуникационных, климатических, рекреационных и иных. Кроме того, нуждаются в осмыслении вопросы эксплуатации природных ресурсов, расположенных за пределами национальной территории, являющихся достоянием всего человечества, право на использование которых имеет Республики Беларусь.

Следует отметить, что не все природные ресурсы являются материальными субстанциями как земли или воды, часть из них представляет собой полезные свойства и качества природных, природно-антропогенных объектов и природных комплексов, например, климатические, рекреационные ресурсы и т. п. Кроме того, понятие «природный ресурс» является не юридическим, а экономическим, поэтому природный ресурс не перестает оставаться частью компонента природной среды – природного, природно-антропогенного объекта, природного комплекса либо их полезным свойством и качеством и обладает всеми признаками, свойственными последним.

Дефиниция природных ресурсов сформулирована в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон ООС), где под ними понимаются – компоненты природной среды**,** природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и имеют потребительскую ценность.

Тем не менее используемые в указанном Законе понятия и их определения компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и других категорий весьма противоречивы. По этому поводу Е. Н. Колитинская писала: «Образуя с взаимодействующими компонентами природы экологические комплексы, системы экологических связей, земля, ее недра, воды, леса, животный мир вместе с тем составляют отдельные объекты природы, обособленные от других в силу присущих им свойств и той роли, которую они играют в жизни общества» [2, с. 7].

В связи с этим оправданно перейти к определению этих понятий, которые были установлены в первоначальной редакции Закона ООС и обосновывались в юридической литературе, где природные объекты, ресурсы и комплексы рассматривались как компоненты природной среды [3, с. 20], и закрепить в Законе ООС сформулированное В. В. Петровым и ставшее общепризнанным определение природного объекта: природный объект – объект, имеющий естественное происхождение, находящийся в экологической взаимосвязи с другими природными объектами путем обмена веществом и энергией и выполняющий экологические, экономические, социально культурные и иные функции компонент природной среды, а также определение природных ресурсов, которыми могут быть природные, природно-антропогенные объекты и природные комплексы, их полезные свойства и качества, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и имеют потребительскую ценность. В этом случае станет более понятно, какие функции должен выполнять природно-антропогенный объект, и что входит в состав природного комплекса.

Таким образом, природоресурсное право является неотъемлемой составляющей, входящей в систему национального права и одновременно самостоятельной комплексной отраслью права, с присущими ей особыми, отличными от используемых в других правовых отраслях предметом (общественные отношения в области использования природных ресурсов и охраны права природопользования) и методом (пре-

имущественно диспозитивным) правового регулирования. При этом положения об охране земель, недр, вод, атмосферы, лесов, растительного и животного мира, содержащиеся в природоресурсных кодексах и законах, свидетельствует об экологизации продоресурсного законодательства путем включения в него природоохранных требований. Как отмечал О. С. Колбасов, правовая охрана природы обеспечивается всеми отраслями права, поэтому правовые нормы охраны природы в настоящее время имеются в государственном, административном, гражданском, уголовном, земельном, водном, горном, лесном, фаунистическом, воздушном праве [4, с. 152].

Природоресурсное право как самостоятельная комплексная отрасль права представляет собой систему правовых норм, институтов, подотраслей и состоит из общей, особенной и специальной частей.

Общая часть природоресурсного права может включать, наряду с его основными понятиями и определениями, институты: права природопользования, а также гарантий и охраны права природопользования; права собственности и иных прав на природные ресурсы; отчуждения права природопользования; оптимизации процессов природопользования в виде институтов государственного управления, экономического и организационного обеспечения этого вида деятельности, юридической ответственности за нарушение требований природоресурсного законодательства.

Особенную часть природоресурсного права оправданно посвятить использованию отдельных природных ресурсов, гарантиям и охране права пользования ими: земельных ресурсов; ресурсов недр; водных ресурсов; ресурсов атмосферы, в том числе ресурсов воздушного пространства, атмосферного воздуха и радиочастотного спектра; лесных ресурсов; ресурсов растительного и животного мира, а также использованию непотребляемых природных ресурсов в качестве источников энергии и использованию климатических, рекреационных и иных ресурсов.

Специальная часть природоресурсного права может содержать вопросы использования международных природных ресурсов, находящихся за пределами национальных территорий, являющихся достоянием всего человечества, в том числе: ресурсов Антарктиды; водных, донных и биологических ресурсов Мирового океана; ресурсов воздушного пространства (Открытого неба над ними) и ресурсов Космоса.

Библиографические ссылки

1. Общая теория государства и права : Академ. курс в 2-х т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. – М. : Зарцало, 1998. – Т. 2. Теория права. – 640 с.

2. Колотинская, Е. Н. Правовые основы природно-ресурсовых кадастров в СССР / Е. Н. Колотинская. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 136 с.

3. Бобылев, А. И. Вопросы общей теории экологического права / А. И. Бобылев, С. А. Балашенко. – Минск : Изд-во БГУ, 1991. – 124 с.

4. Колбасов, О. С. Экология: политика – право. Правовая охрана природы в СССР / О. С. Колбасов. – М. : Наука, 1976. – 231 с.

Золотарёва Д. М.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УКРАИНЫ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Общегосударственная программа развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года (далее – Программа), утвержденная Законом Украины от 21 апреля 2011 г., одним из весомых факторов преодоления кризисного положения в экономике Украины определяет надлежащее обеспечение потребностей экономики в минерально-сырьевых ресурсах и эффективное их использование. Однако из-за сложного положения экономики государства, которое приводит к недостаточным объемам проведения геологосъемочных, поисковых и других разведывательных работ, темпы и объемы воспроизводства собственной минерально-сырьевой базы не отвечают потребностям страны.

Принятие Программы, как бы это парадоксально ни звучало, кризисные явления в геологическом изучении недр не снизило. И далее наблюдается значительное уменьшение бюджетного финансирования и существенное уменьшение объемов и видов геологоразведывательных работ почти по всем видам полезных ископаемых. Итак, уже на первом этапе Программа оказалась «не работающей», что негативно влияет на стабильное развитие геологической отрасли. В связи с этим возникла необходимость во внесении изменений в этот документ, которые обусловлены: реструктуризацией отрасли; уменьшением объемов финансирования геологоразведывательных работ; необходимостью пересмотра первоочередных направлений и объектов исследований; неотложной необходимостью совершенствования финансирования Программы.

Ситуация осложняется отсутствием должного теоретического обоснования совершенствования земельно-правовых норм, которые предназначены регулировать отношения, связанные с правом проведения разведывательных работ. Вместе с тем организационно-правовой механизм приобретения и использования земельных участков, в пределах которых будет осуществляться геологическое изучение недр путем

проведения разведывательных работ, должен быть четко урегулирован с тем, чтобы обеспечить возможность осуществлять разведывательные работы в максимально сжатые сроки.

Земельный кодекс Украины (далее – ЗК Украины) посвящает регламентации отношений по использованию земельных участков для проведения разведывательных работ только одну ст. 97, отмечая, что такие работы могут проводиться специализированными юридическими лицами на основании соглашения с собственником земли или по согласованию с землепользователем. Среди проблем, связанных с реализацией положений ст. 97 ЗК Украины, следует выделить: отсутствие четких законодательно определенных оснований и условий для заключения или отказа в заключении соглашений об использовании земельных участков для проведения разведывательных работ; неопределенность порядка возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства при ухудшении качества соответствующих угодий в процессе проведения разведывательных работ; сложность определения и формализации как границ, так и состояния земельного участка, на котором будут проводиться разведывательные работы и другие. Особенности возникновения права пользования земельными участками для проведения разведывательных работ обусловлены спецификой данного права, которое существенно отличается от законодательно закрепленных видов прав пользования земельными участками.

Статья 97 ЗК Украины создает впечатление, что для проведения разведывательных работ достаточно заключить соответствующее соглашение с собственником земельного участка или согласовать этот вопрос с землепользователем. Но системный анализ действующего законодательства свидетельствует, что механизм получения земельных прав для проведения таких работ значительно более сложный. Это обусловлено тем, что право землепользования неразрывно связано с правом недропользования. Основаниями осуществления разведывательных работ, т. е. использования земельного участка соответствующими субъектами путем проведения таких работ, выступают: а) согласование заинтересованным субъектом с соответствующим советом вопроса об использовании (предоставлении) соответствующего земельного участка для осуществления такого рода работ; б) получение специального разрешения на проведение геологосъемочных, поисковых, геодезических и других разведывательных работ, т. е. проведение геологического изучения недр в порядке, установленном действующим законодательством; в) заключение соглашения с собственником земельного участка на временное занятие земельного участка (его части) или согласование этого вопроса с землепользователем. Фактически это свидетельствует о слож-

ностях при возникновении земельных прав на соответствующий земельный участок и необходимости четкого соблюдения определенной процедуры, установленной земельным законодательством и законодательством о недрах.

Следует отметить, что независимо от того, на каких землях (частных, коммунальных или государственных) будут проводиться разведывательные работы, сущность их временного занятия с целью использования для проведения названных работ не меняется. Существуют лишь отдельные моменты, характеризующие процедуру возникновения такого права. Особенность же возникновения данного права заключается в том, что при любых условиях нужно волеизъявление самих носителей земельных прав (собственника или землепользователя), в пределах земельных участков которых будут проводиться разведывательные работы. Вторая особенность этого права связана с тем, что закон допускает проведение разведывательных работ на земельных участках собственников и землепользователей без их изъятия (выкупа), т. е. речь идет об определенном временном ограничении земельных прав собственника земельного участка или его пользователя. Такие ограничения земельных прав допускаются законом.

Таким образом, именно закон и должен устанавливать гарантии прав собственников земельных участков и землепользователей. Но для этой категории субъектов существующих закрепленных законом гарантий явно недостаточно. В процессе возникновения права пользования земельным участком для проведения разведывательных работ законом должны быть установлены дополнительные гарантии прав субъектов, в пределах земель которых осуществляются разведывательные работы.

Киселёва Л. А.

СВОБОДА ТРУДА КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

Правовые принципы – это основополагающие идеи, основное руководящее начало, общие нормативные положения. Они как объективно обусловленные исходные начала скрепляют правовую систему, придают логичность, последовательность, сбалансированность правовой материи, обеспечивают ей целостность, играют роль ориентиров в формировании, развитии и применении права. Будучи облеченными, прямо или опосредованно, в положения конституционного текста, правовые принципы приобретают конституционно-правовой характер, статус наиболее

устойчивого и высшего нормативного ориентира, что позволяет их определять в качестве конституционных принципов.

В советскую эпоху многие ученые исследовали принципы трудового права. В последнее время в науке трудового права Беларуси уделяли внимание его принципам И. В. Гущин, Т. М. Петоченко и К. Л. Томашевский, под общей редакцией которого в 2015 г. вышла монография «Идея свободы в трудовом праве».

В трудовом праве принципы определяют сущность его норм, а также отражают основные направления политики государства в области регулирования трудовых отношений.

Обратимся к конституционному принципу свободы труда, содержание которого вызывает активные дискуссии среди современных российских правоведов. Часть 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации гласит: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Данный принцип конкретизирован в ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации, указывающей, что свобода труда включает право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности.

Принято выделять две составляющие свободы труда: пассивную, когда государство не принуждает к трудовой деятельности, обязательному вступлению граждан в трудовые отношения, и активную, предполагающую наличие надлежащих государственных гарантий для возможности трудиться, реализации права на труд.

Принцип свободы труда в Конституции Беларуси (далее – Конституция) прямо не закреплен. Он вытекает из конституционных положений ст. 41 Конституции и ряда статей Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), дополняющих его принципом свободы трудового договора, который определяет судьбу трудовых отношений, является основной формой проявления, реализации свободы труда (ст. 1, 19, 37, 40 ТК и др.). Помимо ст. 41 Конституции этот принцип выражен в международно-правовых актах. Принцип свободы труда находит свое отражение прежде всего в ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей право каждого человека на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Статья 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит, что участвующие в Пакте государства признают право на труд, которое включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и при-

мут надлежащие меры к обеспечению этого права. Указанный Пакт акцентирует внимание на обязанности государств содействовать обеспечению права на труд, и именно государства должны создавать возможности для его реализации.

Исходя из того, что Республика Беларусь составляет часть европейского правового пространства, важно отметить и ст. 4 Европейской хартии об основных социальных правах трудящихся, исходя из которой следует, что каждый человек свободен выбирать и трудиться по своей специальности в соответствии с правилами, регулирующими труд в каждой профессии.

Принцип свободы труда, означающий как право свободно распоряжаться своими способностями к труду, так и выбирать род деятельности и профессию, распространяется только на одного из субъектов трудовых отношений – работника. Наряду с этим свобода труда предполагает отношение к труду как к любой деятельности, т. е. в широком смысле слова к ней следует относить любую занятость при наличии свободы выбора. Свободу труда, являющуюся неотъемлемым элементом свободы личности, важно рассматривать в демократическом обществе с учетом других конституционных положений и социально-экономической жизни, протекающей в рыночных отношениях, что, в частности, предполагает системный анализ ст. 41 Конституции во взаимодействии с нормой ч. 4 ст. 13 Конституции. В ней государство гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Вместе с тем свобода труда не является абсолютной. Так, на конституционном уровне устанавливаются ограничения в отношении продолжительности рабочего времени. Согласно ст. 43 Конституции для работников продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

Наряду с этим целесообразно обратить внимание на проблему реализации свободы труда на практике, связанную с наличием в трудовом праве такого института, как совместительство, посредством которого согласно ч. 1 ст. 343 ТК работнику предоставляется право в свободное от основной работы время выполнять оплачиваемую работу у того же или у другого (других) нанимателя (нанимателей) на условиях трудового договора.

Важно отметить, что законодатель, предоставляя право работнику на работу по совместительству, вполне обоснованно устанавливает ряд ограничений (ст. 255 ТК и ст. 348 ТК). В частности, запрещается работа по совместительству лиц моложе восемнадцати лет, а также на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если по основной рабо-

те и работе по совместительству законодательством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени (ч. 2 ст. 348 ТК).

При этом согласно положениям ст. 345 ТК продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для работающих по совместительству, не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени. Трудовой отпуск работающим по совместительству предоставляется одновременно с трудовым отпуском по основной работе (ч. 1 ст. 347 ТК), что является очередным препятствием в реализации свободы труда работника. Разумеется, указанные ограничения, установленные законодателем, направлены на защиту здоровья работника, охрану его труда, надлежащее выполнение обязанностей по основной работе.

Вместе с тем предусмотренные лимиты рабочего времени в отношении работы по совместительству порой не соответствуют экономическим интересам и характеру труда работника (например, творческих, педагогических и научных работников), затрудняют ему свободно распоряжаться своим трудом в условиях рыночных отношений. Современный подход к свободе труда предполагает мобильную трудовую деятельность, активную реализацию работником своего права на труд, являющегося его частью, что на современном этапе развития социальных и экономических отношений актуализирует осмысление вопросов, связанных с регулированием работы по совместительству.

Кудель Д. А.

КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь

Природные ресурсы выступают одной из важнейших составляющих экономического потенциала страны. Эффективное природопользование влияет на рост предпринимательской и инновационной активности, без чего в свою очередь невозможен переход страны к инновационному, социально ориентированному типу развития. Прозрачность и понятность процессов на рынке природопользования страны являются определяющими для формирования благоприятного инвестиционного климата.

Ведущую роль в организации природопользования ресурсов играет регулирование договорных отношений, опосредующих процесс добычи и рационального использования природных ресурсов, и прежде всего возможность правильного выбора участниками гражданского оборота договорных моделей, от обоснованности и эффективности которых зави-

сят в конечном итоге инвестиционный климат и возможность разрешения целого ряда хозяйственных и социальных проблем. Соответственно, на первый план выходит процесс формирования системы договорных моделей, опосредующих природопользование в Республике Беларусь.

В мировой практике концессии и соглашения о разделе продукции являются одними из наиболее распространенных форм природопользования при осуществлении крупных, капиталоемких проектов. Однако в Республике Беларусь в данной сфере преимущественно используется договор аренды. В то же время концессии – это наиболее развитая, перспективная и комплексная форма партнерства государства и частного инвестора.

На наш взгляд, для эффективного использования концессионного механизма природопользования следует:

1. Выделить отдельный вид концессионного договора – ***природоресурсные концессии,*** что обусловливается особой важностью природных объектов для государства. Договоры концессии в сфере природопользования должны заключаться и реализовываться с учетом единой государственной политики в сфере использования и охраны природных ресурсов, соблюдения стандартов (правил, норм), обеспечения безопасного ведения работ, рационального воспроизводства минерально-сырьевой базы. Во всех формах концессионного природопользования обязателен учет фактических запасов сырья и материалов.

В свою очередь природоресурсные концессии могут быть классифицированы в зависимости:

– от природного объекта, передаваемого в концессию (соотв. недренные, водные, лесные, земельные концессии), что позволит наиболее полно учитывать специфику использования того либо иного природного объекта;

– порядка осуществления концессионных платежей (соотв. полные концессионные договоры, концессионные договоры о разделе продукции и сервисные концессионные договоры).

2. Осуществлять комплексное применение законодательства об охране природы, а также комплексный контроль за исполнением концессионного договора после его заключения. Условия природопользования при сдаче в концессию земель, недр, вод, лесов должны оптимально сочетать макроэкономические требования природоресурсного (природоохранного) законодательства с управлением природопользованием на уровне конкретных субъектов хозяйствования – концессионеров.

В качестве механизма, исключающего возможность ухудшения экологической ситуации при осуществлении концессионной деятельности и обеспечивающего строгое соблюдение установленных норм и стандартов, предлагается:

– во-первых, закрепить в качестве существенного условия договора возможность и порядок проведения со стороны концедента экологического контроля на всех этапах осуществления концессионного проекта с учетом соблюдения его коммерческой тайны;

– во-вторых, закрепить возможность одностороннего расторжения концессионного договора со стороны концедента в случаях ухудшения экологического состояния природного объекта вне зависимости от вины концессионера (при этом должны быть предусмотрены гарантии добросовестного концессионера на компенсацию понесенных затрат; в качестве альтернативного способа возмещения как экологических, так и экономических потерь предлагается использовать страхование рисков как обязательного условия природоресурсной концессии).

3. Учитывая инвестиционную природу концессий, закрепить в качестве существенного условия природоресурсного концессионного договора обязанность концессионера по осуществлению инвестиционного проекта с указанием общего объема и минимальных промежуточных объемов добытых природных ресурсов за определенный период. Соответственно, неоднократное, грубое нарушение данного условия может выступить основанием для одностороннего расторжения концессионного договора.

4. Поскольку концессионная договорная форма природопользования является альтернативой по отношению к существующей административно-разрешительной системе, заключение концессионного договора в отношении природного объекта должно исключать необходимость дополнительного получения концессионером специальных разрешений (компетентность концессионера гарантируется конкурсным отбором). Это, с одной стороны, позволит избежать дополнительных административных процедур, а с другой – ограничивает возможность одностороннего расторжения концедентом концессионного договора путем аннулирования специального разрешения.

Кулько А. В.

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Институт государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, г. Киев

Acquis communautaire Европейского союза в сфере использования и охраны трансграничных подземных вод представляет собою разветвленную систему актов, регулирующих отношения во всех основных

аспектах, касающихся количества и качества подземных вод. Сейчас ведущую роль играет Водная рамочная директива Европейского союза 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 г. (далее – ВРД ЕС).

Основное обязательство государств – членов ЕС, предусмотренное этой директивой, – достичь «хорошего состояния» всех вод на территории этих государств. Данное требование распространяется на химическое и количественное состояние подземных вод [1, с. 20]. При этом органы Европейского союза приняли за основу предупредительный подход, который предусматривает полный запрет на прямые сбросы опасных веществ в подземные воды [2].

В практическом смысле ВРД ЕС предъявляет к государствам-членам шесть основных требований, касающихся подземных вод:

1) выявить подземные водные объекты, представляющие угрозу достижению экологических целей ВРД;

2) создать реестры охранных зон в пределах каждого района речного бассейна для территорий подземных вод, сред обитания и видов флоры и фауны, непосредственно зависящих от воды;

3) создать сети мониторинга подземных вод для обеспечения полного анализа химического и количественного состояния подземных вод;

4) разработать и принять для каждого района речного бассейна 6-летний план управления;

5) учесть необходимость возмещения расходов на услуги водоснабжения в соответствии с принципом «загрязнитель платит»;

6) принять 6-летнюю программу мероприятий, направленных на достижение экологических целей ВРД ЕС [3].

В том, что касается подземных вод, ВРД ЕС дополняет Директива о подземных водах 2006/118/ЕС от 12 декабря 2006 г. (далее – ДПВ ЕС), которая исправляет некоторые недостатки первой. ДПВ ЕС устанавливает порядок определения стандартов качества подземных вод и требует от государств принимать меры по предотвращению или ограничению сбросов загрязняющих веществ в подземные воды.

Эта директива определяет критерии качества, в частности химического состояния воды, которые учитывают местные особенности и могут способствовать дальнейшему улучшению качества воды на основе данных мониторинга и новых научных знаний. Таким образом, ДПВ ЕС обеспечивает реагирование на требования ВРД ЕС [4, с. 439]. Другие акты acquis communautaire играют вспомогательную роль.

В результате реализации правовых норм, принятых на уровне Европейского союза, из общего количества объектов подземных вод в государствах-членах всего 6,4 % оставались в плохом количественном

состоянии, 25 % – в плохом химическим состоянии. Однако прогресс в снижении факторов давления на количественное состояние подземных вод весьма ограничен. Это обусловлено недостаточной четкостью и жесткостью целей, предусмотренных ВРД ЕС, нехваткой эффективных средств реализации на уровне Европейского союза и государств [5, с. 8].

Автор относит к основным современным проблемам в исследуемой сфере следующие:

– необходимость реагирования на проблемы неудовлетворительного количества и качества подземных вод, обусловленные избыточным выкачиванием, применением нитратов в сельском хозяйстве и ведением промышленной деятельности;

– наличие в актах acquis communautaire норм лишь о части принципов международного права трансграничных пресных вод;

– недостаточное внимание к хозяйственным потребностям государств ЕС;

– отсутствие в ВРД ЕС списков веществ, введение которых в подземные воды запрещается и ограничивается;

– недостаточность мониторинга в сфере химического загрязнения и механизмов контроля за поступлением в подземные воды вредных веществ;

– недостижение рядом государств ЕС требований актов acquis communautaire по химическому состоянию подземных вод;

– трудности в достижении измеримых целей, касающихся подземных вод, в таких сложных системах, как международные речные бассейны.

Библиографические ссылки

1. Boeuf, B. Studying the implementation of the Water Framework Directive in Europe / B. Boeuf, O. Fritsch // Ecology and Society. – 2016. – Vol. 21 (2). – P. 19–38.

2. Introduction to the new EU Water Framework Directive. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm. – Date of access: 29.03.2018.

3. Groundwater. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/framework.htm – Date of access: 29.03.2018.

4. Pulido-Velazquez, M. Comparison of Water Management Institutions and Approaches in the United States and Europe –What Can We Learn From Each Other? / M. Pulido-Velazquez, F. A. Ward // Competition for Water Resources: Experiences and Management Approaches in the US and Europe (J. R. Ziolkowska, J. M Peterson eds.). – Elsevier, 2016. – P. 423–441.

5. The Problems of water stress // European Environment Agency. – 2016. – 14 p.

Лунева Е. В.

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ[1]

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия, Республика Татарстан

Пунктом 13.3 Программы действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства (совершено 8 декабря 1999 г.) рациональное природопользование и гармонизация нормативной правовой базы в этой области как приоритетные направления развития науки, техники и технологий определены в качестве ориентира для совместных исследований и разработок. В целях проведения согласованной политики в сфере недропользования и водопользования Министерство природных ресурсов Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь заключили Соглашение о сотрудничестве (Минск, 14 марта 2000 г.), в котором также говорится о важности гармонизации соответствующего законодательства. Следовательно, проблематика правового механизма обеспечения рационального природопользования в контексте интеграционных процессов дружественных держав заслуживает особого внимания.

Несмотря на стратегическую значимость рационального природопользования для государств, ни в законодательстве Республики Беларусь, ни в законодательстве Российской Федерации не выработано четких правовых критериев «рациональности» природопользования. В результате в нормативно-правовой базе обеих стран рациональное природопользование ничем не отличается от того пользования природой, которое вроде бы и не приводит к нарушению законодательства, но в то же время не является наиболее благоприятным [1, с. 65]. Ни там и ни там не обеспечено общего терминологического «поля» на данном участке правового регулирования. Не проведено разграничения «рационального» от «устойчивого», «неистощительного» и других видов природопользования, характеризующихся различной степенью экологической эффективности. В отсутствие указанных критериев не может идти и речи о разработке целостного правового механизма обеспечения рационального природопользования. Ситуация осложнена и тем, что его проектирование должно осуществляться с обязательным учетом природных закономерностей, процессов и явлений.

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке Казанского (Приволжского) федерального университета.

Под правовым механизмом обеспечения рационального природопользования предлагаем понимать систему правовых мер, средств и способов, направленных на реализацию ***наиболее эколого-эффективного пользования природой*** с учетом справедливого баланса частных и публичных (государственных, муниципальных и общественных) интересов. Указанный правовой механизм имеет свою структуру: правовые ограничения, правовые запреты, договорные элементы, организационные элементы, охранительно-защитные элементы, правовые стимулы.

Закономерности развития природы определяют экологические пределы в праве. Другими словами, они устанавливают пределы эколого-правового регулирования. Природные закономерности, процессы и явления как объективные факторы, независящие от воли человека, составляют экологическую меру.

Экологическая мера и эколого-правовая мера – разные категории. Эколого-правовая мера – это свойство экологического права выступать образцом, средством воздействия на поведение человека [2, с. 70]. Экологическая же мера выходит за рамки эколого-правовой действительности. Полагаем, что она обладает качественно-количественными свойствами, показывающими влияние природных факторов на правовую действительность [3, с. 44].

Экологическая мера в правовом механизме обеспечения рационального природопользования играет существенную роль. Полагаем, что экологическая мера не является самостоятельным его элементом. Экологическая мера способна только определять направленность правового регулирования общественных отношений из каждого отдельного элемента правового механизма обеспечения рационального природопользования.

Экологическая мера позволяет отличить правовой механизм обеспечения ***рационального природопользования*** от правового механизма обеспечения ***рационального использования природных ресурсов***. Первый механизм является более широким по своему содержанию и включает общественные отношения по поводу не только природных ресурсов, но и природных объектов, поэтому степень проявления и влияния экологической меры выражена здесь намного сильнее. В правовом механизме обеспечения рационального природопользования экологическая мера оказывает воздействие на правотворчество, правоприменение и правовые последствия (например, ассимиляционный потенциал природной среды [4, с. 39]). В правовом механизме обеспечения рационального использования природных ресурсов влияние экологической меры на правовую действительность ограниченно, поскольку сужено действие природных закономерностей.

Таким образом, и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь существует реальная необходимость создания структурно-целостной и непротиворечивой системы правовых норм в области рационального природопользования. Только соответствующий правовой механизм будет способен вызывать заинтересованность в экологически ориентированной экономике и во внедрении экологически чистых инновационных технологий, материалов и оборудования.

Библиографические ссылки

1. Лунева, Е. В. Рациональное использование природных ресурсов: понятие и правовые критерии / Е. В. Лунева // Lex Russica. – 2017. – № 8. – С. 61–72.
2. Куликов, Е. А. Категория меры в праве: вопросы теории : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. А. Куликов ; Алтайский гос. ун-т. – Барнаул, 2013. – 182 с.
3. Лунева, Е. В. Природные закономерности и правовая действительность / Е. В. Лунева // Юрист. – 2018. – № 2. – С. 43–50.
4. Лунева, Е. В. Категория «ассимиляционный потенциал окружающей среды» в судебной практике / Е. В. Лунева // Юрист. – 2017. – № 12. – С. 38–42.

Михайлов А. В.

ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ ЕАЭС

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия, Республика Татарстан

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) является «одним из фундаментов экономики ЕАЭС» [1, с. 65–66]. Доля ТЭК в целом по государствам – участникам ЕАЭС составляет 1/6 часть ВВП и более 1/3 промышленного производства. Именно поэтому совершенно оправдано и понятно желание создать эффективный общий энергетический рынок. Такой рынок способен сплотить государства, уменьшить издержки на единицу продукции, повысить конкуренцию, дать возможность для оптимизации тарифной политики и т. п.

Аналогичные процессы (создание единого энергетического рынка) идут в Европейском союзе. Несмотря на то, что это политическое образование намного старше ЕАЭС, о создании энергорынка в ЕС стали задумываться совсем недавно, во многом, очевидно, по причине возросших разногласий с Российской Федерацией.

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) содержит раздел, посвященный энергетике (Раздел XX, ст. 79–85). На основании этих общих норм принят ряд документов, которые можно считать «дорожной картой» создания единого рынка. Появились

отдельные концепции формирования отдельных общих рынков (электрической энергии, газа, нефти и нефтепродуктов). Несмотря на многие факторы, способствующие энергетической интеграции (общая техническая и технологическая база, схожие производственные и социальные аспекты), есть достаточно много факторов, мешающих созданию единого рынка [2, с. 44–49]. Это и географическая разорванность рынков, и явная зависимость многих рынков энергоносителей от России (соответственно определенное неравноправие государств-участников), износ оборудования, дифференциация законодательного регулирования и т. п. Существует значительная специфика отдельных энергетических рынков – газа, нефти, электрической энергии. Есть и еще один момент – разная заинтересованность государств ЕАЭС в едином рынке.

Сейчас в ЕАЭС формируются рынки по отдельным энергетическим ресурсам (программы рассчитаны на срок до 2025 г). Так, было запланировано, что рынок электроэнергии начнет функционировать не позднее 1 июля 2019 г. [1, с. 66–67]. Создание единого рынка должно привести к положительным экономическим изменениям. По оценкам, проведенным осенью 2017 г., в Беларуси тарифы для реального сектора могут сократиться почти на 25 %.

Концепция формирования энергетических рынков ЕАЭС, на наш взгляд, должна предполагать решение ряда вопросов и исходить из определенных принципов. Важнейший вопрос – как обеспечить эффективное управление на общих рынках и организовать взаимодействие всех заинтересованных субъектов рынков? Конечно, есть департамент энергетики Евразийской экономической комиссии. Допустимо ли введение каких-то элементов саморегулирования на рынках? Нужна ли структура, подобная ассоциации НП «Совет рынка»? Каким образом создать систему, выгодную для всех государств – участников ЕАЭС?

При определении правовых принципов формирования общего энергетического рынка нужно иметь в виду следующее. Цель любого регулирования – обеспечение баланса интересов. В данном случае нужно обеспечивать баланс интересов на нескольких уровнях – в отношениях государств между собой, субъектов оптовых и розничных рынков между собой, в отношениях предпринимателей и публичной власти, предпринимателей и потребителей. Целесообразно создать специальную для энергетической сферы систему урегулирования споров.

Правовой режим энергосистем в государствах ЕАЭС должен быть синхронизирован. Нужно выработать общее понимание энергосистемы и общие принципы оборота объектов в энергетической сфере. Обеспечить это может единый для всех документ – возможно, уже сейчас следует поднимать вопрос о разработке Энергетического кодекса ЕАЭС.

Передачу и распределение энергии практически везде в ЕАЭС относят к сферам естественных монополий – важно не только обеспечить единые принципы доступа к услугам субъектов естественных монополий, но и меры публично-правового воздействия в отношении таких лиц. Важно и на теоретическом и на практическом уровнях обеспечить единообразие подходов к естественным монополиям (или к конструкциям, которые придут им на смену).

Одно из самых общих условий эффективности правового регулирования – необходимость оптимизации межотраслевых связей [3, с. 8–10]. Здесь нужно говорить об оптимизации межотраслевых связей в сфере действия самых разных отраслей. Нельзя забывать и об обеспечении экологической безопасности. Учет межотраслевых связей должен предполагать безусловное соблюдение экологических требований.

Библиографические ссылки

1. Саркисян, Т. С. Создание общих рынков энергетических ресурсов в ЕАЭС: этапы и содержание / Т. С. Саркисян // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2017. – № 1–1 (103). – С. 65–69.

2. Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте опыта европейской интеграции и глобальных вызовов / под ред. Л. Н. Красавиной. – М. : Финансовый университет, 2016. – 256 с.

3. Челышев, М. Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка проблемы / М. Ю. Челышев. – Казань : Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2006. – 160 с.

Слепцов А. В.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Требования, направленные на охрану недр, предусмотренные законодательными актами, имеют важное значение в области охраны недр. Соблюдение данных требований свидетельствует о степени защищенности недр в государстве. Как отмечает В. С. Комиссаренко, «экологическими требованиями называются предусмотренные правовой нормой правила, устанавливающие меру должного поведения субъектов относительно природопользования и охраны окружающей среды» [1, с. 47]. Стоит согласиться с Р. Р. Ямалетдиновым, который отмечает, что «правовая охрана недр должна осуществляться с использованием выработанных наукой экологического права и установленных природоохранным законодательством правовых средств охраны окружающей среды с учетом специфики горных отношений» [2, с. 51].

На рациональное использование и охрану недр направлены экологические требования, которые нашли отражение в Кодексе Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З (далее – КоН), а также в законодательных актах, регулирующих охрану окружающей среды. Так, ст. 45 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII отражает требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки.

По нашему мнению, необходимо особенно выделить требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, которые раскрываются в законе через соответствующие обязанности недропользователей.

Согласно ст. 16 КоН недропользователи обязаны обеспечивать безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами. Государственные органы и пользователи недр обязаны обеспечить выполнение, установленных законодательством, норм и правил при осуществлении мероприятий и работ при использовании недр.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 КоН, основными требованиями безопасности при пользовании недрами являются:

– разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, имущества граждан, в том числе субъектов хозяйствования, имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, охрану окружающей среды;

– проведение геолого-маркшейдерских работ, осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению опасных ситуаций, определение опасных зон и нанесение их на горную графическую документацию;

– осуществление контроля за содержанием в горных выработках кислорода, вредных и (или) взрывоопасных газов и пыли;

– управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее безопасное нахождение граждан в горных выработках;

– осуществление контроля за проведением взрывных работ, а также использованием взрывчатых веществ и средств взрывания, их учетом, хранением и расходованием;

– приостановление горных работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, выведение их в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для устранения опасности;

– применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям технических законодательных актов;

– обеспечение обслуживания горных работ при разведке и разработке месторождений жидких и газообразных горючих полезных ископаемых специализированными службами по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов;

– обеспечение обслуживания подземных горных работ горноспасательными или иными аварийно-спасательными службами.

Как отмечает Н. А. Шингель, выполнение таких требований обеспечивается как горноспасательными службами, создаваемыми самими пользователями, так и профессиональными аварийно-спасательными службами на основании договора в соответствии с законодательством в области деятельности аварийно-спасательных служб [3, с. 55].

Таким образом, наличие законодательно закрепленных требований по безопасности при пользовании недрами обусловлено потенциально опасным влиянием работ, мероприятий и технологических процессов, применяемых в сфере недропользования, на окружающую среду в целом и недра в частности. В связи с этим реализация перечисленных требований обеспечивается предусмотренными законодательством правовыми мерами как в области охраны недр, так и охраны окружающей среды.

Библиографические ссылки

1. Комиссаренко, В. С. Правовое регулирование охраны недр и окружающей среды при освоении месторождений нефти и газа : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / В. С. Комиссаренко ; Рос. гос. ун-т им. И. М. Губкина. – М., 2004. – 226 с.

2. Ямалетдинов, Р. Р. Правовая охрана недр в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Р. Р. Ямалетдинов ; Ин-т права Башкирского гос. ун-та. – Уфа, 2004. – 178 с.

3. Шингель, Н. А. Природоресурсное право : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по спец. «Правоведение», «Экономическое право» / Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 398 с.

Слепченко А. А.

ШКОЛЬНЫЕ (УЧЕНИЧЕСКИЕ) ЛЕСНИЧЕСТВА – ВАЖНАЯ ПРАВОВАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

В большинстве международно-правовых документов по вопросам устойчивого (неистощительного) развития лесов отмечается необходимость усиления образования и просвещения в этой сфере. Отметим также, что устойчивое развитие лесных ресурсов является одним из при-

знанных мировым сообществом элементов устойчивого развития в целом [1, с. 12].

В Принципах лесоводства, принятых Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 г., подчеркивается большая важность и необходимость укрепления международных, региональных и национальных возможностей в области образования, подготовки кадров и науки (п. 12, b), использования для этого учебных заведений в полной мере (п. 12, c). В Документе по лесам, утвержденном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2007 г., государствам рекомендовано обеспечить понимание общественностью, в том числе местными общинами, работниками лесного сектора и лесовладельцами, важности лесов и устойчивого ведения лесного хозяйства путем информирования и просвещения, доступа образованию, распространения знаний (p. Y, п. 6).

Дальнейшее развитие эти вопросы получили в Стратегическом Плане ООН по лесам и четырехгодичной программе Форума ООН по лесам на 2017–2030 г., утв. резолюцией ЭКОСОС ООН от 20 апреля 2017 г. Так, мерами по выполнению Глобальных целей ООН по лесам являются: связанные с лесами образование, подготовка и просвещение; единое понимание концепции неистощительного лесопользования; правовые, и институциональные основы данной концепции; проведение научных исследований и др.

Вопросы обучения и информирования в сфере устойчивого лесопользования являются актуальными и для стран Европы. В новой Лесной стратегии Европейского союза (Брюссель, 20 сентября 2013 г.) акцентируется внимание на необходимости устранения пробелов знаний в области лесного хозяйства (p. 2), усиление базы знаний о лесах (п. 3.3.5). В Резолюции I «Лесной сектор в зеленой экономике», принятой на 7-й Министерской конференции по защите лесов Европы (Мадрид, 20–21 января 2015 г.), отмечается важность адаптации системы образования к новым условиям, технологиям и навыкам, необходимым в лесном секторе (p. II, п. 12).

Возрастающее внимание к вопросам образования и просвещения в области устойчивого развития лесных ресурсов должно затронуть и эколого-правовую науку, призванную усовершенствовать правовую базу данной сферы отношений. Так, одной из эффективных и массовых форм лесного образования и просвещения в Республике Беларусь и в Украине являются школьные (ученические) лесничества, которые возникли в 60-е гг. XX ст. и получили в дальнейшем широкое развитие. Так, в 2016 г. в Украине существовало 563 ученических лесничества, где училось около 19 тыс. детей [2], а в Республике Беларусь, по со-

стоянию на 2013 г., около 700 школьных лесничеств, объединяющих более 10 тыс. учащихся [3].

К сожалению, характерной чертой в деятельности ученических лесничеств в наше время является наличие серьезных социально-экономических проблем. Отмечается несоответствие между потребностями общества в такой работе и возможностями по ее реализации, в том числе отсутствием необходимой нормативно-правовой базы [4]. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Украины «О состоянии и перспективах развития экологического и исследовательско-экспериментального направлений внешкольного образования» от 16 апреля 2013 г. № 1/9-285, общими проблемами в деятельности экологических внешкольных учреждений в Украине, которые касаются и ученических лесничеств, являются отсутствие документов на право землепользования, проблемы материального обеспечения, сокращение сети таких учреждений, отсутствие взаимосвязи между органами управления образованием и лесохозяйственными предприятиями и др.

Отметим, что в Украине, как и в Республике Беларусь, школьные (ученические лесничества) действуют преимущественно на основе подзаконных актов: Положения об ученических лесничествах, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины № 66 от 30 января 2015 г., и Положения о школьных лесничествах, утвержденного постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 2 от 16 февраля 2001 г. (в ред. постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 10 от 30 июня 2016 г.). Однако, подходы в законодательном закреплении их правового статуса отличаются: Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. содержит ст. 15 «Школьные лесничества», в то время как в Лесном кодексе Украины от 21 января 1994 г. (в ред. Закона Украины от 8 февраля 2006 г.) таких положений нет.

Таким образом, актуальным заданием правовой науки является более глубокое изучение и усовершенствование правового статуса школьных лесничеств, в том числе и с использованием сравнительно-правового метода, разработка правовых гарантий их деятельности, в частности финансирования. Особенный интерес представляет, на наш взгляд, эколого-правовой статус школьных лесничеств, как субъектов лесо- и землепользования, которому до сих пор наукой не уделялось должного внимания. Необходимо также расширить сферу задач и целей школьных лесничеств, включив в их перечень образование в области лесного права и законодательства, а также правовые вопросы устойчивого развития лесных ресурсов.

Библиографические ссылки

1. Основы устойчивого лесоуправления : учеб. пособие для вузов / М. Л. Карпачевский, В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая, А. Ю. Ярошенко ; Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2009. – 143 с.

2. Учнівські лісництва – основний профорієнтаційний майданчик для залучення молоді в лісове господарство [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249022299. – Дата доступа: 01.04.2018.

3. В Беларуси обсуждают школьные лесничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-49351.html. – Дата доступа: 01.04.2018 г.

4. Турбар, Т. Природоохоронна робота учнів у шкільних лісництвах (друга половина XX – початок XXI століття) / Т. Турбар // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2015. – № 1 (14). – С. 386–387.

Соколова А. К.

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Среди многочисленных природных объектов воды отличаются своими уникальными природными характеристиками, поскольку они обеспечивают существование людей, растительного и животного мира. Более того, вода входит в состав всех элементов биосферы, присутствует в водных объектах, грунте, воздухе, живых существах.

В современном мире необходимость правового регулирования охраны, воспроизводства, использования вод обусловливается рядом факторов: экологическим состоянием вод; учетом последствий неудовлетворительного экологического состояния вод; увеличивающимися масштабами потребления вод (затраты воды на единицу выпущенной продукции в Украине превышают аналогичные показатели по сравнению с Германией – в 4,3 раза); учетом таких качеств данного природного объекта, как ограниченность и уязвимость [2, с. 205–207].

Правовую основу регулирования водных отношений составляют: Конституция Украины от 28 июня 1996 г. № 254 К/96-ВР; Водный кодекс Украины от 6 июня 1995 г. № 213/95-ВР; Закон УРСР «Об охране окружающего природной среды» от 25 июня 1991 г. № 1264-XII; законы Украины: «Об общегосударственной целевой программе «Питьевая вода Украины на 2011–2020 годы» от 3 марта 2005 г. № 2455-IV; «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» от 10 января 2002 г. № 2918-III; «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины» от 16 мая 1995 г. № 162/95 и др. Кроме законов, следует назвать: постанов-

ления Верховного Совета Украины, указы Президента Украины, нормативные акты Правительства Украины, органов государственной власти, ведомств, органов местной власти и др. Важное место занимают международные нормативно-правовые акты, которые посвящены регулированию соответствующих водных отношений.

Анализ действующих нормативных актов в указанной сфере позволяет сделать следующие выводы: основополагающим является Водный кодекс Украины; прослеживается тенденция к увеличению количества принятых нормативно-правовых актов различной юридической силы; расширился перечень общественных отношений в указанной сфере, которые регулируются (договорные, управленческие и др.). Характеризуя систему водного законодательства Украины, следует отметить, что она сейчас находится на активной стадии формирования и развития.

Факторы формирования и развития законодательства – это социально значимые обстоятельства, которые определяют потребность создания нормативно-правовых актов; формирования институтов и отраслей законодательства, их содержания; коррекцию действующих актов в соответствии с заданиями общества. Эти факторы возникают в силу политических событий, обусловлены экономическими, культурными традициями, влиянием международных организаций и международных стандартов [3, с. 192], что полностью применимо и к водному законодательству Украины.

Исходя из сказанного, следует добавить, что они условно делятся на внутренние и внешние. Важное значение имеют такие внешние факторы, как статус и авторитет государства в международном сообществе; его участие в международных организациях. Украина выбрала европейский вектор развития, придерживается международно-правовых стандартов в сфере прав человека, интегрируется в мировые экономические, политические, гуманитарные и иные процессы. Соответственно, международное право существенно влияет на законодательство Украины [3, с. 193].

В последнее время на содержании водного в частности и экологического законодательства в целом отражается глобализация, в том числе правовая. Уточним, что под правовой глобализацией понимается стимулированный гуманитарной составляющей процесс интернационализации национальных правовых систем, активизации рецепции, гармонизации, унификации и стандартизации законодательства разных стран. Она предусматривает, в частности, признание национальной правовой системой гармонизированных и унифицированных правовых принципов, норм, а также правовых доктрин и теорий [3, с. 193, 194]. Наиболее перспективным и результативным в современных условиях кризисного и

многополярного мира представляется поиск дальнейших путей сочетания и конкретных способов совершенствования взаимодействия международных рекомендаций и национальных эколого-правовых требований, повышения их эффективности [1, с. 60].

Среди таких направлений в исследуемой сфере прежде всего нужно назвать: обеспечение экологических прав граждан, усиление ответственности за нарушение экологических обязанностей граждан и государства, обеспечение оценки влияния на окружающую природную среду и др.

Библиографические ссылки

1. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : учеб. для магистров / С. А. Боголюбов. – М. : Юрайт, 2011. – 607 с. – (Серия : Магистр).

2. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монография / А. П. Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2014. – 784 с. – (Харківська наукова школа екологічного права).

3. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с.

Станиславский В. П.

ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В современных условиях глобализации и межгосударственных интеграционных процессов существенную роль играют вопросы национальной безопасности в области реализации энергетической политики государства, что в свою очередь сказывается на правовом регулировании энергетических отношений, возникновения и использования энергетических ресурсов, иных энергоносителей, формирования и функционирования рынка производства энергии, участия государства в управлении и развитии энергетики и добычи энергетических ресурсов, с учетом публичных и частных интересов.

Правовая природа отношений в сфере энергетики формируют предмет энергетического права, основу которого составляют энергетические ресурсы как объект правового регулирования и права собственности.

В теории права, а также во многих законодательных актах государств рядом с понятием «энергия» используется термин «энергетический ресурс» либо «источник энергии».

П. Г. Лахно, Р. Н. Салиева и А. Ф. Шарифуллина также определяют ресурсы как запасы, источники чего-либо. Энергетическими ресурсами, по их мнению, является совокупность источников энергии. К энергетическим ресурсам авторы относят нефть, газ, уголь, урановую руду, иные виды природных ресурсов, которые содержат в себе энергетические возможности, в том числе альтернативные, возобновляемые: солнечная энергия, энергия ветра, волн, приливов и отливов, гидроэнергетика, биомасса, водородное топливо, геотермальная энергия, электрическая энергия и т. п. [1, с. 110–111]. С. С. Селиверстов называет энергетическими ресурсами совокупность источников энергии [2, с. 7]. О. О. Городов понимает под энергетическими ресурсами совокупность первичных и производных источников энергии, в структуре которых им выделяются топливно-энергетические ресурсы, исчерпывающие минеральные ресурсы, которые используются в качестве топлива [3, с. 7]. Т. Х. Гулбрандсен, Л. П. Падалко, В. Л. Червинский под энергетическими ресурсами понимают носители энергии, которые при данном уровне техники или в предсказуемой перспективе ее развития могут быть использованы для получения необходимой энергии. Они отличают природные (первичные), образовавшиеся в результате геологического развития земли и иных природных процессов (уголь, нефть, природный газ, геотермальное тепло, энергия рек, ветра, солнечная энергия), и побочные (вторичные) энергетические ресурсы, получаемые в качестве побочного продукта или отходов основного производства (горючие и горячие газы, отработанный производственный пар, и те, которые связаны с избыточным давлением газов и жидкостей) [4, с. 9].

В Парижской хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 г. и в Заключительном документе Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии от 17 декабря 1991 г. используется термин «энергетические ресурсы», хотя и не дается его определение. Понятие энергетических ресурсов различных видов приводится в законодательстве разных стран, таких как: Северная Ирландия, Новая Зеландия, Япония, Южноафриканская Республика, Финляндия, Польская Республика. В законодательстве Республики Беларусь (Закон «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г.) также используются термины: топливно-энергетические ресурсы; вторичные энергетические ресурсы; местные топливно-энергетические ресурсы, наряду с такими категориями, как возобновляемые источники энергии (Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г. № 204-З). В Федеральном законе Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября

2009 г. под энергетическим ресурсом понимается носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при производстве хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная или другой вид энергии).

Таким образом, следует согласиться с утверждением профессора В. С. Каменкова, что реализуя энергетическую политику, каждое государство решает один из главных вопросов национальной безопасности. Роль права в этих процессах первостепенна. Без правового регулирования соответствующих отношений как на международном, так и на национальном уровне, невозможно достичь стоящих перед мировым сообществом целей. Теоретическое обоснование механизма правового регулирования энергетики происходит в рамках науки энергетического права [5, с. 1]. В связи с этим потребность в научных исследованиях в сфере правового регулирования энергетических отношений только возрастает ввиду необходимости правовой регламентации возникновения и использования энергетических ресурсов, источников энергии и иных энергоносителей, формирования и функционирования рынка добычи и производства энергии, участия государства в управлении и развитии энергетики, добычи энергетических ресурсов, с учетом публичных и частных интересов.

Развитие общественных отношений в сфере энергетики на национальном уровне, что составляет предмет энергетического права, их правовая природа зависят от наличия, добычи и использования источников энергии на территории конкретного государства, с учетом влияния международных отношений. Поэтому каждое государство, в зависимости от наличия, добычи и использования источников энергии, ставит в приоритет правового регулирования те энергетические ресурсы либо источники энергии, которые в достаточной мере обеспечены наличием, добычей и использованием. Так, Российская Федерация в приоритет ставит дешевую добычу и использование природного газа и нефти, которые имеются в достаточном наличии, для развития национальной экономики и обеспечения безопасности. Другие страны, в связи с отсутствием собственных дешевых источников энергии, в приоритет ставят развитие новых энергетических технологий, основанных на значительных запасах таких природных ресурсов, как уголь, сланцевый газ, торф и т. д., а также существенное наращивание объемов использования нетрадиционных и альтернативных источников энергии. Перечень энергетических ресурсов является достаточно широким в каждой конкретной стране. В определенной правовой доктрине есть свои особенности отнесения тех или иных источников энергии к энергетическим ресурсам.

В зависимости от того, что стоит в приоритете реализации национальной энергетической политики, установления степени участия государства в управлении развития энергетикой, создания стабильной и благоприятной правовой среды для отечественных и зарубежных инвесторов, то и получает свое интенсивное развитие: либо частно-правовые отношения в сфере энергетики, либо публично-правовые, которые в конечном итоге отображают публичные и частные интересы права собственности на энергетические ресурсы.

Многие частные интересы права собственности на энергетические ресурсы отождествляют только с товаром в виде основного объекта частноправовых отношений в сфере энергетики: электрическая энергия; тепловая энергия; газ; нефть, нефтепродукты; уголь, либо же объекты (энергетические объекты), с помощью которых осуществляется добыча, переработка, производство, транспортировка, хранение обозначенных энергетических ресурсов [6, с. 83, 91]. А публичные интересы права собственности на энергетические ресурсы, отождествляют только с государственной энергетической политикой: энергетическая безопасность; энергетическая эффективность экономики; бюджетная эффективность энергетики; экологическая безопасность [6, с. 172].

Необходимо исходить из того, что энергетические ресурсы являются правовой категорией, которая по своему объему частично пересекается с объемами других категорий: природные ресурсы, полезные ископаемые, вещи. В связи с пересечением объемов данных понятий с объемом понятия «энергетические ресурсы», энергетические ресурсы как объекты права собственности приобретают характеристики правового статуса природных ресурсов, полезных ископаемых и вещей как объектов права собственности соответственно. Кроме того, отдельные виды энергетических ресурсов также имеют особый правовой статус как объекты права собственности.

Не все природные ресурсы по своим свойствам могут находиться в собственности, а лишь те, которые являются относительно стабильными и подлежат индивидуализации. Другие элементы природной среды не способны в силу объективных свойств быть объектами права собственности (ветровая и солнечная энергия), поскольку не могут быть объектом присвоения человеком с целью превращения их в свою собственность.

Учитывая вышеизложенное, рассматривая право собственности в объективном и субъективном смыслах, можно установить, что право собственности на энергетические ресурсы в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на энер-

гетические ресурсы. В субъективном смысле право собственности на энергетические ресурсы представляет собой юридически закрепленную возможность определенного поведения собственника в отношении принадлежащих ему энергетических ресурсов, оно проявляется в наличии у него правомочий по владению, пользованию и распоряжению энергетическими ресурсами.

Библиографические ссылки

1. Лахно, П. Г. Право первичных источников энергии / П. Г. Лахно, Р. Н. Салиева, А. Ф. Шарифуллина // Государство и право. – 2009. – № 5. – С. 110–117.
2. Селиверстов, С. С. Реформирование электроэнергетических рынков: опыт сравнительно-правового исследования / С. С. Селиверстов. – М. : МГИМО (У) МИД России, каф. правового регулирования ТЭК, 2007–2008. – 132 с.
3. Городов, О. А. Введение в энергетическое право : учеб. пособие / О. А. Городов. – М. : Проспект, 2012. – 224 с.
4. Гулбрандсен, Т. Х. Энергоэффективность и энергетический менеджмент : учеб.-метод. пособие / Т. Х. Гулбрандсен, Л. П. Падалко, В. Л. Червинский. – Минск : БГАТУ, 2010. – 240 с.
5. Каменков, В. С. Энергетическое право – новое перспективное научное направление [Электронный ресурс] / В. С. Каменков // Белорусский государственный университет. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107564. – Дата доступа: 22.03.2018.
6. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / под ред. д-ра юрид. наук В. В. Романовой. – М. : Юрист, 2014. – 656 с.

Тулина Э. Е.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы распространения чужеродных инвазивных видов растений, которые мировым сообществом уже признаны глобальной экологической проблемой. Исходя из этого согласно с Конвенцией о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.), каждая Сторона, насколько это возможно и целесообразно, предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные виды.

В развитие положений упомянутой Конвенции был принят ряд документов, касающихся контроля за чужеродными инвазивными видами. Речь прежде всего идет о решении VI/23 «Чужеродные виды, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам», утвержденном на

6-ой Конференции Сторон в 2002 г. В Приложении к этому Решению разработаны «Руководящие принципы по предотвращению инвазий и смягчению воздействия чужеродных видов, угрожающих экосистемам, местам обитания или видам». В соответствии с этими документами под термином «чужеродный инвазивный вид» следует понимать чужеродный вид, интродукция и/или распространение которого создают угрозу биологическому разнообразию.

Однако одними из важнейших международных документов в этой сфере являются Глобальная стратегия по проблемам инвазивных чужеродных видов (A Global Strategyon Invasive Alien Species, 2001) и Европейская стратегия по инвазивным чужеродным видам (European Strategyon Invasive Alien Species, 2002), принятые в рамках Бернской Конвенции. Принимая во внимание положения данных документов, можно констатировать, что ныне существует необходимость в разработке и принятии национальных стратегий и планов действий по борьбе с инвазивными чужеродными видами в отдельных государствах.

Руководствуясь этим, Украина в целях правового обеспечения регулирования инвазивных чужеродных видов растений приняла Закон «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года» от 21 октября 2010 г. № 2818-IV, в котором указано, что одной из основных угроз биоразнообразию является распространение неаборигенных (чужеродных) видов в естественных экосистемах, поскольку это вызывает значительный дисбаланс в биоценозах.

В то же время в Законе Украины «О растительном мире» от 9 апреля 1999 г. № 591-XIV закреплено, что нужно разработать и утвердить перечень дикорастущих видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также порядок осуществления соответствующих мероприятий. В настоящее время, к сожалению, эти документы не приняты, что не позволяет говорить о наличии надлежащего правового обеспечения в этой сфере.

В Национальном докладе о состоянии окружающей природной среды в Украине в 2014 году указаны следующие меры, направленные на обеспечение контроля и уменьшение угроз со стороны инвазивных растений: (а) разработка Национальной стратегии контроля неаборигенных организмов; (б) создание информационного центра при центральном органе исполнительной власти, отвечающего за экологическую политику; (в) проведение экономической оценки вредности адвентивных, в том числе инвазивных, видов растений и т. д. К сожалению, эти меры не были приняты, что отрицательно сказалось на состоянии окружающей природной среды, а также не позволило в полном объеме и на должном

уровне реализовать экологическую политику нашего государства в целом.

Интересным, на наш взгляд, является опыт других стран, например, в Республике Беларусь распространение и численность инвазивных чужеродных видов подлежат государственному регулированию. Правовой базой в этой сфере является постановление Минприроды Республики Беларусь от 10 января 2009 г. № 2 «О некоторых вопросах регулирования распространения и численности видов дикорастущей растений». В нем, в частности, говорится о том, что подлежат регулированию распространение и численность видов дикорастущих растений: 1) которые оказывают вредное воздействие; 2) представляют угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан в соответствии с перечнем видов дикорастущих растений; 3) запрещены к интродукции и (или) акклиматизации, их перечень установлен постановлением Минприроды Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 106 «О некоторых вопросах регулирования интродукции и (или) акклиматизации дикорастущей растений».

К указанному постановлению также прилагается Инструкция «О порядке проведения мероприятий по регулированию распространения и численности видов дикорастущих растений, которые оказывают вредное воздействие и (или) представляют угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан». Кроме этого, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь разработаны критерии отнесения чужеродных видов диких животных и растений к инвазивным, они утверждены приказом Минприроды от 3 октября 2016 г. № 264-ОД. Позитивным моментом является создание при Национальной академии наук Беларуси Центра по инвазивным видам животных и растений, функциями которого являются регистрация, инвентаризация, ведение банка данных по чужеродным видам, разработка прогнозов и оценка последствий инвазий для состояния биоразнообразия и т. п.

Проанализировав международные акты, посвященные вопросам правового обеспечения противодействия чужеродным инвазивным видам, а также опыт зарубежных стран, можем сделать вывод, что существует необходимость в ближайшее время разработать и принять соответствующие акты и внести изменения в действующее национальное законодательство Украины в этой сфере, поскольку нормативная база остается несовершенной и ограниченной.

Шараевская Т. А.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Рост рисков антропогенного загрязнения окружающей среды, сокращение количественного и видового состояния биологического разнообразия, рост потребностей мировой общественности в экологической информации о негативных экологических изменениях и угрозах, констатация экологического кризиса в мире и в отдельных регионах нашей планеты привели к формированию и дальнейшему развитию системы наблюдений за изменениями окружающей среды.

Осуществление экологического мониторинга лесов регулируется многими нормативно-правовыми актами Украины. Однако всестороннее закрепление основ мониторинга в международных источниках экологического права и адаптация национального законодательства к законодательству Европейского союза актуализирует необходимость внедрения в законодательство нашего государства положений международного и европейского экологического права.

В частности, в международно-правовых документах важным элементом биологического разнообразия считаются и среда обитания всего живого. Признавая Карпаты уникальным природным сокровищем выдающейся красоты и экологической ценности, важным центром биологического разнообразия, международное сообщество обеспечивает их охрану и развитие путем принятия Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат от 22 мая 2003 г. (г. Киев, Украина; ратифицирована Законом Украины от 7 апреля 2004 г.). В Конвенции отмечается, что стороны проводят политику, используя существующие методы мониторинга и оценки. Данная политика направлена на содействие: общим или взаимодополняющим мониторинговым программам, включая систематический мониторинг состояния окружающей среды, в том числе Карпатских лесов; сопоставимости, взаимодополнению и стандартизации методов исследования и соответствующие меры по сбору данных; системе раннего предупреждения, мониторинга, оценки природных и техногенных рисков, угроз (ст. 12).

Протокол об устойчивом управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и стабильном развитии Карпат от 27 мая 2011 г. (г. Братислава, Словацкая Республика; ратифицирован Законом Украины от 16 октября 2012 г.) определяет сотрудничество сторон в рамках

существующих международных инициатив по гармонизации мониторинга лесов в Карпатах, что способствует достижению целей настоящего Протокола.

В соответствии со ст. 1 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2152/2003 от 17 ноября 2003 г. о мониторинге лесов и экологическом взаимодействии в Сообществе (Forest Focus) основывается Схема Сообщества для гармонизированного и всестороннего мониторинга состояния лесов, чтобы продолжать и дальше развивать: мониторинг загрязнения воздуха и воздействия загрязнения воздуха или других веществ и факторов, влияющих на леса, такие как биотические и абиотические факторы и факторы антропогенного происхождения; мониторинг лесных пожаров, их причин и последствий; предупреждения лесных пожаров; оценить требования и развивать мониторинг почв, связывание углерода, влияние изменения климата и биологическое разнообразие, а также защитные функции лесов.

Указанная Схема предоставляет достоверные и сопоставимые данные, информацию о состоянии лесов с целью их охраны и защиты для постоянного развития. Особый акцент поставлен на действия, предпринимаемые для уменьшения негативного воздействия на леса, обеспечение экологической безопасности. Кроме того, в ст. 2 Регламента отмечается о том, что предусмотренные мероприятия предназначены для того, чтобы усиливать понимание значения лесов и влияние природных и антропогенных воздействий; изучать динамику лесных пожаров и их причины.

Опыт показывает, что негативное влияние на леса, в том числе обусловленный и человеческой деятельностью, приводит к возникновению опасности как для самой окружающей среды, так и для общества в целом. Например, вырубка лесов является причиной увеличения количества наводнений. При этом горные леса не только сдерживают в себе значительную массу воды, но и удерживают землю от оползней. Именно поэтому надлежащая система экологического мониторинга на сегодня является одним из эффективных превентивных мер для обеспечения экологической безопасности и предупреждения возникновения экологического бедствия.

Учитывая положения международного и европейского права, целесообразно усиливать сотрудничество между государствами в исследуемой сфере. В частности, определенные шаги уже были сделаны между Украиной, Республикой Беларусь и Республикой Польша путем создания трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье» согласно Соглашению между правительствами данных стран от 28 октября 2011 г. (г. Киев, Украина; утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2012 г. № 621).

Сотрудничество трех стран стало дополнительным стимулом для устойчивого развития Полесского региона, на территории которого проходят экологические коридоры общеевропейского значения, по разные стороны границ которых действуют различные режимы природоохранной и хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что здесь создана и функционирует система особо охраняемых природных территорий, единственный природный комплекс рассечен границами нескольких государств. В связи с этим взаимодействие Республики Беларусь, Украины и Республики Польша в рамках указанного Соглашения позволит решать все экологические вопросы в координации, совместно, в частности по охране биологического и ландшафтного разнообразия и устойчивого развития территорий, а также осуществление мониторинга окружающей природной среды.

Шахрай И. С.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕСОНАРУШЕНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Обновление лесного законодательства в связи с вступлением в силу Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. (далее – ЛК) вызвало необходимость значительной корректировки и актов, устанавливающих ответственность за лесонарушения, что заняло продолжительное время уже в период действия нового ЛК. Так, соответствующие изменения были внесены в Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде» (далее – Указ № 348) – 31 мая 2017 г., в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) – 8 января 2018 г. При этом избежать проблем в рассматриваемой сфере не удалось; на отдельных из них, в частности, касающихся ответственности за нарушения, связанные заготовкой древесины и рубками древесно-кустарниковой растительности, мы остановимся далее.

В первую очередь следует отметить сложности разграничения составов, закрепленных ст. 15.21 и ст. 15.22 КоАП. Так, в частях 2–5 ст. 15.21 предусмотрена ответственность за различные правонарушения в сфере заготовки древесины, а в ст. 15.22 – за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных, защитных лесах (ч. 1) и в эксплуатационных лесах (ч. 2). При этом лесное законодательство (ст. 1 ЛК) под незаконной руб-

кой понимает рубку, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности: без разрешительных документов; не тех пород, на которые выданы лесорубочный билет, ордер; сверх объема, указанного в названных документах. Анализ данного определения и его сопоставление с названными статьями КоАП показывает, что:

– понятие незаконной рубки, закрепленное в ЛК, – чрезмерное узкое. Им не охватывается, например, рубка с нарушением ряда требований, изложенных в лесорубочном билете, ордере (например, касающихся сроков заготовки и вывозки древесины) либо в карте-схеме, прилагаемой к разрешительным документам; с использованием запрещенных способов рубок; на основании незаконно выданных разрешительных документов; с иными нарушениями законодательства. При этом такие деяния, как осуществление лесопользования в нарушение требований, предусмотренных разрешительными документами, выделены КоАП в отдельный состав (ч. 3 ст. 15.21). Согласно ст. 39 ЛК и п. 8 Инструкции о порядке учета, хранения, заполнения, выдачи и аннулирования лесорубочного билета, ордера и лесного билета, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 907, в лесорубочном билете, ордере указываются, помимо прочего, породы, подлежащие рубке, объемы заготовки. Следовательно, нарушение указанных требований, хотя и охватывается данным в ЛК понятием незаконной рубки, не будут влечь ответственность за одноименное правонарушение, предусмотренное частями 1 и 2 ст. 15.22 КоАП; указанные части ст. 15.22, таким образом, могут применяться лишь при осуществлении рубки без разрешительных документов. Вместе с тем открытым остается вопрос об ответственности в случаях осуществления заготовки древесины на основании незаконно выданных лесорубочного билета, ордера, а также при наличии иных нарушений законодательства, которые не охватываются ст. 15.21, что, полагаем, на практике может привести к «уходу» правонарушителей от ответственности;

– недостаточно четко определено содержание правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 15.21 КоАП (нарушение порядка отпуска древесины на корню, проведения рубок леса, вывозки заготовленной древесины), что вызывает сложности разграничения со смежными составами (в частности, с незаконной рубкой, ответственность за которую предусмотрена частями 1 и 2 ст. 15.22 КоАП). Так, общие требования к отпуску древесины на корню и проведению рубок определены в главе 15 ЛК, Правилах рубок леса в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 68, при этом, представляется, что термин «порядок», используемый в КоАП, предпо-

лагает нарушение процедурных аспектов названной деятельности, тогда как в ЛК закреплены преимущественно материальные нормы;

– незаконная рубка, исходя из ст. 1 ЛК, включает не только непосредственно рубку леса (под которой согласно той же статье понимается спиливание, срезание или срубание древесно-кустарниковой растительности, в результате которых ее стволовая часть отделяется от корневой), но и изъятие (определение которого в ЛК не дается, но следуя смыслу ст. 21, 93 и иных, можно сделать вывод, что изъятие осуществляется путем выкапывания дикорастущих растений), а также удаление (содержание которого невозможно определить на основании норм лесного законодательства). Понятие «удаление» характерно для отношений в области обращения с нелесными дикорастущими растениями и определяется в Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном мире» как не связанное с пользованием объектами растительного мира отделение растений от среды их произрастания и (или) частей от растений, влекущее утрату жизнедеятельности этих растений; таким образом, можно предположить, что в рассматриваемой норме ЛК речь идет об удалении той древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в границах лесного фонда, на которую согласно ст. 2 данного Закона распространено его действие (относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; распространение и численность которых подлежат регулированию и иные).

Рассмотренные сложности определения содержания незаконной рубки, а также сохранение формулировки ч. 1 ст. 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), основанной на ранее существующей классификации лесов, затрудняет привлечение к уголовной ответственности за незаконные порубку или повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах с повышенным охранным режимом (ранее относившихся к лесам первой группы). При этом в судебной практике сложились подходы к определению объективной стороны данного правонарушения как действий, направленных на «рубку, спиливание, а равно повреждение до прекращения их роста без разрешительного документа или хотя и по разрешительному документу, но выданному с нарушением установленного порядка, а также рубку, производимую не на отведенном участке, сверх установленного количества не тех пород, которые указаны в разрешительном документе, до или после указанных сроков» (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами законодательства об ответственности за правонарушения против экологической безопасности и природной среды»), которые в настоящее время в свете рассмотренных выше коллизий являются дискуссионными.

Сужение содержания незаконной рубки в ЛК порождает также проблемы при возмещении вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Так, п. 3 Приложения 8 к Указу № 348 устанавливаются таксы возмещения вреда, причиненного лесам и объектам растительного мира незаконными рубкой, удалением, изъятием, уничтожением и (или) повреждением до степени прекращения роста деревьев или кустарников, что после вступления в силу ЛК дает основания нарушителям оспаривать факт причинения вреда окружающей среде в случаях, когда их деяния не охватываются понятием незаконной рубки, данным в ст. 1 ЛК. При этом следует отметить, что ранее на практике «незаконная рубка» (равно как и иные деяния, обозначенные в Указе № 348 как «незаконные») обоснованно трактовалась широко – как совершенная с любыми нарушениями законодательства в области использования и охраны лесов и растительного мира.

Ряд вопросов, возникающих в сфере ответственности за лесонарушения, обусловлен внесением изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510), в результате чего в Перечне контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки соблюдения лесного законодательства, осталась лишь Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (далее – Госинспекция). При этом согласно ст. 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (с изменениями, внесенными 8 января 2018 г.) протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.21 и частям 1 и 2 ст. 15.22 КоАП вправе составлять как Госинспекция (которая отнесена к контролирующим органам Указом № 510), так и органы, осуществляющие государственный контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (единственное предположение, которым можно объяснить такую формулировку, противоречащую Указу № 510, сводится к тому, что эти органы осуществляют контроль не в форме проверок, а в иных формах, что однако однозначно не следует из законодательства, поскольку ст. 106 ЛК, закрепляющая перечень контролирующих органов, основана на ранее действовавшей редакции Указа № 510, в связи с чем применима не в полной мере).

Таким образом, в целях совершенствования механизма ответственности за лесонарушения требуется пересмотр понятия незаконной рубки, содержащегося в ЛК, а также уточнения ряда норм КоАП, УК, Указа № 348 и иных.

Раздел 5. ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНОГО ПРАВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Вершок И. Л.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА – ЕЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Характерными признаками правовых норм в юридической науке традиционно признаются их общеобязательность и абстрактный характер, что выражается формулой: «рассчитаны на неопределенный круг лиц и неоднократное применение» и обеспечивает формально-юридическое равенство субъектов права и правоотношений. Однако в настоящее время наблюдается тенденция специализации, персонификации правовых норм применительно к конкретному фактическому обстоятельству, субъекту права или определенному случаю. Названная тенденция имеет место и в таких отраслях, как экологическое, аграрное, природоресурсное право. В качестве примера можно привести специализированные правовые нормы о налоговых льготах для крестьянских (фермерских) хозяйств в ч. 1 ст. 328 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г., правила о предоставлении дотаций субъектам агропромышленного комплекса на конкретные виды деятельности, связанные с выпуском сельхозпродукции, иные нормы. Изучение причин специализации правовых норм позволит в дальнейшем исключить необоснованное несоблюдение признака общеобязательности, затрудняющее обеспечение формально-юридического равенства субъектов правоотношений. При этом недостаточно констатировать возрастающее общее количество правовых норм и, соответственно, качественные изменения в системе права и законодательства. Необходим комплексный анализ причин увеличения специализированных правовых норм, которые в значительной степени кроются в изменении (расширении) границ правового регулирования, в свою очередь, обусловленном появлением новых или специализации уже сложившихся функций государства. Однако изменение таких границ происходит объективно, оно детерминировано социальными факторами: общественными потребностями и общественными отношениями. Что касается экологических, аграрных и природоресурсных отношений, то границы их правового

регулирования зависят не только от содержания соответствующих общественных отношений, но и от состояния природной среды и климатических условий, а также уровня техногенного развития общества. С одной стороны, для обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды функции государства ограничиваются посредством различных механизмов «публично-частного партнерства» [1, с. 33], предполагающих сужение области правового вмешательства и появление новых функций не у государства, а у общественности. Соответствующая правовая норма при этом не подвергается специализации. Она, лишь опосредуя общественные отношения, имеет диспозитивный характер, предоставляет приоритетное регулирование нормам морали, обычного права и тем самым помогает избежать неоправданной казуистики в праве.

С другой стороны, нестабильное развитие и стохастические процессы изменения природных объектов и климата, обусловленные антропогенной деятельностью, влекут, соответственно, изменение общественных потребностей и отношений, что часто обусловливает необходимость оперативного расширения границ предмета правового регулирования и появление новых, ранее не свойственных государству функций. Думается, что данное обстоятельство существенно детерминировало специализацию многих правовых норм, издаваемых или санкционируемых государством и имеющих императивный характер. Так, в связи с осознанием человечеством неминуемости гибели цивилизации в случае непринятия кардинальных мер по охране окружающей среды и началом деятельности по созданию и реформированию органов управления специальной компетенции в области охраны окружающей среды в 60–70-х гг. XX в. экологическая функция государства постепенно специализировалась по следующим сферам управления: рациональное использование природных ресурсов, улучшение состояния природных объектов, наиболее полное и эффективное использование свойств природы [2, с. 168–178] и другим. После катастрофы на Чернобыльской АЭС у государств, чья территория подверглась радиоактивному загрязнению, произошла очередная дифференциация функций, что также объективно требовало еще более узкой специализации норм права. Примечательно, что интеграционные межгосударственные процессы обычно осуществляются в целях реализации уже сложившихся внутренних функций конкретного государства, но также влекут специализацию правовых норм. Таким образом, границы правового регулирования должны подвергаться постоянному пересмотру в соответствии с изменением общественных потребностей и общественных отношений, происходящих на основе объективных тенденций развития природы и общества, совершенствования

технологий, что отразится на способности правовых норм обеспечивать формально-юридическое равенство субъектов экологических, аграрных и природоресурсных правоотношений и исключит неоправданную специализацию правовых норм. В таком случае и функция государства при ее реализации сможет обеспечить стабилизацию общественных отношений, гармоничное развитие человека и окружающей среды.

Библиографические ссылки

1. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2016. – 191 с.

2. Балашенко, С. А. Проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды / С. А. Балашенко // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : у 7 т. – Мінск : БДУ, 2001. – Т. 3 : Юрыспрудэнцыя. Эканоміка. Міжнародныя адносіны / адк. рэд. В. М. Гадуноў. – С. 168–178.

Григорьева К. А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ

Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Кабинет Министров Украины принял постановление от 7 февраля 2018 г. № 106, которым утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развитию фермерских хозяйств. Одним из направлений финансирования предусмотрена поддержка сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Рассмотрим особенности предложенного правового механизма поддержки сельскохозяйственной кооперации.

Первая особенность, которая вытекает из формального анализа нормативно-правового обеспечения поддержки кооперации, – это распространение государственной поддержки исключительно на кооперацию фермеров. Это подчеркивается тем, что поддержка кооперативов рассматривается в качестве лишь одного из направлений поддержки фермерства, а не как самостоятельный вектор аграрной протекционной политики.

Вторая особенность состоит в формировании многоуровневой системы требований к кооперативам – получателям государственной поддержки: 1) *субъектные требования*: а) к самому кооперативу – он должен быть исключительно обслуживающим (т. е. производственные кооперативы лишаются государственной поддержки) и насчитывать не менее 20 членов; б) к членам кооператива – среди них должно быть, как

минимум, одно фермерское хозяйство, а остальными членами – физические лица, каждое из которых владеет не более 100 га земли сельскохозяйственного назначения; 2) *функциональные требования* – поддержка предоставляется только тем кооперативам, которые заняты в сфере молочного животноводства и плодово-ягодного хозяйства; 3) *целевые требования* – финансирование предоставляется под конкретные цели, а именно: приобретение оборудования для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья особенность касается способа предоставления государственной поддержки. Необходимо отметить, что традиционно государственная финансовая поддержка, которая была направлена на облегчение приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в Украине, предоставлялась двумя способами: а) частичная компенсация стоимости техники сельскохозяйственному производителю, который предварительно полностью ее оплатил (т. е. происходит возврат части стоимости аграрию); б) оплата государством части стоимости техники вместо сельскохозяйственного производителя (т. е. оплату за технику продавцу осуществляли и аграрий, и государство). Порядок 2018 г. предлагает новый способ предоставления финансовой поддержки, который предполагает использование такого финансового инструмента, как простой вексель. Кооператив, оплатив самостоятельно 30 % стоимости оборудования и НДС продавцу техники, выдает ему вексель на оставшуюся сумму. Далее кооператив формирует пакет документов, предусмотренных в Порядке, и подает их вместе с копией договора, векселя и документов, подтверждающих фактическое получение оборудования, специальной комиссии в облгосадминистрации. Данная комиссия формирует реестр получателей поддержки и направляет его в Минагрополитики. После рассмотрения поданных документов Минагрополитики осуществляет аваль векселя в рамках средств, предусмотренных утвержденным распределением. Затем продавец оборудования предъявляет вексель к оплате, а Минагрополитики его выкупает.

Таким образом, государство меняет способ предоставления государственной поддержки. Следует понимать, поскольку вексель выписан кооперативом, то должником по оплате оборудования остается кооператив. Нельзя забывать, что авалирование векселя – это лишь возможный результат рассмотрения документов, т. е. сохраняется потенциальная вероятность получения отказа в авале, а значит, в государственной поддержке. Аваль понимается как разновидность обеспечения обязательства, и в соответствии с Унифицированным законом о переводных и простых векселях Минагрополитики становится еще одним обязанным лицом, однако его обязательство ограничено: 70 % стоимости оборудования и

не более 3 млн грн на кооператив. В случае отсутствия денежных средств или их нехватки в бюджете продавцы оборудования сохраняют возможность требовать у кооператива полной оплаты. В реалиях Украины это означает, что частично снимаются проблемы, которые хронически существовали ранее в агропротекционных отношениях. Многочисленные судебные тяжбы, длящиеся годами, являются неизменными спутниками программ государственной поддержки сельского хозяйства. При частичной компенсации стоимости техники возникала задолженность государства перед аграриями, а при оплате части стоимости вместо агрария – задолженность государства перед продавцами техники. Таким образом, введение векселя в агропротекционные отношения выгодно в первую очередь государству; во вторую – соответствует интересам продавца техники, который получает двоих обязанных лиц вместо одного. Сельскохозяйственный кооператив наименее защищен в таком механизме государственной поддержки, так как на момент покупки оборудования он не может быть уверен в предоставлении финансирования и его точном объеме.

Однако, несмотря на это, сам факт возобновления государственной поддержки кооперации является, безусловно, позитивным шагом, требующим дальнейшего активного развития.

Гуцол Р. И.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ АГРОХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

По законодательству Украины холдинговая компания – это акционерное общество, которое владеет, пользуется и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей) двух или более корпоративных предприятий (ст. 1 Закона Украины «О холдинговых компаниях в Украине» от 15 марта 2006 г.). Несмотря на такое требование законодателя, в аграрном секторе экономики продолжают существовать агрохолдинги в других организационно-правовых формах, включая такие, как ООО «Украинские аграрные инвестиции» и ООО «Укрпромагро» [1, с. 139].

В научной литературе к агрохолдинговым компаниям отнесено и государственное публичное акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (далее – ГПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»)

[2, с. 24], активы которого включают оба государственных портовых элеватора – Одесский и Николаевский, 24 линейных элеватора, 18 комбинатов хлебопродуктов, ряд других предприятий и 150 тыс. га арендованной земли [3].

В научной литературе отсутствует единая точка зрения на проблему определения организационной формы холдинговых компаний. Так, в частности, создание указанных компаний в форме акционерного общества имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

С одной стороны, как отмечается в экономической литературе, это максимально обеспечивает интересы контрагентов холдинга (фактически именно холдинга) прежде всего из-за большого размера уставного фонда акционерных обществ (к примеру, в случае банкротства корпоративного предприятия в результате действий холдинговой компании) и из-за наличия контроля за деятельностью акционерных обществ со стороны соответствующих государственных органов [4, с. 57].

С другой – ученые подчеркивают необходимость учета и негативных последствий создания сельскохозяйственных предприятий указанной организационно-правовой формы. Так, на рискованность применения акционерной формы в аграрном производстве указывает В. М. Ермоленко. По его мнению: а) приобретая акции при создании акционерного общества и передавая последнему средства или имущественную долю, акционер при неэффективной деятельности общества может фактически лишиться своей и так непосредственно незначительной собственности; б) имея только право требования на долю в ликвидационной массе акционерного общества, акционер рискует потерять свое имущество в случае прекращения общества; в) вследствие ликвидации общества все ликвидные активы, которые действительно имеют определенную ценность, достаются предыдущим очередям кредиторов; г) в акционерном обществе существует модель собственности с обособленным управлением имуществом, в результате чего акционеры почти не имеют эффективной власти над предприятием, которое сконцентрировано в руках группы управленцев [5, с. 127–128].

Определенный период времени в законодательстве не указывалась конкретная организационно-правовая форма такого предприятия. Например, в Положении о холдинговых компаниях, создаваемых в процессе корпоратизации и приватизации, утвержденном Указом Президента Украины от 11 мая 1994 г. № 224/94, холдинговая компания определялась как хозяйствующий субъект, владеющий контрольными пакетами акций других, одного или более хозяйствующих субъектов (п. 2). Практически аналогичное определение содержалось и в Хозяйственном ко-

дексе Украины. Это давало возможность создавать такие компании в любых организационно-правовых формах.

На наш взгляд, с учетом указанного, следует поддержать мнение И. В. Лукач о необходимости определить холдинговую компанию как субъекта хозяйствования без указания конкретного вида хозяйственной организации, поскольку на практике существуют фактически холдинговые образования в форме и частного предприятия, и обществ с ограниченной ответственностью [6, с. 44].

Аналогичной точки зрения придерживается и Н. В. Ибрагимова, рассматривая холдинговую компанию как хозяйственную организацию независимо от организационно-правовой формы хозяйствования, если она владеет, пользуется и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей) не менее двух корпоративных предприятий [7, с. 9].

Учитывая ситуацию, при которой в аграрном секторе продолжают действовать холдинговые компании в форме хозяйственных обществ (акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью и т. д.), считаем целесообразным присоединиться к мнению, высказанному в хозяйственно-правовой литературе, о необходимости определить холдинговую компанию как субъекта хозяйствования без установления конкретного вида хозяйственной организации, если она владеет, пользуется и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей) не менее двух корпоративных предприятий.

Библиографические ссылки

1. Іващенко, Д. В. Правові аспекти створення агрохолдингу / Д. В. Іващенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 138–141.

2. Бородіна, О. М. Агрохолдинг як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О. М. Бородіна, А. О. Гуторов // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 21–28.

3. Дєнков, Д. Недобудована імперія одного міністра [Електронный ресурс] / Дмитро Дєнков // ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА. – Режим доступа: https://www.epravda.com.ua/publications/2012/10/3/338012/view_print/ – Дата доступа: 21.03.2018.

4. Никифоров, О. Поняття й основні ознаки холдингової компанії / О. Никифоров // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 55–57.

5. Єрмоленко, В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія / В. М. Єрмоленко. – Київ : Магістр-ХХІ ст., 2005. – 304 с.

6. Лукач, І. В. Правове становище холдингових компаній : монографія / І. В. Лукач. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

7. Ібрагімова, Н. В. Правовий статус холдингів : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Н. В. Ібрагімова ; Донецьк. націон. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.

Елисеев В. С.

О ДЕФИНИЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Россия

Простые обязательства государственной поддержки (субсидии) субъектов сельского хозяйства в российском законодательстве не получили должного раскрытия. Нет самодостаточных официальных определений отдельных видов простых обязательств государственной поддержки, которые можно было бы взять за основу.

Попытки предложения определений (дефиниций) государственной поддержки предпринимались и предпринимаются в аграрном праве: в частности, предлагается широкое сугубо научное толкование «государственной поддержки» через «совокупность экономических методов» [1, с. 77–92; 2, с. 114–117].

Такой подход не может быть взят за основу, поскольку в нем отсутствует механизм правового закрепления имущественного интереса субъектов сельского хозяйства.

Более узкую формулировку предложил В. Н. Кульнев: «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей – это система мер, направленных на выплату за счет государственного бюджета денежных средств непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях прямого повышения их доходов» [3, с. 13]. Основным недостатком представленного определения является отсутствие элементов, необходимых для правового закрепления имущественного интереса субъектов аграрных отношений. Аналогичным недостатком обладает и представленное ранее определение государственной поддержки, предложенное О. В. Глеба [4, с. 83] (оба автора защищали диссертации по тематике государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей).

С одной стороны, следовало бы воспользоваться гражданско-правовым аналогом государственной поддержки – моделью обязательства, вытекающей из договора дарения (ст. 572 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации), когда государство «безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом», а вторая сторона «принимает или обязуется принять дар».

Однако, с другой стороны, государственная поддержка как модель обязательства обладает существенными отличиями от дарения: во-первых, основания возникновения обязательства государственной поддержки предполагают обусловленный характер в целях решения определенных государственных задач, а неисполнение обязательства объективно предполагает ответственность; во-вторых, поскольку речь идет об имуществе (прежде всего, денежных средствах) государства (включая бюджетные средства), то правовая регламентация обязательства предполагает императивный характер; в-третьих, передаваемое имущество для обязательства государственной поддержки должно быть использовано строго по целевому назначению, а использование данных средств по иному назначению – не допускается.

Сложность применения гражданско-правовой аналогии отмечает А. Селивончик при попытке анализа снабжения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, отмечая, что «за отсутствием специального нормативного материала сторонам приходится ориентироваться на общие нормы гл. 30 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации в части отношений поставки, приспосабливая их к специфике отношений по продаже ГСМ», приходится создавать достаточно сложные схемы договорных связей между нефтеперерабатывающими предприятиями, государством и субъектами сельского хозяйства с примесью налоговых льгот и государственных гарантий, которые не обладают требуемой эффективностью и создают для сельского хозяйства прочный имидж «черной дыры» [5].

В определении, представленном в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. (далее – Кодекс), «*дотация*» рассматривается как средства (предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации), предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, а ст. 78 Кодекса отмечает, что «субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг».

Имеется также определение субсидии как «пособия в денежной или натуральной форме, предоставляемые государством за счет средств государственного или местных бюджетов, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам». При этом «различают прямые субсидии, направленные на развитие необходимых отраслей экономики, и косвенные субсидии, представляющие собой систему льготных налоговых ставок, политику ускоренной амортизации и т. д.» [6].

Имеются попытки законодательного закрепления определения и в региональном законодательстве: так, например, пункт 1 ст. 2 Закона Ставропольского края от 6 февраля 2009 г. № 3-КЗ «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» «государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае за счет средств бюджета Ставропольского края» – «регулируемая система экономических, правовых, организационных, технологических и научно-технических мер, направленных на создание благоприятных условий для выращивания, производства и переработки соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказания соответствующих услуг, исходя из социально-экономических интересов населения Ставропольского края».

В аналогичных отношениях используется также термин «*субвенция*», который происходит от лат. «subvenir», что означает «приходить на помощь», и приводятся в качестве примеров различные ее (субвенции) определения, например, как «фиксированный объем государственных средств, выделяемых на безвозмездной основе для целевого финансирования (возмещения) расходов бюджетов национально-государственных и административно-территориальных образований», или как «суммы, выделяемой на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня на конкретные цели для выравнивания социально-экономического развития соответствующего национально-государственного или административно-территориального образования» [7, гл. 4. § 2].

Очередная дефиниция: «субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов» [6].

Механизм формирования определения обязательства обоснован в монографии В. С. Елисеева «Теория экономических обязательств: правовое обеспечение и защита имущественного интереса» [8, с. 56–62]: в соответствии с механизмом закрепления имущественной основы государственной поддержки для закрепления имущественного интереса

субъекта сельского хозяйства в отношениях предоставления государственной помощи (субсидии) необходимо наличие таких элементов, как указание на стороны и предмет отношений, изменение его правового режима, а также основные права и обязанности сторон. Учитывая указанный механизм, приведенные выше рассуждения об определении субсидии, учитывая особенность и безвозмездный характер отношений государственной поддержки, предлагается следующее *определение*, закрепляющее имущественный интерес субъектов аграрных отношений: «*В силу обязательства государственной поддержки (субсидии) государство в лице уполномоченного органа или организации (распорядитель субсидии) в случаях, установленных законодательством, распоряжением уполномоченного должностного лица либо на основании договора за счет бюджетных или внебюджетных средств, специально предусмотренных на данные цели, а также за счет средств организаций, уставной целью которых является оказание государственной поддержки, обязуется предоставить субъекту сельского хозяйства (получателю субсидии) на безвозмездной безвозвратной или возвратной основе денежные средства или иное имущество (имущественные права) в собственность (иное вещное право) или в пользование, безвозмездно выполнить работу или оказать услугу, предоставить имущественную льготу, рассрочить или отсрочить исполнение обязательств либо освободить от имущественной обязанности перед государством (субсидию), а получатель субсидии обязуется использовать указанное имущество (имущественные права) по целевому назначению и предоставить соответствующий отчет, если иное не вытекает из существа отношений*».

В данных отношениях «*сторона обязательства в части обязанных действий является должником, а в части прав на такие действия – кредитором»*, – предлагаемое определение обязательства субсидии имеет существенные отличия от сходных по имущественному интересу определений гражданско-правовых обязательств дарения, ссуды и других безвозмездных отношений.

В зависимости от конкретизации обязательства государственной поддержки (субсидии) определение может быть избавлено от лишних элементов, – целесообразно закрепить его *в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства»* от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ. Вместе с тем нет препятствий тому, чтобы аналогичные определения закрепить в региональном законодательстве, например, в ст. 2 регионального *Закона Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»*.

Библиографические ссылки

1. Козырь, М. И. Государственная поддержка сельского хозяйства. Специфика государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств / М. И. Козырь // Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые вопросы. – М. : ИГП РАН, 1998. – С. 77–92.

2. Аграрное право : учеб. для вузов / С. С. Акманов [и др.] ; под ред. Г. Е. Быстрова и М. И. Козыря. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 534 с.

3. Кульнев, В. Н. Правовое регулирование государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / В. Н. Кульнев ; ИГП РАН. – М., 2002. – 248 с.

4. Глеба, О. В. Понятие и содержание государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / О. В. Глеба // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 3 (63). – С. 81–86.

5. Селивончик, А. Прочные звенья непрочной цепи [Электронный ресурс] / А. Селивончик // ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России. – М. : НПП «Гарант-Сервис», 2018.

6. Толковый словарь «Бизнес и Право» [Электронный ресурс] // ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России. – М. : НПП «Гарант-Сервис», 2018.

7. Ибадова, Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: правовые аспекты [Электронный ресурс] / Л. Т. Ибадова. – М. : ВолтерсКлувер, 2006. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/519970/. – Дата доступа: 21.03.2018.

8. Елисеев, В. С. Теория экономических обязательств: правовое обеспечение и защита имущественного интереса : монография / В. С. Елисеев. – М. : Элит, 2009. – 378 с.

Кацубо С. П.

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь

Преобразования в сельском хозяйстве Республики Беларусь способствуют развитию малых форм хозяйствования, играющих существенную роль в экономическом и социальном развитии села. Развитие организаций малого агробизнеса следует рассматривать как одно из потенциальных направлений реализации частной инициативы, привлечения инвестиций в отечественное сельское хозяйство.

Основными представителями малого агробизнеса являются крестьянские (фермерские) хозяйства, которые в составе агропромышленного комплекса являются самой массовой организационно-правовой формой. Опыт развития фермерства в республике свидетельствует, что фермерский сектор является одним из динамично развивающихся секторов аграрной экономики, имеющим положительную динамику производства продукции сельского хозяйства.

На улучшение деловой среды, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан направлены цели и задачи Государственных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

Совершенствуются порядок и условия стимулирования предпринимательской деятельности в сельской местности. В целях стимулирования предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности был принят Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6, Указы Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2016 г. № 421, от 22 сентября 2017 г. № 345, от 9 октября 2017 г. № 365. На стимулирование деловой активности в сфере бытового обслуживания, создание новых рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых услуг в сельской местности направлен Указ Президента Республики Беларусь 28 июня 2017 г. № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания» и др.

Долгожданным стало нововведение, предоставляющее с 1 января 2018 г. ведение бухучета в упрощенной форме небольшим крестьянским (фермерским) хозяйствам – плательщикам единого налога для производителей сельхозпродукции.

В свете развития интеграционных процессов представляют интерес меры по развитию предпринимательства в сельской местности, предпринимаемые в Российской Федерации. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, которая одной из стратегических целей обозначает поддержку малых форм хозяйствования (см.: подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»): поддержку начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования; оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. Предлагается также развивать интеграцию крестьянских хозяйств с крупнейшим перерабатывающим сельскохозяйственными предприятиями: предоставление грантов и субсидий предприятиям на создание молокоприемных пунктов для сбора молока от населения и крестьянских (фермерских) хозяйств [1, с. 56].

Дальнейшее развитие предпринимательства на селе российские ученые видят в увеличении количества проектов, направленных на развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственную кооперацию, интеграцию малого бизнеса с крупным, создание оптовологистических центров.

На роль интеграции и кооперации с сельскохозяйственными организациями малых форм хозяйствования на селе обращают внимание и белорусские ученые [2, с. 12; 3, с. 43].

Приобретает определенную актуальность развитие семейного предпринимательства. Обращение к истории показывает, что у отечественного индивидуально-семейного предпринимательства имеются глубокие исторические корни [4]. Однако в Республике Беларусь и Российской Федерации нет специального законодательства для семейного предпринимательства. В этой связи представляет интерес Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 2012 г. «О семейном предпринимательстве» [5; 6].

На основании изложенного, с учетом специфики исторического развития аграрного предпринимательства, национального и зарубежного опыта деятельности малых форм агробизнеса и в целях его должного правового регулирования представляется целесообразным разработать правовую базу семейного предпринимательства; подготовить программу финансовой помощи субъектам хозяйствования, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сельской местности; поддерживать процессы интеграции и кооперации малых форм хозяйствования на селе с сельскохозяйственными организациями.

Библиографические ссылки

1. Скоропанова, Л. Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Российской Федерации / Л. Скоропанова // Аграрная экономика. – 2016. – № 5. – С. 50–59.

2. Матох, С. Развитие малого предпринимательства в АПК Республики Беларусь / С. Матох // Аграрная экономика. – 2016. – № 4. – С. 9–13.

3. Фрейдин, М. З. Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств как фактор повышения эффективности их функционирования / М. З. Фрейдин, А. Л. Астапчик // Вестник БГСХА. – 2016. – № 3. – С. 40–43

4. Чаянов, А. В. Избранные труды / А. В. Чаянов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 429 с.

5. Герасименко, А. Семейное предпринимательство / А. Герасименко // Экономическая газета. – 2012. – 3 апр. – С. 5.

6. Королева, В. Б. Перспективы развития семейного предпринимательства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / В. Б. Королева // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Банк данных «Правоприменительная практика – 2018. – Минск, 2018.

Корниенко А. С.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Появление фермерских хозяйств как на территории Республики Беларусь, так и Украины связано с проведением в этих странах аграрной реформы. Одной из задач реформирования аграрного сектора экономики является создание таких организационно-правовых форм хозяйствования на селе, которые показали бы свою эффективность ведения сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.

Следует отметить, что в законодательстве обеих стран существует специальное правовое регулирование деятельности фермерских хозяйств. Так, в Республике Беларусь это Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 18 февраля 1991 г. № 611-XII, а в Украине «О фермерском хозяйстве» от 19 июня 2003 г. № 973-IV. Проанализировав количество изменений, которые были внесены в эти законы с момента их принятия, можно сделать вывод, что указанный Закон Республики Беларусь характеризуется большей стабильностью и конкретностью в отличие от украинского Закона.

Впервые в Украине для урегулирования отношений связанных с ведением фермерских хозяйств, был принят Закон Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 20 декабря 1991 г., который действовал до принятия в 2003 г. Закона «О фермерском хозяйстве». Новый Закон внес изменения в названия субъекта, с этого момента на территории Украины создаются и функционируют фермерские хозяйства, а начиная с мая 2016 г. – и семейные фермерские хозяйства. Закон четко закрепляет, что учредителями и членами таких хозяйств могут быть только граждане Украины и члены их семей, причем право членства возникает с 14 лет. Фермерские хозяйства могут создаваться и регистрироваться как юридическое лицо, так и физическое лицо – предприниматель. Деятельность фермерского хозяйства направлена на производство товарной сельскохозяйственной продукции с целью получения прибыли. Основным требованием для его создания является наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения на праве собственности или на праве пользования, в том числе и на условиях аренды. Землю можно получить бесплатно для каждого члена из земель государственной или коммунальной собственности в размере земельной части (пая), характерного для той территории, где будет находиться фермерское хозяйство (отметим, что средний размер пая на территории

Украины – 4,7 га). При получении земельного участка необходимо предоставить документы, которые подтверждают либо наличие специального образования, полученного в аграрном учебном заведении, либо имеющийся трудовой стаж работы в сельском хозяйстве, т. е. предусматривается, что занятие фермерским хозяйством должно осуществляться на профессиональном уровне.

Украинский законодатель закрепил возможность создавать семейные фермерские хозяйства. Деятельность их отличается от фермерских хозяйств тем, что в них должны постоянно работать члены семьи, а наемные рабочие могут привлекаться только для выполнения сезонных работ или работ, требующих специальных знаний. При этом в Законе нет ограничений для количества наемных рабочих в таких хозяйствах. Предполагается, что семейные фермерские хозяйства должны иметь специальную государственную поддержку, однако в законодательстве Украины пока отсутствуют нормы, которые регулировали бы эту поддержку. Фермерские хозяйства и семейные фермерские хозяйства действуют на основе устава, если они имеют статус юридического лица. В отличие от Закона Республики Беларусь, в украинском законодательстве не закреплено точно, что должен содержать устав и его структура, нет разработанного примерного устава для фермерских хозяйств, что, безусловно, является существенным недостатком.

Фермерские хозяйства и семейные фермерские хозяйства действуют на основании договора о создании такого хозяйства, составленного в письменной форме и заверенного нотариально. Отметим, что несмотря на возможность с 2016 г. создавать семейные фермерские хозяйства, популярностью такая организационная форма ведения сельского хозяйства не пользуется. Это связано с отсутствием действительной государственной поддержки и несовершенным украинским налоговым законодательством.

В Законе Республики Беларусь четко указано, какие фермерские хозяйства могут воспользоваться государственной поддержкой. К ним относятся те хозяйства, основным видом деятельности которых является производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Украинский закон устанавливает различные виды государственной поддержки на безвозвратной и возвратной основе, причем приоритет имеют хозяйства в первые три года с момента создания и размещенные в труднодоступных населенных пунктах. Помощь государства осуществляется на конкурсной основе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, финансируемый из государственного бюджета. Фермерскому хозяйству могут компенсировать сумму в размере 30 % стоимости сельскохозяйственной техники отечественного

производства, в отличие от 20 % для других сельскохозяйственных предприятий.

Представляют практический интерес нормы белорусского Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», которые закрепляют правовой режим имущества. В отличие от украинского, этот Закон закрепляет формирование уставного фонда фермерского хозяйства, который делится на доли. При выходе из состава членов фермерского хозяйства лицо может рассчитывать на получении своей доли. Украинский Закон не дает определенного ответа на вопрос, касающийся формирования доли в «складеному капіталі» фермерского хозяйства. В украинском Законе не закреплена обязанность принимать личное, непосредственное трудовое участие членов фермерского хозяйства в его деятельности, однако существует право на получение части имущества фермерского хозяйства в случае выхода, из чего следует, что этот вопрос требует более совершенного правового регулирования.

Отметим, что в Украине отсутствует высший орган управления фермерским хозяйством, его функции возложены на председателя фермерского хозяйства, в отличие от Республики Беларусь, где высшим органом является общее собрание членов, если организация создана несколькими лицами.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

1. Несмотря на определенные различия в регулировании деятельности фермерских хозяйств, общим для обеих стран является законодательное закрепление таких хозяйств в качестве особых субъектов сельскохозяйственной деятельности, которые создаются с целью получения прибыли на основе членства людей, связанных родственными узами.

2. Важно то, что государство заинтересовано в дальнейшем их развитии и оказывает им особую поддержку.

3. Оба вышеназванных закона имеют ряд отсылочных норм, указывающих на то, что детальное правовое регулирование деятельности фермерских хозяйств возлагается на локальные нормативно-правовые акты – уставы и договоры.

Кузьмич И. П.

ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА АГРАРНОЕ ПРАВО КАК УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Современное аграрное право Республики Беларусь – это динамично развивающаяся отрасль права, для которой характерно в связи с усиле-

нием интеграционных процессов существенное обновление содержания большинства правовых институтов и появление новых, что находит свое отражение и закрепление в первую очередь в актах аграрного законодательства. Наибольшее влияние на развитие аграрного законодательства оказали такие процессы, как переход к экспортоориентированной аграрной экономике, создание Таможенного союза, а в дальнейшем – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это потребовало пересмотра технических нормативных правовых актов в рамках национального законодательства, перестройки всей системы государственной поддержки сельского хозяйства, обновления законодательства по основным отраслям сельскохозяйственного производства (в области растениеводства и животноводства), совершенствования системы государственных органов контроля и надзора в сельском хозяйстве, развития новых видов деятельности в аграрной сфере в свете проведения согласованной агропромышленной политики [1].

Кардинальные изменения в правовом регулировании аграрных отношений как нельзя лучше показывает сравнение тематических планов Учебной программы по Аграрному праву 2010 г. [2] и новой программы, утвержденной в 2016 г. [3]. Эти изменения являются результатом отражения объективной реальности, соответствующей современному состоянию развития аграрного законодательства в условиях проведения согласованной агропромышленной политики. Их сущность сводится к следующему: при сохранении определенной преемственности, в том числе в разделении аграрного права на общую и особенную часть, появилось много новых правовых институтов. В целом изменилось соотношение приоритетов при их распределении в рамках обозначенной структуры учебного курса с учетом последних тенденций в правовом регулировании и значимости аграрных отношений. В результате содержание общей и особенной части кардинальным образом обновилось и существенно отличается на данный момент от аграрного права первоначального постсоветского периода.

Так, если на первом этапе развития национального аграрного права как учебной дисциплины существенная часть времени отводилась на анализ правового статуса субъектов в сфере сельскохозяйственного производства, характеристику организационно-управленческих, договорных, трудовых и земельных отношений, то в настоящее время вопросы, связанные с правовым механизмом государственной поддержки сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития аграрного производства и сельских территорий вышли на первый план. Не менее значимой при изложении курса аграрного права стала и та часть, которая непосредственно связана с осо-

бенностями правового регулирования сельскохозяйственной деятельности. А это прежде всего законодательство в области племенного дела, семеноводства, идентификации сельскохозяйственных животных, обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, качества сельскохозяйственной продукции. Развитие, в свою очередь, органического сельского хозяйства, агроэкотуризма, генно-инженерной деятельности, возможности по производству биотоплива поднимают на новый уровень проблемы охраны окружающей среды, экологизации аграрного законодательства и сельскохозяйственного природопользования.

И конечно же, при построении курса аграрного права уже невозможно проигнорировать возникновение такого правового явления, как проведение согласованной агропромышленной политики в рамках ЕАЭС, представляющего собой иной уровень (наднациональный) правового регулирования аграрных отношений, затрагивающий большинство аграрно-правовых институтов.

В определенной мере мы можем констатировать, что для аграрного права Республики Беларусь характерен самостоятельный путь развития и достижение такого уровня, который позволяет нам начать процесс переосмысления многих теоретических подходов, которые традиционно сложились еще в науке советского сельскохозяйственного права, но уже не в полной мере соответствуют сущности регулируемых аграрных отношений, а также не отражают новых тенденций развития аграрного законодательства. Такие ключевые и традиционные для всех отраслей права категории и понятия, как предмет отрасли, источники, правоотношения, их классификации, в целом понятийный аппарат, требуют пересмотра и выработки нового подхода с учетом кардинального изменения и обновления содержания самих аграрных отношений, появления множества новых их видов.

Отразился на аграрном праве как отрасли права и тот факт, что аграрная политика перестала быть сугубо внутренним делом Республики Беларусь и, как следствие, на содержание аграрного законодательства во многом влияет необходимость соблюдения международных требований в результате участия в международных организациях и межгосударственных образованиях. Одновременно активная внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового продовольственного рынка, что также нашло отражение в учебной дисциплине по аграрному праву. С 2016 г. тема, связанная с правовым регулированием внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве, была включена в учебный курс.

Все вышеизложенное позволяет обозначить ключевую задачу современной науки аграрного права – своевременное научное обеспече-

ние развития основных подотраслей аграрного законодательства с учетом последних мировых тенденций развития аграрной экономики в новых для Республики Беларусь условиях – в условиях проведения согласованной агропромышленной политики в рамках права ЕАЭС.

Библиографические ссылки

1. Аграрное право : учеб. программа для студ. юрид. фак. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / сост. : Н. А. Шингель, И. П. Кузьмич, И. М. Чиж. – Минск : БГУ, 2010. – 21 с.
2. Аграрное право : учеб. программа учрежд. высш. образ. по учеб. дисц. для спец. 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / сост. : И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич, Н. А. Шингель. – Минск : БГУ, 2016. – 35 с.

Курман Т. В.

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Обеспечение правовыми средствами устойчивого развития сельскохозяйственного производства сегодня приобретает особую актуальность для Украины. Согласно ст. 404 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой стороны, утвержденного Законом Украины от 16 сентября 2014 г., сотрудничество в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий охватывает стимулирование современного и устойчивого сельскохозяйственного производства.

Между тем нынешнее состояние развития сельскохозяйственного производства в Украине не соотвествует критериям и требованиям устойчивого развития. Характерными признаками сельского хозяйства нашего государства на данный момент является технологический кризис, физический и моральный износ оборудования, технологий, техники, высокая ресурсо-, отходо- и энергоемкость производственных процессов, чрезмерно интенсивное использование земель сельскохозяйственного назначения и других природных ресурсов в процессе сельскохозяйственного производства. Все это требует осуществления соответствующей системы мер со стороны государства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и общества в целом.

Под системой мер обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства предлагаем понимать направленную на обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства,

динамичную, комплексную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов-мер, создающих определенную целостность с присущими ей особенностями, которые не сводятся к совокупности признаков ее элементов.

Из данного определения можно выделить признаки данной системы. Во-первых, она представляет собой совокупность определенных элементов-мер (правовых, экономических, социальных, технологических, образовательных и т. п.), способствующих устойчивому развитию сельскохозяйственного производства. Во-вторых, указанная система – это комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодействующих элементов-мер. Их комплексное применение позволяет достичь поставленную цель – обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производства. Эта цель выступает третьим признаком исследуемой системы, объединяя ее элементы в определенную целостность. В-четвертых, отдельные ее элементы остаются относительно автономными и самостоятельными. Пятый признак системы – это ее динамичность. Элементы-меры не остаются неизменными, одни из них утрачивают актуальность или действенность, другие – наоборот, при определенных условиях ее приобретают, подтверждают свою эффективность и включаются в данную систему. Это обусловливается состоянием сельскохозяйственного производства, окружающей среды, технологически-инновационным развитием и т. п.

Представляется, что указанная система должна включать широкий спектр мер, которые по субъектному признаку можно классифицировать на: а) меры, осуществляемые государством в лице компетентных органов (разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых актов, государственных целевых программ обеспечения устойчивого развития сельскохозпроизводства и пр.); б) меры со стороны самих сельскохозяйственных производителей (внедрение новейших ресурсосберегающих, экологобезопасных технологий обработки земель, производства и хранения продукции, защиты растений; ведение органического производства; экологизацию и диверсификацию); в) меры, осуществляемые обществом в целом (информационные, воспитательные, морально-этические, общественный эко-контроль и т. п.).

По предметному признаку целесообразно выделить следующие виды мер обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства: 1) организационно-правовые (принятие специального Закона Украины «Об устойчивом развитии сельских территорий», отдельный раздел которого должен быть посвящен устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, разработка Концепции устойчивого развития сельскохозяйственного производства в Украине на период до

2030 года, принятие долгосрочных целевых программ в этой сфере); 2) экономико-хозяйственные (внедрение ресурсосберегающих, эколого-направленных технологий ведения производства; переход к органическому и другим альтернативным формам ведения производства; эколого-сбалансированное природопользование; экологизация производства, пр.); 3) экономико-экологические (налоги, платежи, штрафы, дотации; экономическое стимулирование мероприятий по охране земель и других природных ресурсов; экологический мониторинг, аудит, сертификация и инновационная деяльность); 4) социально-этические (моральные основы общества и отдельной личности, формирующие ответственность за судьбу цивилизации); 5) информационные (услуги СМИ, наукоемкие средства производства, ноу-хау, технологические решения, технологии сельхозпроизводства, образование, тренинги, пособия для самоподготовки руководителей и специалистов сельского хозяйства); 7) образовательно-воспитательные (формирование новой мировоззренческой парадигмы человечества, направленной на сохранение природы как основы жизни, введение единой системы непрерывного экологического образования).

Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства возможно только при условии эффективной реализации целой системы мер, которые должны реализовываться комплексно и поступательно. Для реализации некоторых из них требуется довольно продолжительное время, в частности речь идет об образовательно-воспитательных и социально-этических мерах. Реализация других предусматривает активную роль государства, наличие бюджетного финансирования, что в нынешних условиях экономического кризиса и ведения боевых действий на части территории Украины вряд ли является возможным. В связи с этим сегодня приоритет следует отдать организационно-правовым, информационным, а также той части экономико-хозяйственных и экономико-экологических мер, которые могуть быть реализованы самими сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Михнюк А. И.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Минск

В настоящее время в Республике Беларусь происходит реформирования аграрно-правовых отношений, затрагивающее, в первую очередь, вопросы правового регулирования государственной поддержки сельско-

го хозяйства. При этом коренные изменения коснулись не только законодательно закрепленной системы мер такой поддержки, но и самого механизма ее оказания, что обусловлено углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а также выявлением проверяющими органами многочисленных недостатков и нарушений, как при выделении отдельными райисполкомами финансовой помощи, так и при ее использовании непосредственно сельхозорганизациями [1, с. 54].

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» были внесены следующие принципиальные изменения в механизм предоставления государственной поддержки в области агропромышленного производства:

во-первых, произошел переход от индивидуального к программному подходу оказания государственной финансовой помощи. Так, реализация прямых мер государственной поддержки может осуществляться только для достижения целей и задач государственных программ в агропромышленном комплексе и в пределах средств, ежегодно определяемых Правительством Республики Беларусь и местными Советами депутатов при формировании проектов республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год. Следовательно, финансовая помощь теперь предоставляется не по текущим запросам производителей сельскохозяйственной продукции, а исходя из стратегических приоритетов экономики страны на инвестиционные цели в рамках реализации государственных программ, разработанных в соответствии с приоритетами развития;

во-вторых, одним из основополагающих принципов аграрной политики был закреплен принцип участия в государственных программах в агропромышленном комплексе на условиях конкурса. К слову, конкурсный порядок распределения субсидий подвергся критике в экономической литературе, в связи с нарушением равных условий конкуренции между сельскохозяйственными производителями и искажением рынка, а также значительным повышением уровня коррупции при проведении конкурсов [2, с. 37]. Полагаем, что при ограниченности бюджетных средств, использование конкурсного порядка является оправданным при условии прозрачности процедуры выбора победителя. Выбор исполнителей мероприятий государственных программ детально регламентирован Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 26. Согласно данной Инструкции конкурсы, проводимые в Республике Беларусь, являются открытыми и представляют собой форму тендера, выигравшим который признается участник, конкурсное

предложение которого конкурсной комиссией признано лучшим для заключения договора на реализацию мероприятия по сравнению с конкурсными предложениями других участников. Анализ проведенных конкурсов Минсельхозпродом Республики Беларусь, информация о которых размещается на официальном сайте министерства, свидетельствует о том, что победителями становятся не только крупные государственные сельскохозяйственные производители, но также многочисленные крестьянские (фермерские) хозяйства и иные сельхозорганизации негосударственной формы собственности, что свидетельствует о равной доступности государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции вне зависимости от их формы собственности и организационно-правовой формы. Что касается коррупционной составляющей, то в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З государственные органы и иные государственные организации обязаны проводить конкурсы, аукционы или иные процедуры, предусмотренные актами законодательства, при принятии решений о привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к реализации государственных программ. Конкурсный порядок рассматривается белорусским законодателем как превентивная мера для борьбы с коррупцией.

Следует отметить, что несмотря на внесенные изменения в механизм оказания государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям, за Президентом Республики Беларусь сохранилось право в исключительных случаях принимать решение по ее оказанию и в ином виде или порядке при соблюдении двух обязательных условий: платности и возвратности такой поддержки.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основные изменения в правовом регулировании вопросов предоставления государственной поддержки касаются перехода от индивидуального к программному подходу оказания такой поддержки при введении конкурсного порядка отбора исполнителей мероприятий государственных программ, с сохранением возможности в исключительных случаях оказывать государственную финансовую помощь по решению Президента Республики Беларусь.

Библиографические ссылки:

1. Терехова, Е. Господдержка и ее условия / Е. Терехова // Государственный контроль. – 2017. – № 1. – С. 54–55.

2. Узун, В. Я. Принципы формирования аграрного бюджета в России, США, Канаде и ЕС / В. Я. Узун // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 2. – С. 32–41.

Панченко В. В.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Экономический кризис стал существенной причиной уменьшения внутренних источников поступления инвестиций, а международные стали практически недоступными из-за неблагоприятной инвестиционной привлекательности Украины. Развитие современной экономики в Украине обусловливает необходимость определения степени вмешательства государства в функционирование аграрного рынка с целью обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобретают статус равноправного партнера государства в исполнении стратегических заданий социально-экономического развития страны. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета Министров Украины от 14 августа 2013 г. «Об одобрении Концепции развития государственно-частного партнерства в Украине на 2013–2018 годы». Согласно этой Концепции государственно-частное партнерство обеспечит стимулирование инвестиционного процесса путем поступления инвестиционных ресурсов за счет разных источников.

В аграрном секторе экономики Украины инвестиционный процесс рассматривается как система конкретных мер относительно проведения научных исследований, разработка и создание инноваций и их внедрение в производство с целью получения новой или улучшенной сельскохозяйственной продукции, соответствующее ресурсное обеспечение указанных процессов за счет привлечения инвестиций [1, с. 40].

Правовой механизм реализации таких мероприятий нуждается в детальной проработке современного законодательства учитывая, что правовая система содержит значительное количество нормативно-правовых актов, направленных на упорядочение отношений, связанных с инвестиционным процессом в аграрном секторе.

Среди них можно выделить указ Президента Украины от 10 апреля 2006 г. «О плане первоочередных мер в сфере инвестиционной деятельности», постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 1992 г. «О совершенствовании формирования инвестиций на социальное развитие села и агропромышленного комплекса», распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 августа 2006 г. «Об одобрении Концепции создания индустриальных (промышленных) парков» и др.

Началом же современного правового реформирования отношений, связанных с инвестиционным процессом в аграрном секторе стал Закон

Украины от 1 июля 2010 г. «О государственно-частном партнерстве», который направлен на стимулирование развития сотрудничества между государственным и частными секторами с целью привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности экономики страны в целом.

Следующим шагом было принятие Закона Украины от 21 октября 2010 г. «О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу «единого окна», которое позволило упростить для субъектов инвестиционного процесса процедуру получения услуг, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов, путем введения принципа «единого окна».

Все это указывает на то, что через эффективный правовой механизм управления инвестиционным процессом путем обеспечения достижения единства интересов и установления слаженного взаимодействия между государственными органами управления возможно создание организационно-правовых, социально-экономических условий для эффективного воспроизводства, усовершенствования, развития и использования научно-технического потенциала страны с целью не только улучшения структуры и качества производства, но и улучшения социальной сферы, направленной на формирование благоприятного инвестиционного климата.

Итак, законодательство Украины, которое регулирует отношения, связанные с инвестиционным процессом в аграрном секторе экономики, характеризуется наличием большого количества нормативно-правовых актов, которые охватывают правовые нормы различных отраслей права, что приводит к их несогласованности между собой и неэффективности применения. При этом значительное количество нормативно-правовых актов не закрепляет организационно-правовых механизмов и четкого взаимодействия между органами государственной власти по их реализации. Такая разветвленность правовой системы требует дальнейшего совершенствования и обеспечения эффективной правовой регламентации отношений в этой сфере с должным правовым механизмом их регулирования, учитывая особенности инвестиционного процесса в аграрном секторе Украины в условиях экономической интеграции в соответствии с определенными государством стратегическими целями.

Библиографические ссылки

1. Роздайбида, А. В. Организационно-правовые аспекты инвестиционной политики государства в агропромышленном комплексе Украины / А. В. Роздайбида // Проблемы правового обеспечения экономической политики государства на современном этапе: материалы науч.-практ. конф. (11 дек. 2009 г.). – Харьков : НИИ государственного строительства и местного самоуправления АПрН Украины, 2009. – С. 38–41.

Поддубная Д. С.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ – ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Донецкий юридический институт Министерства внутренних дел Украины, г. Донецк

Органическое производство на сегодняшний день занимает в Украине одно из приоритетных направлений. Его поддержка осуществляется и на государственном уровне. Сложилась нормативная основа в данной области в виде специального законодательного акта и ряда постановлений Кабинета Министров Украины. Надо отметить, что для Украины органическое производство является новым, стратегически важным направлением. Его внедрение, поддержка находятся под постоянным контролем со стороны правительства страны, поскольку Украина владеет природными ресурсами, которые дают возможность реализации данного направления. И речь идет не только о земельных участках, но и водном, лесном, растительном, животном фонде, в какой-то мере, и атмосферном воздухе. От качества данных природных ресурсов будет зависеть не только здоровье населения, общие показательные характеристики, возможность осуществления деятельности любым субъектом в сфере органического производства и много иных показателей, но также и экономико-социальный показатель страны в целом. Непосредственно органическое производство способно обеспечить позитивные показатели валового внутреннего продукта, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в стране. Однако это возможно только при обеспечении взаимодействия между различными субъектами общества, товарных отношений, а главное – при наличии четко определенной государственной политики.

Таким образом, органическое производство как способ ведения сельскохозяйственного производства, способный улучшить экологическую ситуацию, нуждается в системном и комплексном подходе. Необходимо определить роль и значение данной деятельности со стороны государства и его органов.

Непосредственные задачи, предусмотренные государственной политикой в сфере производства и оборота органической продукции (сырья), направлены на создание благоприятных условий для развития конкурентного, высокоэффективного ведения сельского хозяйства с помощью производства органической продукции (сырья); увеличения экспорта органической продукции; развития внутреннего рынка органической продукции и удовлетворения нужд потребителей в ассортименте орга-

нической продукции. Данный перечень является определяющим для определения основных векторов деятельности в сфере производства и оборота органической продукции (сырья). Однако его анализ предоставляет возможность констатировать определенную неточность и необходимость конкретизации. Позиция в части развития конкурентного, высокоэффективного ведения сельского хозяйствования с помощью производства органической продукции имеет общедекларативный характер. Задача увеличения экспорта вызывает вопрос о том, кто должен его увеличивать. Учитывая действующие нормы, можно прийти к выводу, что это направление должно быть реализовано при помощи государства, т. е. государство продает и увеличивает экспорт. Как при этом действовать субъектам хозяйствования? Данные вопросы возникают, поскольку рыночные отношения предусматривают прежде всего свободу хозяйственных взаимодействий соответствующих субъектов. Определенные выше задачи, во избежание декларативности и порождения еще большего количества нормативно-правовых актов, детализирующих общие положения, нуждаются в пересмотре и законодательном определении четких позиций, которые будут ясны при раскрытии государственной политики в данной области. Вместе с тем позиции должны быть направлены на закрепление поддержки осуществления хозяйственной деятельности.

Таким образом, предлагаем внести изменения в нормативно-правовые акты, предусмотрев, что государственная политика направлена на поддержку и развитие субъектов, которые осуществляют органическое производство. Также необходимо создать законодательное пространство для обеспечения беспрепятственного осуществления экспорта органической продукции, в том числе и сырья. Данные предложения переносят акцент непосредственно на субъектов хозяйствования, тем самым четко определяют, кому и зачем осуществляется государственная поддержка в сфере органического производства. С позиции более качественной ее реализации должны быть задействованы не только законодательная техника, но и комплексная система, которая будет включать в себя экономические, экологические, социальные, образовательные, психологические аспекты. Кроме того, учитываться в обязательном порядке должны все новые доктринальные положения, наработки XXI в., в том числе и усовершенствование методологии и ее направлений. Органическое производство необходимо понимать и рассматривать как комплекс слаженных элементов и действий, включающих общую государственную политику, которая четко должна отражать интересы субъектов хозяйствования и потребительский интерес.

Савельева Е. Н.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

В современных условиях трансформация предмета аграрного права Украины обусловлена появлением в его структуре качественно новых видов общественных отношений. Такие отношения возникают в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития всей аграрной сферы в государстве путем внедрения новых форм аграрного хозяйствования, использования инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве, стимулирования развития сельскохозяйственной биоэнергетики, сельского туризма, диверсификации сельскохозяйственной деятельности и сельских территорий, информационных отношений в аграрной сфере, а также выполнением международных обязательств Украины в этой сфере.

Проведение в государстве аграрной и земельной реформы, а впоследствии – реформирование агропромышленного комплекса и формирование аграрного сектора экономики рыночного типа, способствовало появлению в Украине ранее не известных субъектов товарного сельскохозяйственного производства. Так, вместо колхозов, совхозов и коллективных сельскохозяйственных предприятий начали функционировать фермерские хозяйства, семейные фермерские хозяйства, агрохолдинги, сельскохозяйственные кооперативы, агрофирмы, аграрные кластеры и т. д.

Удельный вес субъектов агробизнеса в Украине в условиях рыночной экономики значительно вырос. Соответственно, и возросла роль правовой регламентации отношений, возникающих в сфере ведения агробизнеса. Его основная функция (получение финансовой прибыли и иных выгод), без сомнения, должна соответствовать современной Концепции развития сельских территории, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2015 г. № 995-р. Данная Концепция предусматривает: (а) диверсификацию экономической деятельности; (б) увеличение уровня реальных доходов от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности; (в) достижение гарантированных социальных стандартов и улучшение условий проживания сельского населения; (г) охрану окружающей среды, сохранение и восстановление природных ресурсов в сельской местности; (д) сохранение сельского населения как носителя украинской идентичности, культуры и духовности; (е) создание условий для расширения возможностей территориальных общин села для решения существующих в них проблем;

(ж) приведение законодательства в сфере сельского развития в соответствие со стандартами Европейского союза. Таким образом, ведение агробизнеса в условиях политики децентрализации в Украине должно становиться более социально-ответственным и природоохранным. Однако, к сожалению, указанный нормативно-правовой акт носит подзаконный характер и требует специального дополнительного законодательного урегулирования для практического внедрения норм Концепции.

Актуализировалась и необходимость адаптации государственной аграрной политики Украины к Общей сельскохозяйственной политике Европейского союза в соответствии с Законом Украины «О ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» от 16 сентября 2014 г. № 1678-VII, а также Законом «О ратификации Договора между Правительством Украины и Европейским союзом об участии Украины в Программе ЕС «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME)» от 22 февраля 2017 г. № 1904-VIII. Так, к примеру, присоединение Украины к Программе COSME должно способствовать развитию украинской предпринимательской среды, агроконсалтинговых и аналитических услуг, связанных с экспортно-импортной деятельностью сельхозпредприятий, расширению торгово-экономических связей, приведению украинского законодательства в сфере малого и среднего аграрного предпринимательства к европейским стандартам, а также созданию условий для популяризации аграрного предпринимательства и формированию культуры агробизнеса.

Относительно сущности агробизнеса как юридической категории, данный термин в действующем украинском законодательстве не закреплен. Вместе с тем в экономической литературе и бизнес-среде категория «агробизнес» уже получила широкое распространение.

В современной научной аграрно-правовой литературе, как правило, речь идет о производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также о предпринимательстве в сельском хозяйстве. Производственно-хозяйственную деятельность субъектов аграрного предпринимательства ученые трактуют как урегулированную нормами права совокупность общественных отношений, которые возникают в процессе производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья, и направлены на получение хозяйственной выгоды (экономически значимого результата) (С. И. Марченко). Таким образом, сущность предпринимательства в сельском хозяйстве как юридической категории в данном случае определяется через категорию правоотношений.

Однако следует учесть, что категории «агробизнес» и «предпринимательство», «предпринимательская деятельность» в сельском хозяйстве нетождественные. Агробизнес как система экономических отношений между субъектами аграрного сектора экономики – более широкое понятие. Современный агробизнес включает, помимо непосредственно производственно-хозяйственной деятельности по производству товарной сельскохозяйственной продукции и сырья с целью получения прибыли, такие основные сферы деятельности, как вторичную переработку, хранение, торговлю и поставку сельскохозяйственной продукции и сырья, а также производственный и социальный агросервис как основу устойчивого развития сельских территорий.

Самсонова Я. А.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Создание условий для широкого внедрения экологически ориентированных и органических технологий ведения сельского хозяйства и увеличение до 2020 г. части земель, которые используются в органическом сельском хозяйстве, до 7 % продекламировано как приоритетное задание, которое поставлено перед Украиной Стратегией государственной экологической политики на период до 2020 года, утвержденной Законом Украины от 21 декабря 2010 г. Однако данные на 2016 г. свидетельствуют о том, что площадь сертифицированных органических земель составляла 1 % от общей площади всех сельскохозяйственных земель страны [1], что говорит об очень умеренном темпе выполнения заданий, поставленных перед государством. Производство органической продукции, которое сопровождается большой степенью риска и является наиболее затратным, по сравнению с традиционным производствм, не способно развиваться, особенно на стадии становления, без целенаправленной государственной поддержки, которая требует изменения приоритетов в условиях мировой глобализации.

Основными причинами невыполнения вышеуказанных государственных програмных целей являются: во-первых, несовершенство действующего законодательства относительно правового регулирования органического сектора; во-вторых, отсутствие приоритета государственной поддержки органического сельского хозяйства; в-третьих, низкий спрос на органическую продукцию на внутреннем рынке страны (по данным

потребления органической продукции в 2015 г. в Украине одним человеком употреблено на 0,39 евро такой продукции, в то время как в Германии на 106 евро, США – 111, Франции – 83, Швейцарии – 262, Италии – 38 [2]).

Правовые и экономические основы производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции и сырья закреплены Законом Украины от 3 сентября 2013 г. «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья». Практика применения норм данного закона в процессе производства органической продукции показала недостатки и пробелы правового регулирования, в частности относительно требований к маркировке и обороту продукции, порядка сертификации производства, ответственности за нарушение законодательства в данной сфере.

Сегодня украинская система маркировки и сертификации органической продукции в условиях евроинтеграции находится на стадии формирования и становления, из-за чего в законодательстве содержится большое количество пробелов и противоречий, которые негативно влияют на урегулирование отношений в сфере органического производства сельскохозяйственной продукции и сырья. Национальные стандарты органического производства также находятся на этапе разработки, что негативно влияет на процесс сертификации. В Украине и других странах, которые не являются полноправными членами Европейского союза и в которых не разработаны собственные национальные стандарты, продукция сертифицируется по стандартам международного уровня, которые в основном являются упрощенной версией Европейских стандартов и адаптируют их для применения за пределами ЕС. Однако такие стандарты не в полном объеме учитывают положение соответствующих документов ЕС, таких как Постановление Совета (ЕС) №834/2007 от 5 сентября 2008 г. «Об органическом производстве и маркировке органической продукции», что влияет на применение не гармонизированных между собой стандартов и неоднозначную сертификацию органической продукции в разных системах координат, выбор которой зависит от представителей иностранных компаний, осуществляющих оценку соответствия органической продукции с ориентацией на конечного потребителя (внутренней или международной ориентации).

Отсутствие законодательно закрепленного порядка маркировки органической сельскохозяйственной продукции, требований к органической продукции, которая подлежит маркировке, и критериев предоставления соответствующих знаков делает невозможной конкретизацию ответственности за нарушение законодательства в этой сфере, что влечет наличие большого количества фальсифицированной продукции на рынке органической продукции.

В качестве вывода следует отметить, что аграрная сфера, особенно органическая, должна стоять в приоритете государственной аграрной политики, что обусловлено возможностью обеспечения стабильности ее развития через рациональное использование природно-ресурсного потенциала и занятия конкурентних позиций на международном рынке органической продукции, а также огромным влиянием на формирование здоровья нации, которое в соответствии со ст. 3 Конституции Украины от 28 июня 1996 г. признается одной из наивысших социальных ценностей.

Библиографические ссылки

1. Кутовий, Т. Органічне виробництво в Україні: реалії та перспективи [Електронный ресурс] / Т. Кутовий // Міністерство аграрної політики та продовольства. Департамент продовольства. – Режим доступа: http://www.slideshare.net/mobile/TarasKutovyi/ss-72695482. – Дата доступа: 21.03.2018.

2. Милованов, Є. Значення та місце української органічної продукції в Україні та на світовому ринку. Органічне виробництво – пріоритетний напрямок аграрного сектору України : матер. круглого столу [Електронный ресурс] / Є. Милованов. – Київ, 8 червня 2017 р. – Режим доступа: http://organic.com.ua/uk/news/494-organic-2017. – Дата доступа: 21.03.2018.

Саскевич В. В.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Одним из видов прямых мер государственной поддержки АПК является финансирование общегосударственных мероприятий. Основные из них закреплены в Государственной программе развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. Как правило, такие мероприятия коррелируют с нормами аграрного и иного законодательства, предусматривающими меры государственной поддержки сельского хозяйства и механизм из реализации.

Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ» (далее – Указ № 289) введено общее правило, что субъекты хозяйствования определяются исполнителями мероприятий государственных программ по результатам конкурсов, проводимых заказчиками этих программ. Указом № 289 установлен и ряд исключений из общего правила. В частности,

заказчики вправе определять без проведения конкурса в качестве исполнителей мероприятий субъектов хозяйствования, относящихся к определенной категории в соответствии с актами законодательства, при необходимости выполнения мероприятий, требующих участия субъектов хозяйствования, относящихся к данной категории.

Меры государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, закрепленные в ч. 3 и ч. 5 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон о «К(Ф)Х») предусмотрены в качестве мероприятий подпрограммы 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. Следует отметить, что задача подпрограммы – не развитие крестьянских хозяйств как организационно-правовой формы аграрного предпринимательства, а увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в этих организациях. К 2020 г. также ожидается увеличение списочной численности их работников.

Инструкцией о порядке использования средств, направляемых на финансирование Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 апреля 2018 г. № 38, (далее – Инструкция № 38) определен внеконкурсный порядок реализации такого мероприятия, как установление границ земельных участков, предоставленных для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом выделение средств республиканского бюджета на разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства, оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки (ч. 3 ст. 3 Закона о «К(Ф)Х», Приложение 13 к Государственной программе развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы), Инструкцией № 38 не предусмотрено.

Согласно Инструкции № 38 получатели средств республиканского бюджета на реализацию такого мероприятия, как обеспечение первичного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, телефонной связи и иных объектов), а также мелиорация земель, определяются в порядке, установленном законодательством. Таким образом, действует общий конкурсный порядок. При этом ни у организатора конкурса, ни у конкурсной комиссии нет полномочий по введению дополнительных условий и ограничений в отношении участия в конкурсе (п. 18 Указа № 289, Инструкция о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий, утверждена постановлением Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 26).

В то же время и в 2017, и в 2018 гг., несмотря на норму ч. 1 ст. 3 Закона о «К(Ф)Х» (предусматривающую оказание государственной поддержки вновь созданным фермерским хозяйствам в течение первого года со дня их создания), к участию в конкурсе допускаются лишь крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не позднее 1 января 2015 и 2016 гг. соответственно. Кроме того, помимо соблюдения требования о выручке, организации должны удовлетворять таким требованиям, как среднесписочная численность наемных работников за предшествующий конкурсу год не менее трех человек, отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет на первое число месяца, предшествующего дню подачи конкурсного предложения [1].

Подпрограммой 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрена выплата надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, за счет средств республиканского бюджета. Однако определяющая порядок выплат Инструкция, утвержденная постановлением Минсельхозпрода от 4 апреля 2018 г. № 35, на наш взгляд, неоправданно сужает круг лиц, которым может оказываться государственная поддержка. Документ определяет понятие «население» как граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В то же время Подпрограмма 10 направлена на создание условий для развития и поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, к которым относятся не только личные подсобные хозяйства граждан, но и подсобные хозяйства граждан, занимающихся производством продукции сельского хозяйства с использованием земельных участков, предоставленных в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

Сказанное демонстрирует необходимость обеспечения согласованности актов законодательства и правовых актов, принимаемых в области государственной поддержки АПК, а также совершенствования практики реализации правовых норм.

Библиографические ссылки

1. Извещения о проведении конкурсного отбора исполнителей мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, ответственным заказчиком которых является Минсельхозпрод. 2017 год [Электронный ресурс] / М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.mshp.gov.by/programms/c35cf94064857d14.html. – Дата доступа: 29.03.2018.

Стативка А. Н., Кульчий И. Н.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ: НЕКОТОРЫЕ

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Основными составляющими государственной аграрной политики Украины является комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на повышение эффективности функционирования аграрного сектора экономики, решение социальных проблем сельского населения и обеспечение комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

Одним из перспективных направлений устойчивого развития сельских территорий Украины в нынешних условиях является развитие сельского туризма, правовое регулирование которого из-за отсутствия специального закона в этой сфере осуществляется значительным количеством нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере сельского туризма только на общих основаниях, не отражая их специфики. В связи с этим существует необходимость исследовать особенности его правового обеспечения, поскольку структура правоотношений, связанных с предоставлением услуг в сфере сельского туризма характеризуется наличием специального субъектно-объектного состава и содержания таких правоотношений.

Так, общим Законом Украины от 15 сентября 1995 г. «О туризме» определен субъектный состав отношений, возникающих при осуществлении туристической деятельности (в том числе и в сфере сельского туризма). Субъектами, которые могут осуществлять и / или обеспечивать туристическую деятельность (субъекты туристической деятельности) являются: 1) туристические операторы; 2) туристические агенты; 3) другие субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию), питанию, а также экскурсионные, развлекательные и другие туристические услуги; 4) гиды-переводчики, экскурсоводы, спортивные инструкторы, проводники и другие специалисты туристического сопровождения; 5) физические лица, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности и предоставляющие услуги по временному размещению (проживанию), питанию и т. п.

Таким образом, особенностью субъектного состава сельского туризма является то, что возможность предоставлять услуги в этой сфере имеют производители сельскохозяйственной продукции. В соответствии с Законом Украины от 23 сентября 2008 г. «О сельскохозяйственной

переписи» такими производителями сельскохозяйственной продукции являются юридические лица всех организационно-правовых форм хозяйствования и их обособленные подразделения, физические лица (физические лица-предприниматели, домохозяйства), которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, предусмотренной классификацией видов экономической деятельности, имеют во владении, пользовании или распоряжении земли сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных животных.

Представляется, поскольку сельский туризм – это вид отдыха, который сопровождается ознакомлением с обычаями, традициями, культурой, бытом местных жителей, что среди производителей сельскохозяйственной продукции такие услуги могут предоставлять как фермерские хозяйства (будучи субъектами предпринимательской деятельности, которые могут оказывать услуги по временному размещению (проживанию), питанию, экскурсионные, развлекательные и другие туристические услуги), так и личные крестьянские хозяйства и домохозяйства, как физические лица, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности, которые могут предоставлять услуги по временному размещению (проживанию), питанию и т. п.

Объектом отношений по предоставлению услуг в сфере сельского туризма является специфический туристический продукт, т. е. то, по поводу чего возникают и существуют отношения в сфере сельского туризма. Туристический продукт – это предварительно разработанный комплекс туристических услуг, который объединяет не менее двух таких услуг, который реализуется или предлагается для реализации по определенной цене, в состав которого входят услуги перевозки, услуги размещения и другие туристические услуги, не связанные с перевозкой и размещением (услуги по организации посещений объектов культуры, отдыха и развлечений, реализации сувенирной продукции и т. п.) (ст. 1 Закона Украины «О туризме»).

Сельский туризм характеризуется наличием специфического туристского продукта, поскольку такой вид туризма осуществляется на сельских территориях. При разработке туристского продукта субъект, оказывающий услуги в сфере сельского туризма, должен обязательно учитывать особенности ресурсного потенциала сельских территорий, целевую аудиторию и продолжительность пребывания туристов. Эти компоненты являются ключевыми при разработке туристических программ, поэтому в зависимости от туристического продукта в сельском туризме условно возможно выделить такие направления: агротуризм, экологический или зеленый (при условии, если он осуществляется на сельских территориях), этнотуризм, отдыхающий и др.

Агротуризм – это вид сельского туризма, который связан с ознакомлением с различными видами сельскохозяйственных работ, процессами производства и переработки сельскохозяйственной продукции, с возможным привлечением к такой деятельности отдыхающих.

Экологический (зеленый) туризм – это познавательный вид туризма, который предполагает отдых на природных ландшафтах без ущерба окружающей среде. Как правило, такой отдых сопровождается посещением объектов природно-заповедного фонда, которые находятся на сельских территориях: природные заповедники, биосферные заповедники, национальные природные парки, региональные ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища, ботанические сады, дендрологические сады, зоологические парки, парки-памятники садово-паркового искусства.

В последнее время распространение получает также этнотуризм. Такой вид туризма заключается в ознакомлении с обычаями, традициями, ремеслами, историко-культурным наследием, бытом определенных регионов. Этнотуризм может быть организован в виде ярмарок, различных народных гуляний, экскурсионных программ по историческим местам, этнотуров и др.

Отдыхающий вид туризма сопровождается размещением туристов в домах сельских жителей с целью ознакомления туристов с сельским бытом, привлечением их к ведению сельского хозяйства (выпас скота, сбор урожая и др.). Такой вид туризма является интересным для городских жителей, поскольку дает им возможность отдохнуть от городской и приобщиться к сельской жизни.

Содержание отношений в сфере сельского туризма составляют права и обязанности сторон, которые приобретают правовую форму путем заключения договора об оказании услуг в сфере сельского туризма. К такому договору применяются требования гражданского законодательства Украины, его форма может быть как устная, так и письменная.

Исследуя правовое обеспечение сельского туризма в Украине, стоит отметить, что мировое сообщество неоднократно подчеркивало важность сельского туризма для обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Так, Совет Земли и Всемирная туристическая организация разработали документ «Повестка дня на XXI век для индустрии туризма и путешествий» (1996 г.) с целью улучшения состояния окружающей среды и обеспечения устойчивого развития туризма и международных путешествий. Кроме того, целесообразно отметить, что Всемирной туристической организацией в 2004 г. была разработана Концепция устойчивого развития туризма, согласно которой нормы и практику управления устойчивым развитием туризма можно применять ко всем видам туризма и ко всем его направлениям.

Анализ правового обеспечения сельского туризма дает основания утверждать, что он является одним из важнейших направлений устойчивого развития сельских территорий Украины, поскольку способствует увеличению рабочих мест, занятости крестьян и предоставлению услуг в этой сфере. Однако из-за отсутствия скоординированной государственной аграрной политики возможности сельского туризма для развития сельских территорий сегодня используются недостаточно.

Таким образом, для решения указанных проблем представляется целесообразным инициировать работу по разработке проекта закона «Об устойчивом развитии сельского туризма в Украине», в котором необходимо закрепить правовые, экономические и организационные основы, ключевые категории сельского туризма, принципы устойчивого развития сельского туризма, его направления, права и обязанности субъектов, определить объекты таких отношений и государственную поддержку.

Стрепетов В. В.

САДОВОДСТВО КАК ВИД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия

Одной из целей-принципов, закрепленных Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства», является действие унифицированного законодательства в различных областях регулирования, что однозначно подразумевает схожесть содержания многих понятий, применяемых в правовых актах стран – участниц Договора. Полагаем, что интеграционные процессы должны затрагивать в первую очередь отношения, в которых задействованы широкие социальные слои населения стран Союзного государства.

Как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь ведение садоводства является одним из традиционных, распространенных видов досуга, а зачастую и возможностью обеспечения продовольствием. Целью настоящей статьи является сравнительная характеристика сущности понятия «садоводство» по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь. Отметим, что указанное понятие анализируется нами с точки зрения его понимания как сферы правоотношений.

В Российской Федерации «базовым» законом, регулирующим осуществление садоводства, в настоящий момент является Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Закон № 66-ФЗ). Отметим, что указанный закон не называет и не раскрывает само понятие «садоводство». Однако положения о садовом земельном участке позволяют выделить качественные признаки такой деятельности: выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ), издание которого связано в будущем с полной заменой действующего Закона № 66-ФЗ с 1 января 2019 г., также указывает на следующие характеристики садоводства: выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Отметим, что названные законодательные акты также указывают на возможность размещения жилого строения как с правом регистрации (Закон № 217-ФЗ), так и без такового (Закон № 66-ФЗ). Однако, полагаем, что в рамках рассмотрения садоводства именно как вида сельскохозяйственной деятельности, указанные правомочия не являются относимыми.

Обращаясь к специальному нормативному акту Республики Беларусь, регулирующему коллективное садоводство, – Указу Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» (далее – Указ № 50), также выделим следующие признаки садоводства: выращивание плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур.

Очевидно, что объективное проявление садоводства в законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь схоже, что является вполне закономерным явлением. В связи с этим обратимся к содержательной составляющей правоотношений, а именно к правам и обязанностям садовода в садоводческом объединении.

Закон № 217-ФЗ указывает лишь на права и обязанности члена товарищества, носящие корпоративный характер, т. е. те, которые неразрывно связаны с самим правовым фактом членства в таком объединении, а также приводит ссылочную норму на иные права и обязанности, установленные в других правовых актах.

С этой точки зрения Указ № 50 представляется более содержательным, так как закрепляет также и иные права и обязанности лица, яв-

ляющегося землепользователем и субъектом аграрных отношений: распоряжение плодовой, ягодной, овощной, декоративной и иной сельскохозяйственной продукцией, выращенной на предоставленном земельном участке, что, конечно, подразумевается и в российской гражданском законодательстве, но, что важнее, закрепляется обязанность освоения земельного участка, а также выполнения на нем агротехнических мероприятий и мероприятий по защите растений. Полагаем, что такое упоминание в специальном правовом акте является важной характеристикой правоотношения в целом.

Соглашаясь с мнением Н. А. Шингель, И. С. Шахрай, утверждающих, что садоводство сочетает в себе экономическую (хозяйственную) деятельность и природопользование [1, с. 354], считаем, что Указ № 50 в ряде его положений подчеркивает именно аграрную природу садоводства (т. е. природопользование). Закон № 217-ФЗ, напротив, по нашему мнению, указывает лишь на сущность садоводства как определенной формы хозяйствования в отрыве от экологической стороны такой деятельности, т. е. фактически наличествует доминирование экономической составляющей.

Библиографические ссылки:

1. Шингель, Н. А. Природоресурсное право : учеб. пособие / Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 399 с.

Уркевич В. Ю.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА В УКРАИНЕ

Верховный Суд Украины, г. Киев

Использование биологических видов топлива является одним из вариантов решения проблемы нехватки энергетических ресурсов, которую остро испытывает Украина. Статьей 1 Закона Украины «Об альтернативных видах топлива» от 14 января 2000 г. № 1391-XIV биологические виды топлива (биотопливо) определяются как твердое, жидкое и газовое топливо, изготовленное из биологически восстанавливаемого сырья (биомассы), которое может использоваться как топливо или компонент других видов топлива. Именно сельское хозяйство Украины имеет значительный потенциал для производства биомассы и изготовления из нее биотоплива.

Биомасса – это неископаемое биологически активное вещество органического происхождения, способное к биологическому разложению, в виде продуктов, отходов и остатков лесного и сельского хозяйства

(растениеводства и животноводства), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также биологически разлагаемая часть промышленных или бытовых отходов (ст. 1 Закона Украины «Об альтернативных видах топлива»).

Что касается растениеводства, то, например, в Концепции целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины «Биомасса как топливное сырье» («Биотопливо»), одобренной постановлением Президиума Национальной академии наук Украины от 28 февраля 2007 г. № 56 указано, что в Украине, исходя из почвенно-климатических условий, как источники для биотоплива могут быть использованы кукуруза, тритикале, пшеница, сорго и просо, сахарная свекла, подсолнечник, рапс, отходы сельского и лесного хозяйства и др.

В последние годы значительное место среди растительной биомассы отводится так называемым энергетическим культурам. Прежде всего речь идет о посевах рапса, по площади культивирования которого Украина занимает ведущее место в мире, наряду с ЕС, Китаем, Канадой и Индией. Относительно новыми для выращивания в Украине являются такие энергетические культуры, как мискантус, свитчграс, энергетическая верба и др. С использованием растительной биомассы изготавливают как твердое (гранулы, брикеты и др.), так и жидкое (биоэтанол, биобутанол и др.) биотопливо.

В животноводстве в качестве биомассы рассматриваются отходы жизнедеятельности животных. Они являются основой для производства биогаза, генерируемого специальными биогазовыми установками, который в дальнейшем используется для обогрева помещения и других целей.

В аспекте правового регулирования отношений по производству биомассы и биотоплива в Украине следует отметить, что кроме указанного выше закона в этой сфере общественных отношений функционирует значительное число нормативно-правовых актов, среди которых можно назвать Законы Украины: «О рынке электрической энергии» от 13 апреля 2017 г. № 2019-VIII, «Об альтернативных источниках энергии» от 20 февраля 2003 г. № 555-IV, «Об энергосбережении» от 1 июля 1994 г. № 74/94-ВР, «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня 2004 г. № 1877-IV, а также Налоговый кодекс Украины, правовые нормы которого регламентируют предоставление отдельных налоговых льгот при производстве биотоплива.

В Украине также приняты нормативно-правовые акты в сфере организации производственно-хозяйственной деятельности аграрных товаропроизводителей в растениеводстве, а именно такие Законы Украины, как: «О семенах и посадочном материале» от 26 декабря 2002 г. № 411-IV, «О пестицидах и агрохимикатах» от 2 марта 1995 г. № 86/95-ВР,

«О зерне и рынке зерна в Украине» от 4 июля 2002 г. № 37-IV, «О винограде и виноградном вине» от 16 июня 2005 г. № 2662-IV и др.

На отношения по производству продукции животноводства свои предписания распространяют такие Законы Украины, как: «О племенном деле в животноводстве» от 15 декабря 1993 г. № 3691-XII, «О молоке и молочных продуктах» от 24 июня 2004 г. № 1870-IV, «Об идентификации и регистрации животных» от 4 июня 2009 г. № 1445-VI, «О пчеловодстве» от 22 февраля 2000 г. № 1492-III, «О рыбе, прочих живых водных ресурсах и пищевой продукции из них» от 6 февраля 2003 г. № 486-IV, «Об аквакультуре» от 18 сентября 2012 г. № 5293-VI и др.

Изложенное позволяет подытожить, что несмотря на достаточно развитое законодательство Украины в сфере производства биотоплива, оно не учитывает особенности изготовления биомассы именно в сельском хозяйстве, поскольку отсутствуют специальные нормативно-правовые акты в этой сфере общественных отношений. Нормативные предписания практически не содержат стимулирующих правовых норм, которые порождали бы заинтересованность у сельскохозяйственных производителей заниматься производством биотоплива из биомассы, которая изготовляется такими субъектами.

Чернов А. В.

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки Могилевской области

В Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г. от 15 декабря 2017 г. № 962 определена стратегия устойчивого обеспечения населения продовольствием для полноценного питания и здорового образа жизни путем развития конкурентоспособного аграрного производства, а также создания социально-экономической доступности продуктов питания для всех категорий населения на территории государства.

В настоящее время Республика Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в необходимом продовольствии, увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции. Однако проявляется необходимость повышения качества сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшей востребованности на внутреннем и внешнем рынках, увеличения производства органической продукции. Этому будет способствовать в значительной мере разработка и принятие Закона Республики Беларусь

«О производстве и обращении органической продукции». Для производства органической продукции предусматривается к 2030 г. увеличение доли сельскохозяйственных земель до 3 %, а также внедрение инновационных технологий.

По международным оценкам ожидается увеличение глобального потребления продукции АПК к 2050 г. на 60–70 % по сравнению с 2000 г. Это приведет к необходимости производства дополнительно 940 млн. тонн зерновых и 230 млн. тонн мяса в год. В связи с этим Республика Беларусь активно участвует в создании интегрированных компаний с участием зарубежного капитала, в том числе в рамках ЕАЭС. Так, научными организациями Беларуси, Казахстана, России создан консорциум «Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа», что способствует совместной разработке и внедрению перспективных передовых достижений на предприятиях АПК. Например, в области семеноводства предусматривается создание единого реестра семян сельскохозяйственных культур, который будет размещен в информационно-аналитической базе ЕАЭС. Значительно расширяется Российско-Белорусское научно-техническое сотрудничество в области совместной разработки и внедрения новых образцов сельскохозяйственной техники, ветеринарных препаратов, высокоурожайных сортов растений и др. Имеет важное практическое значение новая технология ускоренного создания и качественного обновления селекционных стад крупнорогатого скота, разработанная УО «Гродненский государственный аграрный университет» в селекционно-генетическом центре ООО «Бетагран Липецк» (Липецкая область). В результате совместных исследований на этом предприятии подготовлены квалифицированные специалисты в данной области, получено 920 эмбрионов высокопродуктивного крупного рогатого скота.

Совместные международные научно-исследовательские работы по агропромышленной тематике осуществляются в рамках реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 г. Широкую известность получили результаты реализации комплексных программ «Белгострансген» и «Белгострансген-2», в результате которых был построен современный специализированный биотехнологический центр, созданы генные конструкции, изучены свойства рекомбинантного лактоферрина, разработана технология и получены первичные трансгенные козы, продуцирующие лактоферрин.

Нередко предприятия и организации Республики Беларусь участвуют в реализации совместных проектов на территории Российской Федерации в области растениеводства и животноводства. Также расширя-

ется практика перемещения иностранного капитала в города районного подчинения. Так, в Могилевской области подписан инвестиционный договор с группой литовских компаний «ARVI», которые займутся разведением индейки в Климовичском районе. Договор стал итогом многоэтапных переговоров, в рамках которых была предложена, изучена и проанализирована возможность создания крупного современного комплекса, отвечающего высоким европейским и мировым стандартам, по выращиванию, откорму и переработке мяса индейки в Климовичском районе. ARVI – группа предприятий сектора сельского хозяйства и пищевой промышленности с литовским капиталом, действующая в сфере производства удобрений, кормов, сахара, переработки мяса, утилизации отходов животного происхождения и экспедирования грузов. Она объединяет 22 предприятия в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине и Хорватии [1, с. 7].

Наряду с этим получают развитие новые формы интеграционных процессов в сфере АПК. Например, в Витебской области, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2016 г. № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» создаются кооперативные интеграционные структуры на базе Витебского мясокомбината, Глубокского комбикормового завода, Полоцкого комбината хлебопродуктов и Оршанского комбината хлебопродуктов. В них вошли свинокомплексы, птицефабрики, предприятия по откорму крупного рогатого скота, крупные молочно-товарные фермы и сельхозпредприятия. За 2017 г. валовое производство продукции в интегрированных структурах региона увеличилось на 13,7 % по сравнению с 2016 г., выручка – на 20 % [2]. При этом в первую очередь учитываются передовые технологии для выпуска конкурентоспособных товаров.

В настоящее время все более широкое распространение получает также практика создания сельскохозяйственных подразделений (филиалов) в промышленных предприятиях и других субъектах хозяйствования. Например, проявляется положительная тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в интегрированной структуре филиала «Нива-Агро ОАО» «Климовичский комбинат хлебопродуктов». После присоединения этой сельскохозяйственной организации к Климовичскому КХП рост валовой продукции сельского хозяйства составил 114 %, выполнен госзаказ по продовольственному зерну и под полную потребность имеются фуражные запасы для животноводства [3].

Заслуживает внимания предложение директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси А. Шпака о целесообразности создания специализированных холдингов по производству молока в составе молочных заводов и сельскохозяйственных организаций, по-

ставщиков молока. Возможны различные механизмы, в том числе и передача маслозаводам части акций сельскохозяйственных организаций. Однако развитие таких процессов в сфере АПК в значительной мере сдерживается по причине отсутствия необходимой нормативной правовой базы, гарантирующей налогово-кредитные и финансовые льготы субъектам интеграционных структур.

Таким образом, развитие интеграционных процессов в сфере АПК требует дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, способствующей увеличению конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с использованием инновационных, научных и технических разработок.

Библиографические ссылки

1. Ковалев, К. Литовский капитал перемещается в глубинку / К. Ковалев // Сельская газета. – 2018. – 1 февраля. – С. 7.

2. Гедройц, В. В холдинг берут не всех / В. Гедройц // Сельская газета. – 2018. – 22 марта. – С. 6

3. Воронцов, С. Крепкое звено единого механизма / С. Воронцов // Сельская газета. – 2017. – 28 нояб. – С. 8

Чиж И. М.

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ТОРГОВЛЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Институт правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск

Мерами нетарифного регулирования признается комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами. Так, статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) установлены единые меры нетарифного регулирования, которые могут применяться в торговле с третьими странами. К ним, в частности, относятся:

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;
3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;
4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются в порядке, установленном приложением № 7 к Договору о ЕАЭС. Решение о введении, применении, продлении и отмене мер нетарифного регулирования принимаются Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК). Товары, в отношении которых принято решение о применении мер, включаются в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (далее – единый перечень товаров). В единый перечень товаров могут быть включены также товары, в отношении которых ЕЭС принято решение об установлении тарифной квоты либо импортной квоты в качестве специальной защитной меры и о выдаче лицензий.

Анализ рассматриваемого единого перечня товаров позволяет утверждать, что в торговле продуктами питания меры нетарифного регулирования применяются к отдельным видам алкогольной продукции, мясу крупного рогатого скота, свинине, мясу домашней птицы, отдельным видам молочной сыворотки.

Следует отметить, что согласно ст. 47 Договора о ЕАЭС государства-члены в торговле с третьими странами могут в одностороннем порядке вводить и применять меры нетарифного регулирования. Кроме того, п. 50 приложения № 7 к Договору о ЕАЭС предусмотрено, что в исключительных случаях государства-члены в торговле с третьими странами могут в одностороннем порядке вводить временные меры, в том числе и по основаниям, отличным от указанных в приложении. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (далее – Указ № 124) в Республике Беларусь на срок не более 6 месяцев могут вводиться следующие меры нетарифного регулирования:

- запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
- количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;
- исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;
- автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;
- разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

Подпункт 1.6 Указа № 124 содержит перечень случаев, когда могут быть введены приведенные меры нетарифного регулирования. Применительно к торговле продуктами питания, на наш взгляд, причинами для введения временных мер нетарифного регулирования могут быть:

- ограничение экспорта товаров, происходящих из Республики Беларусь, для обеспечения достаточным количеством таких товаров обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в течение периодов,

когда внутренняя цена на такие товары сохраняется на низком уровне, чем мировая цена, в результате осуществляемого плана стабилизации;

- охрана жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений;
- приобретение или распределение товаров при общем или местном их дефиците;
- выполнение международных обязательств Республики Беларусь;
- обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь.

При введении Республикой Беларусь в одностороннем порядке временных мер нетарифного регулирования в отношении товаров при их ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 486 «О некоторых вопросах лицензирования и применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности при осуществлении торговли с третьими странами и при введении мер нетарифного регулирования в одностороннем порядке», применяются лицензирование и иные административные меры регулирования внешнеторговой деятельности. Между тем необходимо отметить, что в настоящее время в отношении продуктов питания временные меры нетарифного регулирования не применялись Республикой Беларусь.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что законодательством предусмотрено применение мер нетарифного регулирования к торговле отдельными видами продуктов питания. При этом в Республике Беларусь не используются временные меры нетарифного регулирования, поскольку отсутствует детальная регламентация данных отношений и практика применения указанных норм.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Gianfranco Tamburelli, Coordinator of the Section on International Law of the Master Degree's Course on Environmental Law at «Sapienza» University of Rome Institute for International Legal Studies (ISGI) of the National Research Council of Italy (CNR), Senior Researcher, Professor.

Анисимов Алексей Павлович, профессор кафедры конституционного и административного права Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), доктор юридических наук, профессор.

Анисимова Анна Валерьевна, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины, доцент кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Балашенко Сергей Александрович, декан юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

Балюк Галина Ивановна, член-корреспондент НАПрН Украины; профессор кафедры экологического права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор.

Бевз Елена Владимировна, ассистент кафедры экологического права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук.

Боголюбов Сергей Александрович, заведующий отделом экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

Богоненко Владимир Антонович, заведующий кафедрой гражданского права Полоцкого государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Бондаренко Наталья Леонидовна, профессор кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

Бредихина Виктория Леонидовна, доцент кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Бринчук Михаил Михайлович, главный научный сотрудник сектора эколого-правовых исследований Института государства и права Российской академии наук.

Васильева Мария Ивановна, профессор Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), доктор юридических наук, доцент.

Вершило Николай Дмитриевич, профессор кафедры земельного и экологического права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор.

Вершило Татьяна Александровна, доцент кафедры финансового права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент.

Вершок Ирина Леонидовна, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Власенко Юлия Леонидовна, доцент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Воронина Наталья Павловна, доцент кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент.

Гафурова Елена Викторовна, профессор кафедры аграрного, земельного и экологического права имени академика В. З. Янчука Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, доктор юридических наук, доцент.

Гиззатуллин Равиль Хасанович, профессор кафедры финансового и экологического права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», доктор юридических наук, доцент.

Говорун Мария Дмитриевна, аспирантка кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Головко Ирина Ивановна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент.

Григорьева Кристина Антоновна, доцент кафедры аграрного, земельного и экологического права Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент.

Грицкевич Екатерина Викторовна, заведующий юридической консультацией Берестовицкого района, адвокат Гродненской областной коллегии адвокатов.

Гуцол Руслан Иванович, аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права имени академика В. З. Янчука Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Демичев Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой теории и истории права факультета права Белорусского государственного экономического университета, доктор юридических наук, профессор.

Джабаилдаева Гульнар Токсанбаевна, аспирантка кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, магистр права.

Довгялло Марина Михайловна, научный сотрудник Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

Елисеев Вячеслав Сергеевич, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент.

Ермоленко Владимир Михайлович, заведующий кафедрой аграрного, земельного и экологического права имени академика В. З. Янчука Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, доктор юридических наук, профессор.

Жлоба Альберт Анатольевич, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Заец Елена Ивановна, доцент кафедры земельного и аграрного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Зайчук Геннадий Иванович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», кандидат юридических наук, доцент.

Землякова Галина Леонидовна, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук», доктор юридических наук, доцент.

Золотарёва Дарья Михайловна, ассистент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Игнатенко Ирина Владимировна, ассистент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Имекова Мария Павловна, доцент Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент.

Каракаш Илья Иванович, профессор кафедры аграрного, земельного и экологического права Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук.

Карпович Наталья Александровна, заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор.

Каспрова Юлия Александровна, младший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук», кандидат юридических наук.

Кацубо Светлана Петровна, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин гуманитарно-экономического факультета Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого, кандидат юридических наук, доцент.

Кизюн Людмила Ивановна, аспирантка кафедры аграрного, земельного и экологического права имени академика В. З. Янчука Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Киселева Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Коваленко Татьяна Александровна, профессор, и. о. заведующего кафедрой земельного и аграрного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, доцент.

Ковальчук Татьяна Григорьевна, доцент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Кодолова Алена Владимировна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института экологической безопасности Российской академии наук, кандидат юридических наук.

Кондратюк Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Корниенко Анна Сергеевна, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета Украины имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Краснова Мария Васильевна, заведующий кафедрой экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор.

Красовский Пётр Сергеевич, ведущий юрисконсульт учреждения «Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта», магистр права.

Кудель Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

Кузьмич Ирина Петровна, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Кулько Андрей Вадимович, докторант Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук, доцент.

Кульчий Инна Николаевна, ассистент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Курман Татьяна Викторовна, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Лаевская Елена Владимировна, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Лизгаро Виктория Евгеньевна, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Липски Станислав Анджеевич, заведующий кафедрой земельного права ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор экономических наук, доцент.

Лисанец Олег Станиславович, доцент кафедры земельного и аграрного права Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Лисовая Татьяна Викторовна, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кандидат юридических наук, доцент.

Ма Синь, аспирант сектора эколого-правовых исследований Института государства и права Российской академии наук.

Макарова Надежда Владиславовна, аспирант кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, магистр права.

Макарова Тамара Ивановна, заведующий кафедрой экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

Малая Татьяна Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, кандидат юридических наук, доцент.

Малиновская Анна Иосифовна, аспирантка кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, магистр права.

Малохлеб Елена Сергеевна, соискатель кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Малый Александр Федорович, профессор кафедры конституционного и административного права Казанского (Приволжского) государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

Малышева Наталия Рафаэльевна, заведующий отделом проблем аграрного, земельного, экологического и космического права Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, доктор юридических наук, профессор.

Мельников Николай Николаевич, старший научный сотрудник сектора сельскохозяйственного и земельного права Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН)», доктор юридических наук, доцент.

Михайлов Андрей Валерьевич, заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент.

Михнюк Александра Игоревна, аспирант Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, магистр права.

Мороз Олег Васильевич, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Нуридуллаев Аслиддин Ахрорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Военно-технического института Национальной гвардии Республики Узбекистан, кандидат юридических наук, доцент.

Панченко Виктория Валериевна, ассистент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Поддубная Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин факультета № 3 Донецкого юридического института Министерства внутренних дел Украины, кандидат юридических наук.

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Редникова Татьяна Владимировна, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук», кандидат юридических наук.

Савельева Елена Николаевна, лаборант кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета Украины имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Самсонова Яна Алексеевна, ассистент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Самусенко Лидия Анатольевна, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Санников Дмитрий Валериевич, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Саскевич Вероника Васильевна, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Сафаров Джахонгир Исмаилович, начальник отдела правовой экспертизы Управления юридического обеспечения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, кандидат юридических наук, доцент.

Сафин Завдат Файзрахманович, заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доктор юридических наук, профессор.

Скороход Игорь Георгиевич, ассистент кафедры теории и истории права факультета права Белорусского государственного экономического университета.

Слепцов Андрей Витальевич, соискатель кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, магистр права.

Слепченко Анжела Анатольевна, юрист I категории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук.

Соколова Алла Константиновна, заведующий кафедрой экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, доцент.

Станиславский Валерий Петрович, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Стативка Анатолий Николаевич, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, профессор кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор.

Стрепетов Вячеслав Валентинович, аспирант кафедры экологического, земельного и трудового права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

Тиковенко Анатолий Герасимович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор.

Толочко Ольга Николаевна, заведующий кафедрой международного права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», доктор юридических наук, доцент.

Тулина Эльбис Евгеньевна, ассистент кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Уркевич Виталий Юрьевич, судья Верховного Суда Украины, доктор юридических наук, профессор.

Устюкова Валентина Владимировна, и. о. главного научного сотрудника сектора экологического, земельного и аграрного права Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор.

Харитонова Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой аграрного, земельного и экологического права Национального университета «Одесская юридическая академия», доктор юридических наук, доцент.

Хотько Ольга Александровна, доцент кафедры «Экономика и право» Белорусского национального технического университета, кандидат юридических наук, доцент.

Чернов Александр Викторович, доцент кафедры общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат юридических наук, доцент.

Чиж Ирина Михайловна, старший научный сотрудник Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

Шараевская Татьяна Анатольевна, ассистент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук.

Шарапова Светлана Владимировна, доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент.

Шахрай Ирина Сергеевна доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Шейко Оксана Анатольевна, юрисконсульт Коммунального производственного унитарного предприятия «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов».

Шингель Наталия Адамовна, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Шульга Михаил Васильевич, заведующий кафедрой земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Балашенко С. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРАВОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 3

Балюк Г. И. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 5

Боголюбов С. А. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ В КОНСТИТУЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11

Бринчук М. М., Ма Синь, КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА 15

Васильева М. И. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 19

Вершило Н. Д. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 24

Гафурова Е. В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28

Гиззатуллин Р. Х. О ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 31

Демичев Д. М. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 34

Ермоленко В. М. НЕКОТОРЫЕ НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ 40

Карпович Н. А. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВА ЕАЭС В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 44

Краснова М. В. ФОРМЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 50

Липски С. А. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 53

Макарова Т. И. ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ..... 55

Малая Т. Н. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 58

Малый А. Ф. ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 61

Малышева Н. Р. ДОСТАТОЧЕН ЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ XXI ВЕКА? 63

Сафин З. Ф. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 66

Тиковенко А. Г. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: СУБЪЕКТЫ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЕГО ГАРАНТИРОВАНИЯ..... 69

Толочко О. Н. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 72

Устюкова В. В. РОЛЬ ПРАВА В ПРЕОДОЛЕНИИ УГРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 74

Шингель Н. А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 76

Шульга М. В. СОВРЕМЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ..... 79

Раздел 2. МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Анисимов А. П. О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ..... 83

Анисимова А. В. ВЛИЯНИЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 85

Бевз Е. В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ИЗУМРУДНОЙ СЕТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 88

Бондаренко Н. Л. ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ..... 90

Власенко Ю. Л. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 93

Gianfranco Tamburelli INTERNATIONAL LAW FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: THE SITUATION TODAY 96

Грицкевич Е. В. О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 100

Довгялло М. М. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС..... 102

Жлоба А. А. ОБ ОБЪЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ..... 104

Имекова М. П. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ..... 106

Каракаш И. И. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА... 108

Кодолова А. В. ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА 110

Лаевская Е. В. К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАК ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ..... 113

Лизгаро В. Е. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..... 116

Макарова Н. В. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА..... 118

Малиновская А. И. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ..... 120

Мороз О. В. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 122

Нуридуллаев А. А. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 125

Пономарев М. В. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОТХОДАХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 131

Редникова Т. В., Каспрова Ю. А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В АРКТИКЕ 136

Сафаров Дж. И. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 139

Скороход И. Г. КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 143

Хотько О. А. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 146

Шейко О. А. К ВОПРОСУ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕРГАЦИИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 148

Раздел 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Говорун М. Д. ПРИНЦИПЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРИНЦИПЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 151

Джабаилдаева Г. Т. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 153

Заец Е. И. ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ: ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 155

Землякова Г. Л. ВОЗМОЖНА И НУЖНА ЛИ ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН – ЧЛЕНОВ ЕАЭС? 157

Игнатенко И. В. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 161

Кизюн Л. И. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 163

Коваленко Т. А. АДАПТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 165

Ковальчук Т. Г. ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ 168

Кондратюк А. С. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ КАК ПРИНЦИП ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 171

Красовский П. С. ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 173

Лисанец О. С. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 175

Лисовая Т. В. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 177

Малохлеб Е. С. НЕКОТОРЫЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ДАЧНЫХ И САДОВЫХ ДОМОВ В ЖИЛЫЕ НА УКРАИНЕ 179

Мельников Н. Н. К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАВОПОРЯДКАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 181

Самусенко Л. А. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 186

Санников Д. В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 188

Харитонова Т. Е. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНОСТРАНЦЕВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РАСПОЛОЖЕННУЮ НА НЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ 191

Шарапова С. В. МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ... 193

Раздел 4. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ УНИФИКАЦИИ (ГАРМОНИЗАЦИИ) С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Богоненко В. А. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 195

Бредихина В. Л. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 197

Вершило Т. А. БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 199

Воронина Н. П. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 202

Головко И. И. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАВНОВЕСИЮ 205

Зайчук Г. И. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 209

Золотарёва Д. М. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УКРАИНЫ 212

Киселёва Л. А. СВОБОДА ТРУДА КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 214

Кудель Д. А. КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 217

Кулько А. В. СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 219

Лунева Е. В. ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 222

Михайлов А. В. ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ ЕАЭС 224

Слепцов А. В. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ 226

Слепченко А. А. ШКОЛЬНЫЕ (УЧЕНИЧЕСКИЕ) ЛЕСНИЧЕСТВА – ВАЖНАЯ ПРАВОВАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 228

Соколова А. К. ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 231

Станиславский В. П. ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 233

Тулина Э. Е. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 237

Шараевская Т. А. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ 240

Шахрай И. С. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕСОНАРУШЕНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 242

Раздел 5. ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНОГО ПРАВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Вершок И. Л. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА – ЕЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 246

Григорьева К. А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ 248

Гуцол Р. И. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ АГРОХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ 250

Елисеев В. С. О ДЕФИНИЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 253

Кацубо С. П. О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 257

Корниенко А. С. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ 260

Кузьмич И. П. ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА АГРАРНОЕ ПРАВО КАК УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 262

Курман Т. В. К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 265

Михнюк А. И. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 267

Панченко В. В. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 270

Поддубная Д. С. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ – ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 272

Савельева Е. Н. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 274

Самсонова Я. А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 276

Саскевич В. В. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 278

Стативка А. Н., Кульчий И. Н. СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ: НЕКОТОРЫЕ 281

Стрепетов В. В. САДОВОДСТВО КАК ВИД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 284

Уркевич В. Ю. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА В УКРАИНЕ 286

Чернов А. В. НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 288

Чиж И. М. О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ТОРГОВЛЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 291

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 294

Научное издание

ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА

Тезисы докладов международной научно-практической конференции

Минск, 26–27 апреля 2018 г.

В авторской редакции

Ответственный за выпуск *А. А. Жлоба*

Подписано в печать 15.10.2018. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 17,9. Уч.-изд. л. 18,6.
Тираж экз. Заказ

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/159 от 27.01.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.